תוכניות כנסת 26

25 הצעות ב-10 תחומים: תקציר בעמוד אחד, והנוסח המלא של כל הצעה בנספח נפרד.

מערכת המשפט ..... נספחים 1–5

ריבונות ואזרחות ..... נספחים 6–10

זהות יהודית ..... נספחים 11–12

חופש הביטוי ..... נספחים 13–15

חינוך ..... נספחים 16–20

רווחה וביטוח לאומי ..... נספח 21

בריאות ..... נספח 22

ביטחון אישי ..... נספח 23

אמת ושקיפות ..... נספח 24

החלטות ממשלה ..... נספח 25

תקציר ההצעות

עיקרי כל הצעה מתוך דברי ההסבר שלה. המספר שליד כל הצעה הוא מספר הנספח שבו מופיע הנוסח המלא.

מערכת המשפט

(1) **ביטול סמכויות בג"ץ** (עמ' 3) – שלילה מלאה של סמכויות בית המשפט העליון לשבת כבג"ץ, הגדרה מחודשת של "סמכות השפיטה", "דין" ו"הסמכה בדין", ואיסור ביקורת שיפוטית על חוקים. העליון ידון רק בתביעת אזרח על פגיעה אישית בחירותו או בקניינו. לצד זאת – מנגנוני אכיפה: שופט שידון בעתירה לבג"ץ ייחשב כמי שהתפטר.

(2) **הגדרת סמכות השפיטה** (עמ' 6) – הגדרה סגורה של סמכות השפיטה: בירור הדין, הכרעה במחלוקת, קביעת אשמה ופיצוי, וצווים להגנה על זכויות בעל הדין שלפני בית המשפט בלבד. מעגנת שוויון פרשני בין הרשויות, את חזקת התקינות של הממשלה, ואיסור לכפות או למנוע יחסי עבודה ומינויים.

(3) **מינוי שופטים זמניים** (עמ' 7) – מענה למחסור אקוטי בשופטים: שר המשפטים יציג לוועדה לבחירת שופטים רשימת מועמדים; לא מינתה הוועדה – ועדת החוקה של הכנסת תוכל למנות ברוב חבריה שופט זמני, בכל ערכאה כולל העליון, ל-18 חודשים לפחות ובמעמד שווה לשופט קבע.

(4) **עקרון שלטון החוק** (עמ' 8) – סמכות שלטונית או שיפוטית קמה רק מכוח לשון חוק מפורשת. פסיקה החורגת מלשון החוק ומכוונת המחוקק אינה "פסיקה" ואינה תקדים מחייב, צווי בג"ץ אינם הלכה מחייבת, ושופט שפסק ללא סמכות ייחשב כמי שהתפטר.

(5) **סמכות בית הדין לעבודה** (עמ' 10) – יחסי עבודה מבוססים על אמון ואינם נכפים בצו: לשום ערכאה, כולל בג"ץ, אין סמכות להורות על החזרה לעבודה, הקפאת פיטורים או מניעת סיום כהונה. הסעד לעובד שנפגע יהיה ממוני והצהרתי בלבד – פיצויים, הפרשי שכר וזכויות סוציאליות.

ריבונות ואזרחות

(6) **עצירת השפעת גורמים זרים** (עמ' 13) – מרות הדין בישראל היא רק חוק שאישרה הכנסת. איסור על הממשלה, מוסדותיה ואזרחיה לציית לפסיקה, צו או ייעוץ המבוססים על דין או ערכאה שהכנסת לא אימצה; בעל תפקיד ציבורי שיפר – ייחשב כמי שהתפטר.

(7) **ארגונים בינלאומיים וריבונות** (עמ' 13) – ישראל לא תאשר אמנות ותקנות של ארגונים בינלאומיים (בהם תיקוני תקנות הבריאות של WHO) המגבילות את ריבונותה, את שיקול דעת נבחריה או את חירויות אזרחיה, אלא באישור ועדת החוקה והכנסת ולאחר פרסום להערות הציבור; התחייבות שניתנה בניגוד לחוק – בטלה.

(8) **מעמד גר-תושב** (עמ' 16) – מעמד "גר-תושב" לתושבי שטח שעליו תוחל ריבונות: ישיבה ביישובו ובאזור "עיר האם", אפשרות לעתור לתושבות קבע למי שלא הורשע ולא פעל נגד המדינה. כל רישיון ישיבה בישראל יותנה בשבועת אמונים מצולמת לריבונות היהודית, ושבועה שהופרה – תשלול את הזכאות.

(9) **שלילת ביקורים מאסירי אויב** (עמ' 18) – אסיר אויב (בהם עצירים מנהליים ולוחמים בלתי חוקיים) לא יהיה זכאי למבקרים, למעט עורכי דין; הקבינט, בהמלצת השר לביטחון לאומי, יוכל לקבוע גופים שיורשו לבקר. נועדה להפעיל לחץ על ארגוני הטרור ולזרז את שחרור החטופים.

(10) **שלילת הטבות מבכירים לשעבר** (עמ' 18) – קצין בכיר בהווה או בעבר הקורא לסרבנות, לסנקציות על ישראל או להעמדת ישראלים לדין בערכאות בינלאומיות – השר יוכל לשלול ממנו דרגה, פנסיה והטבות, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא ועדות או המלצות של גורמים מקצועיים.

זהות יהודית

(11) **הגשמת הזהות היהודית במרחב הציבורי** (עמ' 19) – איסור על בעל סמכות להפריע לתפילה (לפי מנהג המתפללים), להנחת תפילין ולקביעת מזוזה במרחב ובמוסד ציבורי. בעל סמכות שפעל נגד ביטוי יהדות – יועבר מתפקידו; שופטים הדנים בחוק יידרשו לעמוד במבחן היכרות עם המשפט העברי.

(12) **חוק הכותל** (עמ' 21) – הרבנים הראשיים לישראל יהיו הממונים על ביצוע חוק השמירה על המקומות הקדושים בכותל המערבי וברחבתו, ו"חילול" יוגדר כהתנהגות בניגוד להנחיותיהם ולפסיקותיהם – כדי למנוע פרשנויות הסותרות את כוונת המחוקק.

חופש הביטוי

(13) **חירות הדיבור וכבוד הבריות** (עמ' 21) – עיגון חירות הדיבור, אמירת האמת ופרסומה, חובת שקיפות שלטונית והגנות לעיתונאים. חוק איסור לשון הרע מבוטל ומוחלף בעוולה אזרחית המבחינה בין אמת לשקר ובין דעה לפגיעה; אמירת אמת בעניין ציבורי אינה עבירה, ותביעות השתקה יידחו בשלב מקדמי.

(14) **אחריות במרחב הרשת** (עמ' 28) – חובות שקיפות, זמינות, הודעה מוקדמת וערעור לפלטפורמות מקוונות, והבחנה בין רשת "עורכת" ל"אורגנית". עוולות השתקה, שימוש לרעה בנתונים וחשיפת קטינים לתוכן פוגעני – עם פיצוי ללא הוכחת נזק (50,000 / 150,000 ₪), בלי שהמדינה תתערב בתוכן.

(15) **הגדרת עבירת ההסתה** (עמ' 34) – "הסתה" תוגדר רק כקריאה פומבית מפורשת לאלימות או להפרת החוק, ו"הסתה לגזענות" – לפי מבחן מדיד של שונות רלוונטית. אמירת אמת על סכנה ביטחונית מוגנת, ונמחק מבחן "האפשרות הממשית" בהסתה לאלימות.

חינוך

(16) **חינוך ממלכתי (תיקון 18)** (עמ' 35) – הסמכת שר החינוך למנוע או להפסיק העסקה, ישירה או בחוזה, של אדם או גוף – גם מתוך מערכת החינוך – שפעילותו בסתירה חמורה ומשמעותית למטרות החינוך הממלכתי.

(17) **תארים מהרשות הפלסטינית** (עמ' 36) – הסמכת מנכ"ל משרד החינוך לסרב לאישור העסקה של עובד הוראה שתואר הנדרש נרכש ברשות הפלסטינית או במדינת אויב. הוראת מעבר: למועסקים כיום – אפשרות להתנות את ההעסקה בלימודי השלמה.

(18) **זכויות התלמיד וערכי ההורים** (עמ' 37) – "פעילות חריגה" בבית הספר בנושאי זהות מינית, לאומית וחברתית תתקיים רק לאחר מסירת פרטיה להורים וקבלת הסכמתם מראש; תלמיד שלא אושר להשתתף – יקבל פעילות חלופית.

(19) **חוזר מנכ"ל – סמכות הורית** (עמ' 39) – ההורים הם בעלי הסמכות הסופית לחינוך ילדם ובית הספר שליחם. תכנים תוספתיים יופעלו רק באישור 55% מההורים, עם חלופה למתנגדים; חובת דיווח מיידי להורים על מצב התלמיד ואיסור טיפול בו ללא ידיעתם.

(20) **חוזר מנכ"ל – חינוך ביתי** (עמ' 40) – החלפת הפטור השנתי מחוק לימוד חובה ב"אישור לחינוך ביתי" לכל שלב חינוך. התלמיד נשאר רשום במוסד חינוך ונהנה משירותי המערכת (ביטוח תאונות, תוכניות מצוינות ועוד), והאחריות לממשם מוטלת על ההורים.

רווחה וביטוח לאומי

(21) **מיהו מבוטח בביטוח הלאומי** (עמ' 45) – מבוטח הוא אזרח שהוא גם תושב ישראל. איסור תשלום למי שאינו מבוטח, לשוהה בלתי חוקי ולתושבי שטח שבו מוחזקים חטופים; פסיקה שלא עוגנה בחוק תחול רק על התובע עצמו, ותשלום לפי נוהל שאינו מעוגן בחוק – עבירה. הסדרי מעבר לזכאים קיימים.

בריאות

(22) **הסכמה להחלפת תרופה** (עמ' 48) – מרשם ינופק לפי השם המסחרי, והחלפת תרופה – גם בגנרית עם אותו חומר פעיל – היא "שינוי טיפול" הדורש הסכמה מדעת. קופה לא תוכל לקנוס מטופל המסרב, ותחויב לנטר ולדווח על חוסר יעילות של תכשירים בשמם המסחרי.

ביטחון אישי

(23) **הזכות להגנה עצמית** (עמ' 50) – עיגון זכות האזרח לשאת נשק להגנה עצמית ולהגנה על המולדת. חובה לתת רישיון לאזרח מעל 18, דובר עברית, ששירת, ללא עבר פלילי ושנשבע אמונים; ביטול מגבלות ביורוקרטיות והגבלת העמדה לדין על שימוש לשם הגנה.

אמת ושקיפות

(24) **אמירת האמת בתיעוד ממשלתי** (עמ' 53) – פרטי הרישום במרשם האוכלוסין יהיו נתונים הניתנים לאימות אובייקטיבי. "מין" יוגדר כזכר או נקבה לפי פרמטרים ביולוגיים, ושינוי רישום המין יותר רק לתיקון טעות ברישום או במקרי אינטרסקס.

החלטות ממשלה

(25) **מינוי מנכ"לים** (עמ' 54) – תנאי כשירות למנכ"ל: תואר וניסיון שקבע השר. סמכויות ההמלצה של ועדת המינויים יועברו לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, והממשלה תבהיר כי זיקה פוליטית בין המנכ"ל לשר היא נימוק בעד המינוי ולא נגדו.

הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 4) – ביטול סמכויות בית המשפט העליון לשבת כבג"ץ

הצעת חוק-יסוד · נוסח דצמבר 2025

מטרה 1. חוק זה מטרתו כינון מערכת דמוקרטית תקינה במדינת ישראל, מבוססת הפרדת רשויות אפקטיבית ושלטון חוק.

הגדרת סמכות השפיטה והדין. 2. בסעיף 1 לחוק יסוד: השפיטה (להלן: חוק היסוד) יבוא, אחרי האמור בסעיף:

""סמכות השפיטה" – הכוח השלטוני לבירור האמת, על בסיס ראיות וטענות שהוצגו לשופט, לגבי סוגיה שבמחלוקת ולבירור הוריות הדין הכתוב וכוונות המחוקק המתועדות בכתב, על השלכות לצדדים לאור האמת שהתבררה ומתן צו לביצוע החוק כאמור. בלית הוריית חוק למתן סעד, אין בכוחה של סמכות השפיטה להורות עליו.

"דין" – חוק, דבר חיקוק או הוריה, לפי לשונם הכתובה, שאימצה הכנסת, לפי הנהלים שקבעה לכך, הא ותו לא.

"הסמכה בדין" – קביעה כתובה במפורש בחוק שחוקקה הכנסת כי קיימת סמכות לרשות לעשות מעשה או לערכאה לדון בסוגיה. סמכות אינה משתמעת מכוח הצורך בה, מפסיקה, או מפרשנות".

מרות הדין, הפרדת כוחות השלטון וגבולות סמכות השפיטה. 3. (א) סעיף 2 לחוק היסוד ימחק ובמקומו יבוא: "2. אין סמכות אלא על פי הסמכה בדין, אין שפיטה אלא על פי הכתוב בדין ואין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה, חקיקה או ביצוע, זולת מרותו של הדין.

בתחום הסמכות שנמסר לידיה של רשות, מוסמכים האוחזים בסמכות לפרש את החוק כהבנתם. רשות אינה כפופה לפרשנות רעותה את הדין בתחום הסמכות שנמסר לידיה.

אין סמכות שפיטה בענייני ביצוע אלא על פי הסמכה בדין. בענייני חקיקה, אין סמכות שפיטה.

חירותם של אדם, של גוף או של רשות לבחור, מרצונם ועל פי שיקול דעתם של המוסמכים לכך, עם מי יקיימו או ימנעו מלקיים יחסי אמון שטבעם חוקי, לא תוגבל על־ידי אדם, ההליך לכינונם או סמכות מן הסמכויות; אין סמכות שלטונית, בחוק, בצו או בפסיקה, לכפות או למנוע יחסים כאמור.

ביטול סעיפים 15 ג, 15ד ו-15ד1. 4. בחוק היסוד, סעיפים 15ג 15ד ו-15ד1 בטלים

סמכויות בית המשפט העליון ועצמאות השופטים 5. בסוף סעיף 15ב יבוא: "בית המשפט העליון לא יתן צווים לבתי משפט, לבתי דין ולגופים ואנשים בעלי סמכויות שיפוטיות או מעין-שיפוטיות על פי דין לדון בענין פלוני או להימנע מלדון או להוסיף ולדון בענין פלוני, או לבטל דיון שנתקיים או החלטה שניתנה.

דיונים שמוסמך בית המשפט העליון לקיים. 6. במקום סעיף 15(ג) יבוא: "(ג) בית המשפט העליון מוסמך לדון בתביעה שהגיש אזרח ישראל כנגד פעולה שנקטה הממשלה, רשות מרשויות הביצוע הכפופות לממשלה, רשות מקומית או אנשים הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין, זולתי הכנסת, לרבות שופטים, בשל פגיעה בחירותו האישית, בקניינו הפרטי או בזכויות אישיות שהוקנו לו כאזרח ישראל, אם הוקנו במפורש בחוק שחוקקה הכנסת.

בדיון כאמור ידון בית המשפט העליון:

(1) רק אם הוכח לו שהתובע הוא אזרח ישראל על פי דין, שתביעתו נוגעת לפגיעה אישית בחירותו הפיסית, קניינו האישי או במימוש זכות שהוקנתה לו בחוק, שאינה עניין פומבי-כללי או אידאולוגי ושהסעד המבוקש אינו מהווה חריגה מגבולות סמכות השפיטה.

(2) על בסיס ראיות שיוצגו בפניו בהליך תקין אם הושגו בהליך תקין, יקבע את אמינותן ואמיתותן ויורה לצדדים להמציא זה לזה ולבית המשפט כל מידע נדרש לשם כך.

סעדים שמוסמך בית המשפט העליון לתת 7. במקום סעיף 15(ד) יבוא: "(ד) לתובע שיש לבית המשפט העליון הסמכה בדין לשמוע את תביעתו, וישנה הוריית חוק כתובה שעליה הוא מסתמך בקביעתו כי יש הצדקה למתן הסעד, מוסמך בית המשפט העליון לתת את הסעדים הבאים:

(1) להורות על שחרורו של אזרח ישראל שנעצר או נאסר שלא כדין

(2) להורות על מתן פיצוי קנייני לתובע שנמצא שנפגעו קניינו או זכויותיו בשל הפרה של החוק הכתוב. כפיית יחסי עבודה או מניעתם איננה פיצוי קנייני ואיננה חוסה תחת הסעדים שרשאי בית המשפט העליון לתת.

(3) להורות לרשות לחדול ממעשה שהיא עושה אם נמצא שנעשה בניגוד לחוק או בחריגה מסמכות וגם שהוא פוגע בקניינו או בזכויותיו האישיות של התובע.

(4) לפרסם לממשלה או לכנסת המלצה לשנות חוק או נוהל או למלא לקונה שזוהתה בחוק או בנוהל לפי העניין. סעד שניתן לפי סעיף זה הוא המלצה שחברי הכנסת והממשלה אינם כפופים לה, אינם מחויבים לקבלה או לדון בה ולעובדי הממשלה אסור לקיימה אלא אם שונה הדין מכוחו הם פועלים על ידי הרשות המוסמכת לכך, בנוהל הקבוע לכך. במחלוקת בין לשון הדין והמלצה בית המשפט, תגבר תמיד לשון הדין וכוונת המחוקק המתועדת על כוונת בית המשפט בהמלצתו.

תיקון סעיף 15 (ה) איסור ביקורת שיפוטית על חוקים בישראל 8. בסוף סעיף 15 (ה) יבוא: "סמכות שלא ניתנה לבית המשפט במפורש, בלשון הסמכה, לא ניתנה לבית המשפט ולא יכול בית המשפט לפרשה לעצמו כמשתמעת מחוק או מהצורך בסמכות. אין, לא היתה ולא תהיה לערכאה שיפוטית בישראל הסמכות לדון בחוקיותו של מעשה חיקוק שקבעה הכנסת או שתיקנה הממשלה מכוח הסמכה של הכנסת זולתי אם קבעה הכנסת במפורש אחרת".

סיום כהונת שופט המבקש לדון בעתירות שהוגשו לבג"צ בניגוד להוריית חוק זה 9. שופט בבית המשפט העליון שיקבל, יקבע דיון או ינהל דיון, בעתירה שהוגשה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, יחשב כמי שהגיש את התפטרותו לשר המשפטים.

10. על אף האמור בסעיף 12 לחוק בתי המשפט, כהונתו של שופט שעסק באיושהו אופן זולתי הבהרה שאין לו הסמכות לדון בעתירה שהוגשה לבית המשפט העליון כבג"צ ו/או דחייתה על הסף, תסתיים לאלתר ואין לשר המשפטים סמכות לדחות את ההתפטרות במקרה דנן

זכויות פנסיוניות של שופט שביקש לדון בעתירה לבג"צ בניגוד להוריות חוק זה 11. משופט שיקבע דיון לשמוע עתירה שהוגשה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ או ינהל דיון בעתירה שהוגשה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, תשללנה כל הזכויות שצבר לעת פרישתו בזמן כהונתו כשופט בבית משפט העליון והוא יהיה זכאי לתשלום לפי הזכויות שצבר טרם מינויו לבית המשפט העליון. לא תהיינה לשופט שהתפטר לפי חוק זה כל זכויות הנובעות מכהונתו כשופט עליון מכל סוג והוא יהיה מנוע מכניסה לבניין בית המשפט אלא כאזרח מבקר מן המניין.

השלכות לעובדי מדינה המפירים חוק זה. 12. עובד מדינה שיפר את הנחיות חוק זה, יאפשר את כניסתו של שופט כאמור בסעיף 9 לבניין בית משפט, יאפשר לשופט כזה גישה למשרדו, מחשבו או לכל אזור בבית המשפט השמור לשופטים בלבד או שישלם לו זכויות כלכליות שלא לפי חוק זה, יחשב כמי שהגיש התפטרותו לממונה עליו וזו תכנס לתוקף לאלתר תוך פדיון הודעה מוקדמת ככל שזו רלוונטית לתנאי העסקתו והנחיות חוק זה לעניין .

13. על תביעה בבית הדין לעבודה בגין התפטרות לפי חוק זה יחולו הוריות החוק, לרבות האיסור לכפות יחסי אמון בין הממשלה לעובדיה.

תחילה **14** החוק יכנס לתוקף מייד עם אישורו בקריאה שלישית. אין ולא תהיה לבית המשפט העליון הסמכות לדון בעתירות כנגד חוק זה וכל שופט עליון שישמע עתירות בסוגיה יחולו עליו הוראות סעיפים 7-5 לעיל.

דברי הסבר

כוח משחית. זה טבע הכוח וטבע האדם.

במדינת שוחרת חירות, מבוזר הכוח השלטוני בין מערכות השלטון השונות מתוך הבנה שאף אדם, נאור ככל שיהיה, לא יעמוד בפיתוי של השימוש בכוח שלא כדין אם תנתן לו ההזדמנות לעשות זאת.

מדינה שוחרת חירות שואפת להבטיח שהעם, רוב כמיעוט, הוא חופשי ואינו כפוף לאף אדם. לא לעריצות הרוב וודאי שלא לעריצות המיעוט. העם הוא ריבון המבטא את רצונותיו באמצעות נציגיו בבית הנבחרים. לשון החוק וכללי הפרוצדורה הם העוגנים שבאמצעותם מובטח שלטונו האפקטיבי של הציבור. כדי לשמר את שלטון החוק וכך את החירות הפוליטית האזרחים, חייב כל מי שניתנה לו סמכות שלטון להשתמש בה מתוך יראת כבוד להגבלות הקבועות בחוק. ככל שבעל הסמכות רחוק יותר מהציבור, כך חשוב יותר שימנע מחריגה מגבולות הסמכות שניתנה לו, יהא התירוץ לכך אשר יהא. כוונות המחוקק, חזקה שתהיינה עליונות על פני רצונותיו של מי שהוסמך לממשם.

כל סטייה מרצון הציבור המוצהר באמצעות חקיקה ודברי ההסבר לה, משמעה פגיעה אנושה באפיה שוחר החירות והאמת של המדינה ובחירות הפוליטית של כל אחד ואחת מאזרחיה.

הסמכויות שניתנו לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ בחוק יסוד: השפיטה היו לכתחילה מפליגות והפרו את האיזון הנכון בין רשויות במדינה דמוקרטית מתוקנת ואת הכללים לחקיקה של סמכות במדינה כזו. לו השכילו שופטי בג"צ להגביל את השימוש בסמכויות אלו לפי כוונת המחוקק והכלל העליון של שימוש בסמכות שלטונית דמוקרטית, לפיו הכל אסור לרשות, זולתי מה שהותר לה במפורש, לא היתה בכך רבותא.

אך תחת יראת הכבוד המתבקשת לרצון הציבור ושלטונו, ניצלו השופטים את פסיקותיהם כדי להרחיב בצורה מגוחכת את סמכויותיהם לכדי התערבות בוטה בעבודת הממשלה והכנסת.

כשקבע לעצמו סמכות לבקר את חוקי הכנסת בג"צ הפר את חוק יסוד: השפיטה, שבו הובהר במפורש (סעיף 15ה) שהענקת סמכויות לבית המשפט, נוסף על סמכות השפיטה, תעשה בחוק. כשקבע אותה על סמך מעמד עליון שיש לכאורה לחוקי היסוד, הפר בג"צ ברגל גסה גם את כללי היסוד הדמוקרטיים – הסמכות לקבוע כי חוקי היסוד הפכו לחוקה או שהם נהנים ממעמד על ככזו, שייכת לציבור. הציבור, או למצער נבחריו, חייבים היו לבחור בצורה מודעת לקבל על עצמם את החוקים כחוקי על. משנמנעו לעשות זאת, אין לבית המשפט העליון הסמכות להתייחס לחוקי היסוד ככאלו. חוק, וביתר שאת חוקה, אינם "משתמעים" ולא ניתן לפרש להם מעמד כזה מבלי שהציבור בחר בך בצורה ברורה ומודעת.

סמכות ההסמכה בישראל, כמו בכל מדינה דמוקרטית מתוקנת, נתונה לבית הנבחרים. בכל עת יכולים נבחרי הציבור, על סמך הפרוצדורה המוסכמת והקבועה בחוק לשינויים בחוק, להעניק או לבטל הסמכה לכל רשות וגורם ציבורי. כך מובטחת החירות הפוליטית של אזרחי המדינה.

בשנה האחרונה הגדיש בית המשפט העליון את הסאה של ניצול לרעה של הסמכויות שניתנו לו בשבתו כבג"צ:

ראשית, שופטיו הסמיכו את עצמם לבטל תיקונים לחוק יסוד. הטיעונים שהובילו להסמכה זו משוללי יסוד או עיגון בחקיקה. אבל גם לו היה הגיון בטיעונים אלו חזקה שאם מעמדם העליון של חוקי היסוד הוא העוגן שמכוחו מבקר בגצ חוקים "רגילים", אין הוא רשאי לעסוק בחוקיותם של חוקי היסוד. דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקי איננה אלא מלל חסר פשר והגיון שיסודו השמדה של החירות הפוליטית הדמוקרטית והמרתה בהלכה דוקטרינלית חסרה הצדקה מוסרית. אפילו היתה אמת בטענה שזוהי הבחירה העדיפה עבור המדינה, אין בכל כדי להצדיק את הפקעת זכות הבחירה מידי ציבור הבוחרים. משבחר בג"צ לעסוק בחוק היסוד תחת שידחה את העתירה בנושא על הסף, חשף במלוא כיעורו את הזלזול שלו ברצון הבוחר ושלטון החוק.

שנית, בגצ הורה לשר המשפטים לכנס את הועדה לבחירת שופטים ומשסירב שר המשפטים להפרה זו של הסמכות שהעניק לו המחוקק, הריבון, כינס בג"צ את הועדה בעצמו, תוך הפרה של מספר סעיפים בחוק יסוד: השפיטה ובחוק בתי המשפט 1984 התשמ"ד. מ"מ מקום נשיא בית המשפט העליון וסגנו ניסו למנות את עצמם לתפקיד שהשר, נציג הציבור הבהיר במפורש שאין לו עניין למנותם אליו ועשו זאת תוך הפרה של החוק ושל כל נורמה בסיסית של טוהר מידות או של דמוקרטיה – לא היה בחדר שבו "מונו" לתפקיד אפילו נציג אחד של רוב הציבור בישראל.

כנסת ישראל אינה יכולה עוד לעמוד מנגד ולאפשר לבית המשפט העליון להשחית את הדמוקרטיה בישראל ואת שלטון החוק בה. הניסיונות להגביל בצורה מתונה יותר את כוחם חסר ההגיון של שופטי העליון עלו בתוהו ונתקלו בזלזול מופגן של בית המשפט ברצון הבוחר והעם.

משהוכיחו השופטים שאינם נכונים לציית לחוקי הכנסת ולרצון הריבון שאליו הם כפופים – הציבור – שבחר בה, והבהירו שלא ניתן יהיה לנהל דיון ציבורי ראוי בנוגע להפרדת כוחות השלטון הראויה בין הרשויות שכן הם אינם בוחלים בניצול לרעה של סמכויות בגצ כדי להפר את סעיפי החוק שמכוחו ניתנו להם סמכויות אלו,

לא נותרה לכנסת ברירה אלא לשלול לאלתר ולחלוטין את כל הסמכויות שהוענקו לבית המשפט העליון לישיבה כבג"צ – כדי שניתן יהיה לנהל את הדיון על חלוקת הכוחות הראויה ללא הפרעות מכיוונם של השופטים למרות שאין להם ומעולם לא ניתנה להם הסמכות לדון בהיקף סמכויותיהם, וודאי שלא ניתנה להם הסמכות להרחיבן או לשמרן תוך הפרה של החוקים שקבע לכך המחוקק המוסמך.

יובהר כי הכנסת תקיים את הדיון לגבי סמכויות בית הדין בזמן שתראה לנכון לעשות כן ותבחר אם וכיצד להעניק לבית המשפט העליון או לכל ערכאה אחרת את הסמכות לבחון את עבודת הכנסת או הממשלה לפי ראות עיניה. אין ולא תהיה לבית המשפט העליון הסמכות לדון בכך, לגדור לכך תנאים, לוחות זמנים או להתערב בהליך בכל דרך אחרת.

<u>פרוצדורלית:</u>

ככלל, נהוג לייחד לחוקי יסוד חקיקה משלהם שאיננה שלובה בהנחיות חוק "רגילות". אך זהו נוהג שאיננו מעוגן בנהלים שאימצה הכנסת באופן מחייב או בחוק. הנחיות הייעוץ המשפטי של הכנסת אינן ואסור שתהיינה נוהל מחייב חוקית, זוהי הפרה של חוק יסוד: הכנסת שהסמיך את הכנסת, את בית הנבחרים לקבוע את נהלי עבודתה, לא את הייעוץ המשפטי שלה.

השבר הגדול בהליך החוקי שיצר בית המשפט בזלזולו הבוטה בלשון החוק, בשלטון החוק וברצון הבוחר, מחייב שינוי זה בחוק יסוד: השפיטה, ילווה בהסדרים ברורים לאכיפת השינוי באופן ששופטי בית המשפט לא יוכלו להתעלם ממנו.

החוק כתוב לכן בשתי רמות: סעיפים 1-8 הם השינויים הנדרשים בחוק יסוד: השפיטה, כדי לייצר מחדש את הפרדת הרשויות שבית המשפט העליון רמס ברגל גסה ב-30 שנות ההפיכה השיפוטית. סעיפים 9-14 מעגנים את הפרוצדורות החוקיות הנדרשות כדי לאפשר אכיפה של החוק גם על בית המשפט העליון המורד ומשולח הרסן.

<u>סעיף 2 לחוק</u> – פורט מחדש הגדרות למונחים משמעותיים שהשחתתם אפשרה את ההפיכה השיפוטית:

<u>סמכות השפיטה</u> היא סמכות לברר את האמת במחלוקת ולהטיל על הצדדים השלכות למעשיהם **לפי האמור בחוק**. רצונו והעדפותיו של השופט – בנוגע

למחלוקת או בנוגע לעיצוב החברה הישראלית אינם ומעולם לא היו חלק מסמכות השפיטה. ההתנהגות כאילו זה המצב, השחיתה מן היסוד את שלטון החוק בישראל והפכה אותו ל"שלטון השופט" שאיננו אלא עריצות.

הדין בישראל, גם על פי חוק הפרשנות, הוא מעשה של הכנסת. "המשפט המקובל" גם בגרסתו הבריטית המאופקת יותר מעולם לא אומץ כשיטה מקובלת בישראל וגרסתו משולחת הרסן בקרב משפטני ישראל עיקרה מתוכן את שלטון החוק בכל תחום ורמה אפשריים. במדינה שבה השופט מכריע לא אם נעשתה עבירה אלא מהי העבירה, אין שום דרך לדעת את החוק כדי להמנע מלעבור עליו ולא ניתן לקיים את הוראות סעיף 1 לחוק העונשין הדורש שעבירה תקבע בחוק או על פיו.

הסמכה בדין – חייבת להיות מפורשת וברורה. כאמור, בגצ לא יכל לפרש לעצמו סמכות לבקר את חוקתיותם של חוקים גם אם היתה בישראל חוקה, מהסיבה הפשוטה שמעמדה של חוקה כעליון על חוקים חייב כשלעצמו להקבע בחוק מפורש, בדיוק כפי שהסמכות לבקר את החוק חייבת להיות כזו. הכנסת מעולם לא התכוונה להסמיך את בית המשפט לבקר את חוקיה. הנחיות סעיף ההגבלה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו נועדו לכנסת, כהנחיה לדיונים בין חבריה, כפי שהסמיך חוק יסוד: הכנסת את הכנסת לעשות במפורש. התערבותו של בג"צ בחוק נעשתה ללא הסמכה בדין וללא הצדקה.

סעיף 3 – מבהיר את חלוקת כוחות השלטון בין הרשויות כשהוא מעגן מחדש אמיתה הברורה לכל דמוקרט שאיננו ישראלי כבר 500 שנים – אין ולא יכול להיות לחוק "פרשן מוסמך" יחיד. הכנסייה הקתולית היא הפרשן המוסמך האחרון במערב. היא אכן היתה הפרשן המוסמך של התנך במשך כאלף שנים. הנאורות החלה נפוצה במערב כשמרטין לותר עמד על כך שהטקסט, לא הפרשן, הוא הקובע. קרי שכל מי שעיניו בראשו ושכל בקודקודו הוא "פרשן מוסמך".

בדמוקרטיה, מוסמכת כל רשות לפרש את החוק בתחום סמכותה. כך נוצרת הפרדת הכוחות הדמוקרטית. בשונה מהתרגום הלקוי בישראל של רעיון זה, הרשויות, אמורות להיות מעורבות זו בזו, לא עצמאיות. כך מבטיחים ביזור של הכוח והגבלתו. כפיפות של כל הרשויות לפרשנות החוק של אחת מהן, משמע ריכוז של הכוח השלטוני בידיה של אחת, קרי הפרה של ההפרדה.

סעיף 3 מבהיר לכן שלסמכות כל אחת מהרשויות יש גבול שאינו מאפשר לה להשיג את גבול רעותה. סמכות השפיטה אינה קיימת ואינה יכולה להתקיים בענייני חקיקה כיוון שהשפיטה חייבת להיות כפופה לחוק. היא קיימת בענייני ביצוע רק אם הותר קיומה במפורש. ובחוק זה יכולתה להשיג את גבולה של הרשות המבצעת מוגבל להגנה על אזרחים מפני פגיעה אישית בקניין או בזכות. לא רק שהרשות השופטת אינה רשאית לשנות את מדיניות הממשלה כרשות מבצעת, היא אינה רשאית לשמוע תביעות כנגדה בסוגיות שאינן פגיעה אישית.

בהתאם, מגביל הסעיף את סמכות השפיטה על ידי הבחנה בין זכות קניינית לפיצוי, השמורה לאזרחים, והאפשרות לכפות יחסי אמון, דוגמת העסקה, שהחוק מבהיר במפורש שאיננה חלק מסמכות השפיטה ולכן אינה סעד שיכול בית משפט כלשהו להעניק.

עם כניסתו של החוק לתוקף **לא יוכלו עוד בית המשפט העליון או בית הדין לעבודה להוציא צווים להשבתו של עובד לעבודה או למניעת העסקתו**. הסעד בנושאים אלו יכול וצריך להיות ממוני. אך הנחיה של בית המשפט להשיב לעבודה או להפסיק את עבודתו של אדם ברשות אחרת, היא התערבות לא חוקית בסמכויות הרשויות האחרות.

עיקר החוק הוא **בסעיף 4 – המבטל את ההרשאות מרחיקות הלכת שהעניק חוק יסוד: השפיטה** לבית המשפט העליון לעקוף ולהתעלם מהחוק הדמוקרטי.

סעיף 5 העוסק בעצמאות השופטים, מוסיף לכך איסור מפורש לבית המשפט העליון לתת צווים לערכאות אחרות, היתר שראשיתו בחטא של חוסר הבנה של מושג "עצמאות השופט". הרשות השופטת איננה יכולה להיות עצמאית מהשפעות הציבור שהיא משרתת. זוהי גישה לא דמוקרטית ושגויה מיסודה.

כך, מעורבות נבחרי הציבור במינוי השופטים לא רק נדרש, הוא חיוני. מנגד, מעורבות בית המשפט העליון בעבודתן של כל הערכאות האחרות, והשליטה של שופטי העליון במינוי וקידום שופטים בעשורים האחרונים, העניקו לבית המשפט העליון כוח לא דמוקרטי ומאד לא רצוי לעצב את מערכת המשפט כולה בצלמם ובדמותם של שופטי העליון. ריכוזיות זו אכן השחיתה במהרה את המערכת כולה והפכה אותה לפוליטית ומסואבת.

משום כך החוק מבהיר במפורש שבית המשפט העליון הוא ערכאה ככל הערכאות. יש לו מילה סופית בכל הנוגע לערעורים שהוא דן בהם. אך הוא אינו יכול לכפות את דעתו על שופטי הערכאות הנמוכות יותר ולכפות עליהם לנהל דיון או לשנות את החלטתם בהפרה מוחלטת של הדרישה שעל שופט לא תחול אף מרות זולתי מרות הדין. אם בית המשפט יכול להורות לשופטים כיצד לעשות את עבודתם משמע חלה עליהם מרות בית המשפט העליון – לא מרות הדין.

סעיף 6 מבסס גבולות ברורים לדיונים שרשאי בית המשפט העליון לקיים באמצעות הגדרה ברורה של זכות העמידה בפניו. כך, **זכות העמידה מול בית המשפט העליון** (וכפועל יוצא, בית משפט לעניינים מנהליים) **שמורה לאזרחי המדינה, בסוגיות של פגיעה אישית בחירות** (דוגמת מעצר או חיפוש לא חוקיים) **בקניין או בזכות מנויה**. בלבד. משעמדנו על כך שזכות חייבת להיות מנויה בלשון החוק במפורש, לא יכול עוד בית המשפט לפסוק או "להבין" מכוח החוק זכויות שאינן מנויות דוגמת "שיוויון". בית המשפט גם לא יוכל עוד לדון בתביעות של אויבי ישראל כנגד המדינה אלא בדרך המלך – כערכאת ערעור עליונה. השימוש בבגצ כאמצעי לעקוף את ההליך המשפטי התקין נחסם.

עוד קובע לבית המשפט העליון חובה, כשהוא יושב כערכאת משפט ראשונה (ולכן יחידה במקרה של העליון) לנהל הליך תקין של שמיעת ראיות לבירור האמת. לא ייתכן שדיונים הנוגעים בתביעות כנגד המדינה, יתקיימו מבלי שנעשה בירור מלא של העובדות.

סעיף 7 מגביל את הסעדים שיכול בית המשפט העליון לתת. סמכות בית המשפט לתת סעד בכלל היא רק בדיונים בהם התבססה זכות עמידה כאמור בסעיף 6, וקיימת הוראת חוק שעל פיה ניתן לקבוע מה הסעד שרוצה המחוקק להעניק ולמי מהצדדים.

בנוסף הוא קובע 4 סעדים ברורים:

1. שחרור ממעצר / מאסר לא חוקי,
2. פיצוי קנייני לפגיעה בקניין / זכויות (ללא הסמכות להשיב לעבודה),
3. הוראה לרשות לחדול ממעשה שנמצא שהוא מפר את החוק (לא רק שנראה לשופט ש"צודק" להפסיקו) בדיון חוקי (קרי שלתובע יש זכות עמידה בבית המשפט העליון).
4. המלצה לכנסת או לממשלה לשנות חוק / נוהל.

בהתייחס לסעד הרביעי - דוקטרינת "הפרשן המוסמך" שעל בסיסה פועל בג"צ עשתה שמות בשלטון החוק בין היתר כיוון שהפכה את ידיעת החוק לבלתי אפשרית ואת הכללים למעורפלים ולא נגישים. הערפול הזה מייצר שחיתות בעל כורחה שכן היכולת לדעת מה הם הכללים הולכת ונעלמת. החוק מבקש לשים סוף לתופעה הפסולה הזו ומבהיר שפסיקה של בית המשפט לגבי סמכויותיהן של הרשויות האחרות לא רק שאינה מחייבת אותן, אסור למי שמבקש לפעול על פי דין לקיים אותה. הדין, הוא מה שאמרה הכנסת. נהלי ממשלה, נקבעים על ידי הממשלה.

עם זאת, ישנה חשיבות רבה לשימור השיח בין הרשויות וחשוב מאד לשמר את יכולתו של בית המשפט העליון "להתריע בשער" על הצורך בשינוי או השלמת לקונה. כדי להבטיח שההמלצה אינה הופכת למחייבת, כנהוג בישראל "הודות" לפסיקות בג"צ בסוגיה, מובהר בסעיף במפורש שאיננה כזו וחודד איסור לציית לפסיקה לפני ששונה החוק – במידה ותבחר הכנסת לשנותו. הסעיף מבהיר שאין לרשויות האחרות חובה אפילו לשקול את ההמלצה וקובע שגם אם תתקבל ההמלצה, הנחיות בית המשפט אינן רלוונטיות לשאלת הבנה ופרשנות של החוק, הכפופה ללא כחל ושרק ללשונו המפורשת ולכוונות שהביע המחוקק בזמן כתיבתו.

<u>סעיף 9</u>, בהפקת לקחים מהתעלמות בית המשפט מסעיף 15ה לחוק יסוד: השפיטה עד כה, מבהיר שסמכות שלא הוענקה במפורש איננה קיימת ומוסיף שאין ולא היתה לבית המשפט מעולם הסמכות לדון בחוקיותם של חוקים. בית המשפט גנב את הסמכות והכנסת מבקשת בחוק זה לקחת אותה בחזרה – על פי חוק, שבית המשפט איננו, ומעולם לא היה, "הפרשן המוסמך" שלו.

<u>הסעיפים האופרטיביים בחוק מייצרים את המצב החוקי הבא:</u>

החוק נכנס לתוקף מייד עם אישורו בקריאה שלישית ומרגע זה בית המשפט העליון אינו יכול עוד לשבת בדין כ"בג"צ".

מרגע שאומץ החוק, שופט שיקבע דיון בתביעה שהוגשה לעיונו של בג"צ – יראו אותו כמתפטר ומוותר על סמכותו, שכן עשה שימוש שנאסר במפורש, בחוק, בכספי ציבור, והפר במפורש חוק שקבעה הכנסת. כך, מרגע שאומץ, לא יהיה עוד טעם בעתירות נגד החוק לבג"צ – הגוף לא יהיה קיים ולא תהיה לו עוד סמכות לדון.

בית המשפט אינו נוהג להתערב בתהליך החקיקה ואף שהוא בהחלט עשוי לנסות להתערב בשלבים מוקדים יותר בחוק זה, בדיוק מהסיבות המצוינות לעיל, יהיה בכך טעם עצום לפגם שרק יעמיק את חשיפת עריצותו של בג"צ באופן שיקשה עליו מאד להפריע לקידום החוק.

אכיפה אפקטיבית היא מפתח חיוני למימושם של חוקים מסוג זה ולכן מובהר ששופט לא רק מוותר על שנותיו העתידיות כשופט אלא גם על כל זכויות היתר שצבר בזמן כהונתו כשופט בג"צ – במטרה להרתיע את השופטים מהחרפת המרד שלהם כנגד כנסת ישראל והנחיותיה.

עובד מדינה שיפר את החוק, באמצעות מתן גישה לשופט מפוטר או תשלום משכורתו שלא לפי ההנחיות בחוק, יראו גם אותו כמי שויתר על העסקתו בתשלום היוצא מקופת המדינה – קרי כיסו של משלם המיסים הישראלי.

בהחלט ייתכן ששופטי העליון ימצאו מזג שיפוטי מתאים כדי להפר, בעזרתם של האנרכיסטים המבקשים לשמר את המהפכה השיפוטית, את הנחיות החוק של הכנסת. לא תהיה זו הפעם הראשונה.

אבל השפעתם אינה מגעת בהכרח כדי שכנוע של עובדי האוצר ומערכת בתי המשפט להסתכן עבורם באבדן משרתם או יכולתם להתפרנס אם יפוטרו בבושת פנים מעבודה זו – בשל הפרה של החוק. אפילו אם היו השופטים המורדים ומפירי החוק מנסים לשכנע אותם שתינתן להם הגנה. ההתלות באילנות שופטי העליון עלולה להסתבר כחרב פיפיות.

נספח 2

מערכת המשפט

הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון – הגדרת סמכות השפיטה)

הצעת חוק-יסוד · 10.2025

תוספת לסעיף 1 **1.** בסעיף 1 לחוק-היסוד, בסוף הסעיף, יבוא:

" **סמכות השפיטה**

(ד) סמכות השפיטה היא בירור הדין והכרעה במחלוקת בין צדדים נדונים בדרך של הרשעה, חיוב או זיכוי בדין, הצהרה בדבר קיומן של זכות או חובה של בעל דין העומד בפני בית המשפט, קציבת עונש למורשע או פיצוי לנפגע, או שניהם לפי העניין, אכיפה של חוזים והגנה על זכויות חוקיות של אזרח או תושב העומד בפני השופט באמצעות צו ליחיד, או לרשות לעשות מעשה או להמנע מלעשות מעשה שעל פי חוק יש בהם הפרה של זכויות חוקיות או חוזיות."

תיקון סעיף 2 **2.** בסעיף 2 לחוק-היסוד, יסומן האמור בסעיף (א) ויבוא, אחרי "מרות הדין":

"שקבעה הרשות המוסמכת לעשות דבר חיקוק.

תוספת לסעיף 2: הפרדת רשויות והגדרת גבולות הסמכות **3.** (ב) בענייני חקיקה וביצוע אין מרות סמכות השפיטה על מי שנבחר לאחוז בהם, אלא לשם הכרעה בקובלנה של בעל דין בדבר פגיעה אישית בזכות המוקנית לו מכוח הדין.

תוספת לסעיף 2 שיוויון סמכות הרשויות לפרש את החוק **4.** (ג) פרשנות החוק מסורה בידי מי שבידיו הסמכות המופקדת בידי הרשות, ואין רשות אחת כפופה לפרשנות רעותה בעניינים המסורים לידיה.

תוספת לסעיף 2 חירות מכפיית התקשרות הדורשת אמון **5.** (ד) חירותם של אדם, של גוף או של רשות לבחור, מרצונם ועל פי שיקול דעתם של המוסמכים לכך, עם מי יקיימו או ימנעו מלקיים יחסי אמון שטבעם חוקי, לא תוגבל על־ידי אדם, ההליך לכינונם או סמכות מן הסמכויות; אין סמכות שלטונית, בחוק, בצו או בפסיקה, לכפות או למנוע יחסים כאמור."

תוספת לסעיף 15 **6.** בסוף האמור בסעיף 15(ג) לחוק יבוא:

"ובלבד שחלה על המחלוקת סמכות השפיטה."

תוספת לסעיף 15 **7.** בסעיף 15 (ד) לחוק, אחרי "גבוה לצדק" יבוא

"ובכפוף למסגרת סמכות השפיטה"

תיקון סעיף 15 **8.** בסעיף 15 (ד) (2) אחרי המילים "ואם נבחרו" ימחקו המילים "או נתמנו".

תחילה **4.** תחילתו של חוק מיום פרסומו ברשומות.

דברי הסבר

הכתוב המקראי מספר לנו שעוזיהו המלך, עשה את "הישר בעיני ה'". דרש בה'. לחם בפלישתים בכל עריהם ויכל להם, בנה תשתיות מים ומגדלים והביא רווחה חסרת תקדים לביתו ועמו.

נפילתו מאיגרא רמא, לתחתיות הצרעת שהיה נגוע בה עד יום מותו, היתה עונש על ניסיונו לפלוש לרשות לא לו - להקטיר קטורת במקדש.

הכהנים הבהירו לו במפורש, "לֹא־לְךָ עֻזִּיָּהוּ לְהַקְטִיר לַיהוָה, כִּי לַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן הַמְקֻדָּשִׁים לְהַקְטִיר; צֵא מִן־הַמִּקְדָּשׁ, כִּי מָעַלְתָּ, וְלֹא־לְךָ לְכָבוֹד מֵעִם יְהוָה אֱלֹהִים." (דברי הימים ב' כ"ו:י"ח) עוזיהו זעף במקום לחזור בתשובה וכתוצאה פרחה במצחו הצרעת. ועל אף נאמנותו לאל, מפעליו ותרומתו הרבה לעם ולממלכת דוד הוא נותר ספון בביתו עד יום מותו, בזמן שבנו, יותם, כיהן בפועל כמלך ושופט העם. גבהות הלב שהובילה אותו להפר את הפרדת הרשויות היא חטא של מעילה בה', שלא היתה לו עליו כפרה עד מותו.

מונטסקייה, בספרו "על רוח החוקים" (1748) הזהיר במפורש כמה נורא הוא כוח השיפוט לבני אדם ועמד על כך שלא יכולה להיות חירות אם הוא אינו מופרד ומובחן מכוחות השלטון האחרים. כוחות, הוא קרא להם. וביקש את הפרדתם. לא המוסד או הרשות צריכים להיות נפרדים, להפך, רשויות, גרסו אבות האומה האמריקנית, צריכות להיות מעורבות זו בזו כדי שתפרענה זו לזו. אבל את הכוחות שהן עושות בהם שימוש, יש להפריד בקפדנות, שמא ירוכזו בידי משתמש יחיד ויביאו כך כליה על מפעל החירות החוקתי (במקרה של המילטון) או הדמוקרטי (במקרה של מונטסקייה).

בישראל 2025, מובחנות ככל שתהיינה הרשויות, בשל לקונות עמוקות בהגדרת הסמכויות וחלוקתן, מהולים הכוחות: לחוקק, לבצע ולשפוט, זה

בזה בערבוביה החותרת תחת מושכלות היסוד של החירות, הדמוקרטיה ולמעשה גם שלטון החוק. באופן הפוגע בחירות האזרחית שהן אמורות להבטיח, בדיוק כפי שחזה מונטסקייה, וביכולת התפקוד של מערכת השלטון.

התיקון המוצע לעיל לחוק יסוד: השפיטה, מתווה בצורה ברורה יותר את הפרדת הכוחות וחשוב מכך, מגביל את השימוש בשררה, מכל סוג, באופן המגביל את חירות הפרט שכדי להבטיח אותה מוקמות מדינות דמוקרטיות.

תפקידה של סמכות השפיטה במדינה שוחרת חירות הוא להבטיח שלא ניתן לעשות בסמכות השלטון שימוש המגביל את החירות של אזרחים פרטיים. היא לא נועדה, ואסור שתשמש, היא לא נועדה, ואסור שתשמש, מסנגת מוסרית לכל החלטה של נבחרי הציבור. וודאי שאין היא "פרשן מוסמך" של החוק, מונח השאול מהכנסיה הקתולית, שהיתה הפרשן המוסמך של התנ"ך ובאופן זה הותירה את עולם המאמינים בבורות נבערת. בדמוקרטיה, אחראי כל אזרח להכיר ולהבין את החוק ולפעול למימושו כמיטב יכולתו והבנתו. אין ולא יכול להיות בה "פרשן מוסמך" שדברו הוא חוק – זהו בדיוק חטאו של עוזיהו שבאמונתו שאין גבול לכוחו ביקש לעצמו שררה לא לו.

כדי שישלוט החוק, חייבת הפרשנות להיות מובנת מאליה, ומבוזרת. ואכן, נדרש אמון בין הכפופים לו, שלא יעשו שימוש לרעה בשררה, או בחירות שנתנו להם.

בהתאם, לסעיף 1 של חוק היסוד נוסף סעיף (ד) המגדיר את "סמכות השפיטה" באופן המבהיר שהיא עוצרת מפניהן של הסמכויות האחרות בנקודה שבה מושלמת תכליתה הדמוקרטית: הבטחת הציות לחוק של הממשלה בבואה לאכוף אותו על אזרחים, והשמירה על זכויות הפרט מפני פגיעה באמצעות שימוש מופרז בשררה. בהתאם, כוללת סמכות השפיטה:

- בירור הדין – כפי שקבע אותו המחוקק,
- והכרעה במחלוקת בין הצדדים שהובאה בפני ערכאה מוסמכת, בין אם פלילית או אזרחית.
- קביעת אשמה פלילית, אחריות אזרחית או העדרן.
- קציבת עונש או פיצוי במידה ונקבע אחריות מכל סוג.
- קביעה **הצהרתית** בדבר קיומן של זכות או חובה – מבלי שתהיה לבית המשפט הסמכות להורות על ביצוע שאינו נוגע לזכות של הנאשם / תובע / עותר העומד בפניו.
- מתן צווים לאכוף ולממש התחייבויות חוזיות.
- מתן כל צו הנדרש, ליחיד או לרשות, לשם הגנה על זכויות חוקיות או חוזיות של בעל הדין הספציפי.

כדי לחדד את ההבחנות בין מה שהוא סמכות השפיטה ומה שאיננו, נוספה בסעיף 2, סעיף אי התלות, הבהרה שזהו מצב הדדי בין הרשויות, שיש להן מעמד שווה של פרשן חוקי ומוסמך של החוק בביצוע סמכויותיהן. חזקת התקינות המנהלית של הממשלה היא כלל יסוד שבלי שיקבל אותו בית המשפט, מעוקרת סמכותה של הממשלה מתוכן והיא מוכפפת למעשה לאישורה של הערכאה השופטת, מצב לא דמוקרטי שהדעת אינה סובלת את המשכו.

הטענה כאילו מונע כך בית המשפט את נזקה של הממשלה היא מצג שקרי. ממשלה חייבת שתהיה לה האפשרות לפעול בנמרצות ומהירות, וודאי בעידן של מלחמה ואתגרי ביטחון. הנזק שגורמת ההתערבות, הלא דמוקרטית וחסרת הסמכות של בית המשפט בסמכויות הממשלה, הוא עצום: בנוסף לנזק התפקודי, הביטחוני והממוני בשל בזבוז הזמן והמשאבים על דיונים מיותרים, אמון הציבור ביכולת הממשלה לפעול – וכך ההליך הדמוקרטי כולו, נשחק עד דק.

בדמוקרטיה, אחראית **הממשלה** אכיפת החוק ועל קביעת המדיניות הציבורית. היא קובעת את סדרי העדיפויות לכך לאור המגבלות התקציביות שקובע לה המחוקק. סמכותה זו היא הביטוי האולטימטיבי של רצון העם ולא ייתכן שתתנהל כשעננה תמידית מרחפת מעליה מכיוונם של עותרים הכופרים בסמכותה ומשתמשים בערכאות כאמצעי לעקוף את החלטת הבוחר.

אחד הכלים העיקריים למימוש מדיניות הממשלה הוא מינוי האנשים שיממשו אותה בפועל. הנהלים ותנאי הסף למינוי, חשובים ככל שיהיו, אינם ואסור שיהיו חזות הכל. העיסוק האובססיבי בהם, קושר את ידיה של הממשלה ומונע את פעולתה. לא מן הנמנע שיריביה הפוליטיים של הממשלה עושים שימוש בכלי התביעות, כדי למנוע ממנה את היכולת לפעול אפקטיבית תוך כפירה בעקרונות היסוד הדמוקרטיים.

למעשה, ההתערבות ביחסי עבודה באופן זה, חותרת תחת יסודות החירות בין אם היא מופנה נגד הממשלה ובין אם נגד מערכות יחסים עצמאיות בין אזרחים. החירות להתקשר עם אחרים ביחסי אמון, מכל סוג ולכל מטרה חוקית, היא יסוד חיוני לקיומה של חירות אנושית. מניעה וכפייה של יחסים כאלו, היא יסוד השעבוד והעבדות. שום חלק ממנה לא יכול להתקיים במדינה שוחרת חירות.

כיוון שכך, מבהיר סעיף אי התלות את העדרה של סמכות, מכל סוג, שפיטה, חקיקה, או ביצוע, לכפוף יחסים כאלו או להגביל או לאסור אותם, גם מטעמים של פגם פרוצדורלי.

פרט -

ציבור -

נספח 3

מערכת המשפט

הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון – מינוי שופטים זמניים)

הצעת חוק-יסוד · נוסח 11.2025

הוספת סעיף 4ג **1.** בחוק יסוד: השפיטה (להלן – חוק היסוד) אחרי סעיף 4 יבוא:

"מינוי שופטים זמניים

4ג

(א)

ראה שר המשפטים, צורך מערכתי אקוטי למילוי השורות החסרות בקרב השופטים, וקבע שהעיכוב הצפוי מעלה חשש לפגיעה בציבור המתדיינים או לשיתוק מערכתי, יעלה שר המשפטים לוועדה רשימת מועמדים, העומדים בתנאי החוק למינוי, לאיושם של כל התפקידים שאינם מאוישים על ידי שופט, שראה כנדרשים לטיפול במצב שנוצר, בכל ערכאה, לרבות בית המשפט העליון.

(ב) לא מינתה הועדה תקן מהתקנים שביקש השר למלא, יעביר שר המשפטים את רשימת התפקידים שהוא מבקש לאייש ואת שמות המועמדים ברשימתו לתפקידים אלו, לועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, שתהיה מוסמכת בהצבעה של רוב חבריה, למנות מי מהרשימה כשופט זמני לתקופה שלא תפחת משמונה עשרה חודשים.

(ג) שר המשפטים מוסמך לקבוע אם עומד השופט הזמני בתנאי הכשירות למינוי הקבועים בחוק. אין זה מן הדין או הצדק שיעסוק בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק במינויים זמניים שביצע השר מכוח סעיף זה.

(ג) משמונה, יחולו על שופט זמני כל הוראות החוק והכללים הנוגעים לשופטים, ללא הבדל אלא אם נאמר במפורש בחוק אחרת.

(ד) שופט זמני, יתמנה בידי הנשיא למינוי קבע לתפקידו או לתפקיד קבע אחר אם בחרה אותו הועדה לכך ולמטרות הבחירה, תביא הועדה בחשבון גם את תקופת מינויו הזמנית כאילו היתה מינוי קבע.

תיקון לסעיף 7 **2.** בסוף סעיף 7 יבוא:

(6) אם מונה על ידי שר המשפטים, עם מינויו, על ידי נשיא המדינה, של שופט קבוע אחר לתפקיד שמונה לו זמנית, ובלבד שחלפה לפחות שנה מיום המינוי.

תוספת לסעיף 9 **3.** בסוף סעיף 9 לחוק היסוד יבוא:

(ג) לא יתמנה אדם לכהונת שופט זמנית, ולא יתמנה שופט לכהונה זמנית בבית משפט של דרגה גבוהה יותר אלא בהסכמתו בכתב למינוי הזמני.

תוספת לסעיף 10 **4.** בסוף סעיף 10 (ב) יבוא:

"או של שופטים זמניים בלבד".

תחילה ותחולה **5.** תחילתו של חוק יסוד זה עם פרסומו ברשומות. מהמועד האמור ועד תחילת כהונתה של הכנסת העשרים ושש יחול החוק כאילו לא קיימים סעיפים 4א ו-24ב לחוק היסוד.

דברי הסבר

הצעת חוק זו מבקשת להקל את החשש הכבד שהביע בית המשפט העליון משיתוק מערכתי או פגיעה בציבור המתדיינים הנובעים מלקונות שנוצרות בשורות השופטים בערכאות השונות, לרבות בית המשפט העליון כתוצאה מהתארכות תהליך קבלת ההחלטות הדמוקרטי והרצון בהסכמה רחבה בנוגע למינוי שופטים.

למרות שנעשו בהסדרי הועדה למינוי שופטים מספר שינויים הצפויים להקל ולזרז את הליך המינויים, ברור שאין להתיר מצב שבו מתקדמת מערכת המשפט לכדי משבר בשל הקשיים הפוליטיים הרבים שהם טבעם של מערכת דמוקרטית מתפקדת.

מתוך הבנה שמדינה זקוקה לא רק לשופטים עליונים אלא גם לאיוש הערכאות האחרות, קובע תיקון זה לחוק היסוד תהליך של מינוי זמני, שנעשה בהסכמה בין שר המשפטים, יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט – נציגי ציבור שחזקה שאם הגיעו לתפקידם הרם, הציבור רואה בהם אנשי מקצוע ראויים בתחום המשפט ואין ספק שהציבור בחר בהם לקבל החלטות כגון זו.

תנאי הכשירות למינוים של שופטים, חלים על מינוי זמני אך קביעת העמידה בכללים מסורה בלעדית לשיקול דעתם של נציגי הציבור הממנים, ואינה מוגבלת על ידי כללי הטקס והפרוצדורה הרגילים **בכוונה לאפשר מינוי מהיר ככל האפשר**. המטרה של מינוי זמני היא מינוי מהיר. זוהי אכן פשרה ביחס לתהליך המינויים הרגיל שמטבעו לוקח זמן רב יותר, אך היא הכרחית לנוכח הבעיה שנועד המינוי לפטור – הקושי למנות במהירות בתהליך הרגיל. בהתאם, ככל שהסכימו יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת החוקה עם קביעת השר, שהמינויים עומדים בתנאי הכשירות, כפוף המינוי לשיקול דעתם הפוליטי של נציגי הציבור בבואם לשרת את האינטרס הציבורי – ואין לעכב או לערער אחר המינוי שממילא הוא זמני ונועד למנוע מינויים קבועים חפוזים או לא מייצגים בשל צורך אקוטי במינוי שופטים.

כדי להבטיח את עצמאותו של השופט הזמני ואת היכולת למנות לתפקיד כזה, ובמטרה למנוע זעזועים מיותרים במערכת, נקבעה תקופת מינימום של שנה למינוי כזה, נקבע איסור אפליה של שופטים זמניים ביחס לאחרים וחלים על העברתם מתפקידם כל הכללים המגבילים את העברתו של שופט קבע מהתפקיד.

משך כהונתו של שופט במינוי זמני, מוגבל על ידי השקידה והמהירות הראויים שצפויים כל חברי הועדה למינוי שופטים להשקיע בתהליך המקצועי הסדור יותר ובנכונותם לגבש פשרות ראויות המשרתות את הציבור ואת רצונותיו בצורה מקצועית וללא משוא פנים. חוקה שחברי הועדה ינקטו כל צעד אפשרי לקדם הליך בחירתם של שופטי קבע לפי התנאים הקבועים לכך בחוק והמינוי הזמני ישמש להקלת העומס ומניעת המשבר האפשרי במערכת המשפט העמוסה לעייפה בישראל.

כדי לאפשר את מינויים של שופטים ראויים גם לתפקיד זמני, שהוא מטבעו, רצוי פחות, מובטח לשופטים שמועמדותם לתפקיד הקבוע תעמוד בעינה, לרבות לתפקיד שהם מועמדים לו, ושותק שיצברו במלאם את התפקיד, יספר להם לכל מטרה כאילו מונו לתפקיד הקבע.

כיוון שמטרת התיקון הוא לאפשר לנבחרי הציבור גמישות מירבית במילוי תפקידם נאמנה, מותיר התיקון לחוק היסוד על כנה את האפשרות למנות שופטים לכהונה בפועל, בהסכמה של נשיא העליון, לפי סעיף 10 של חוק בתי המשפט, שנותרת בעינה במקרים שבהם לא רואה השר צורך במינוי הזמני ללא הסכמה כזו. התיקון לחוק נועד להרחיב את ארגז הכלים שיש לשר בבואו לממש מדיניות לפי שיקול דעתו הפוליטי, מבלי שיוכלו יריביו הפוליטיים לעשות שימוש בכלי המשפט כדי לסכל את מדיניותו וכך את רצון הבוחר.

בהתאם, האמור בחוק בתי המשפט ובכל חוק אחר העוסק במינוי שופטים, כפוף לאמור בחוק היסוד ואינו משפיע על מוחלטות חוק היסוד בשום צורה, אפילו אם קדם לו.

נספח 4

מערכת המשפט

הצעת חוק הפרשנות (תיקון מס' 4 – עיגון עקרון שלטון החוק)

הצעת חוק · 10.2025

מטרה **1.** מטרת תיקון חוק זה היא לעגן את עקרון שלטון החוק במשטר דמוקרטי, באמצעות קביעת מסגרת פרשנית ושיפוטית המבוססת על לשון החוק וכוונת המחוקק, להבטיח שהפעלת סמכויות שיפוטיות ושלטוניות תיעשה אך ורק מכוח הסמכה מפורשת בחוק, ולשמור על יציבות המשפט.

תוספת סעיף 1א מרות החוק על פעולות של ערכאה שיפוטית. **2.** 1א. חוק זה יחול לגבי כל פסיקה, צו או סעד שניתן, בכל ערכאה אף אם ניתנו לפני תחילתו של תיקון מס' 4 (התשפ"ה, 2025) לחוק זה, ואף אם ישנן הוראות בפסיקה בצו או בסעד, שניתנו, בכל ערכאה שיפוטית, לפני כניסתו לתוקף או אחריה, שאינן מתיישבות עימו.

תוספת סעיף 1ב היקף שמירת הדינים **3.** פסיקה שאושרה, בכל ערכאה, טרם כניסת התיקון לתוקף, תהיה תקפה למטרות המקרה הספציפי שדנה בו בלבד. לא יראוה מחייבת לפי סעיף 20(ב) לחוק יסוד: השפיטה או כתקדים מכל סוג כאמור בכל דין, אם התבססה על פרשנות תכליתית שאיננה עומדת בהגדרת פרשנות בחוק זה. בכל מקרה שיש ספק אם הפרשנות איננה עומדת בהגדרה – חזקה שאיננה עומדת בה.

תוספת סעיף 1ג. העדר תוקף של פסיקות שאינן מבוססות על לשון החוק. **4.** 1ג. מיום כניסתו של תיקון מס' 4 (התשפ"ה – 2025) לתוקף, לא יהיה לפסיקה שאיננה מבוססת על שפיטה ופרשנות כהגדרתם בחוק זה, תוקף חוקי, היא אינה מחייבת את הצדדים, אין לאכוף אותה ואין לציית לה.

הגדרות **6.** בסעיף 3, לפני "הוראת מנהל" יבוא:

הגדרת סמכות **(א)** "סמכות" – היתר לרשות שלטון או בעל שררה, בין אם מונה או נבחר לכך, לעשות שימוש בכוח שילטוני, במפורש, בכתב, בחוק, כהגדרתם בחוק זה.

הגדרת שפיטה **(ב)** "שפיטה" – סמכות השפיטה היא בירור הדין והכרעה במחלוקת בין צדדים נדונים בדרך של הרשעה, חיוב או זיכוי בדין, הצהרה בדבר קיומן של זכות או חובה של בעל דין העומד בפני בית המשפט, קציבת עונש למורשע או פיצוי לנפגע, או שניהם לפי העניין, אכיפה של חוזים והגנה על זכויות חוקיות של אזרח או תושב העומד בפני השופט באמצעות צו ליחיד, או לרשות לעשות מעשה או להמנע מלעשות מעשה שעל פי חוק יש בהם הפרה של זכויות חוקיות או חוזיות.

הגדרת פרשנות **(ג)** "פרשנות" – היקש מתוך לשון החוק או החוזה המפורשת, כפי משמעותן המילונית המוכרת של המילים בחוק או בחוזה ביום כניסתם לתוקף, וככל שהיא זמינה ומתועדת רשמית בכתב, כוונת המחוקק בהתייחס לחוק שאישרה הכנסת בפועל ברשומותיה, לפי משמעות המילים כאמור, וכוונת הצדדים ככל שזו תועדה בכתב או במדיה אלקטרונית אמינה על הצדדים.

הגדרת כוונת מחוקק **(ד)** "כוונת מחוקק" - למטרות הגדרת הפרשנות בחוק זה, הם דבריו של מי שנבחר לכהן כחבר כנסת והיה מעורב בתהליך החקיקה באופן המעיד על תמיכתו בנוסח שהתקבל בין אם הצביע בפועל בעד החוק ובין אם לאו ובלבד שלא הצביע נגדו או דברי ההסבר לחוק ובלבד שאין תיעוד רשמי של הכנסת המעיד על סטיה של המחוקק, כהגדרתו לעיל, ביחס לדברי ההסבר המתועדים.

הגדרת "הלכה פסוקה" **(ה)** הלכה שנקבעה בפסק דין שניתן בהליך שיפוטי, או בערר על הליך שיפוטי, שהוצגו בו ראיות, זולתי תצהיר, ונעשה בירור של אמינותן לפי הוראות סדר הדין הרלוונטי או לפי פקודת הראיות.

הגדרת "צו שיפוטי" **(ו)** "צו שיפוטי" – הנחיה שניתנה על ידי בית משפט כדי לתת סעד מן הצדק ללא בירור ראיות ואמינותן, בהליך לפי סדר הדין בבג"צ בלבד בכל שלב של הדיון. צו שיפוטי וסעד מן הצדק אינם הלכה פסוקה למטרות סעיף 20ב לחוק יסוד: השפיטה.

הוספת סעיף 11(א) הסמכה אינה חובה לפעול. **7.** הסמכה או היתר לפעולה אינם חיוב לפעול או להפעיל את הסמכות כל עיקר, אלא אם נקבעה חובה כזו במפורש בחוק, בין אם נקבע זמן לעשותה ובין אם לאו.

הוספת סעיף 17 (ג) **8.** הסמכה לעשות דבר בענין פלוני או לדון בעניין פלוני או להכריע בו – מוגבלת לעניין הפלוני בלבד, כלשון החוק המסמיך בלבד. הרחבה של הסמכה מעבר ללשון החוק, במשמעותה המצמצמת ביותר, אינה אפשרית אלא אם נקבע בחוק במפורש אחרת.

תוספת סעיף 1א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד – 1984 מקור הסמכות השיפוטית **9.** 1א

(א) לא יפסוק שופט ולא לא תקום לשופט או לבית משפט סמכות מכוח הלכה פסוקה או צו שיפוטי.

(ב) לא ידון בית המשפט העליון בערר על פסק דין או הוריה של ערכאה שלא הוכפפה לו לשם כך במפורש בחוק. הסמכה ליתן צווים לשם סעד מן הצדק, לערכאה שאיננה כפופה לו במפורש בחוק, כהגדרתו בחוק זה, איננה מכוננת לבית המשפט העליון סמכות לדון בערעורים על החלטות ערכאות אלו.

(ב) לא יעשה שופט שימוש בסמכות שלא הוקנתה לבית המשפט בחוק של הכנסת. שימוש בסמכות שנקבעה בפסיקה בלבד, ושאין לה מקור חוקי מפורש, כהגדרתו של "חוק" בחוק זה, מהווה עבירה לפי סעיף 284 לחוק העונשין התשל"ז-1977

תוספת סעיף 12(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד 1984

10. 12(א) פסק שופט באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הנחיות חוק הפרשנות, או על בסיס סמכות שאיננה מעוגנת בחוק כהגדרתו בחוק הפרשנות התש"ם-1980, יראוהו כמי שהגיש התפטרותו לשר המשפטים והתפטרותו תכנס לתוקף לאלתר.

דברי הסבר

חוק זה נועד לייצר ודאות חוקית, ודמוקרטית, במדינת ישראל, לחזק את עקרון שלטון החוק ולהבטיח כי פעולות, שיפוטית או שילטונית, תעשנה מכוח הסמכה מפורשת בחוק. החוק מבקש להגן על יציבות מערכת המשפט, לצמצם את מרחב האי־ודאות הפרשני, ולעגן את הכפיפות של בתי המשפט ללשון החוק ולכוונת המחוקק.

<u>**הצורך בתיקון:**</u>

בשנים האחרונות התרחב השימוש של ערכאות שיפוטיות, ובפרט בית המשפט העליון, בפרשנות תכליתית רחבה שלא רק שאינה מעוגנת בלשון החוק או בכוונת המחוקק, היא מפרה אותן בפירוש ויוצרת נורמות ההופכות את החוק לאות מתה, פוגעות בוודאות המשפטית ובאמון הציבור במערכת המשפט.

דוגמה בולטת לכך ניתן למצוא בסידור נישואין וגיטין: חוק יסוד: השפיטה, חוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 וחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953 מבהירים כולם כי לבתי הדין הרבניים ניתנה סמכות ייחודית לערוך נישואין וגירושין, שהחוק מורה שיפסקו בסוגיות אלו לפי דין תורה.

לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, ניתנה סמכות ליתן סעד מן הצדק בסוגיות **שלא** נמסרו לידי בתי משפט או דין אחרים, ובהתייחס לבתי הדין הדתיים יכול בית המשפט העליון לצוות בהתייחס לעצם סמכות הדיון של בתי הדין הדתיים, לא בתוכן עבודתם.

אין שום ספק, משהוכפפו בתי הדין הרבניים לדין תורה, ולאור הפירוט המפורש של בתי המשפט הכפופים לבית המשפט העליון שבתי הדין הרבניים אינם ערכאה הכפופה להלכות הפסוקות של בית המשפט העליון לפי סעיף 20 לחוק יסוד: השפיטה, ולמרות זאת, מתייחס בית המשפט לצווים שהוא מוציא כבג"צ, כאל תקדימים מחייבים – בניגוד מפורש להוראות החוק ולגבולות הסמכות שנקבעו על ידי הכנסת. מצב זה ממחיש את הצורך לקבוע בחוק בצורה ברורה כי אין לשופט או לערכאה שיפוטית סמכות אלא אם כן זו ניתנה להם במפורש על ידי המחוקק ולהבהיר את גבולות סמכות השפיטה באופן שישמר את הפרדת הרשויות ואת ביזור סמכויות השפיטה בין הערכאות השונות.

<u>**עקרונות מרכזיים בתיקון**</u>

עליונות החוק – על בית המשפט, לרבות העליון, חלה מרות הדין ואמירותיו, בפסיקה, בצו או בסעד, תקפות אך ורק אם הן משקפות אותו ועומדות בהנחיותיו. פסיקה, צו או סעד נבחנים אך ורק לפי לשון החוק וכוונת המחוקק.

הבהרת סמכות ההסמכה – התיקון מבהיר, שכאמור בחוק, לרבות חוק יסוד השפיטה, ועל יסוד מושכלות השיטה הדמוקרטית, סמכות שלטונית או שיפוטית, קמה בישראל רק מכוח חוק מפורש. פסיקה, צו שיפוטי או כל מעשה משפטי, אינם יכולים לקבוע מהי סמכות או מי רשאי להשתמש בה כיוון שלא הוסמכו לכך בחוק.

הבהרת גבולות הפסיקה – התיקון מבהיר את משמעות הסמכויות שהוענקו לבית המשפט באמצעות הגדרה ברורה של "שפיטה" או "פרשנות" ומבהיר שפרסום של שופט שחורג מהסמכות הנובעת ממשמעויות אלו איננו "פסיקה" כמשמעה בחוק, אף אם נכתב ככזו, לא יחייב ולא יאכף.

הבהרת היררכיה במערכת המשפט – ככזו הנובעת מהחוק וכפופה ללשונו. הבהרה של ההבדל בין צו שיפוטי מכוח שבתו של בית המשפט העליון כבג"צ, והלכה פסוקה המהווה תקדים מחייב לערכאות הכפופות לבית המשפט העליון כערכאת ערעור עליונה, ולהן בלבד.

צמצום כוח התקדים – בשל החריגה של פרשנות תכליתית מהוריות החוק, והמדרון החלקלק שאלו יצרו, התיקון לחוק מבהיר שלפסיקות שלא עומדות

בהוריות החוק מבטל את מעמדן המחייב של פסיקות עבר כאלו, ככל שהן מפרות את החוק ולכן־מבלי לשנות את הוריות לא ייחשבו תקדים מחייב אלא יוגבלו למקרה הספציפי.

שמירה על אחריות שיפוטית – שופט שפסק ללא סמכות חוקית או בניגוד ללשון החוק ייחשב כמי שהתפטר מתפקידו.

חשיבות ציבורית

התיקון נועד להשיב את מערכת המשפט לתפקידה החוקתי: הכרעה על פי החוק שהתקבל בכנסת – ולא יצירת נורמות עצמאיות. עיגון של עקרון שלטון החוק בפרשנות ובשפיטה מחזק את הדמוקרטיה, מונע חריגה מסמכות, ומחזיר את האיזון הנדרש בין רשויות השלטון.

נספח 5

מערכת המשפט

הצעת חוק בית הדין לעבודה (תיקון – סמכות בית הדין), התשפ"ו–2025

הצעת חוק · התשפ"ו–2025

תיקון סעיף 9 **1.** בחוק בתי הדין לעבודה, תשכ"ט–1969, בסעיף 9, במקום המילה "(בוטל)" יבוא:

"**סמכות בית הדין**

(א) לבית הדין לעבודה, על כל ערכאותיו – האזורי, הארצי, ובכלל זה במסגרת סמכויות ייחודיות המוקנות לו בחוק זה – סמכות ליתן כל סעד הדרוש לשם הכרעה בסכסוך עבודה, ובכלל זה:

סמכויות בית דין לענייני עבודה **2.** (1) מתן סעד הצהרתי בדבר זכויות וחובות ביחסי עבודה;

(2) חיוב בתשלום שכר עבודה, הפרשי שכר, פיצויי פיטורים, פיצויי נזיקין, זכויות סוציאליות וכל סעד ממוני אחר הנובע מיחסי עבודה;

(3) מתן צווים זמניים הדרושים לשמירת זכויות ממוניות עד למתן פסק הדין;

(4) כל סעד אחר בעל אופי קנייני או ממוני הדרוש להבטחת זכויות הצדדים.

מה אינו בסמכות בית דין או כל ערכאה העוסקים בדיני עבודה **3.** (ב) לבית הדין לעבודה, על כל ערכאותיו וסמכויותיו – לרבות סמכויות ייחודיות המוקנות לו בחוק זה – ולכל ערכאה אחרת הדנה בענייני עבודה, העסקה או כהונה, מכל סוג משרה או העסקה שהוא, בין אם כערעור ובין אם בסמכות מקורית, אין סמכות ליתן סעד באופנים המפורטים להלן ואין זה מן הדין או מן הצדק שיעשו או יורו על עשייתם:

כפיית העסקה או מניעת העסקה **4.** (1) להורות על מניעת יחסי עבודה, על הפסקת יחסי עבודה, על אכיפת המשך יחסי עבודה קיימים, או על החזרת עובד או נושא משרה לעבודה או לכהונה לאחר שהופסקו.

כפיית העסקה או מניעתה על מעסיקים מהטעם שלא נעשו כדין בעיני בית הדין **5.** (2) מבלי לפגוע בכלליות ההוראה שבסעיף (1), בית המשפט אינו מוסמך לחייב מעסיק, בין הוא המדינה, רשות מקומית, תאגיד סטטוטורי, חברה ממשלתית או ציבורית, או כל מעסיק אחר, ציבורי או פרטי, לקיים או להמנע מלקיים יחסי עבודה במשרה מכל סוג שהוא, בניגוד לרצונו או לשיקול דעתו הניהולי של הבעלים או מי שהוסמכו בחוק לקבל את ההחלטה, בין אם נעשו ההעסקה או הפסקתה כדין בעיני הערכאה השופטת ובין אם לאו.

כפיית העסקה או מניעתה על עובדים בניגוד לרצונם. **6.** (3) לחייב עובד, נושא משרה, או בעל מקצוע חופשי בהתקשרותו כנותן שירות, להמשיך ולעבוד, לכהן או לספק שירות מקצועי למעסיק או גוף ציבורי בניגוד לרצונו או לשיקול דעתו, או להטיל עליו סנקציות משמעתיות, לרבות שלילת רשיון במטרה לחייבו כאמור, אף לא מן הטעם שהמנעותו מהווה הפרה של הדין, זולתי במקרה של סכנת חיים ברורה ומיידית, במקצועות הרלוונטיים לכך בלבד.

לצוות על עיכוב העסקה או על מניעת הפסקת עסקה **7.** (4) להוציא צו לכפיית או למניעת הפסקת עבודה או כהונה, צו להקפאת מינוי או פיטורים, או צו לעיכוב התחלת או לסיום כהונה, צו למניעת השלמת מינוי, לכפיית מינוי או על הפסקתו.

להקים זכות קניינית לתשלום שאיננו מעוגן בלשון החוק. **8.** (5) מבלי לגרוע מסמכות בית הדין בתת סעיף (א) לעיל, ליתן סעד או פיצוי ממוני כקבוע במפורש בחוק, אין לבית הדין לעבודה או לכל ערכאה אחרת סמכות להורות על תשלום מקופה ציבורית מכוח פרשנות שיפוטית, לרבות הסקה משתמעת מתכלית החוק, מערכיו או מ"רוח החוק", המקימה או המכירה בזכות לתשלום שלא נקבעה במפורש בלשון החוק.

תיקון סעיף 24. **9.** בסעיף 24 (א) אחרי "סמכות ייחודית לדון" יבוא: "ולתת סעדים לפי סמכותו כאמור בסעיף 9 לעיל-".

תיקון סעיף 25 **10.** בסעיף 25 אחרי "סמכות ייחודית לדון" יבוא: "ולתת סעדים לפי סמכותו כאמור בסעיף 9 לעיל -".

תחילה **11.** תחילתו של החוק בתאריך פרסומו ברשומות, לרבות כל דיון המתקיים בערכאות שטרם פורסם עבורו פסק הדין או שפורסם פסק הדין וטרם פורסמו הנימוקים לו.

דברי הסבר

<u>מטרה ויסודות חוק</u>

הצעת חוק זו נועדה לעגן בישראל עיקרון יסוד בדיני עבודה ובמינהל: יחסי עבודה מבוססים על אמון אישי ושיתוף פעולה רצוני, ואין – ואף אין זה ראוי – לכפותם באמצעות צווים שיפוטיים.

כפייה שיפוטית של יחסי עבודה מהווה הפרה יסודית של החירות משעבוד, שהיא עצם התכלית להקמתה וקיומה של מדינה דמוקרטית; כפייה זו אינה שונה אלא במיתוגה ממוסד העבדות, והמרחק בינה לבין עבדות מודרנית קצר מכדי שהדעת תסבול.

כפייה כזו מפרה את הזכויות המנויות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו – הזכות לכבוד והזכות לקניין, וככל שנקבל את הטענה שהזכות לשוויון נגזרת מהזכות לכבוד, ולכן מוגנת בישראל על פי חוק, גם היא נפגעת אנושות. היא פוגעת גם בזכות לחופש עיסוק, בשל התערבות בוטה בקניין וביכולת להעסיק לתפקידים כראות עיניו של בעל זכות העיסוק. פגיעה זו איננה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה, המחייבת שהפרה של זכויות אלו, באמצעות השררה השלטונית, יהא אשר יהא האוחז בה, תעשה בחוק, לתכלית ראויה, ההולמת את ערכיה של מדינת ישראל, ובמידה שאינה עולה על הנדרש.

הצעת חוק זו נועדה להחזיר את האיזון בין זכותו של עובד לסעד כאשר הופרו זכויותיו החוזיות או החוקיות לבין זכותם של בעלי סמכות או קניין – ציבורי או פרטי – להפעיל את שיקול דעתם בנוגע להמשך העסקתו. ההצעה מדגישה כי אין בחוק "לקונה" או העדר חוק ששומה על בית המשפט למלא, אלא כוונת מכוון מפורשת של המחוקק: יחסי עבודה אינם נכפים בצו שיפוטי ואינם נמנעים בצו כזה. כפייה כזו היא פגיעה בזכויות יסוד, במבנה הדמוקרטי ובחירות משעבוד – שהיא עצם תכליתו של שלטון חופשי במדינה דמוקרטית.

<u>ההסדר המוצע</u>

משכך, מוצע לקבוע בחוק במפורש את גבולות סמכות השיפוט הלגיטימית:

- **אין סמכות** לבית הדין לעבודה או לכל ערכאה אחרת, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, ליתן צווים לכפות, לאכוף או למנוע יחסי עבודה, לרבות החזרה לעבודה, הקפאת פיטורים או מניעת סיום כהונה.
- **יש סמכות** למתן סעדים ממוניים והצהרתיים – פיצויי נזיקין ופיצויי פיטורים, הפרשי שכר, זכויות סוציאליות, וכל סעד ממוני או קנייני אחר.

באופן זה, מבהיר המחוקק שסמכות השפיטה והפרשנות השיפוטית, ככל שררה וסמכות שלטונית, מוגבלות. החוק נועד להבהיר את המציאות החוקית הקיימת ולהתוות לבית המשפט את האיזון הנכון ביחסי עבודה בין זכותו של אזרח לסעד: ממוני וקנייני, בגין פגיעה שגרמה לו הפרה של התחייבות, חוזית או חוקית, וזכותו של עמיתו לחירות פוליטית, לכבוד, לקניין ולחופש עיסוק, בין חופש העיסוק של עובד, וחופש זה של המעסיק, לרבויות חירויות הניהול המשתמעות ממנו ובין זכויות אלו הפרט לאלו של הציבור בכללו, שהממשלה הנבחרת היא נציגתו במימושן.

<u>החוק הקיים וסמכות השפיטה לגביו</u>

המחוקק אכן קבע, בכוח סמכותו הבלעדית להגביל זכויות יסוד בחוק למטרה ראויה ותוך מידתיות, איסורים מפורשים על פיטורי עובדים במצבים מסוימים. כך, למשל נקבעו נסיבות מיוחדות לאיסור כזה בחוק עבודת נשים, תשי"ד–1954, בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח–1988, בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח–1998, בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו–2006, ובחוק שירות המילואים, תשס"ח–2008. חוקים אלה מגבילים את כוחו של המעסיק ומעניקים לעובד זכות חוקית מוגנת שלא להיות מפוטר בהתקיים התנאים שנקבעו בהם.

אבל איזון נכון של הזכויות המונע הפרה לא מידתית של הזכויות המוגנות, אינו מאפשר לתרגם את הוראות החוקים הללו לסמכות שיפוטית לאסור או לכפות את המשך קיומם של יחסי עבודה. ככלל, הפסיקה הכירה בקושי העצום להפר את המגבלה הזו, ובהתאם, חריגות הפסיקה ממנה היו נדירות. אך אסור שתתקיימנה בכלל, וודאי שלא בנוגע לסמכות המינויים של הממשלה.

לפי הדין וההגיון הדמוקרטי, מוגבלת הסמכות השיפוטית לתיקון פגיעה בזכות חוזית או חוקית באמצעות פיצוי על הנזק הממוני והקנייני שיצרה. פגיעה בזכות המוגנת מפני פיטורין בהחלט צריכה לבוא לידי ביטוי בגובה פיצוי המשקף את ההכנסה העתידית שהפרת החוק שללה מעובד, ואף הטלת בקנסות על המעסיק שהפר את הדין. אולם אין בכך כדי להצדיק או להתיר לבית הדין ליתן צווים להשבה לעבודה או לכפיית העסקה בניגוד לרצונו של מי מהצדדים, לאף אחד, אזרח או בעל שררה, אין ולא יכולה להיות הסמכות לכפות יחסים על רעהו.

לפיכך, פרשנות שיפוטית שניתנה בעבר ולפיה חוקים אלה מקנים סמכות להשבה לעבודה או להמשך העסקה, היא פרשנות שגויה המנוגדת לכוונת המחוקק ולמסגרת הסמכויות שנקבעה במפורש בחוק.

<u>הפרדת הרשויות וגבולות ההסמכה</u>

מושכלות היסוד של השיטה הדמוקרטית הן שהציבור מסמיך את נבחריו לנהל את הקופה הציבורית והשירות הציבורי. בית המשפט הוסמך להגן על זכויות הפרט מפני שימוש לרעה בסמכות זו. תפקידו הוא לתת סעד ממוני במקרה של פגיעה קניינית הנובעת מהחלטה מנהלית שגויה או שאיננה על פי דין. אין בחוק בישראל בשום מקום היתר להתערבות ישירה ביחסי עבודה על דרך של כפייתם או מניעתם.

לפיכך, אין זה מן הדין או הצדק שבית הדין לעבודה או בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, יאפשרו לתובע יחיד או קבוצת תובעים להכתיב מדיניות לממשלה שנבחרה או לכפות יחסי עבודה על אדם אחר שאינו חפץ בהם. התערבות זו פוגעת לא רק בחופש העיסוק ובקניין של המעסיקים, אלא גם בכבודם ובחירותם הפוליטית של אזרחי ישראל שהנציגים שבחרו לנהל את הקניין הציבורי אינם מורשים לעשות זאת.

ברשות הציבורית – סמכות ניהול הקניין הציבורי נמסרה בקלפי לידי נבחרי הציבור, ולא לידי ועדה למינוי שופטים או ערכאה שיפוטית. כאשר בית המשפט מתערב בהחלטות ממשלה על מינויים או פיטורים, הוא נוטל לעצמו סמכות פוליטית וחותר תחת חירותם של האזרחים לנהל את קניינם באמצעות נבחריהם.

בכך נפגעת לא רק הזכות לכבוד ולקניין של כל אזרחי ישראל, אלא גם החירות הפוליטית של המצביעים

<u>הפגיעה בזכויות יסוד כפועל יוצא של הפעלת הסמכות השיפוטית ללא ההגבלה המוצעת בחוק:</u>

התערבות בתי המשפט ביחסי עבודה גורמת לפגיעה ישירה בזכויות יסוד המעוגנות בחוקי היסוד:

כבוד האדם – עצם כפיית יחסי עבודה על מי שאינו מעוניין בהם שוללת את יכולתו לקבוע את גבולות חייו האישיים והמקצועיים, ובכך פוגעת בכבודו כאדם חופשי. הכפייה של יחסים אלו ברמה הלאומית, פוגעת ביכולתו של אדם לעצב את חייו הציבוריים באמצעות בחירות.

קניין – החלטה שיפוטית הכופה העסקה או מונעת את סיומה מוציאה מידי בעל הקניין, פרטי או ציבורי, את השליטה בשימוש במשאביו, ובכך שוללת את זכותו להחליט כיצד ייעשה בהם שימוש. אפילו היתה הצדקה מבחינת איזון זכויות לכפיה כזו ברמה פרטית הפרה כזו של זכות הקניין של ציבור שלם, כדי להגן על הזכות של יחיד, או כדי לאכוף את פרשנות הכללים של שופט או תובע שלא נבחרו, על פני זו של נבחר הציבור, לוקה בחוסר איזון קיצוני ובחוסר חוקיות.

שוויון – הכרה בזכות של תובע יחיד לכפות את רצונו על אחר, פוגעת בעיקרון השיוויון בין אזרחים ופותחת פתח להכפפת אנשים לרצונם של אחרים. הכרה בזכות הזו על ציבור שלם או על נבחרי ציבור מערערת את עקרון השוויון הפוליטי, שכן היא מאפשרת למיעוט מצומצם לגבור על רצון הרוב שהובע בקלפי.

חופש העיסוק – מניעת סיום העסקה או כפיית המשכה מגבילה את חירותו של המעסיק לבחור מי יועסק אצלו, ואת חירותו של העובד לסיים התקשרות שאינה מתאימה לו- זו פגיעה מהותית בחירות המובטחת בחוק.

<u>גבולות השפיטה והפרשנות</u>

המחוקק אכן קבע, בכוח סמכותו הבלעדית להגביל זכויות יסוד בחוק למטרה ראויה ותוך מידתיות, איסורים מפורשים על פיטורי עובדים במצבים מסוימים. כך, למשל נקבעו נסיבות מיוחדות לאיסור כזה בחוק עבודת נשים, תשי"ד–1954, בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח–1988, בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח–1998, בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו–2006, ובחוק שירות המילואים, תשס"ח–2008. חוקים אלה מגבילים את כוחו של המעסיק ומעניקים לעובד זכות חוקית מוגנת שלא להיות מפוטר בהתקיים התנאים שנקבעו בהם.

אבל איזון נכון של הזכויות המונע הפרה לא מידתית של הזכויות המוגנות, אינו מאפשר לתרגם את הוראות החוקים הללו לסמכות שיפוטית לכפות את המשך קיומם של יחסי עבודה. וככלל, הפסיקה הכירה בקושי העצום להפר את המגבלה הזו. לפי הדין וההגיון הדמוקרטי, מוגבלת הסמכות השיפוטית למתן סעדים ממוניים והפגיעה בזכות המוגנת מפני פיטורין בהחלט צריכה לבוא לידי ביטוי בגובה פיצוי המשקף את ההכנסה העתידית שהפרת החוק שללה מעובד, ואף הטלת בקנסות על המעסיק שהפר את הדין. אולם אין בכך כדי להצדיק או להתיר לבית הדין ליתן צווים להשבה לעבודה או לכפיית העסקה בניגוד לרצונו של מי מהצדדים.

חזקה היא, כי בהיעדר הוראה מפורשת בחוק, אין ללמוד מאיסורי פיטורים אלה סמכות לכפות העסקה או להשיב לעבודה, ואין להחיל מכוחם סעד של אכיפת יחסי עבודה. פרשנות שיפוטית שניתנה בעבר כאילו החוקים מקנים לבית המשפט סמכות המקנה סמכות לבית המשפט להתערב ביחסי עבודה

או לכפותם, היא פרשנות שגויה המנוגדת לכוונת המחוקק ולמסגרת הסמכויות שנקבעה במפורש בחוק.

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת שהכנסת דוחה, בשאט נפש, כל טענה כאילו בית המשפט או יועץ משפטי כזה או אחר, יהא אשר יהא אופן מינויו הם "פרשן מוסמך" של החוק שפרשנותו עולה בחשיבותה על הבנת הנקרא, ההגיון הבריא, או סמכותם וחובתם של נבחרי ציבור לפרש את החוק למיטב שיקול דעתם והבנתם – שאותו נבחרו לממש. בדמוקרטיה, אין ולא יכול להיות לחוק "פרשן מוסמך" ועצם הקביעה הזו, שוללת ממיליוני ישראלים את חובתם האזרחית לפעול למימוש החוק כפי הבנתם ללא תלות בפרשנות מוסמכת, וחירותם הפוליטית לעשות זאת מבלי שיוכתב להם אופן חשיבה נכון בידי קומיסר מחשבות.

בהתאם, ההסדרים בתיקון המוצע לחוק מבהירים שאפילו קבע בין המשפט שפעולה של הממשלה נעשה בניגוד לדין כפי שמבין אותו בית המשפט, עומדת לממשלה חזקת התקינות בין אם צייתה להנחיות יועמ"ש כזה או אחר ובין אם לאו בנוגע למימוש סמכות המינויים שהעניק לה המחוקק. בית המשפט מוסמך לקבוע הפרה, ככל שעניינה הגנה על זכות פרט קניינית המעוגנת בלשון החוק. מנגד, בכל הנוגע לסמכות הביצועית של הממשלה, גוברת פרשנות החוק של בעל סמכות המינוי על זו של בית המשפט וחזקה שזו חוקית וכשרה, בין אם נפסק פיצוי בגינה ובין אם לאו.

תת סעיף (א) לתיקון סעיף 9 לחוק קובע מהן הסמכויות הלגיטימיות והחוקיות הנכללות תחת סמכות השפיטה בסוגיות של העסקה, ותת סעיף (ב) מה איננו סעד החוסה תחת הסמכות, ובית המשפט מנוע מלעשות בו שימוש, אף אם מצא שהופר הדין בסוגיות של העסקה שדן בהן.

לסיום מבהיר סעיף 9(ב)(5) שהגנה על זכות הקניין הציבורית דורשת הסמכה מפורשת בחוק כדי להקים זכות קניינית לתשלום מקופה ציבורית שהוסמכה הממשלה לנהל. מכאן נובעת הגבלה מפורשת גם להוראות התשלום האפשריות לבית הדין לעבודה. בין הדין רשאי להורות על פיצויים בגין הפרה של זכות קניינית מפורשת בחוק, אך אינו רשאי לקבוע שקיימת זכות כזו, שהמחוקק לא קבע במפורש שכן קביעה כזו מהווה הפרה שאיננה חוקית, של זכות הקניין הציבורית ושל הדרישה שהפרה כזו, תעשה בחוק.

<u>המגבלה הנדרשת:</u>

ככלל, גם הפסיקה הכירה בבעייתיות שבחריגת הסעדים שקובע בית המשפט ממרחב הממון וההצהרה. אך למרות זאת, במספר מקרים, וביתר שאת בנוגע למינויים בשירות הציבורי, נטל לעצמו בית המשפט סמכות לתת סעד שאיננו מובהר בחוק, מבלי שיתן דעתו על העבירה שהוא עובר בכך על חוקי היסוד. המחוקק רואה בכך פרשנות פסולה, המנוגדת לדין ולחוקי היסוד וחוק זה נועד להבהיר זאת באופן שאינו משתמע לשתי פנים.

ניהול כוח אדם, האפשרות לתת הוראה להעסיק או להמנע מהעסקה של מישהו, בין אם ניתן למצוא אות בדין שההחלטה הניהולית מפירה ובין אם לאו, עומדת ביסודה של כל סמכות ניהול, ברשות ציבורית או פרטית. התערבות בה, שוללת מיסודה את הסמכות – ופוגעת במושכלות היסוד הדמוקרטיות, המעניקות את הסמכות לנהל לנבחרי הציבור.

<u>ההסדר המוצע</u>

משכך, מוצע לקבוע בחוק במפורש את גבולות סמכות השיפוט הלגיטימית:

- **אין סמכות** לבית הדין לעבודה או לכל ערכאה אחרת, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, ליתן צווים לכפות, לאכוף או למנוע יחסי עבודה, לרבות החזרה לעבודה, הקפאת פיטורים או מניעת סיום כהונה.
- **יש סמכות** למתן סעדים ממוניים והצהרתיים – פיצויי נזיקין ופיצויי פיטורים, הפרשי שכר, זכויות סוציאליות, וכל סעד ממוני או קנייני אחר.

באופן זה, מבהיר המחוקק שסמכות השפיטה, ככל שררה וסמכות שלטונית, מוגבלת וכמוה הפרשנות השיפוטית. החוק נועד להבהיר את המציאות החוקית הקיימת ולהתוות לבית המשפט את האיזון הנכון ביחסי עבודה בין זכותו של אזרח לסעד: ממוני וקנייני, בגין פגיעה שגרמה לו הפרה של התחייבות, חוזית או חוקית, וזכותו של עמיתו לחירות פוליטית, לכבוד, לקניין ולחופש עיסוק, בין חופש העיסוק של עובד, וחופש זה של המעסיק, לרבויות חירויות הניהול המשתמעות ממנו ובין זכויות אלו הפרט לאלו של הציבור בכללו, שהממשלה הנבחרת היא נציגתו במימושן.

המחוקק אכן קבע, בכוח סמכותו הבלעדית להגביל זכויות יסוד בחוק למטרה ראויה ותוך מידתיות, איסורים מפורשים על פיטורי עובדים במצבים מסוימים. כך, למשל נקבעו נסיבות מיוחדות לאיסור כזה בחוק עבודת נשים, תשי"ד–1954, בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח–1988, בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח–1998, בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו–2006, ובחוק שירות המילואים, תשס"ח–2008. חוקים אלה מגבילים את כוחו של המעסיק ומעניקים לעובד זכות חוקית מוגנת שלא להיות מפוטר בהתקיים התנאים שנקבעו בהם.

אבל איזון נכון של הזכויות המונע הפרה לא מידתית של הזכויות המוגנות, אינו מאפשר לתרגם את הוראות החוקים הללו לסמכות שיפוטית לכפות את המשך קיומם של יחסי עבודה. וככלל, הפסיקה הכירה בקושי העצום להפר את המגבלה הזו. לפי הדין וההגיון הדמוקרטי, מוגבלת הסמכות השיפוטית למתן סעדים ממוניים והפגיעה בזכות המוגנת מפני פיטורין בהחלט צריכה לבוא לידי ביטוי בגובה פיצוי המשקף את ההכנסה העתידית שהפרת החוק שללה מעובד, ואף הטלת בקנסות על המעסיק שהפר את הדין. אולם אין בכך כדי להצדיק או להתיר לבית הדין ליתן צווים להשבה לעבודה או לכפיית העסקה בניגוד לרצונו של מי מהצדדים.

לפיכך, פרשנות שיפוטית שניתנה בעבר ולפיה חוקים אלה מקנים סמכות להשבה לעבודה או להמשך העסקה, היא פרשנות שגויה המנוגדת לכוונת המחוקק ולמסגרת הסמכויות שנקבעה במפורש בחוק.

למען הסר כל ספק מבהירה הטבלה שלהלן את גבולות סמכות השפיטה:

הפעולה	דוגמה	מעמד בעקבות התיקון לחוק
סנקציה קניינית / כספית	פיצוי על הפרת חוזה, חיוב בהשבת תשלום ששולם מראש, פיצויי הפרת התחייבות	**מותרת** – לבית המשפט נמסרה הסמכות לפסוק פיצוי קנייני וממוני בגין נזק שנגרם מהפרת התחייבויות חוזיות או חוקיות הנוגעות ליחסי עבודה.
כפיית יחסי עבודה שאחד הצדדים אינו מעוניין בהם, או איסור על העסקה ששני הצדדים מעוניינים בה	צו מניעה לקיום מינוי, צו להפסקת עבודתו של בעל משרה שמעסיקו מעוניין להמשיך להעסיקו וכו'.	**אסורה**– כצו זמני או כסעד סופי. סמכות השפיטה בנוגע ליחסי עבודה אינה מגיעה עד האפשרות לכפות יחסים אלו על מי מהצדדים. ככל שרואה בית המשפט עוול שנגרם, הוא רשאי וחייב לפסוק לנפגע פיצוי ממוני בגובה הנזק שנגרם לו. אך הסמכות אינה יכולה לשמש לעוול גדול יותר ולכפייה של יחסי העסקה כשאחד מהצדדים אינו מעוניין בהם.
חריג יחיד: סכנת חיים	רופא או חובש שבמהלך הטיפול נקלע המטופל למצב מסכן חיים שבו החלפה אינה אפשרית או שאינה אפשרית בלי סכנה לחיי המטופל.	**החובה הכללית נשמרת, בית המשפט אינו יכול לחייב מתן שירות.** החריג היחיד, הכפוף לקיומם של יחסי שירות טרם המקרה הנדון (לכן הדוגמה היא של רופא מטפל) הוא של מצב שבו *בזמן* קיומם של היחסים נוצר מצב של איום מיידי לחיים. במקרה כזה, של סכנה ברורה ומיידית לחיים, שאין תחליף זמין או שההחלפה עצמה תסכן את החיים, מאפשר החריג לחוק לחייב את היחסים – לתקופת מצב החירום המיידי ותו לא. מכאן נובע שבית הדין יוכל לפסוק פיצוי למשפחתו של חולה שנטשו רופא על שולחן ניתוחים במקרים מסוימים.

הפעולה	דוגמה	מעמד בעקבות התיקון לחוק
		אין בחריג זה כדי לכפות על רופא שאיננו מטפל, לסייע לנוטה למות שבסביבתו רק כיוון שהם באותה הסביבה. ראוי שינהג הרופא כשומרוני טוב, אך כאמור לעיל, האתיקה המקצועית, אינה מעניינה של ערכאה העוסקת בחובות ממוניים הנובעות מיחסי עבודה.
סנקציה משמעתית / סטטוטורית	שלילת רישיון עורך דין או רופא; איום בהשעיה מקצועית	**אסורה**–סמכות השפיטה בנוגע ליחסי עבודה אינה מגיעה עד האפשרות לכפות יחסים אלו על מי מהצדדים, גם לא על עצמאים או בעלי מקצוע חופשי. סוגיות של אתיקה מקצועית אינן מעניינו של בית המשפט אלא של הלשכות / מועצות המקצועיות.
פירוש של זכות קניינית מקופה ציבורית	קביעת זכות לתשלום מקופת הביטוח הלאומי שאיננה מעוגנת בלשון החוק במפורש	**אסור** – סמכות השפיטה כפופה למרות הדין הקובע שאין פוגעים בקניין אלא בחוק. זכות קניינית מקופה ציבורית דוגמת ביטוח הלאומי משמעה חובת תשלום לכל אזרח המשלם, מכוח חוק, למימון הקופה. חובה כזו, המהווה הפרה של הקניין הפרטי של כל משלם, לא ניתן לקבוע, לפי ההוראות פסקת ההגבלה של חוקי היסוד אלא בחוק מפורש – ומכאן שאין ולא יכולה להיות לשופט שאיננו נבחר ציבור ואינו מוסמך לקבוע חוק, הסמכות לקבוע זכות קניינית כזו בדרך של פרשנות.

נספח 6

ריבונות ואזרחות

הצעת חוק עצירת השפעת גורמים זרים על ביטחון מדינת ישראל וחירות אזרחיה

הצעת חוק

ישראל מדינה דמוקרטית **1.** מרות הדין לה כפופים מדינת ישראל, רשויותיה, מוסדותיה ואזרחיה, היא חוק שאומץ בכנסת על ידי נבחרי הציבור בישראל וכל תקנה הנובעת ממנו – ותו לא. לא יפסוק ולא יפרש שופט בישראל, אלא על פי דין זה.

איסור ציות או שמיעה של הנחיות שאינן מבוססות על הדין בישראל.
2. ממשלת ישראל, מוסדותיה ואזרחיה לא ייצייתו לפסיקה, צו, הוראה ולא ישמעו לייעוץ שהתבסס על חוק או ערכאה שלא אומצו במפורש על ידי הכנסת כמחייבים ושלא פורט מקור הסמכות שלהם בדין כאמור בסעיף 1.

איסור תשלום למי שמנחה על בסיס דין שאינו ישראלי **3.** שופט, יועץ, פקיד או בעל תפקיד ציבורי שיפרו הוראות חוק זה, יראוהו כאילו התפטר מתפקידו לאלתר, לפי הוראות כל דין רלוונטי לתפקידו. תשלום לאוצר המדינה לאדם שידוע שהפר חוק זה הוא עבירה פלילית ויראו מי שביצעה כפי שהתפטר מתפקידו אף הוא.

תחולה **4.** תחילתו של חוק זה עם פרסומו ברשותו.

שר המשפטים ושר האוצר יתקנו תקנות להבטיח את אכיפתו

דברי הסבר

אזרחיה של מדינה ריבונית כפופים רק לחוקיה של המדינה. ואזרחיה של מדינה דמוקרטית כפופים רק לחוקים שקיבלו על עצמם – באמצעות נציגיהם הנבחרים. לאחרונה הטשטשו בישראל הגבולות הללו ואין ברירה אלא להבהיר לכל הנוגעים בדבר העושים במלאכת השפיטה, האכיפה וניהול המדינה לאיזה חוק כפופים ישראלים ואפשר לאכוף עליהם, ולאיזה חוק אינם כפופים ולא ניתן לאכוף עליהם.

חקו זה נועד להבהיר לאוחזי בסמכות בישראל שהם כפופים להנחיות הכנסת ואינם רשאים להשעות אותן בשל החלטתם של גופים זרים וגם לא בשל פרשנות בניגוד ללשון החוקים או על בסיס חוקים וכללים שלא כתבה ואישרה כנסת ישראל.

נספח 7

ריבונות ואזרחות

הצעת חוק ארגונים בינלאומיים – שמירה על ריבונות

הצעת חוק · 05.2025

מטרה **1.** מטרתו של חוק זה היא להבטיח את זכותו הטבעית של העם היהודי לעמוד ברשות עצמו במדינתו הריבונית ולהגן על זכויות האדם והאזרח ועל חירויותיהם הפוליטיות של אזרחי מדינת ישראל, מפני התערבות חיצונית ומפני כפייה באמצעות חוקים וכללים שנקבעו על ידי גורם שאיננו כפוף לבחירתם ואינו משרת את צרכיהם ואת רצונותיהם.

שמירת הדינים **2.**

1. הכנסת, בית הנבחרים בישראל, ברוב חבריה, שנבחרו לכך לפי החוקים שאומצו בה, היא בעלת הסמכות הבלעדית לקבוע גדרות, כללים ומגבלות לחירותם ופעולתם של אזרחים ישראלים באמצעות מעשה החקיקה. הדין המחייב אזרחים ישראלים בישראל או הפועלים בשמה של מדינת ישראל או מטעמה ואת תושבי ישראל בישראל אינו כולל הסכמים, אמנות, כללים, או חוקים שלא אומצו על ידי כנסת ישראל לתוך החוק הישראלי, בין אם אשרה את החתימה על ההסכם ובין אם לאו, אלא אם קבעה הכנסת במפורש אחרת בחוק.
2. אין להעמיד לדין בישראל אזרח ישראלי ולא ניתן לתבוע את ממשלת ישראל בבית משפט ישראלי, בשל איסורים או דרישות שנקבעו במסגרת ארגון, ארגון בינ"ל, אמנה, הסכם או כל מסגרת בינ"ל אחרת בין שישראל מחויבת למסגרת מכוח חתימה ובין אם לאו, אלא אם אומצו האיסורים או הדרישות לחוק בישראל באופן ספציפי וישיר כחוק על ידי הכנסת.
3. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מחובתם של אדם או של רשות לפעול בהתאם לכל דין שאימצה כנסת ישראל וקבעה שהם חלים בשטח שבו שולטת מדינת ישראל, על מוסדותיה או על אזרחיה, לרבות אכיפת את הדין ולמיצויו כנגד מי שביצע עבירה לפי החוקים והכללים שקבעה הכנסת כאמור לעיל.

הגדרות **3. ארגון בינלאומי** – ישות משפטית או ארגון שאינם חלק ממערכת השלטון של מדינת ישראל, שאזרחי ישראל אינם ממנים את חבריו או את עובדיו ומנהליו ישירות באמצעות בחירות, או בעקיפין באמצעות החלטות של ישראלים שנבחרו ישירות ללא מעורבות גורמים שאינם ישראלים, המאפשרים שיתוף פעולה בין מדינות ו/או ארגונים בינ"ל ו/או גורמים פרטיים במסגרת כללים מוסכמים שאינם חוקים שאימצה הכנסת כאמור בסעיף 2א.

"מסמכים בינלאומיים"- אמנות, תקנות , תקנונים וכללים מוסכמים להתנהלות ארגונים בינלאומיים או מדינות החברות בהם. כל מסמך המאפשר לארגון בינ"ל, להמליץ, להורות או להנחות את מדינת ישראל ו/או כלל המדינות החברות בו בנוגע למדיניות פנים או חוץ לאומית שלהן, יחשב מסמך בינ"ל למטרות חוק זה.

"ריבונות" - ריבונות היא היכולת של נבחרי הציבור לקבוע סדר עדיפויות לאומי על בסיס שיקול דעת עצמאי ומכוחו לקבל ההחלטות / ו/או לאמץ דבר חקיקה יחד עם יכולת ליישמם ולאוכפם על אזרחי ותושבי ישראל, באמצעות רשויות השלטון (כנסת ישראל וממשלת ישראל).

איסור התערבות בינ"ל בענייניה הפנימיים של ישראל **4.** מדינת ישראל לא תאשר "מסמכים בינלאומיים" או שינויים בהם ותסתייג מהם באופן רשמי, ככל שאלו מכילים את האפשרות, תיאורטית ככל שתהיה, להשפעה על מדינת ישראל באחד האופנים הבאים:

איסור הגבלת ריבונות **א.** הגבלה של ריבונות המדינה באשר לאזרחי ותושבי ישראל ושטחה הטריטוריאלי ובכל שטח שבשליטתה. הגבלה על ריבונות כוללת קביעת עוגנים או מגבלות לשיקול הדעת של נבחרי הציבור בישראל בנוגע לסדר העדיפויות הלאומי, תקציבית או מדינית, או הוספת שיקולים זרים הנוגעים לאינטרסים של מי שאינם אזרחים מדינת ישראל לסדר העדיפויות הזה, בין אם בדרישה לאמץ חקיקה ובין אם בכל אופן אחר.,

איסור הגבלת חירות כלכלית **ב.** חיוב מדינת ישראל, להעביר ללא שיקול דעת של מקבלי ההחלטות בכל נקודת זמן עתידית, משאבים מכל סוג, הממומנים על ידי משלמי המיסים בישראל, לגורמי חוץ או מדינות, ו/או לנקוט או להימנע מלקוט בפעולות שונות או לקבל ו/או להימנע מהחלטות הנוגעות לאזרחיה ו/או לתושביה של מדינת ישראל או בשטחים שבשליטתה, בהתאם למדיניות/החלטות הארגון הבינלאומי, בין אם באמצעות הצבעה של חבריו ובין אם מכוח החלטה של גורם ממונה / מקצועי. איום בפגיעה ביחסיה הבינ"ל של ישראל בכל אופן שהוא, כולל כאמור בסעיף 4ג להלן, יחשב גם "חיוב" למטרות סעיף זה.

איסור השפעה ישירה או עקיפה על על מדיניות פנים וחוץ לאומית **ג.** קיימת במסמכים האפשרות לארגון או מי מטעמו לגנות את ישראל ו/או להטיל מגבלות על שיקול הדעת של נבחרי הציבור בישראל ו/או על חירות אזרחי ישראל ו/או להנחות כל גורם בישראל הממומן על ידי משאבים הממומנים בכספי מיסים בישראל בין אם מכוח סנקציה או בכוונה להעניש ובין אם בכל עילה והצדקה אחרות, או מאפשרים לארגון להנחות מדינות חברות אחרות לנקוט פעולה כנגד ישראל, מטעמי ענישה או מכל סיבה אחרת.

איסור הגבלה של חירויות וזכויות הפרט של אזרחי ישראל המסמכים עשויים להגביל את זכויותיהם וחירויותיהם, כולל חירויותיהם הפוליטיות, של אזרחי ישראל, מבלי שאישרה הכנסת את ההגבלה האמורה בחוק ספציפי למטרה זו.

הכללים לאישור או הסתייגות מדינת ישראל מ"מסמכים הבינלאומיים" **5.** לא יאושר מסמך בינ"ל מכל סוג, אלא אם קבעה ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, ברוב חבריה, כי המסמך אינו משפיע על ישראל באף אחד מן האופנים המנויים בסעיף 4 לעיל.

6. קבעה הועדה כי המסמך משפיע על ישראל באחד או יותר מהאופנים לעיל, תהייה הממשלה רשאית לאשרו במלואו, רק אם אימצה הכנסת כל אחת מהנחיות המסמך שקבעה הועדה כי הן מהוות הפרה כאמור לעיל, ברוב חבריה. אחרת, חייבת הממשלה להסתייג במכל סעיף שקבעה הועדה כי הוא מפר את הנחיות סעיף 3 לחוק זה.

7. בטרם אישור או הבאת נוסח הסתייגות מדינת ישראל "מהמסמכים הבינלאומיים" לאישור הממשלה יפורסמו "המסמכים הבינלאומיים" לשם קבלת הערות הציבור, בדרך שבה מפורסם דבר חקיקה. נוסח המסמך שיוגש להתייחסות הציבור יהיה הנוסח הסופי של המסמך הבינ"ל אותו מבקשת המדינה לאשר. יודגש בפרסום, השינוי הצפוי במערכת החוקים הישראלית ובמערכת החוקים הבינ"ל לעומת המצב הקיים ויוצגו בו בפירוט המניעים לרצון הממשלה לאמץ / לאשר את / להסתייג מהמסמך הבינ"ל. יינתן לציבור פרק זמן של 120 יום לשלוח תגובותיו.

8. שונה נוסח המסמך הבינ"ל לאחר שפורסם להתייחסות או לא הוצגו בפירוט המניעים והשינויים הצפויים, לא יחשב הפרסום כאילו עמדה הממשלה בהנחיות חוק זה ולא תוכל הממשלה להניח את המסמכים הבינ"ל על שולחן הכנסת עד שחלפו 120 יום מיום שפורסמו "המסמכים הבינ"ל" להערות הציבור לפי הנחיות סעיף 6 לעיל.

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת היא הגורם המוסמך לקבוע אם עמדה הממשלה בהנחיות החוק להנחה על שולחן הכנסת.

9. עמדת ישראל באשר למסמכים הבינלאומיים ו/או לתיקונם תשלח לארגון הבינלאומי לאחר ובתנאי שאושרה מראש לפי "תקנון הכנסת, החלטות בענייני נוהל, הבאת אמנות לעיון חברי הכנסת", או לפי הוראות חוק זה, או לפי כל חוק אחר שיסדיר אופן אימוץ אמנות בינלאומיות על ידי מדינת ישראל, ובתנאי שהנוסח המוצע לעמדה זו הונח עי משרדי הממשלה הרלבנטיים העוסקים בכך (להלן :"העמדה הבין-משרדית") בפני הממשלה, 121 יום אחרי שפורסם לציבור כאמור בחוק זה ו45 יום לפני הנחת "העמדה הבין-משרדית" לעיון על שולחן הכנסת.

הודעה על הסתייגות / דחייה בשל אי עמידה בכללי האישור **10.** ככל שמסיבה כלשהיא לא תוגש העמדה הבין-משרדית לממשלה ו/או לא תונח לעיון על שולחן הכנסת ו/או לא תאושר על ידי הממשלה בהחלטת ממשלה ו/או לא תאושר על ידי כנסת ישראל ככל שאישור זה נדרש , יודיעו משרדי הממשלה העוסקים בכך לארגונים הבינלאומיים כי מדינת ישראל מתנגדת ומסתייגת מהמסמכים הבינלאומיים ו/או מתיקונם לפי העניין וכי מסמכים אלו ו/או תיקונם אינם מחייבים לפי החוק המדינתי את מדינת ישראל.

ועדת הכנסת שבה נדון אימוץ המסמכים או השינוי בהם תעודכן בנוסח ההודעה לארגון הבינ"ל ויו"ר הועדה יאשר בחתימת ידו את קבלת העדכון, טרם מסירת ההודעה לארגון הבינ"ל.

הירכיה פרוצדורלית **12.** דחיפות הנובעת מכללי הפרוצדורה הנהוגים בארגון הבינ"ל לגבי פרק הזמן הנדרש לאשרור מסמכים בינ"ל או שינויים בהם, לא ישמשו הצדקה להפרת חוק זה, גם לא בהתייחס לאמנות שהמו"מ לגביהן החל או הושלם טרם חקיקתו. ככל שישנה סתירה בין לו"ז האמנה והלו"ז הנדרש על פי חוק, יגבר החוק. הממשלה רשאית לבקש ארכה מהארגון הבינ"ל או להודיע על דחייה של השינויים במסמכים הבינ"ל או של המסמכים הבינ"ל, לפי העניין, עד שיושלם התהליך האמור בחוק זה לאישור האמנה.

השלכות ומניעה **13.** (א) הממשלה, או מי מטעמה, שהוסמך לפעול בשמה, בין בתשלום ובין בהתנדבות, או כל גורם המקבל משכורתו מאוצר המדינה ופועל מטעמה, שימצא שהפר את הנחיות חוק זה, בין בהנחיית הדרג הנבחר ובין ביוזמתו או בהנחיית גורם שמונה לתפקידו, יועבר מיידית מתפקידו על ידי נציב שירות המדינה או כל גורם מקביל במוסדות הרלוונטיים ולא יורשה עוד לאחוז בתפקיד במסגרתו יוכל לייצג את מדינת ישראל או מי ממוסדותיה למול גורמים זרים.

(ב) עובד כאמור בסעיף א' לעיל שיורה או ייעץ על התקשרות או התחייבות בינ"ל שתפר חוק זה, יועבר מתפקידו לאלתר ולא יורשה עוד לאחוז בתפקיד ייעוץ, ניהול, או כל תפקיד בו יוכל לייצג את מדינת ישראל או מי ממוסדותיה שהשיפוי עבורו משולם מאוצר המדינה, אפילו חלקית.

בטלות **14.** כל התחייבות שתקבל הממשלה בשם מדינה ישראל תוך הפרה של חוק זה לא תחול על אף רשות או מוסד ממוסדותיה של מדינת ישראל או על מי מאזרחיה. לא ניתן להעמיד לדין או לתבוע בערכאות ישראליות מכוח התחייבות כזו, חל איסור לממן מאוצר המדינה התחייבויות כאלו וכל מי שיפעל למימוש התחייבויות כאלו, בכל רשות, לרבות השופטת, יהיה כפוף להנחיות סעיף 13.

ריבונות הכנסת **15.** (א) החלטות שלא לאמץ מסמכים בינ"ל אינן כפופות לסמכות השפיטה ולא ניתן ליתן בגינן סעד למען הצדק. לא ישמע בית משפט, ובכלל זה בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק עתירה לאמץ "מסמכים בינ"ל" או לעמוד בכלל מכלליהם, מכל גורם ישראלי או אחר, פרטי, ציבורי, ממשלתי או אחר, לא יבחן החלטה שלא לאמץ "מסמכים בינ"ל" ולא יתן סעד למען הצדק לאימוצם.

(ב) חבר או חברי מותב בכל ערכאה שיפוטית, שישמע תביעה מכוח מחויבות כזו מבלי שאישרה ועדת החוקה של הכנסת כי היא עומדת בכללי חוק זה יועברו מתפקידם ולא יורשו עוד לכהן בכל ערכאה שיפוטית בישראל או בכל תפקיד שנדרש כדי למלאו ניסיון שיפוטי או מינוי לשופט.

תחולה **11.** הוראות חוק זה יכנסו לתוקף ביום פרסומו ברשומות והן תחולנה על כל "המסמכים הבינלאומיים " שישראל צריכה לאמץ או להסתייג מהם, כולל אלו שהמו"מ לגביהם כבר החל או הושלם אך טרם נשלחה הודעה של מדינת ישראל או הסתיים הזמן לשליחת הודעה כזו לארגון – המאוחר מביניהם.

דברי הסבר

מטרתו של חוק זה היא- מניעת התערבות והשפעה של ארגונים בינלאומיים שמדינת ישראל חברה בהם, על מערכות פנימיות של המדינה כגון מערכת הבריאות בדרך של אימוץ או תיקון תקנות /כללים/תקנונים (להלן: "מסמכים בינלאומיים") מכוחם מתנהלים אותם גופים בינלאומיים. מניעת התערבות זו נועדה לשמר את ריבונותה של המדינה ורשויות השלטון שלה, את זכותה וחובתה להגן על זכויות האדם והאזרח וחירויותיהם הפוליטיות של אזרחי מדינת ישראל ובריאותם של אזרחיה ותושביה.

מדינת ישראל חברה בארגונים בינלאומיים ובין היתר בארגון הבריאות העולמי(who) העוסק בקידום בריאות בסטנדרט גבוה ברחבי המדינות בעולם. ארגון זה ממומן בחלקו הקטן באמצעות מדינות החברות בו אך רב המימון מגיע מתרומות של חברות מסחריות.

עמדת המוצא של ארגון הבריאות הבינלאומי הנה -

כי בריאות היא מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית מוחלטת ולא רק היעדר מחלה או תשישות. ההנאה מסטנדרט בריאות הגבוה ביותר הניתן להשגה היא אחת מהזכויות הבסיסיות של כל בן אנוש ללא הבחנה בין גזע, דת, אמונה פוליטית, מצב כלכלי או חברתי. בריאותם של כל העמים חיונית להשגת שלום וביטחון ותלויה בשיתוף פעולה מלא של יחידים ומדינות. מטרתו המקורית הייתה לסייע למדינות להתמודד עם מצבי חירום רפואיים ומזה תקופה נוקט גם בגישה לפיה התפתחות בלתי שוויונית ברחבי העולם בקידום בריאות ובקרת מחלות, במיוחד מחלות מידבקות, היא סכנה משותפת, כאשר הדגש הנו "שיוון בתוצאות" (להלן: "העמדה השיתופית").

מדינת ישראל אמונה על הגנה על בריאות אזרחיה וזכויות האדם והאזרח שלהם וכן על בריאות תושביה אך לא על האמור במדינות שכנות או אחרות בעולם ולכן אינה יכולה להסכים לקדם "עמדה שיתופית" ככל שיש בה התנגשות לריבונותה וטובת אזרחיה, ודרישה לקבלת משאבים ו/או מניעת חלוקתם לאזרחי ישראל.

לאחרונה החלו תהליכים בארגון הבריאות במסגרתם מנסח הארגון אמנה בינלאומית בנושא מניעת מגיפות וכן מבקש לתקן את תקנות הבריאות הבינלאומיות 2005 לאורן הוא פועל. נציג המשרדים הרלבנטיים בישראל (בריאות, חוץ, ומשפטים) עוסקים בבדיקת המסמכים הללו ועומדים בקשר ישיר עם ארגון הבריאות הבינלאומי ומשתתפים בכנסים שנערכים על ידו שבם מתקיימים דיונים על ניסוחם של המסמכים הנ"ל. מגמת הארגון הבינלאומי הנה ליצירת מצב שבו במסגרת המסמכים הנ"ל יוקנו לארגון סמכויות רחבות שישפיעו על כל אחת מהמדינות החברות בארגון ולדוגמא :

1. פרק 3 סעיף קטן 4 לתקנות קובע כי מדינות תהיינה כפופות בחקיקה בנושא בריאות להוראות התקנות. ובסעיף קטן 1 לאותו פרק תוקן ונקבע כי שמירה על כבוד, זכויות אדם , וחופש בסיסי יעשו תוך קידום סולידריות ושיוויון במשאבים.

סעיף זה עלול לפגוע פגיעה קשה בריבונות במדינת ישראל אשר תידרש לשקול אינטרסים זרים בהטמעת פרקטיות רפואיות במטרה לקדם סולידריות ושיוויון במשאבים.

2. פרק 13 לתקנות מקנה לארגון הבריאות העולמי סמכות לדרוש מכל מדינה החברה בו להקצות משאבים לסיוע למדינות שכנות בהקמת מנגנונים למניעת מחלות ומגיפות.
3. פרק 4 לתקנות מחייב מדינות החברות בארגון להקים רשות שתפקידה יהיה להטמיע בחקיקה פנים מדינתית את הוראות התקנות. זוהי יצירת כפיפות של חוקי מדינת ישראל לתקנות הארגון הבינלאומי.

לכן מדינת ישראל צריכה לעמוד על המשמר, מחד לשמר את אפשרותה לקבל מידע רפואי מארגון הבריאות העולמי אך יחד עם זאת להסתייג מהתיקונים בתקנות או בכל מסמך אחר שעלולים לפגוע בריבונותה או לסכן את בריאותם ,חירותם, זכויות האדם והאזרח של אזרחי המדינה ובריאות תושביה.

ביום 23.5.24 התקיימה ישיבה בוועדת חוקה של הכנסת ובה השתתפו נציגי משרד הבריאות , המשפטים והחוץ, נציגי ארגוני חברה אזרחית וחברי כנסת בנושא שינוי תקנות ארגון הבריאות העולמי.

בישיבה זו הודיעו נציג משרד הבריאות כי שינוי תקנות הבריאות עי ארגון הבריאות העולמי אינו מהלך טכני כפי שהוא נשמע אלא כי התיקון המוצע לתקנות כמו גם האמנה שעוסקים בקידומה עלולים לפגוע בריבונות המדינה ובחובתה ויכולתה להגן על בריאות אזרחיה ותושביה וזכויות האדם והאזרח שלהם. לכן הבהירו נציגי המשרדים כי יש להם הסתייגויות מהתיקונים הנדרשים וזאת ב-3 מוקדים והם :

1. מניעת פגיעה בריבונות באופן שבו הדין הפנימי לרבות מדיניות משרדי הממשלה והחלטותיהם, יגברו תמיד.
2. חשש מפגיעה בניהול העצמי של מערכת הבריאות הישראלית – רכש, אספקה, ניהול מלאי משאבים רפואיים, על מנת ליצר "שיוון בשירותים רפואיים" בין מדינות העולם.
3. הטלת חיוב על מדינת ישראל לתת מימון ו/או משאבים לארגון הבריאות העולמי ו/או למדינות אחרות או לגורמי חוץ.

עוד הודיע נציג משרד הבריאות הד"ר שלמון כי ישראל צריכה לשלוח עמדתה לגבי התיקון לתקנות לארגון הבריאות העולמי תוך 10 חודשים מיום אישור נוסחן האחרון שהיה ביום 1.6.24 דהיינו עד ליום 31.3.25 ובכוונת משרד הבריאות לפרסם את התקנות והשינויים בהן לשם קבלת תגובת הציבור בטרם ניסוח עמדת המשרדים באשר להסתייגויות מהתקנות.

במענה לשאלות חברי הכנסת הבהיר נציג משרד המשפטים איתי אפטר כי מברור שערכו בארגון הבריאות וממילות התקנות וחוקת הארגון עולה כי הסתייגויות שתשלח ישראל תמנענה תחולת עליה של התקנות ככל שיאושרו. לכן ישראל חייבת להגיש הסתייגויות לנוסח המעודכן של התקנות.

הגברת נעמי אלימלך ממשרד החוץ הבהירה כי בכוונתם להביא את הסתייגות המשרדים באשר לתיקון לתקנות ארגון הבריאות לאישור הממשלה באופן המקביל לאישור הנדרש לצורך הצטרפות ישראל לאמנות בינלאומיות.

לאור העובדה כי ישראל מצויה במצב מלחמה ועל מנת למנוע מצב כי הנושא "ייפול בין הכיסאות" ולאור עמדתם הנחרצת של נציגי המשרדים הממשלתיים בדבר הסכנות הגלומות בתיקון לתקנות והחובה להסתייג מהן במועד ,מונחת הצעת חוק זו על שולחן הממשלה כהצעת חוק פרטית.

נספח 8

ריבונות ואזרחות

הצעת חוק האזרחות (תיקון – מעמד גר-תושב)

הצעת חוק · התשפ"ו

תיקון לחוק האזרחות 1. בחוק האזרחות, התשי"ב–1952 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 3א יבוא:

תיקון סעיף 3, מעמד "גר תושב" "גר־תושב

3ב. (א) מי שנולד בשטח שעליו הוחלה ריבונות מדינת ישראל לאחר כ"ב בתשרי תשפ"ד (7 באוקטובר 2023), ואשר ביום החלת הריבונות התגורר ברציפות בשטח כאמור, לפחות חמש שנים קודם ליום החלת הריבונות, לא היה אזרח ישראלי ולא היה זכאי לאזרחות ישראלית לפי חוק זה ביום תחילת הריבונות, – הוא גר־תושב בישוב שבו התגורר, ובלבד שאין הוא אזרח או זכאי לאזרחות של מדינה אחרת או של טריטוריה אחרת שממנה לא ניתן חוקית לגרשו.

(ב) גר־תושב, שלא הורשע בפלילים ואינו חשוד בפלילים, ושלא עשה ביודעין את המעשים האסורים לפי סעיף 2(ד) לחוק הכניסה לישראל תשי"ב 1952, בישראל, במדינה אחרת או תחת כל משטר חוק שאיננו מדינה, רשאי לעתור לשר הפנים לקבלת אשרה לישיבת קבע בישראל, אם עמד בתנאים לרישיון זה הקבועים בחוק הכניסה לישראל.

(ג) גר־תושב שלא ביקש, הוחלט לא להעניק לו או שאינו זכאי לרישיון לישיבת קבע כאמור בסעיף קטן (ב), יחולו עליו, מחוץ ליישוב שהישיבה בו זיכתה אותו במעמד גר־תושב, כל ההגבלות החלות על מי שאינו אזרח ישראלי ולא קיבל אשרת כניסה או רישיון לישיבה לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952.

(ג) קבע שר הפנים בתקנות, שאישרה ועדת הפנים של הכנסת, שיוך של היישוב לעיר אם, יראו את הגר־התושב כגר־תושב של אזור עיר האם שאליו שויך היישוב; לעניין זה –

(1) יקבע שר הפנים בתקנות את רשימת ערי האם, שמספר תושביהן עולה על 100,000, וישייך אליהן את כל היישובים הקרובים אליהן ביותר;

(2) אזור עיר האם כולל את הכבישים הפנימיים המחברים בין יישובי גר־תושב, אך אינו כולל כבישים המחברים בין ישובים בהם מתגוררים אזרחים של מדינת ישראל.

(ג) חדל היישוב שבו ניתנה לגר־תושב הזכאות לפי סעיף זה מלהתקיים, יראו את הגר־תושב כמי שישיבתו בעיר האם שאליה שויך אותו יישוב.".

תיקון סעיף 11 שלילת מעמד גר-תושב 2. אחרי סעיף 11א לחוק העיקרי יבוא:

"שלילת מעמד גר־תושב או הזכויות הנובעות ממנו

11ב. (א) נעדר גר־תושב ממקום מושבו או מאזור עיר האם, שזיכהו במעמד זה, לתקופה העולה על שנתיים רצופות – יפקע מעמדו כגר־תושב, ולא יוכל לשוב אליו אלא אם קיבל היתר מיוחד משר הפנים מטעמים שייקבעו מראש בתקנות.

(ב) ראה השר שהפר גר – תושב את שבועת האמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית, במעשה או בביטוי – ירשום השר את הגר התושב במרשם הגרים התושבים שאבדה זכאותם לעתור לקבלת אשרת כניסה או רישיון מכל סוג בישראל, לרבות רשיון תנועה ועבודה."

תיקון סעיף 1 לחוק הכניסה לישראל. קביעת חובת שבועת אמונים לאפיה היהודית של מדינת ישראל לקבלת רשיון ישיבה בישראל 3. בסעיף 1 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) מתן רישיון לישיבה בישראל לכל תקופה, או חידוש רישיון לכל תקופה נוספת לאחר שחלפה שנה של שהות ברישיון קצר מכך, מותנה בשבועת אמונים לריבונותה ולאופייה היהודי של מדינת ישראל, בנוסח הקבוע בנספח א' לחוק זה; השבועה תיערך בוידאו, בפנים גלויות, ובאמירה ברורה של כל מילה ממלותיה, ותפורסם באתר ייעודי שבו ניתן יהיה למצוא, לפי שמו של בעל הרישיון, את שבועתו.

(ד) מתן רישיון לישיבה בישראל לתקופה העולה על שלוש שנים מותנה בחידוש שבועת האמונים כאמור בסעיף קטן (ג); לא חודשה השבועה כאמור במהלך תקופת הרישיון – לא ניתן יהיה לחדש את הרישיון, אלא אם קבע שר הפנים אחרת בתקנות שהותקנו מראש לעניין זה ואושרו בועדת הפנים של הכנסת."

(ה) שר הפנים ידווח לועדת הפנים של הכנסת מדי 6 חודשים על מספר הרשיונות שניתנו, שנשללו, ושלא נשללו אף שצריך היה לשלול אותם לפי חוק זה. על אף האמור בכל הדין, על חובת הדיווח הזה לכנסת לא יחולו טענות פרטיות משום סוג.

(ו) הנוסח המחייב של שבועת האמונים הוא הנוסח הקבוע בנספח א' לחוק זה, ולא יינתן לסטות ממנו, אלא אם נקבע בחוק זה במפורש נוסח חלופי או נוסף בנספחים אחרים לעניין בני דתות שונות."

תיקון סעיף 2 לחוק הכניסה לישראל, חובת חידוש שבועה ברשיון קבע 4. אחרי האמור בסעיף 2(א)(4) יבוא:

"ובלבד ששבועת האמונים לפי סעיף 1 לעיל חודשה מדי חמש שנים. לא חודשה השבועה במשך 2 תקופות חידוש מלאות, יפקע תוקפן של האשרה והרשיון ולא תהיה לשר סמכות לחדשם"

הוספת סעיף 2א 5. " **גר־תושב**

2א. (א) גר־תושב כהגדרתו בחוק האזרחות, התשי"ב–1952, זכאי לשבת בישראל בתחום היישוב או אזור עיר האם אליו שוייך הישוב כאמור בסעיף 3ב לחוק האזרחות.

(ב) חדל היישוב שבו התגורר גר־תושב מלהתקיים, יראו את ישיבתו כמתקיימת בתחום עיר האם שאליה שויך אותו יישוב.

(ג) גר־תושב שלא קיבל רישיון לישיבת קבע, או שאינו זכאי לרישיון כאמור, או שאיבד את זכאותו לרישיון בשל מעשה שעשה או מחדל שלו – ייחשב כמי שאין בידו היתר כניסה או רישיון לישיבה בישראל לפי חוק זה, בכל מקום שמחוץ ליישוב או לאזור עיר האם המזכים אותו במעמדו."

הוספת נספח א' לחוק הכניסה לישראל 6. "נספח א' – שבועת אמונים למדינת ישראל

1. טקס ההשבעה

(א) שבועת האמונים תיעשה בהנחת יד ימין על ספר קודש המוכר כקדוש לדתו של הנשבע; אם אין ספר קודש מוכר, או אם אין הנשבע משתייך לדת כלשהי – תיעשה השבועה בהנחת יד על ספר התנ"ך היהודי.

(ב) הספר שעליו תונח היד ייקבע בידי המשביע לפי זהות הנשבע ונסיבותיו.

(ג) לנוסח השבועה האחיד יתווסף נוסח התחייבות הולם לפי דתו והספר שעליו מונחת יד הנשבע.

(ג) השבועה תיעשה בפנים גלויות, ותוקלט בוידאו שיתפרסם באתר ייעודי מטעם משרד הפנים, שבו ניתן יהיה לאתר את נוסח השבועה לפי

שמו של הנשבע.

2. נוסח השבועה

(א) נוסח השבועה הכללי:

" הריני נכנס בכלל יושביה של מדינת ישראל.
מקבל אני את הריבונות היהודית של עם ישראל במולדתו הנצחית ככתוב ומצווה על פי בורא עולם,

מקבל אני עלי ומכיר במדינת ישראל כביטוי לריבונות זו,
מקבל אני עלי את חוקי מדינת ישראל ומוסדותיה, ואת הציות לכל דיניה.

מקבל אני עלי לכבד את כוחות השיטור והביטחון שלה, ולציית לכל אשר יורו מקבל אני עלי שלא לחתור תחת הריבונות היהודית, לא במעשה ולא במילה, על שום שטח שבו החילה מדינת ישראל את ריבונותה.

מקבל אני עלי שלא לפגוע במעשה או בהמנעות ממעשה באזרח או בתושב של מדינת ישראל או בכל מי ששוהה בכל שטח שבשליטתה, בין החילה עליו ריבונותה ובין אם לאו.

מקבל אני עלי שבועה זו בהן צדק, בלב שלם, וללא כל כוונה מבטלת.

(ב) לנוסח זה יתווסף, לפי אמונתו של הנשבע:

זרם	עברית	ערבית	אנגלית
מוסלמים	אני נשבע באללה, הנשגב, אשר אין אלוה מלבדו, אני מאשר ומתחייב לאמיתות דבריי, ואני נושא על עצמי שבועה זו באמת כהתחייבות מוחלטת, וללא כל כוונה להפר או לבטל אותה, לא כעת ולא בעתיד.	أُقسم الله العظيم الذي لا إله إلا هو، أُقِرّ وألتزم بصحّة ما قلت، وأتحمّل هذه اليمين بالحق التزامًا مُطلقًا، ومن غير أيّ نيّة للنقض أو الإبطال في الحاضر أو في المستقبل.	I swear by Allah Almighty, besides Whom there is no god, that I affirm and commit to the truth of what I have said. I take upon myself this oath in truth as an absolute commitment, accepting this oath in truth and without any intention of revocation or nullification.
נוצרים קתולים / אורתודוקסים	בפני אלוהים הכול־יכול – האב, הבן ורוח הקודש – ובהזכרת הבשורה הקדושה כעדה, אני מודה ומתחייב בכל לבי לאמיתות דבריי. אני מקבל על עצמי שבועה זו כחובה מקודשת, וללא כל כוונה לבטלה או להפר אותה, לא כעת ולא בעתיד.	بِحَضرة الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، وأمام الإنجيل المقدّس كشاهد، أعترف وألتزم بكامل إرادتي بصحّة ما قلت. أقبل هذه اليمين كواجب مقدّس، من دون أيّ نيّة للنقض أو الإبطال، لا الآن ولا في المستقبل.	In the presence of God Almighty, Father, Son, and Holy Spirit, and calling upon the holy Gospel as my witness, I confess and commit myself fully to the truth of what I have said. I accept this oath as a sacred obligation, without any intention of revocation or annulment, neither now nor in the future.
נוצרים **פרוטסטנטים / אוונגליקנים**	בפני אלוהים הכול־יכול ובשם ישוע המשיח, בנו היחיד ואדוני ומושיעי, אני מצהיר ומתחייב באמת ובכנות לאמיתות דבריי, נושא על עצמי שבועה זו באמת וללא כל כוונה להפר או לבטל אותה, לא כעת ולא לעולם.	أمام الله القادر على كل شيء، وباسم يسوع المسيح، ابنه الوحيد وربّي ومخلّصي، أُعلن وألتزم بالحق وبالإخلاص بصحّة ما قلت. أتحمّل هذه اليمين بصدق، ومن دون أيّ نيّة للنقض أو الإبطال، لا الآن ولا في أيّ وقت.	Before God Almighty and in the name of Jesus Christ, His only Son and my Lord and Savior, I solemnly affirm and bind myself to the truth of what I have spoken, taking this oath in truth and sincerity, without any intention to revoke or nullify it, now or ever.
מאמינים אחרים או **לא־מאמינים**	בידיעה ובהכרה כי השבועה לשקר היא חטא כנגד הכוח המכוון ביקום, כנגד האנושות, וכנגד כל ערך ואמונה המבדילים את בני האדם מחיות השדה, מקבל אני עלי שבועה זו באמת, מתוך הכרה בעונש האלוקי על הפרתה, כחובה שאין לי כוונה לבטלה או להמעיטה.	أُدرك وأعترف بكل قلبي أنّ الحَلِف بالكذب هو فعل باطل ضدّ الله، وضدّ الإنسانيّة، وضدّ كلّ قيمة أو عقيدة تَفصِل بني البشر عن وحوش الحقل. أقبل على نفسي هذه اليمين بالحق، اعترافًا بالعقاب الإلهي على نقضها، كواجب لا أنوي إبطاله أو إنقاصه.	acknowledging and recognizing with all my heart that swearing falsely is a wrongful act against the guiding force of the universe, against humanity, and against every value and belief that distinguishes human beings from the beasts of the field. I accept upon myself this oath in truth, in recognition of the divine punishment for its breach, as a duty I have no intention to revoke or diminish.

תיקון חוק הפרשנות התשמ"א – 1981 **7.** אחרי סעיף 25 לחוק הפרשנות, התשמ"א–1981 יבוא:

"25א. גר־תושב

(א) חיקוק שנזכרות בו זכויות אזרח, אין משמעו שהוא חל על גר־תושב, אלא אם בחיקוק עצמו נאמר במפורש כן.

(ב) חיקוק שנזכרות בו זכויות תושב, אין משמעו בהכרח שהן חלות על גר־תושב ואולם, יקראו אותן כחלות גם עליו, אם לא נשללה חלותן במפורש, בחוק, כהגדרתו בחוק זה; הוראת חוק זו אינה מונעת או מגבילה, ולא תפורש כמונעת או מגבילה, את סמכות הכנסת לקבוע אם חלות זכויות על מי שאינו אזרח ישראל, בכל מעמד, לרבות תושב קבע וגר־תושב, ואם לאו.

(ג) כניסה לישראל משמעה הסכמה לציית לחוקיה ולמנהגיה; חיקוק בישראל לא יתפרש כאילו נקבע בו פטור למי שאינו אזרח ישראל מציות לחוקיה או מכל חובה או חיוב החלים על אזרחיה ועל תושביה, אלא אם נאמר כך במפורש בחוק שחוקקה הכנסת ונקבעה לכך עילה מפורשת באותו חוק."

תחילה **4.** תחילתו של חוק תוך 30 יום מתאריך פרסומו ברשומות.

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת ביקורים מאסירים המשתייכים לארגון טרור)

פ/4134/25 · נוסח מתוקן · יוזמות: ח"כ גלית דיסטל אטבריאן, קטי קטרין שטרית, לימור סון הר מלך

הוספת סעיף 45ג 1. בפקודת בתי הסוהר, התשל"ב–1971[1] (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 45ב יבוא:

"מניעת ביקור לאסיר בטחוני 45ג. (א) על אף האמור בכל דין, אסיר אויב לא יהיה זכאי לקבל מבקרים, למעט עורכי דין.

(ב) על אף האמור בסעיף (א):

(1) הקבינט המדיני ביטחוני, בהמלצת השר לביטחון לאומי, רשאי לקבוע סוגי גופים שיותר להם לבקר אסיר אויב.

(2) הנציב רשאי לקבוע סוגי אסירים שיותר להם לקבל מבקרים.

(ג) בסעיף זה –

"אסיר" – לרבות עצור;

"ארגון אויב" – לעניין תאים שבהם מוחזקים אסירים אלה:

(1) אסירים החשודים או נאשמים בעבירה מהעבירות המנויות בסעיף 68ג או אסירים שהורשעו בעבירות כאמור;

(2) אסירים המוחזקים במעצר לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט–1979, או לפי החלטת מפקד צבאי בהתאם להוראות פרק ט' לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע–2009, שהוציא המפקד הצבאי באזור, כתוקפו מעת לעת;

(3) אסירים המוחזקים מכוח צו כליאה שהוצא לפי הוראות חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב–2002, או מכוח הוראת כליאה זמנית שניתנה לפי החוק האמור."

1. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

דברי הסבר

מדינת ישראל היא מדינה המאוימת באופן שוטף מארגוני טרור רבים המקיפים אותה מכל גבולותיה. ארגוני הטרור בניגוד לצבאות שונים בעולם אינם פועלים על פי חוקי המלחמה והאמנות הבינלאומיות. ארגוני הטרור, שבים ומנסים לחטוף חיילים ואזרחים ישראלים כמטרת העל שלהם.

לדאבוננו, צלח הדבר בידם לא אחת, כמו מקרה חטיפתו של גלעד שליט המוחזק בידי החמאס, בחטיפתם של אהוד גולדווסר ואלדד רגב המוחזקים בידי ארגון החזבאללה ובחטיפתם של 241 אזרחים וחיילים ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

בהצעת החוק, מוצע כי כל עוד מחזיק ארגון טרור או ארגון טרור מוכרז באזרח ישראלי או בשבוי, תישלל זכותו של אסיר ביטחוני החבר באותו ארגון לקבל ביקורים. על מנת שלא לפגוע בצורה לא מידתית בזכויות האסירים, מוצע להחריג מקביעה זו ביקורים של עורך דין וכן ביקורים של ארגון הצלב האדום. כן מוצע כי השר לביטחון לאומי, לאחר התייעצות עם שר הביטחון, יהיה רשאי להתיר לאותו אסיר ביקור מנימוקים מיוחדים ובאופן חריג.

בנוסף, יש להבהיר כי ברגע שישוחרר החייל או האזרח החטוף מידי אותו ארגון טרור אליו הם משתייכים, יקבלו אותם אסירים את הזכות לביקורים. חוק זה הינו חוק חשוב מהמעלה הראשונה במאמץ במלחמה בטרור. החוק "יפעיל לחץ" על ארגוני הטרור "ויזרז" את תהליך שחרור החטופים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אריה אלדד (פ/2904/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דני דנון וקבוצת חברי הכנסת (פ/735/18) ועל ידי חבר הכנסת אריה אלדד (פ/2396/18; פ/683/18), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אורן חזן (פ/4349/20).

הצעת חוק שלילת הטבות לבכירים לשעבר שהתנהגותם מסכנת את מדינת ישראל, התשפ"ה–2024

הצעת חוק

שלילת הטבות מבכיר

1. קצין בכיר, בזרועות הביטחון של מדינת ישראל, בהווה או בעבר, אשר קורא או מעודד לאחת או יותר מאלה: סירוב להתגייס לצה"ל, אי גיוס לשירות סדיר או שירות מילואים, הפסקת התנדבות למילואים, הפסקת תמיכה של מדינה או מדינות בחו"ל במדינת ישראל, הטלת סנקציות מצד מדינה או מדינות בחו"ל על מדינת ישראל, הטלת סנקציות מצד מדינה או מדינות בחו"ל על אזרחים ישראלים או על יחידות צבאיות או ביטחוניות, קריאה להעמדה לדין של אזרח, חייל או נבחר ציבור ישראלי בערכאות בינ"ל וכן קצין בכיר, בזרועות הביטחון של מדינת ישראל, בהווה או בעבר, המקדם מהלכים, במסגרת תפקידו או בהתבטאויותיו הפומביות במכוון, החושפים את חיילי ואזרחי ישראל לסנקציות בינ"ל או להעמדה לדין בערכאות בינ"ל בשל פעילותם מכוח הוראות הממשלה - ישללו ממנו הזכויות הבאות על פי שיקול השר הממונה: דרגה בצה"ל ודרגה מקבילה בזרועות הביטחון, פנסיה לה הינו זכאי מכוח עבודתו במערכת הביטחון והטבות אחרות המוענקות ליוצאי מערכת הביטחון.
2. הפעלת סמכות זו לא תהיה כפופה לכל שיקול זולתי שיקול דעתו של השר כנציג הציבור המופקד על הגנה על אזרחיה וחייליה. לא יעמיד השר ועדה לבחינת הפעלת סמכותו זו, לא ישמע המלצות ולא יהיה כפוף להמלצות של כל גורם ממשלה מקצועי בהפעלת סמכותו זו, זולתי שיקול דעתו הפוליטי.
3. לא יסמיך השר מי מטעמו להשתמש בסמכות המנויה לו בחוק זה, זולתי חבר ממשלה אחר שנבחר כחבר כנסת לכנסת המכהנת, אף אם אינו מכהן ככזה במסגרת תפקידו כשר. גורם מקצועי או משפטי שמשכורתו משולמת מקופת המדינה, אינו מוסמך לקבוע כי קיימים מניעה משפטית, ניגוד עניינים או כל עיכוב אחר המונע מהשר להשתמש בסמכותו על פי חוק זה. גורם כזה לא ימליץ או ידרוש שיסמיך השר אחר תחתיו, לא יתערב בשום אופן בהליך קבלת ההחלטה ולא יעכב בשום צורה את ביצועה.

הצעת חוק הגשמת הזהות היהודית במרחב הציבורי, התשפ"ה–2025

פ/5807/25 · הונחה 12.05.2025 · יוזמים: ח"כ גלית דיסטל אטבריאן, אליהו ברוכי

מטרה **1.** מטרתו של חוק זה היא להבטיח את יכולת הגשמת מילוי חובתו של עם ישראל לבטא את זהותו הלאומית והדתית במדינתו הריבונית, כפי שציווהו בורא עולם, לפי מנהג אבותיו ואימותיו ואת זכותו למלא חובה זו ללא חשש מהפרעה או רדיפה של בעלי סמכות, של זרים או בשל התערבות חיצונית למדינת ישראל באמצעות חוקים וכללים שנקבעו על ידי גורם שאיננו כפוף לבחירתם ואינו משרת את צרכיהם ואת רצונותיהם של אזרחי מדינת ישראל.

הגדרות **2.** לעניין חוק זה –

"בעל סמכות" – מי שיש לו סמכות שהעניקה או שממנת מדינת ישראל ושיש לו האחריות הניהולית להבטיח את יישומם של חוקים, כללים ונהלים לגבי מוסד או שטח ציבורי, או שיש לו השררה לאשר או לשלול את השימוש במוסד או בשטח הציבורי;

"יהודי" – מי שהכירה הרבנות הראשית לישראל ביהדותו למטרות נישואים על פי חוק בישראל או שעומד בדרישות הרבנות להכרה כזו;

"מוסד" – ישות משפטית שתקציבה או חלק ממנו ממומן מכספי ציבור כולל כל גוף הנהנה מתקציב שמקורו בקופת המדינה, לרבות מוסדות חינוך, אקדמיה ובתי מאסר;

"מימון מתקציב המדינה" – בין אם באחריות המדינה לפעילות המוסד ולתקציבו, בהעברת כספים ישירה לסבסוד חלק מפעולתו או בהנחות מס דוגמת פטור מכוח סעיף 46 לפקודת מס הכנסה[1];

"מרחב ציבורי" – שטח נגיש או שאמור להיות נגיש לשימוש הציבור הרחב על פי חוק בין אם השימוש בו דורש רישוי או הרשאה ובין אם לאו;

"המשפט העברי" – דין תורה שמועצת הרבנות הראשית נוהגת על פיו ובהתאם להנחיותיו.

איסור הפרעה להנחת תפילין או תפילה במרחב הציבורי **3.** לא יפריע בעל סמכות, ולא יאפשר למישהו השוהה בתחום סמכותו להפריע, למי שהוא יהודי, להחזיק בתפילין למטרות הנחה ותפילה, להניח תפילין או לסייע למישהו אחר להניח תפילין או להתפלל במרחב ציבורי או בכל מוסד הממומן מתקציב המדינה, ובלבד שהנחת התפילין או התפילה אינם הפגנה או חלק מהפגנה, המניחים או המתפללים לא פעלו בכוונה להפריע לפעילות במרחב או במוסד ותפילתם אינה מהווה איום מידי ברור לחייהם או בריאות גופם של המתפללים, באי המרחב או המוסד האחרים.

חובה לתת רישיון איסור התערבות בנוסח ומסורת תפילה לפי מסורת המתפלל **4.** לא ימנע בעל סמכות בכל מוסד או מרחב ציבורי, אישור, ככל שזה נדרש, לקיום תפילת יחיד או רבים במרחב או במוסד כאמור, ובלבד שהתפילה אינה הפגנה או חלק ממנה או משמשת באופן ישיר ומוצהר ככלי לקידום עניין פוליטי; תפילה יהודית, על מנהגיה לפי רצון המתפללים, לא תחשב עניין פוליטי.

5. על אף האמור בסעיף 4 לעיל –

(1) בבית כנסת או מוסד חינוכי שקיימת בהם קהילה יהודית מתפללת, רשאי בעל הסמכות לדרוש שתתקיים התפילה לפי מנהג יהודי המקום; על המקומות המנויים בתקנות השמירה על המקומות הקדושים ליהודים, תשמ"א–1981, יחול סעיף זה.

(2) במרחב או מוסד ציבורי שאין בהם קהילה יהודית כאמור, יינתן האישור לפי התנאים והכללים לתפילה שמבקש האישור מאמין שישקפו נאמנה את מסורת אבותיו אותה הוא מבקש לקיים, ובלבד שישנה בישראל קהילה המתפללת לפי מסורת זו בין אם מבקש ההיתר משתייך אליה ובין אם לאו.

(3) בכל מוסד שבו הוקצה אזור ראוי לתפילה יהודית, שנמצא בשימוש באי המקום למטרה זו, רשאי בעל הסמכות להגביל את התפילה בציבור לאזור זה.

(4) מועצת הרבנות הראשית מוסמכת להכריע במחלוקות לגבי מעמדה של קהילה בבית כנסת או שטח בהנתן מחלוקת לגבי קיומה או מעמדה של קהילה כזו בשטח בו התבקשו ההיתר או ההרשאה למטרות החלטה אם חלים בשטח כללי סעיף (1) או (2) לעיל.

(5) ערעור לערכאה שיפוטית על החלטה המבוססת על קביעת מועצת הרבנות הראשית כאמור בפסקה (4), יעשה רק בפני שופט או הרכב שופטים שכל אחד מהם עמד בהצלחה בבחינה לפי סעיף 7(א) לחוק זה.

חובת התקנת מזוזה או אפשרות להתקין מזוזה למעוניין בכך **6.** בכל מקום במרחב הציבורי ובכל מוסד הממומן מתקציב המדינה, חייב להתקין מזוזות בכל פתח, שנקבע לפי המשפט העברי שהוא חייב במזוזה, או לאפשר למי שחפץ בכך להתקינה בעצמו בתוך חודש מהגשת הפניה להתקין מזוזות, אם לא הותקנו במהלך החודש על ידי מנהל המקום.

חובת היכרות עם המשפט העברי **7.** (א) שר המשפטים בשיתוף עם ועדת חוקה חוק ומשפט ומועצת הרבנות הראשית, יתקין תקנות לבחינת יכולתו של כל מועמד לתפקיד שיפוטי, ושל כל שופט שמונה טרם כניסתו של החוק לתוקף, הצפוי לשבת בדין בסוגיות הנוגעות לחוק, לפעול לפי הנחיות סעיף 1 לחוק יסודות המשפט התש"ם–1980[2], ולעשות שימוש במשפט העברי ככלי להכרעה בסוגיות של לקונה חוקית ולהכרעה במחלוקות הנוגעות לחוק זה.

(ב) שופט קיים שלא עמד בהצלחה במבחני היכולת שיקבעו בתקנות, לא ידון בתביעה הנוגעת לחוק זה או מבוססת על חוק זה, בשום ערכאה.

(ג) מיום כניסת החוק לתוקף, לא ימונה לשום ערכאה שופט שלא עמד בהצלחה בתקנות ולא יקודם שופט קיים לשום ערכאה טרם עמד בהן בהצלחה.

(ד) הסמכות לתת סעד מן הצדק בכל הנוגע לחוק זה מסורה אך ורק להרכב שופטים שעמד בהצלחה בתקנות שתוקנו לפי חוק זה.

(ה) הדיונים בסוגיות הנוגעות לחוק זה יהיו פתוחים לציבור ככל שיתאפשר טכנולוגית ולא ניתן לסגור את דלתיהם לציבור או למנוע את שידורם החי בכל ערכאה בה קיימת לכך האפשרות.

הגדרת העבירה והטיפול בה **8.** (א) השימוש בסמכות שהעניקה מדינת ישראל או שממנת מדינת ישראל, כנגד היהדות או מימושה, בקבוצה או ביחידים, במרחב הציבורי, אסור.

(ב) קיבלה המשטרה קריאה לטיפול באירוע, הכולל עבירה של שימוש בסמכות נגד היהדות כאמור בחוק זה, והוגשה תלונה על אירוע כזה, בין הוא מלווה בעבירות על החוק הפלילי ובין אם לאו, תעביר את המידע שהוגש לה לידי השר הממונה על בעל הסמכות תוך 72 שעות מיום קבלת הפניה וכל מידע חקירה נוסף תוך שבועיים מיום מהגשת התלונה הראשונית.

(ג) קבע השר שיש במידע שהתקבל כדי הפרה של האיסור להשתמש בסמכות כאמור בחוק זה, יעבירו מתפקידו לאלתר, אף אם קיימים חוק, פסיקה או הסכם קיבוצי שהיו מונעים זאת אחרת, או לעצור לאלתר את המשך המימון הממשלתי לארגון כל עוד לא העביר את בעל הסמכות מתפקידו.

(ד) רשאי השר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע קנס לאוצר המדינה עד גובה משכורת חודשית, של בעל הסמכות שנוצלה לרעה, חלף פיטוריו בגין העבירה הראשונה שעבר על החוק, אם השתכנע שבעל הסמכות לא יחזור שנית על העבירה.

(ה) היה בעל הסמכות נבחר ציבור ברשות מקומית, יקוזז משרד האוצר מההעברות המדינה לרשות המקומית את משכורתו של נבחר הציבור כל

עוד הוא מפר את הנחיות חוק זה.

אכיפה פלילית **9.** (א) הפרעה ישירה או עקיפה של אזרחים לחירויות המנויות בחוק זה, או השחתת המזוזות שהותקנו במוסד בין אם על ידי מנהליו ובין אם על ידי אחרים, תהווה עבירה פלילית לפי סעיפים 171 או 173 לחוק העונשין, תשל"ז–1977[3], לפי העניין, ודינו יהיה לפי העונשים הקבועים בחוק לעבירה זו. לעניין סעיף 171, יהווה עבירה אף אם ההפרעה לפולחן היתה ליחיד ולא לאסיפה.

(ב) שר המשפטים מוסמך להורות על העמדה לדין לפי חוק זה אף אם קבע פרקליט המדינה אחרת ולהורות על תעדוף הקצאת משאבי הפרקליטות לטובת העניין על חשבון סדר העדיפויות שקבע פרקליט המדינה.

חלות וכניסה לתוקף **10.** עד שיתוקנו התקנות האמורות בסעיף 7 לחוק זה, מסורה הסמכות לדון בכל תביעה על בסיס או בנוגע לחוק זה לבית הדין הרבני הגדול.

דברי הסבר

בארץ ישראל קם העם היהודי, בו עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. בה חי עם ישראל חיי קוממיות ממלכתית. בה נכבש וממנה הוגלה בשל חטאיו לסבול אלפיים שנות גלות ורדיפה – פיסית, דתית ולאומית. אליה חזר עם תחילת הגאולה, לקיים את חובתו המוסרית ולממש את זכותו הטבעית וההיסטורית להיות עם ברשות עצמו במדינתו הריבונית.

היסטורית, בגלות או בארץ ישראל, שלטונות שביקשו להצר את צעדיהם של היהודים ולערער את קיומו של עם ישראל החלו ברדיפה של ביטויים חיצוניים של הזהות היהודית. ההיסטוריה לימדה אותנו שהפרעה להנחת תפילין, התעטפות בטלית, קביעת מזוזה או לימוד תורה היא צעד ראשון במדרון חלקלק להחריד שבסופו דיכוי אלים ורצחני.

מדינת ישראל של ימינו הוקמה כדי להבטיח את יכולתו של כל יהודי לחיות את חייו תוך ביטוי מלא של זהותו הדתית, הלאומית והתרבותית וכדי לממש את זכותנו כאומה לקיים את הברית שכרתנו עם בורא עולם בגלוי בכל מרחב ציבורי. הגנה על חופש הביטוי היהודי בישראל היא חובה מוסרית ולאומית, וחוק זה נועד לשמש חומת מגן וכיפת ברזל שיעצרו מהתהוות מגמות לשחזור עוולות העבר.

במרוצת אלפיים שנות הגלות של עם ישראל מארצו, נצברו דוגמאות אינספור לכך שדיכוי היהודים על ידי שלטון רודני מתחיל תמיד במחיקת הסממנים החוזתיים של יהדותם. הגבלת היכולת להניח תפילין, להתעטף בטלית, לקבוע מזוזה או ללמוד תורה בגלוי, היא תמיד סימן מוקדם לבואן של גזירות חמורות יותר, של דיכוי ממוסד ושל רדיפות המובילות לאלימות רצחנית.

לאחר חורבן בית שני, ביקשה הקיסרות הרומית למחוק את זהותם הדתית והלאומית של היהודים כדי להבטיח את צייתנותם וכניעותם. תחת שלטונו של אדריאנוס, נאסרו קיום מצוות מרכזיות ביהדות, כולל שמירת שבת, ברית מילה, תלמוד תורה וכן לבישת תפילין, טלית והצבת מזוזות. צעדים אלו היו חלק ממדיניות כוללת שמטרתה הייתה לדכא כל ביטוי של זהות יהודית, ובמיוחד סממנים דתיים בולטים, כדי למחוק את הלאומיות היהודית. יהודים שהפרו את האיסור הוצאו להורג באכזריות שהובילה בסופו של דבר למרד בר כוכבא ולחורבן היישוב היהודי בארץ ישראל.

בימי הביניים, פעלה הכנסייה הקתולית נמרצות לדיכוי הזהות היהודית. בצרפת, מפורסמת שריפת התלמוד בפריז בשנת 1242. אלפי כתבי קודש יהודיים הועלו באש בצו הכנסייה. בספרד, נרדפו היהודים על ידי האינקוויזיציה אם נחשדו בשמירת מצוות יהודיות. תפילין, טליתות ומזוזות הפכו ל"סימנים מסגירים" של יהודים בסתר, שהובילו לחשיפתם, עינויים ואף הוצאתם להורג. במקומות רבים באירופה נאסרה לבישת תפילין וטלית בציבור, כחלק ממגבלות שהוטלו על היהודים והניסיונות להמיר את דתם בכפייה.

עדויות רבות מפרעות ת"ח ות"ט מספרות כי יהודים שנפלו בידי הפורעים הקוזאקים של חמלניצקי עונו, ולפני שהוצאו להורג נקרעו רצועות התפילין שלהם לעיניהם.

גם במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, במהלך גל הפוגרומים ברוסיה, נאסרה הצגת סממנים יהודיים, ותועדו התקפות על יהודים שהלכו בגלוי עם ציצית או תפילין. תהליכים אלו המשיכו במלוא עוזם עם עליית השלטון הנאצי. במחנות הריכוז ובגטאות, תפילין הפכו לסמל של עמידה יהודית חרף הרדיפה – וגם לכלי שבאמצעותו ניתן היה לזהות יהודים ולהענישם. הנאצים ראו בהשמדת סממני יהדות החיצוניים חלק מהתהליך הכולל של "הפתרון הסופי".

מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, הוקמה, בין היתר, מתוך תחושת החובה של העם לשמר את המורשת שכה רבים מבנינו מסרו נפשם על קידושה ושימורה. ישראל קיימת בזכות נחישותם לשמר את הייחוד היהודי למרות הקשיים והאכזריות, במטרה לאזור כוח ולמנוע את דיכוי הזהות היהודית על ידי בעלי הכוח והשררה – יהיו אשר יהיו.

אין למדינת ישראל זכות קיום אם היא אינה מאפשרת ליהודים למלא את חובותיהם כלפי בורא עולם ולחיות על פי אמונתם בגלוי וללא פחד. כפי שלימדנו העבר, סטייה מהחובה המוסרית של יהודים לבוראם, מערערת את עצם יסודותיה של המדינה היהודית. אם לא נשמור מכל משמר על הזהות היהודית וערכי החירות הדתית שלה, המדינה לא תוכל להתקיים.

למרות זאת, בשנים האחרונות אנו עדים למקרים שבהם שלילת היכולת להניח תפילין או לקיים תפילה יהודית בפרהסיה הישראלית מתרחשת, בין אם באמצעות מגבלות בירוקרטיות ובין אם דרך לחצים ציבוריים. כאשר מתבצע ניסיון לדחוק סממני יהדות מהמרחב הציבורי, עלינו להבין כי זו "הקנרית במכרה הפחם" שלנו. היהדות הגנטית שלנו, איננה חיסון מפני נפילה, שוב, לדפוסים של כפיה אנטי-דתית ודיכוי הזהות היהודית מטעמי התייוונות. כנסת ישראל חייבת לעמוד בפרץ ולוודא שהמרחב הציבורי במדינת ישראל יישאר מקום שבו יכול כל יהודי יכול לבטא את אמונתו בגאווה ובציבור.

כעם וכאומה יש לנו חובה מוסרית לעמוד בהבטחה "לעולם לא עוד" לילדינו ולוודא שישראל לעולם לא תהפוך שוב למקום שבו יהודים חוששים להיות יהודים במרחב הציבורי. אסור שהמדינה שהוקמה כאמצעי לשימור הזהות היהודית, תהפוך לכלי לדיכויה. חוק זה נועד להבטיח שהסממנים שבגינם ובאמצעותם נרדפו יהודים לאורך הדורות, לא יהפכו לשנויים במחלוקת במדינה היהודית.

י"ד באייר התשפ"ה (12.05.2025)

1. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.↩
2. ס"ח התש"ם, עמ' 163.↩
3. ס"ח התשל"ז, עמ' 226.↩

הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – סמכות הרבנות הראשית בכותל המערבי)

פ/2788/25 · נוסח מתוקן

תיקון סעיף 2 **1.** בחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז–1967[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, בסופו יבוא:

"(ג) בסעיף זה – "חילול", לעניין הכותל המערבי ורחבתו – התנהגות העומדת בניגוד להנחיות הרבנות הראשית ולפסיקותיה."

תיקון סעיף 4 **2.** במקום סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: "שר הדתות ממונה על ביצוע חוק זה, כאמור בסעיף 2 לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל (המקומות הקדושים)-1924, למעט בעניין הכותל המערבי ורחבתו. השר רשאי, לאחר התייעצות עם נציגים של בני הדתות הזרות הנוגעות בדבר או לפי הצעתם, ובהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

הוספת סעיף 4א **3.** לעניין הכותל המערבי ורחבתו, ממונים הרבנים הראשיים כמשמעותם בחוק הרבנות הראשית, התש"ם–1980,[2] על ביצוע חוק זה ובהסכמת שר הדתות ושר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תיקון "דבר המלך במועצה על ארץ ישראל (המקומות הקדושים) 1924"

4. במקום סעיף 4 לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל (המקומות הקדושים) – 1924 יבוא: "מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 3, בכל הנוגע לכותל המערבי ורחבתו, לרבות כל מבנה וכל מעבר עילי או תת-קרקעי שהכניסה אליהם היא מתוך הרחבה, מסורה הסמכות האמורה בסעיף 3 לרבנים הראשיים לישראל כמשמעותם בחוק הרבנות הראשית התש"ם – 1980.

דברי הסבר

חוק השמירה על המקומות הקדושים נועד לשמור על המקומות הקדושים מפני חילול או מפני כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות הקדושים להם או פגיעה ברגשותיהם כלפי אותם מקומות. מדובר בחוק שנחקק בשנת 1967 ומאז לא נערכו בו כל תיקונים.

בסעיף 4 לחוק נקבע כי שר הדתות הוא הממונה על ביצוע החוק וכי הוא רשאי לאחר התייעצות עם נציגים של בני הדתות הנוגעים בדבר או לפי הצעתם ובהסכמת שר המשפטים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

היהדות היא דת המדינה והסיבה לקיומה של מדינת ישראל. נציגי הציבור ונבחריו הם נציגיה של היהדות למטרות חוק זה. המחוקק בשנת 1967 התייעץ עם הרבנים הראשיים לישראל עת תוקנות תקנות השמירה על המקומות הקדושים ליהודים התשמ"א-1981, לא כנציגיה של "הדת" כאילו היתה היהדות אחת מני רבות אלא עם הרבנים בעלי הידע והסמכות בבואו של עם ישראל לקבוע תקנות להגנה על קודשיו.

ברבות השנים פרשנויות שונות המקובלת למונח יהדות, בניגוד גמור לכוונה המקורית של המחוקק, של מקימי המדינה או של מכונן הברית. בהתאם לכך מבוקש לתקן את החוק ולציין באופן מפורש כי בהעדר סנהדרין מקובלת, ההסדרים בכותל המערבי וברחבתו, כפופים לפסיקתם של הרבנים הראשיים, שהם הביטוי לסמכות ההלכתית הריבונית בארץ ישראל.

כדי למנוע בלבול אפשרי לגבי מעמדה של היהדות בישראל או לגבי הגדרת היהדות ברחבת הכותל המערבי, מעביר החוק סמכויות הנציב העליון שירש שר הדתות שדבר המלך במועצתו מחריג מכפיפות לבתי המשפט בישראל, ככל שהן נוגעות לכותל המערבי ולרחבתו, ואת הסמכות השלטונית בכותל וברחבתו, לרבנים הראשיים לישראל, האינסטנציה הרבנית האורתודוכסית הגבוהה ביותר המוכרת בישראל.

בשל החשיבות העצומה של השמירה על הכותל המערבי ורחבתו מפני חילול או פגיעה, ולשם מניעת עימות ביחס להוראות החוק, ולמשמעותן (כאשר ברבות השנים, גורמים שונים, לרבות בתי המשפט יצקו לחוק פרשנויות שלא עלו בקנה אחד עם כוונתו המקורית של המחוקק או מכונן הברית), מוצע לקבוע בחוק הגדרה מפורשת של המונח "חילול". הגדרה עצמאית זו תמנע יציקת תוכן ופרשנות ע"י גורמים שאינם בקיאים בהלכה או כל גורם אחר, מלבד הרבנים הראשיים לישראל.

הצעות חוק דומות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אבי מעוז (פ/1889/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף טייב (פ/97/25).

הצעת החוק זהה לפ/97/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

כ' באדר התשפ"ג (13.03.2023)

1. ס"ח התשכ"ז, עמ' 75.↩
2. ס"ח התש"ם, עמ' 214.↩

הצעת חוק חירות הדיבור והשמירה על כבוד הבריות, התשפ"ה–2025

הצעת חוק · נוסח מעודכן

מטרת החוק **1.** החירות לחפש את האמת, לבטאה ולחיות על פיה היא תנאי הכרחי לקיומה של חברה חופשית אחראית וצודקת. חוק זה נועד לשים, למנות ולהגן על חירויות יסוד אלו של אזרחי מדינת ישראל מפני הגבלה, על ידי רשויות השלטון או אזרחים אחרים - כדי להבטיח שהשיח בישראל חופשי ומשמש לטובת החברה ולבירור האמת.

הגדרות **2.** בחוק זה –

"מידע" – תיאור של תופעה, מצב או שינוי במציאות הניתנים לחישה, זיהוי או מדידה משותפים, על בסיס תצפית וראיות שמחוץ לרעיונות ותחושות של הפרט, ואינם תלויים בדעה, פרשנות או חוויה סובייקטיבית של אדם יחיד.

"מדיד" – דבר, תופעה, מצב או שינוי במציאות הניתנים לזיהוי בעזרת חישה משותפת או בתיווך כלים המיועדים לכך, על בסיס תצפית וראיות שמחוץ לרעיונות ותחושות של הפרט, ואינם תלויים בדעה, פרשנות או חוויה סובייקטיבית של אדם יחיד.

"נכון" – הלימה בין תיאור - והמציאות שהוא מתאר, כפי שניתן לזהותה או למדוד אותה במשותף על בסיס ראיות חושיות אובייקטיביות וללא תלות בחוויה רגשית סובייקטיבית.

"כנות" – אמירת דבר שהאומר מאמין שהוא תיאור נכון של המציאות, בין אם הוא ניתן למדידה משותפת ובין אם לאו, ובין אם הוא נכון ובין אם לאו.

"אמירת אמת" – תיאור כנה של מידע נכון כהגדרתם בחוק זה.

"שקר" – הצגת מידע לא נכון הנעשית בחוסר כנות.

"שאלת שקר" - שאלה על דבר מידע, הנשאלת בחוסר כנות, שלשואל אין סיבה להאמין שהוא אמת, בין שנשאלה במטרה להרע ובין אם לאו.

"כבוד הבריות" – חירותו של כל אדם לחפש אחר האמת, לעצב לאורה את זהותו, אמונותיו ודעותיו ואת המרחב הציבורי והחברתי שבו הוא חי ופועל, מתוך כבוד לחירותו של הזולת לעשות כן אף הוא, ולפעול על פי צו האמת ומצפונו, מבלי שיוכפף בכוח החוק לרצונו של הזולת שיוותר על עצמאותו הרוחנית, המוסרית או המחשבתית.

"שמירה על כבוד הבריות" – הימנעות מכל פעולה שיש בה כדי לפגוע בחירותו של אדם לממש את כבודו כאמור.

"מרחב משותף" – תחום פיסי, חברתי, מוסדי או דיגיטלי שבו פועלים אזרחים במשותף, שנדרשת הסכמה לעיצובו כדי לאפשר את מימוש חירותם ושמירה על כבודם.

"אזרח" – כהגדרתו בחוק האזרחות, תשי"ב–1952, לרבות מי שקיבל אזרחות מכוח לידה, ישיבה בארץ, התאזרחות או שבות, וטרם ניטלה ממנו אזרחותו על פי דין.

"עיתונאי" – אזרח ישראלי אשר מתקיים בו אחד מאלה:

(1) עיסוקו העיקרי הוא באיסוף, עריכה או הפצה של מידע לציבור, בין אם כשכיר ובין אם כעצמאי;

(2) הוא מחזיק בתעודת עיתונאי בתוקף, שהונפקה על ידי גוף ישראלי מוסמך להנפיק תעודות עיתונאי, לרבות לשכת העיתונות הממשלתית, אגודת העיתונאים או ארגון העיתונאים בישראל.

"תאגיד" - חברה, עמותה, אגודה שיתופית, שותפות או כל אישיות משפטית אחרת שהחוק הישראלי מכיר בה, שנוצר והתאגד בישראל לפי דיני המדינה, רשום במרשם הישראלי המתאים, ופעילותו העסקית או הציבורית העיקרית מתנהלת בישראל.

"גוף תקשורת ישראלית" – גוף תקשורת אשר מתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא רשום בישראל כתאגיד או כישות משפטית מוכרת;

(2) השליטה המהותית בו מצויה בידי אזרחים ישראלים;

(3) תחום עיסוקו העיקרי הוא הפקה, עריכה או הפצה של מידע לציבור בישראל;

(4) ככל שנדרש לפי דין – הוא פועל בהתאם לרישיון, היתר או הסדרה לפי הדין הישראלי.

"גוף תקשורת זר" – גוף, תאגיד או אדם שאינם עומדים בתנאים הקבועים להגדרת "תקשורת ישראלית" לפי חוק זה, ואשר עיסוקם העיקרי הוא הפקה, עריכה או הפצה של מידע לציבור, והם משדרים, מפרסמים או מפיצים מידע בישראל בפועל או לקהל ישראלי.

"עיסוק עיקרי" – עיסוק קבוע ומתמשך שהוא מרכז פעילותו המקצועית של האזרח, ואשר מהווה את מקור פרנסתו העיקרי או את תחום עיסוקו המוצהר, לרבות במעמד עצמאי או שכיר, ואינו נלווה או מזדמן לפעילות אחרת.

"פרסום" – מתן פומבי במסגרת השיח הציבורי, לעובדה, דעה או תוכן אחר, שלא היתה לציבור דרך להכיר טרם פרסומם. מתן פומבי מתקיים כאשר התוכן נמסר באמצעי שייעודו לאפשר גישה לתוכן לאדם שאינו נמען ישיר, לרבות אמצעי תקשורת, רשת חברתית, במת פרסום, הפגנה, או כל דרך אחרת שמאפייניה נושאים אופי פומבי מובהק.

"במת פרסום" - מערכת טכנולוגית, אתר, יישום או אמצעי הפצה אחר, דיגיטלי או פיסי, המאפשרים פרסום לציבור באמצעות רשת תקשורת, ושהם נגישים לציבור בישראל או מופנים אליו בפועל, לרבות פלטפורמה המופעלת בידי גוף תקשורת ישראלי או זר, כהגדרתם בחוק זה.

"ביטוי או הבעת דעה" – פרסום עמדה, מחשבה, רגש או שיפוט ערכי של אדם כלפי אדם אחר, קבוצת אנשים, מוסד, רעיון או אירוע, אשר נובעת מתפיסתו האישית. המילים שאדם בוחר לעשות בהן שימוש לשם הבעת דעתו מהוות חלק אינטגרלי מן הדעה עצמה, אף אם הן מעוררות התנגדות, רגישות או אי־נוחות.

השתתפות לא אלימה בהתכנסות פומבית במרחב ציבורי לשם מחאה ודרישה לתיקון עוולה כתוצאה מפעולה או מדיניות של רשות שלטונית או של בעל שררה, היא הבעת דעת כאשר היא נעשית אגב שמירה על כבוד הבריות ומתוך כבוד לחוק ולחירויותיהם של אחרים.

תיאור עובדתי או עניין שבעובדה שניתן להפרכה ככזה, איננו "דעה" אף אם נאמר "לדעתו" או לפי "מחשבתו" של האומר.

יצירת מטרד חוזר ונשנה במרחב שאינו ציבורי או כלפי מי שאינו איש ציבור, לרבות בני משפחתו של איש ציבור שאינם אנשי ציבור בעצמם וילדיו הקטינים, המשבשת את שגרת חייו או נעשית במטרה להפעיל לחץ אישי עליו, איננה "הבעת דעה".

"קריאה לפעולה מזיקה" – היא קריאה מפורשת לאלימות לא חוקית נגד אזרח או אזרחים בישראל או כנגד רשות מרשויות ישראל.

"עניין ציבורי" – מידע שיש לו זיקה לאחת מאלה:

1. פעילותן, התנהלותן או מדיניותן של רשויות שלטון, מוסדות המדינה, גופים המתוקצבים מכספי ציבור, או כאלה המשפיעים על משאבים ציבוריים או על הציבור,
2. בעלי תפקידים ציבוריים, נושאי משרה שיש בה שררה על הציבור, נבחרי ציבור או מועמדים לתפקידים כאלו,
3. מידע הנוגע לאדם פרטי אשר יש לציבור עניין או צורך בידיעתו לשם גיבוש עמדה מוסרית, קהילתית, חברתית ביטחונית או בטיחותית, או לצורך קבלת החלטות הנוגעות לשותפות, אמון, אחריות או מגע עם קטינים,
4. התנהגות של אדם או חבר בני אדם בציבור או במקום שבו לא קיימת ציפייה סבירה לפרטיות".

"לשון הרע" הוא אחד משני הבאים:

1. פרסום דבר שקר או שאלת שקר לגבי אזרח מישראל או לגבי בעל תפקיד הממומן מאוצר המדינה בישראל, תאגיד בישראל, רשות בישראל או לגבי מדינת ישראל, מתוך מודעות להיותו דבר שקר, בין אם נאמר "לדעתו" של אדם ובין אם לאו.
2. פרסום דבר אמת הנוגע לאזרח או לתאגיד בישראל שאינו ידוע ברבים ואין לשומע תועלת לטובה מהכרתו או שלציבור הרחב אין צורך לדעת אותו לשם קבלת החלטות אישית או ציבורית מושכלת, בכוונה לפגוע בשמו הטוב של האזרח או התאגיד או בכבוד הבריות שלהם או ללא אחריות לעשיית שימוש בפרסום לטובת הציבור ולשמירה על כבוד הבריות.
3. מובהר כי פרסום כנה של סכנה, שהמפרסם מאמין שהיא אמת, לא יחשב פרסום בחוסר אחריות כאמור לעיל אף אם לא הצליח במניעת הסכנה ואף אם טעה בהבנת הסיכון.

3. חירות הבעת הדעה ופרסומה

1. חירותו של אזרח בישראל להביע דעתו, בכל נושא וסוגיה, על כל מוסד, ממלא תפקיד או אדם, בכל צורה ובכל אמצעי ובמה פרסומית שיבחר, לא תוגבל, בחוק, בצו, בפסק דין או סעד שיפוטי מכל סוג, בפעולה שלטונית או בתביעה אזרחית או בהטלת אחריות פלילית, אזרחית, מינהלית או אחרת, בשל עצם הבעת דעתו, ובלבד שהבעת הדעה אינה עולה כדי פגיעה בכבוד הבריות לפי הגדרתו בחוק זה.
2. לא תיפתח חקירה, לא תינקט פעולת אכיפה ולא תישמע תביעה אזרחית שהוגשה נגד אזרח, בשל עצם הבעת דעתו או בשל תוכנה של דעה זו, זולתי בגין קריאה מפורשת לפעולה מזיקה כהגדרתה בחוק זה.
3. הבעת דעה כהגדרתה בחוק זה, במרחב השיח הציבורי, אף אם היא חוזרת ונשנית, חוסה תחת ההגנות להבעת דעה, ולא ניתן להעמיד

בגינה לדין או לנקוט בגינה הליך אכיפה כלשהו.

4. פרסום, או פרסום חוזר של דבר שקר או שאלת שקר אינם הבעת דעה, גם אם סויגו כ"דעתו" של המפרסם, ואינם חוסים תחת הגנות חירות הדיבור לפי חוק זה.

5. פעולה חוזרת ונשנית ליזום תקשורת ישירה, מחוץ למרחב השיח הציבורי, עם אדם מסוים, שהבהיר שאינו מעוניין בתקשורת, המהווה מטרד, השפלה או איום, או שכתוצאה ממנה נגרמת פגיעה ניכרת בשגרת חייו של אותו אדם מחוץ למרחב השיח הציבורי, הניתנת למדידה אובייקטיבית המסתמכת על מידע חיצוני נוסף לדיווחו של אותו אדם – איננה חוסה תחת הגנות חירות הדיבור לפי חוק זה.

6. השתתפות בהתכנסות פומבית, לא אלימה, הנעשית בשמירה על כבוד הבריות והחוק מבלי להפר את חירויותיהם של אחרים, לרבות הזכות לקניין, חירות התנועה והבעת דעה מנוגדת, במרחב ציבורי, שמטרתה קריאה לתיקון מחדל או עוולה של כל אדם או רשות המפעילים שררה או משפיעים על קבלת החלטות שלטוניות, חוסה תחת הגנות חירות הדיבור לפי חוק זה, ובלבד שלא עלתה כדי קריאה לפעולה מזיקה כהגדרתה בחוק זה.

7. פעולה חוזרת ונשנית של התכנסות במרחב שאינו ציבורי, לרבות בקרבת מקום מגוריו של אדם או בגבולותיו, שמטרתה הפעלת לחץ אישי, יצירת איום או שיבוש ניכר של שגרת חייו או חיי משפחתו, איננה חוסה תחת הגנות חירות הדיבור לפי חוק זה, אף אם נעשתה כחלק ממחאה רחבה יותר או הוצגה כהבעת דעה.

4. חירות אמירת האמת ופרסומה

1. לא ייאסר או יוגבל בחוק, ולא ייענש אזרח, גם אם נאסר או הוגבל בחוק, על כך שאמר או כתב דבר אמת, בכל הקשר, דרך, מקום או פורום, אלא אם התקיים אחד מאלה:

(1) פרסום המידע הספציפי נאסר במפורש בהוראת חוק או על ידי מי שהחוק הסמיך אותו לסווג מידע, בשל תוכנו הספציפי, כאשר מדובר במידע המסווג חסוי, סודי או אישי, מטעמי ביטחון המדינה, פרטיות או שנקבע לגביו איסור פרסום כדין.

(2) הפרסום הפר את הסייגים הקבועים בפרק "שמירה על כבוד הבריות" או בפרק "איסור הפגיעה בכבוד הבריות" בחוק זה.

2. בכל מקום בדין, בו נדרש יסוד של פרסום להקמת עבירה, לא יראו פרסום כאסור או כעבירה ולא תקום בגינו אחריות, פלילית או אזרחית, אם תוכנו מהווה אמירת אמת בנוגע לעניין ציבורי כהגדרתם בחוק זה, אלא אם פרסום המידע הספציפי נאסר במפורש בהוראת חוק, כאמור בסעיף א(1) שלעיל או שנקבע לגביו איסור פרסום כדין.

3. למטרות סעיף (ב) לעיל, מידע אישי או ציבורי, המתועד בתיעוד ציבורי ויש לו השלכות על זכויות וחובות אזרחיות לא יחשב מסווג, חסוי או סודי, לא יסווג ככזה, ולא יוגדר ככזה בחוק.

4. פרסום של דבר אמת שיש בו עניין ציבורי, כהגדרתם בחוק זה, לא ייחשב כפגיעה האסורה לפי פרק "שמירה על כבוד הבריות" ופרק "איסור פגיעה בכבוד הבריות", ולא יהווה עילה לתביעה או להגבלה לפי חוק זה או כל דין אחר, אלא אם נקבע אחרת במפורש בחוק זה.

5. אין באמור בסעיף זה כדי לחייב אזרח לפרסם דבר אמת.

6. הגנות על חירות אמירת האמת ופרסומה חלות על כל אזרח, לרבות עיתונאים כהגדרתם בחוק זה. הגנות הנוגעות להפצת מידע על ידי גופי תקשורת קבועות בפרק "חירות העיתונות והעיתונאים".

5. חירות העיתונות והעיתונאים

1. לא יידרש עיתונאי לחשוף את זהות מקורותיו, לרבות מקור אנושי, מסמך, חומר מוקלט, או כל אמצעי אחר ששימש להשגת מידע לצורך פרסום עיתונאי, אלא אם ניתן לכך צו של בית משפט לפי דין, לאחר שנקבע על ידי בית המשפט כי מתקיימים כל אלה:

1. המידע נדרש לצורך חקירה פלילית חמורה או לצורך הגנה מיידית על חיי אדם;

2. המידע המבוקש אינו ניתן להשגה בדרך אחרת;

3. נדונה בכובד ראש החשיבות הציבורית של שמירה על מקורות עיתונאיים ונמצא שקיימת עדיפות ברורה לאינטרס הציבורי בגילויו על פני שמירת החיסיון;

4. ניתנה לעיתונאי הזדמנות לשמוע את כל הטענות שהשמיעה המדינה בפני בית המשפט כהצדקה לדרישה לחשיפת המידע, וכן להגיב להן ולהשמיע את עמדתו המלאה.

לעניין סעיף זה, לא תובא בפני בית המשפט טענה או ראיה שלא במעמד העיתונאי ו/או בא כוחו לפי החלטתו; רשאי בית המשפט, לבקשת המדינה, לדרוש מהעיתונאי שיתחייב, בכתב, שלא יגלה שום פרט מידע מפרטי הדיון שלא הכיר קודם לכן, ושיבהיר בפני בית המשפט, לאחר מתן הצו וטרם נעילת הדיון, אם ישנם פרטי מידע שהמדינה דורשת לחסות אשר היו ידועים לו קודם לכן, ולכן התחייבותו אינה חלה עליהם.

2. רשות מרשויות המדינה לא תגביל, לא תעכב ולא תפריע, במעשה, בצו, ברגולציה או בכל פעולה אחרת, פעולתו של עיתונאי או של גוף תקשורת ישראלית בהפצת מידע שהוא אמת.

לעניין זה ייחשבו כהפרעה, בין היתר: ביטול או מניעת רישיון פעולה, חסימת שידור או הגבלת עוצמתו בכל דרך שהיא, שלילת גישה למידע ציבורי, שלילת תעודת עיתונאי, הפעלת לחץ באמצעות פתיחה בהליך פלילי, משמעתי או רגולטורי, שימוש לרעה בחקירה או בזימון לחקירה, או כל פעולה אחרת שיש בה כדי להרתיע את העיתונאי או את הגוף מפרסום המידע או להפריע ליכולתו לפעול.

3. רשות מרשויות המדינה לא תטיל על גוף תקשורת ישראלית מגבלה חמורה יותר מזו החלה בפועל על גוף תקשורת אחר בישראל, מכל בחינה טכנית, רגולטורית או מבנית.

ההגבלות המינימליות בין כלל הרשויות יהוו את רף ההגבלה המרבי שיכולה כל רשות להטיל על גופי התקשורת הכפופים לה. אין בהוראה זו כדי לחייב גוף תקשורת למצות בפועל את האפשרות, אם אין ברצונו או אפשרותו לעשות כן.

4. לא תוגבלנה ההגנות הקבועות בפרק זה על עיתונאים שהם אזרחי ישראל או על גופי תקשורת ישראליים, אלא בחוק שנחקק ברוב של חברי הכנסת הנדרש לדחיית מועד הבחירות לפי סעיף 9א לחוק-יסוד: הכנסת.

5. רשאית הכנסת לקבוע בחוק רגיל וברוב רגיל סייגים או מגבלות להגנות שבחוק זה, ככל שהן נוגעות לעיתונאים שאינם אזרחי ישראל או לעובדים בגופי תקשורת שאינם תקשורת ישראלית, ככל שהיא רואה בכך צורך מטעמי שמירה על ריבונות המדינה, על חירותה או על ביטחונה.

למען הסר ספק, שיקול הדעת בדבר הצורך בסייגים כאמור נתון בלעדית לכנסת, ואינו כפוף לפרשנות שיפוטית, מקצועית או מנהלית של המונחים "ריבונות", "חירות" או "ביטחון".

6. לא תיפתח חקירה פלילית, רגולטורית או משמעתית נגד עיתונאי בשל פעולה עיתונאית, אלא באישור מראש ובכתב של שר המשפטים ושל שר התקשורת.

7. לא יאצילו השרים את סמכותם לפי סעיף קטן (ה) לשום גורם. במידה ואחד התפקידים אינו מאויש, או שאותו האדם מאייש את שניהם, ימנה ראש הממשלה שר אחר, מתוך השרים שנבחרו לכנסת המכהנת, אף אם התפטרו ממנה לשם כהונתם כשרים, לממשה.

6. איסור על פגיעה בחירות הדיבור והאמונה

לא תקבע רשות מרשויות המדינה, בחוק, בפסיקה, ברגולציה או בפעולה שלטונית אחרת, ולא יאמץ גוף נבחר או מייצג האחראי למרחב משותף, הוראה אשר מחייבת אזרח להביע, לאמץ או לכבד אמונה, השקפת עולם או תיאור של מציאות של הזולת, אשר אינן אמת או שאינו מאמין בהן, או אשר מונעת ממנו לומר, לכתוב או לפרסם דבר שהוא עצמו סבור כאמת – אף אם יש בדבר משום פגיעה באמונתו הכנה של אחר.

חובת האמת והשקיפות בניהול מידע ציבורי 7.

1. לא יתועד בתעודה או רישום ציבוריים מידע לא נכון, כהגדרתו בחוק זה, בין אם לגבי אזרח ובין אם לגבי ציבור, ובין אם יש למידע הלא נכון השלכות מדידות על משאבים ומדיניות בעלי עניין ציבורי ובין אם לאו, ובין אם מי שמבקש את הרישום הלא נכון כנה בכוונותיו ובין אם לאו.
2. לא תוגבל, תנוטר, או תאסר, בחוק, בתקנה או בכל סוג אחר של הוראה גישה של אזרח למידע הדרוש לו לגיבוש עמדה או החלטה בעניינים ציבוריים, אלא לפי מגבלות הקבועות במפורש בחוק לשם הגנה על ביטחון המדינה או פרטיות אזרח. לא תוגבל בחוק גישה למידע פרטי שיש בו עניין ציבורי כהגדרתו בחוק זה.
3. אין באיסוף או בפרסום של אמת, עילה לפעולה משפטית, שלטונית או משמעתית כלפי האזרח, למעט אם נעשה תוך הפרת חוק או בניגוד לסייגים שבחוק זה.
4. כל מידע ציבורי אשר נמסר על ידי רשות שלטונית לאזרח לפי דין או לפי בקשה פרטנית, יונגש לציבור הרחב גם באתר האינטרנט של אותה רשות, בתוך פרק זמן סביר ובצורתו המלאה.
5. משנמסר לאזרח כאמור בסעיף (ג) לעיל, מידע ציבורי אשר תוכנו משתנה מעת לעת, יפורסם באתר הרשות כדו"ח שוטף, בהתאם לקצב השינוי במידע, ובאופן המאפשר עיבוד דיגיטלי.
6. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק חופש המידע, התש"ח–1998, אלא להוסיף עליהן לעניין חובת השקיפות והנגישות הציבורית.

שמירה על כבוד הבריות 8.

1. אין בהוראות חוק זה כדי לאפשר לאדם לכפות את אמונתו על אחרים, להגביל את חירותם של אחרים, או למנוע מהם לפעול על פי אמונתם או להביעה.
2. מרחב משותף יעוצב באופן שיאפשר מימוש של חירותם וכבודם של כל האזרחים הפועלים בו. הסדרים לעיצוב משותף של מרחב, כאמור, יתקבלו בפרוצדורה מוסכמת בחוק לבירור רצון הרוב הרלוונטי למרחב ובהתאם לכללים שנקבעו לאותה פרוצדורה, ובלבד שאינם פוגעים בחירות הדיבור והאמונה כאמור בסעיף 6 לחוק זה.

איסור פגיעה בכבוד הבריות על ידי פרסום שקר או אמת שאין בה עניין לציבור. 9.

1. לא יפרסם אדם, ולא יפיץ מחדש דבר שקר, או דבר אמת אשר אין בו עניין ציבורי ואינו נוגע להתנהגות בציבור, אשר עלול להסב נזק אמיתי לכבוד הבריות של אזרח או תאגיד, או רשות בישראל או של מדינת ישראל. פגיעה, כאמור, תהווה עילה למתן הסעד האזרחי לפי סעיף זה גם כשאינה מהווה עוולה נזיקית לפי כל דין אחר.
2. רשאי אזרח שנפגע מפרסום או הפצה מחדש כאמור, לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה על הפסקת הפרסום או ההפצה מחדש.
3. היה המפרסם אזרח ישראל, תאגיד ישראלי, רשות שלטונית ישראלית או גוף תקשורת ישראלית, כהגדרתם בחוק זה, וראה בית המשפט כי הפרסום מהווה פגיעה בכבוד הבריות לפי סעיף 9א אך אינו מקיים את יסודות העוולה של לשון הרע כהגדרתה בחוק זה – לא יפסוק לנפגע פיצוי כספי, אך רשאי להורות, למפרסם ולבעל השליטה בבמת הפרסום, אם ישנה, על הפסקת הפרסום, כולו או חלקו, לפרק זמן מוגבל או קבוע, בהתחשב במידת הפגיעה ובאופי במת הפרסום, ובלבד שהוכח כי מתקיימים כל אלה:
   1. הפרסום עצמו, גורם לנפגע עצמו נזק מדיד, כהגדרתו בחוק זה, שאין בו תועלת ציבורית, ואשר אין דרך אחרת למונעו;
   2. הנפגע פנה תחילה למפרסם בבקשה מוצדקת להפסיק את הפרסום, ולא נענה תוך זמן סביר.
4. לא קיים המפרסם או בעל השליטה בבמת הפרסום את צו הפסקת הפרסום בתוך פרק זמן סביר ממועד נתינתו, עומדת לנפגע הזכות להגיש תביעה אזרחית נגדם, בה עילת התביעה תיחשב כלשון הרע, אף אם הפגיעה בו אינה עומדת בהגדרות לשון הרע. הפיצוי המרבי לפי סעיף 10(ג) יעמוד לו גם ללא הוכחת נזק, ובלבד שחלף פרק זמן סביר בין מועד נתינת הצו למועד הגשת התביעה השנייה.
5. היה המפרסם גוף תקשורת זר, או אדם שאינו אזרח ישראל, או תאגיד שאינו נכלל בהגדרת "תאגיד" לפי חוק זה, יורה בית המשפט, לבקשת אזרח או תאגיד, או רשות או המדינה, שנפגע כאמור, על הפסקת הפרסום, ויורה לרשויות המדינה לנקוט בכל פעולה סבירה הדרושה לשם הבטחת הפסקת הפרסום בפועל, לרבות באמצעות מניעה טכנולוגית, שלילת גישה, מניעת כניסה לישראל או גירוש – הכל לפי נסיבות העניין ובהתאם לדין.

איסור פגיעה בכבוד הבריות באמצעות הגבלת השימוש בבמת פרסום ציבורית 10. (א) לא יגביל בעל שליטה בבמת פרסום, שבעל השליטה או מי מטעמו, שאינם מעורבים כעניין שבשגרה בעריכת תוכן הפרסום, את חירות הדיבור או את חירות אמירת האמת ופרסומה של אזרח, בין הוא עיתונאי ובין אם לאו, אלא אם קבע בית משפט שהפר את הסייגים להן בחוק זה.

(ב) הגביל בעל השליטה את הפרסום, בהסתרתו, הגבלת תפוצתו או כל אמצעי אחר, רשאי הנפגע לתבוע מבית משפט שיורה לבעל השליטה להפסיקה לפי הוראות סעיף 9 לחוק זה.

(ג) לא ציית בעל השליטה לצו, עומדת לנפגע הזכות להגיש תביעה אזרחית נגדם, בעילת פגיעה בכבוד הבריות. הוכיח התובע כי הופר הצו להסרת ההגבלה על חירות הדיבור ו/או פרסום האמת שלו, יקבע לו בית המשפט סכום פיצוי שלא יפחת מ-80,000 ש"ח וישקף את מידת הפגיעה בכבוד הבריות גם ללא הוכחת נזק, וסכום זהה בהוצאות משפט לקופת המדינה, ובלבד שחלף פרק זמן סביר בין מועד נתינת הצו למועד הגשת התביעה השנייה.

איסור פרסום לשון הרע 11. (א) פרסום לשון הרע כהגדרתו בחוק זה מהווה עוולה אזרחית, המקנה לנפגע הישיר זכות תביעה אזרחית כלפי המפרסם, ובלבד שהפגיעה שגורם הפרסום ניתנת להוכחה אובייקטיבית. תחושת עלבון, השפלה וביזוי של הנפגע, לא תהווה פגיעה למטרות סעיף זה.

(ב) תובע שעומדת לו חסינות מפני תביעות מתוקף תפקידו או מכל סיבה אחרת בסוגיה שבגינה תבע, יכול לתבוע רק בגין דבר שקר שפורסם לגביו ורק אם ויתר על החסינות העומדת לו בסוגיה שעליה הוא תובע, לתקופה של שנה מיום הגשת כתב התביעה.

(ב) הוכיח תובע פרסום, העונה לכל ההגדרות של אחת מהדרכים להגדרת "לשון הרע" בחוק זה ופניה כאמור בסעיף 9(ג)2) לעיל, רשאי בית המשפט לפסוק לו, גם ללא הוכחת נזק, אחד או יותר מהסעדים הבאים אם ביקשם, לפי נסיבות העניין:

1) הוראה על הפסקת פרסום כאמור בסעיף 9 לחוק זה.

2) הוראה למפרסם על פרסום תיקון, הבהרה או הכחשה, באופן ובמיקום שייראו לו סבירים והולמים, בהתחשב באופי הבמה שבה פורסם המידע ובאופי הפגיעה;

3) הוראה, למפרסם ולבעל השליטה בבמת הפרסום, אם ישנה, על הסרה של תוכן אלקטרוני, לרבות מאתרים, מערכות הפצה או פלטפורמות דיגיטליות;

4) הוראה, למפרסם ולבעל השליטה באמצעי ההפצה, על הפסקה של הפצת חומר מודפס או פרסום בדפוס או בשילוט ציבורי;

5) פיצוי בסכום שאינו עולה על 1,500 שקלים חדשים.

6) הוכיח התובע כי לשון הרע שפורסמה מכילה שקר, כהגדרתו בחוק, יורה בית המשפט על המפרסם לשלם קנס בגובה הוצאותיו על פרסום דבר השקר, או 250,000 ש"ח הגבוה מביניהם, בנוסף לפרסום של תיקונו בהיקף דומה לזה של פרסום השקר, בקרב הציבור בו התפרסם השקר.

(ג) הוכיח התובע בנוסף, כי עוולת פרסום לשון הרע שהוכחה, גרמה לו נזק כאמור בסעיף 9(ג)(1) לעיל, רשאי בית המשפט לפסוק לו פיצוי בסכום שאינו עולה על 80,000 שקלים חדשים, או גובה הפגיעה שהוכחה, הגבוה מביניהם; ואם הוכח כי הפרסום נעשה בכוונה לפגוע – בסכום שאינו עולה על 160,000 שקלים חדשים, או פי 2 הפגיעה שהוכחה, הגבוה מביניהם.

(ד) הסכומים בסעיף (ג) לעיל מהווים את הרף המרבי לפיצוי במסגרת תביעה אחת, אף אם הוכחו במסגרתה מספר אירועים נפרדים. ואת הרף המרבי לפיצוי בגין פרסום אחד, מכל הנתבעים.

(ה) הסכומים הקבועים בסעיף זה יעודכנו אחת לשנה בהתאם לשיעור העלייה המצטבר במדד המחירים לצרכן, כמשמעותו לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

זכות התביעה בגין פרסום לשון הרע 12.

1. תביעה אזרחית לפי חוק זה תוגש על ידי הנפגע הישיר בלבד, או על ידי יורשיו החוקיים תוך ששה חודשים מיום פטירתו, אם הפרסום בגינו תובעים אירע בששת החודשים שקדמו לפטירתו.
2. חבר בני אדם או תאגיד יוכלו להגיש תביעה רק בהחלטת רוב החברים או בעלי רוב הזכויות בו לפי העניין, ובלבד שאם מדובר בחבר בני אדם שאינו תאגיד, יחתום הרוב כאמור גם על ייפוי כוח מפורש למי שהוסמך לייצגם בתביעה או יצטרף כתובע בהליך.
3. על אף האמור בכל דין, רשאי בית משפט לתביעות קטנות לדון בתביעה לפי חוק זה, ובלבד שאם נתבע פיצוי כספי, הסכום הנתבע אינו עולה על הסכום המרבי שנקבע לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד–1984, כתקרה להגשת תביעה קטנה. יראו את הסעדים המנויים בסעיף 10(ב)(1) עד (4) כסעדים נלווים לתביעה כספית לפי חוק זה, אף אם לא הוגשה תביעה לפיצוי כספי, ולא תישלל סמכות בית המשפט למתן סעד כאמור, גם אם אינו סעד כספי.
4. על אף האמור בכל דין, הוגשה לבית המשפט תביעה לסעד כספי לפי חוק זה וראה בית המשפט על בסיס כתב התביעה וצירופיו, כי אין בנטען תשתית עובדתית אשר, אילו הוכחה, הייתה מקימה עילה לפסיקת פיצוי כספי לפי חוק זה – יורה על סילוק התביעה בהחלטה מנומקת, יחייב את התובע בתשלום לקופת המדינה בסכום השווה לפיצוי המירבי הקבוע בחוק ולא יהיה לבית המשפט שיקול דעת להפחית מתשלום זה. הוראות סעיף זה יחולו אף אם לא הוגשה בקשה לסילוק מטעם הנתבע.
5. המדינה, רשות מרשויותיה, גוף מבוקר או גוף ציבורי כהגדרתם בחוק, לא יגישו תביעת לשון הרע כנגד אזרח ישראלי, תאגיד או גוף תקשורת ישראלי כהגדרתם בחוק זה ולבית המשפט אין סמכות לדון בתביעה כזו. תביעה כנגד מי שאינו אזרח או תאגיד כהגדרתם בחוק זה וכנגד גוף תקשורת זר, מותרת, ובלבד שהתקבלה החלטת ממשלה ברוב חבריה להגישה, או החלטה של גוף נבחר רלוונטי (דוגמת מועצת עירייה) ברוב חבריו כאמור.

אחריות לפרסום בגוף תקשורת או בבמת פרסום. 13.

1. פורסמה לשון הרע בגוף תקשורת, ישראלי או זר, ישאו באחריות אזרחית ללשון הרע, בחלקים שווים, האדם שהביא את דבר לשון הרע לאמצעי תקשורת, העורך בגוף התקשורת שהחליט על הפרסום והאחראי לפעילות גוף התקשורת בישראל מטעם גוף התקשורת. סך הפיצוי בגין פרסום בודד יעמוד על הסף המקסימלי הקבוע בסעיף 10 לחוק זה מכל המקורות.
2. ניתן צו של בית משפט לפי חוק זה להסרת פרסום, שפורסם בבמת פרסום שנמצאת בשליטתו של אדם שאינו המפרסם, תחול החובה להסרת הפרסום גם על מי ששולט בבמת הפרסום.
3. לא הוסר פרסום שניתן צו להסרתו, יראו את בעל השליטה בגוף התקשורת או בבמת הפרסום כמפר את הוראות חוק זה וניתן יהיה להגיש נגדו תביעה אזרחית לפי סעיף 10 לחוק זה עד גובה הסכום המקסימלי, בנוסף לכל פיצוי שניתן בגין הפרסום בעבר.

תיקונים בחקיקה קיימת 14.

ביטול חוק "איסור לשון הרע" תשכ"ה 1965. (א) חוק "איסור לשון הרע" התשכ"ה - 1965 – בטל.

תוספת לחוק הפרשנות: פרשנות לעניין פרסום של דבר אמת הנוגע לעניין ציבורי (ב) אחרי סעיף 2 יבוא: "2א בכל מקום בדין שבו נדרש יסוד של פרסום לצורך קיומה של עבירה פלילית או של עוולה אזרחית יפורש מונח זה כך שאינו חל על פרסום של דבר אמת הנוגע לעניין ציבורי כהגדרתם בחוק "חירות הדיבור והשמירה על כבוד הבריות התשפ"ה-2025", אלא אם נאסר הפרסום, במפורש, בחוק, בשל סיווג תוכנו הספציפי מטעמי ביטחון המדינה, פרטיות אישית או חיסיון מידע קבוע בדין".

תיקון הגדרת עבירת "המרדה" (ג) בסעיף 136 (1) לחוק העונשין ימחקו המילים "להביא לידי שנאה, בוז או" ובמקומה יבוא "קריאה או עידוד מילולי מפורש לשנוא, לבוז או להפגין" ובסוף הסעיף יתווסף "ושפועלות כדין כפי שהוא מובן על ידי האזרח".

סעיפים 136 (3) ו-(4) ימחקו.

סעיף 137 לחוק העונשין, ימחק.

בסעיף 138 (4) יבוא אחרי "מתוך מגמה לסלק": "התנהגויות ומעשים אישיים או קבוצתיים הפוגמים, במכוון או כפועל יוצא, בכבוד הבריות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק "חירות הדיבור והשמירה על כבוד הבריות" התשפ"ה 2025, או".

תיקון הגדרת ה"גזענות" בסעיף 144א לחוק העונשין. (ד) סעיף 144א לחוק העונשין, ימחק ובמקומו יבוא: "בסימן זה – גזענות היא ייחוס תכונות שליליות שקריות או הצדקה לאפליה, שלילת חירות או כבוד הבריות או לגילויי איבה או אלימות כלפי יחידים או קבוצות של אזרחי המדינה בשל שיוך גנטי, אתני או דתי – כאשר השונות שבבסיס ההבחנה בין הקבוצה לאחרות איננה רלוונטית ליחס השונה.

הבחנה המבוססת על השתייכות מוכחת לגורם עוין, או על נתונים עובדתיים רלוונטיים שעניינם סכנה ממשית לביטחון המדינה או שלומו של הציבור, איננה גזענות".

תיקון עבירת הסתה לגזענות בסעיף 144ב לחוק העונשין (ג) סעיף 144ב לחוק העונשין ימחק, ובמקומו יבוא:

144ב(א) "המפרסם קריאה, עידוד או שידול לפעולה אלימה או בלתי חוקית על בסיס גזענות דינו – מאסר 5 שנים.

סעיף (ב) לחוק העונשין ימחק, ובמקומו יבוא: "לא ישא אדם באחריות פלילית לפי סעיף זה בשל פרסום דבר אמת בעל עניין ציבורי כהגדרתם בחוק חירות הדיבור והשמירה על כבוד הבריות התשפ"ה 2025"

הוספת סעיף 11א לתקנות סדר הדין האזרחי: עיון מוקדם בתביעות לשון הרע (ד) אחרי סעיף 11 יבוא: "11א. בתביעה לפי חוק חירות הדיבור ושמירה על כבוד הבריות התשפ"ה 2025, יורה בית המשפט על הגשת כתב הגנה או יקבע מועד לדיון רק לאחר שעיין בכתב התביעה ובנספחיו, ובחן אם מתקיימת עילה לסילוק מוקדם של התביעה על פי הנחיות סעיף 10ו' לחוק."

תיקון הפניה בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 (ה) בסעיף 3 לחוק, אחרי "פרסום – כמשמעותו בסעיף 2" – יימחק יתר המשפט ובמקומו יבוא: "לחוק חירות הדיבור והשמירה על כבוד הבריות התשפ"ה 2025".

אחרי סעיף 11 יבוא: "11א. בתביעה לפי חוק חירות הדיבור ושמירה על כבוד הבריות התשפ"ה 2025, יורה בית המשפט על הגשת כתב הגנה או יקבע מועד לדיון רק לאחר שעיין בכתב התביעה ובנספחיו, ובחן אם מתקיימת עילה לסילוק מוקדם של התביעה על פי הנחיות סעיף 10ו' לחוק."

תיקון סעיף 18 לחוק הגנת הפרטיות: הגנות **(ו)** סעיף 18 לחוק ימחק ובמקומו יבוא: "18. לא ישא אדם באחריות לפי חוק זה, בשל פגיעה בפרטיות, אם התקיים אחד מאלה:

1. הפרסום היה במסגרת הבעת דעה, כהגדרתה בחוק חירות הדיבור והשמירה על כבוד הבריות התשפ"ה-2025, על התנהגות ציבורית של הנפגע או על התנהגות שלא היתה לו ציפייה סבירה לפרטיות לגביה.
2. הפרסום היה דבר אמת, שנוגע לעניין ציבורי, כהגדרתם בחוק חירות הדיבור והשמירה על כבוד הבריות התשפ"ה, 2025; ונעשה בכנות, ולאחר שננקטו אמצעים סבירים להבטחת נכונות המידע כהגדרתו בחוק האמור;
3. הנפגע נתן הסכמה מדעת, מפורשת או משתמעת לפרסום או למפרסם;
4. הפרסום נעשה לשם הגנה על עניין כשר של המפרסם;
5. המידע הפך פומבי לא באמצעי או בנסיבות העונים להגדרת פרסום לפי חוק חירות הדיבור והשמירה על כבוד הבריות התשפ"ה 2025;

המידע הפך פומבי במסגרת שנדרשה על פי חוק או בהתאם לסמכות חוקית ואינה חורגת מההרשאה או ההנחיות שניתנו לכך בחוק.

תיקון סעיף 27 של חוק ההגנה על הפרטיות התשמ"א 1981: פומביות הדיון **(ז)** סעיף 27 לחוק ימחק. במקומו יבוא:

"27. הליכים לפי חוק זה יתנהלו בהתאם לעקרונות סעיף 3 לחוק יסוד: השפיטה, וסעיף 68 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד 1984; בתביעה בעניינה פגיעה בפרטיות שאינה נובעת מפרסום כהגדרתו בחוק חירות הדיבור והשמירה על כבוד הבריות התשפ"ה-2025, רשאי בית המשפט להגביל את פרסום הדיון ואת ממצאיו לשם הגנה על הפרטיות ובלבד שההגבלה לא תעלה על הנדרש ותעשה בהתאם לכללי פומביות הדיון הקבועים בחוק".

תחילה **15.** (א) תחילתו של חוק זה ביום פרסומו ברשומות.

(ב) חוק זה מונה חירות קיימת וגודר את הכללים על פיה. משנכנס לתוקף, יחול על כל מאורע הנדון בפני ערכאות מיום כניסתו לתוקף, לרבות לגבי כאלו שאירעו לפני שנכנס לתוקף, לרבות הליכים משפטיים שטרם ניתן פס"ד חלוט בעניינם ושטרם מוצתה בהם זכות הערעור המקסימלית. כל הליך שקיימת בו זכות ערעור בכפוף לאישורה של ערכאה כלשהי ולא קוים בו הליך בקשת ערעור, יראוהו כאילו ניתן אישור לערעור וידון, אם יבקש מי מהצדדים זאת, בערכאה האחרונה שפסקה בעניינו.

(ג) לא תוגבלנה החירויות המנויות בחוק זה אלא בחוק שנחקק ברוב של חברי הכנסת הנדרש לדחיית מועד הבחירות לפי סעיף 9א לחוק-יסוד: הכנסת, זולתי אם נאמר במפורש אחרת בחוק זה.

דברי הסבר

כל חברה חופשית נשענת על הנחת יסוד פשוטה ובלתי ניתנת להפרכה: אזרח חופשי זכאי לדעת, לחשוב, להאמין ולדבר את האמת כפי שהוא מבין אותה. הזכות הזו – לחפש את האמת ולאומרה – איננה מותרות, אלא יסוד מוסרי, יהודי, משפטי ודמוקרטי.

בלעדיה, אין חירות מחשבה, אין שלטון עצמי, אין שוק רעיונות חי וחופשי.

היכולת לומר אמת – בפרט אמת לא נוחה – היא אבן יסוד של חברה דמוקרטית. רק חברה שמאפשרת לפרטים בה לשפוט, לברר ולדון בחופשיות, יכולה לקיים חינוך מוסרי, זהות משותפת, וריבונות עממית שאינה נופלת לידי מיעוט שזכה בכוח.

כמדינה יהודית ודמוקרטית, המעוגנת במסורת של עיון ויכוח ולימוד ושל "אלו ואלו דברי אלוקים חיים" חייבת ישראל להגן על חירות הדיבור, המחשבה, האמונה והמצפון של אזרחיה כתשתית לקיום משותף, המבוסס על כבוד הבריות, באמצעות שיח פתוח וגלוי לבירור האמת.

את חירויות היסוד הללו, שהן יסוד 'מותר האדם', החוק אינו יכול להעניק. הוא מונה ומשיים אותן כדי לגדור את יכולתם של חוקים אחרים לשחוק או לצמצמן. כשלעצמן, שימור של חירויות אלו, אינו ערובה לכינונה של חברה ראויה. אם האזרחים במדינה אינם נוהגים בחירויותיהם ביראת הכבוד הראויה להם ולחברה שהם מבקשים, ניצולן לרעה ישחית את החברה ויזרה במדינה מדנים שיחריבוה.

ולמרות זאת, אסור שנאפשר להגבילן בחוק. ישנן גדרות ומגבלות שלא ניתן לחוקק בלי שיעלה נוקן על תועלתן. ישנן מידות אנושיות שניתן לרכוש באמצעות חינוך ולבחור באמצעות השכלה אך החוק והמשפט האנושיים לא יושיעו אם ננסה לעשות שימוש בשררה כדי לכפות אותן. ישנן מגבלות שלא ניתן לעשות שימוש בשררה כדי להבטיחן, בלי לשלול את החירות, בעצם הניסיון לעשות כן.

מטבעו של חוק, אין ולא יכולה להיות חפיפה מלאה בינו ובין המוסרי והראוי. רק במשטרים טוטליטריים משמש החוק למשטור התנהגותם ומחשבותיהם של אזרחים. במדינה שוחרת חירות, שחרדה לכבוד האדם של אזרחיה, מניח החוק גדרות להתנהלות השלטון כדי למנוע ניצול לרעה של החוק כדי להגביל את מרחב הבחירה של אזרחים חופשיים. החוק מתקיים על בסיס הציפייה שאזרחים חופשיים ינהגו בחירותם באחריות, ויבחרו להגביל את עצמם בעצמם להתנהגות ציבורית ואנושית ראויה, המקדמת את המדינה שמקיימת את חירותם.

השימוש בחירות הדיבור, מתוך אחריות אישית לשימור כבוד הבריות, בכובד ראש ועל בסיס מחויבות לאמת, לעם, ולמוסר פנימי ומתוך הבנה של עוצמתה של האחריות, הוא חיוני לשימור החיים בחברה חופשית, **אך אינו ניתן להכתבה או לאכיפה באמצעות חוק**.

משכך, חוק זה *איננו* מטיל חובה משפטית להתבטא באחריות ובשום שכל, *ואיננו* מותיר לבתי המשפט את הסמכות להשתמש בשררה שלטונית לשם אכיפה של אחריות כזו. כל קריטריון משפטי מסוג זה עלול לשמש, בניגוד גמור לכוונתו, להגבלת הביטוי ולסיכול האמת.

האחריות האישית, מטבעה, נותרת נחלת האדם, לא נחלת המדינה.

למרבה הצער, עד היום, המחוקק הישראלי לא רק שלא השכיל להגן בחקיקה על חירויות היסוד הללו, אלא קבע, במרוצת הזמן, עוגנים החותרים תחתיהן במפגיע. בית המשפט העליון בישראל הכיר בסכנה שמציבה השיטה הקיימת לחופש הביטוי, ואף הזהיר מפני הפיכתה לכלי השתקה. אך ההכרה בסכנה – כשהיא באה מכוח שיקול דעת שיפוטי ולא מהוראת חוק מפורשת – איננה מספיקה.

נכוחה ככל שתהיה גישת השופטים כיום, המכירים בבעייתיות הגוברת של תביעות השתקה, היא אינה משנה את הכלל המשפטי בישראל כיום: אזרח בישראל איננו יודע, מראש, אם אמירת אמת תביא להעמדתו לדין. למעשה, השיטה הקיימת מחייבת את הדובר להגן על עצם זכותו לדבר, ואינה דורשת מן התובע להוכיח מראש את קיומה של עילה ממשית, היא מניחה שהשתיקה היא ברירת המחדל, והביטוי – חשוד מראש.

מכאן שהבעיה איננה רק ביישום החוק – אלא בעצם קיומו של הסדר שמאפשר את הבעיה.

אם הדין הקיים מאפשר השתקה של אמירת אמת, אזי הדין הקיים פסול.

לא נדרש בית משפט ערני; נדרשים גדרות חוקיים נכונים, כאלו המעודדים את השיח, לא את ההשתקה, מאפשרים את חיפוש האמת ולא את הסתרתה, ומאפשרים הגנה על כבוד הבריות בלי פגיעה בחירות או בכבוד של בריות אחרות. כאלו המייתרים את ערנותו של בית המשפט, באמצעות ערנותם של כל האזרחים לחשיבות אמירת האמת, שיח חופשי, ושמירה על כבוד הבריות.

<u>חוק זה מציע לכן כמה שינויים מהותיים במרקם החקיקה בישראל:</u>

ראשית, החוק מעגן בחקיקה ראשית את:

1. חירות הדיבור והבעת *הדעה*, לרבות באמצעות פרסום והפגנה, לרבות הגנה מפני צנזורה ברשתות חברתיות.
2. חירות אמירת *האמת* ופרסומה, (במאה ה-21 ההגנות על פרסום רלוונטיות לכל, לא רק לעיתונאים).
3. חובת דיווח אמת ושקיפות מוסדית – שלטונית.
4. הגנות יסוד לעיתונאים ולעיתונות: מניעת חשיפה של מקורות עיתונאיים, ואיסור על הגבלה של אמצעי השידור או על אפליה ביניהם.

<u>הגנה על חירות הדיבור והבעת הדעה:</u>

לשם כך, **מבוטל חוק איסור לשון הרע התשכ"ה-1965**. נוסח החוק המבוטל, מעמיד כל ביקורת ציבורית, אפילו היא אמת לאמיתה, ואפילו לא הייתה בה כוונה לפגוע אלא לידע כאשר יש לציבור עניין ברור במידע, בצילה של הגדרת "לשון הרע" חסרת גבולות לפיה כל ביטוי כמעט הוא לכתחילה עבירה, ששופט יחליט אם להתירה או לא בדיעבד. סגנון ההגבלה הזה מעודד שתיקה והשתקה, ומרתיע אזרחים ממימוש חובתם הדמוקרטית להשתתף בדיון הציבורי תחת שיעודדם לעשות זאת.

במקומו, החוק משתית **מערכת הגנות מהותית על חירות הביטוי ופרסום האמת והמחשבה, לפיה, אמירת אמת שיש בה עניין לציבור איננה עוד עבירה ולא ניתן להעניש בגינה**. העבירה הפלילית של "לשון הרע" בוטלה. במדינה דמוקרטית, לא נכון שיהיה לממשלה כוח להלך אימים על אזרחים בשל דיבור, יהא אשר יהא. בשל חשיבות אמירת האמת קובע החוק חובת שקיפות מלאה ומפורטת לרשויות והופך את פרסום המידע הציבורי לברירת מחדל רצויה תוך שהוא **מרחיב את דרישות חוק חופש המידע תשנ"ח 1998** (ואינו מצמצם אותן בשום צורה), וקובע לרשויות חובה להנגיש את כל המידע הציבורי שברשותן לכתחילה ולא רק בדיעבד.

<u>איזון בין חירות הדיבור ואמירת האמת והזכות לשם טוב</u>

העוולה האזרחית "לשון הרע" הוגדרה מחדש – תוך קביעת הבחנות ברורות בין שקר ואמת, בין כוונה לפגוע ודעה כנה, ובין פגיעה ממשית לחוסר הנוחות הבלתי נמנע במסגרת שיח ציבורי. החוק מגדיר את כבוד הבריות כחירות לחפש אחר אמת ולחיות לאורה, ומעניק למי שנפגעו משקר או מחשיפה לא נדרשת ציבורית של ענייניהם הפרטיים מזור באמצעות אפשרות לדרוש הסרת הפרסום הן מהמפרסם והן מבעל השליטה בבמת הפרסום – ואף פרסום תיקון במידת הצורך. פיצוי כספי נותר אפשרי, אך הוא מוגבל ותחום למקרים של הוכחת נזק אמפירי – במטרה למנוע את הניצול לרעה של החוק ככלי ענישה על הבעת דעה לא רצויה או לא פופולרית. כך, צומצם האפקט המצנן המסוכן של איום "תביעת הדיבה" על חירות הדיבור, למינימום הנדרש לשמירה על כבוד הבריות.

העוולה האזרחית "לשון הרע" החדשה, מאפשרת לאנשים להגן על כבודם בהינתן פגיעה אובייקטיבית מבוססת מידע, אך לא להשתמש ברגשות או בחוויה סובייקטיבית כעילה לתביעה וכאמצעי להפוך את חירות הדיבור לפשע, על ידי השתת ענישה כלכלית מרחיקת לכת - על דעות. לכל אזרח שמורה החירות האנושית הבסיסית להביע, גם בחריפות, את דעתו במרחב הציבורי.

בנוסף, חוק זה מכוון להגביל את השימוש בתביעות בגין "לשון הרע" להכרחיות בלבד, חלף האינפלציה, שבצדק זיהה בית המשפט העליון כפוגעת ביסודות חירות הדיבור בישראל.

משכך, הוא קובע בסעיפי התביעה מנגנונים שנועדו לצנן את השימוש לרעה בבית המשפט כנגד אמירת אמת גם במישור האזרחי: בית המשפט רשאי, ונדרש, לקבוע מקדמית, על בסיס העובדות המוצגות בתביעה ובנספחיה בלבד, העדר עילה או יסוד עובדתי, ולדחות על הסף את התביעה תוך השתת חיוב הוצאות לטובת המדינה ***עוד טרם*** כניסה לשלב הדיון. לשם כך, נקבע **תיקון גם לתקנות סדר הדין האזרחי** (11א), *המחייב את בית המשפט* לבחון את היסוד העובדתי של תביעת לשון הרע לפני תחילת שלב זה.

באופנים אלו מבקש החוק **איזון נכון יותר לשימור החירות, בין היכולת לברר את האמת באופן ציבורי וההגנה הנדרשת לשם כך, גם על שמו הטוב של אדם**.

<u>איזון בין זכות הציבור לאמת והזכות לפרטיות:</u>

בהתאם לתיקונים אלו, **תוקן גם חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981**, הנשען בכבדות על העקרונות הישנים של "איסור לשון הרע". ספציפית, תוקנו סעיפים 3, 18, 27:

1. פרסום, הוא פעולה שנעשתה במכוון, ולא כלאחר יד או בטעות.
2. בוטלה האחריות הנזיקית הפסולה בגין פרסום אמת, הבעת דעה לגיטימית, או כאשר הייתה הסכמה מדעת של הנפגע לפרסום. פרסום של מידע בעל חשיבות ציבורית, לא ייחשב כפגיעה פסולה רק משום שהוא גורם למבוכה.
3. הדיון המשפטי הוכפף בחזרה לכללי פומביות הדיון הרגילים, והסמכות לצמצמה הוגבלה למקרים בהם הפגיעה בפרטיות לא כוללת פרסום שנתן פומבי למידע בלאו הכי. ההליכים יתנהלו ככלל בפומבי, ורק חריגים *מוצדקים* יובילו לסגירת דלתיים.

תיקונים אלה מאזנים בין הזכות לפרטיות והזכות, שהוזנחה עד כה, של ציבור למידע וידע – במטרה לעצור ולשנות את כיוון התהליך המסוכן שהופך את הזכות לפרטיות (שנראה לפעמים שהיא חסרת גבולות) למכשול בפני **שקיפות ציבורית,** ההכרחית לקבלת החלטה ציבורית בריאה ומבוססת אמת.

<u>הגנות מפורשות על אמירת האמת:</u>

כדי למנוע מגבלות על האמת ואמירתה, הנובעות מפרשנות ללשון עבירה (בייחוד עבירות הנוגעות לפרסום, דוגמת עבירות ההסתה) קובע החוק, ב**תוספת לחוק הפרשנות – סעיף 2א** הוראת פרשנות כללית לפיה **לא תקום אחריות נזיקית או פלילית על פרסום אמת שיש בו עניין ציבורי**, אלא אם החוק קובע אחרת במפורש (דוגמת איסור על פרסום תוכן ספציפי בשל סיווגו כסודי או פרטי). הוראה זו קובעת כלל פשוט: **אין מענישים על אמירת האמת**.

מעתה, תוגבל כל הענישה, על כל דבר פרסום, לפרסום של **תוכן ספציפי** שנאסר במפורש בשל סכנה לביטחון המדינה או פרטיות אזרחים. כך, אנו מבטיחים שהכללים המשפטיים יתיישבו עם עקרונות מוסריים ודמוקרטיים בסיסיים, ומגבילים פרשנויות מרחיבות שפגעו בזכות הציבור לדעת בגלל נקודות ספציפיות במקרים יוצאי דופן, מבלי לקחת בחשבון את ההשלכות הרוחביות של הרחבה זו.

אבל בתיקון חוק הפרשנות, על אף השפעתו הרחבה, אין די, כיוון שלמרבה הצער, ישנם בישראל חוקים שלשונם המפורשת מנחה פגיעה בחירות אמירת האמת. דוגמה בולטת לבעייתיות זו היא עבירת ההסתה לגזענות או אלימות בחוק העונשין.

בשל הסכנה שמייצרת לשון זו לחופש הביטוי ולזכות הציבור לשמוע ולהשמיע את האמת, חוק זה **מתקן את סעיפים 136, 137, 144א ו-144ב(ב) לחוק העונשין.**

עבירות ההמרדה צומצמו להגדרות הקיימות בחוק שניתנות להערכה בצורה אובייקטיבית שאיננה תלויה בדעתם האישית של התובע או השופט.

בהתאם:

1. בוטל סעיף 137 ששלל את האמת כהגנה.
2. בסעיף 144א הוגדרה מחדש "גזענות": ההגדרה החדשה מוגבלת ליחוס שלילי *שאיננו רלוונטי לשיוך הקבוצתי*, קרי, לאמת.
3. בסעיף 144ב(ב) נמחקה הזילות באמת מהסיפא של עבירת ההסתה לגזענות באופן המשמר את ההבחנה בין שיח מסוכן, שיש להוקיעו, וחשיפת מציאות שיש לברר. הנוסח החדש, לא מאפשר להטיל אחריות פלילית על דובר אמת רק כיוון שהתייחס לקבוצה מובחנת וכלי ההעמדה לדין פלילי לא יוכל עוד לשמש אמצעי השתקה לביקורת חיונית או לצנן שיח חברתי חיוני וחירות הדיבור ופרסום האמת של אזרחי ישראל תשמר.

האמת עשויה לעורר בנו חוסר נוחות, אבל חברה בריאה חייבת להתמודד עם האמת ולהגן עליה, לא לקבור את הראש בחול ולסלקה הצידה בתקווה שתעלם.

הגנה על חירויות אזרח ריבוניות

חירות הדיבור היא כלי חיוני ביכולת של חברה חופשית לעצב את עצמה. זוהי חירות אזרחית לא זכות אדם. ההגנות שמעניק חוק זה מיועדות, במפורש בלשונו, להגן על חירות הדיבור ואמירת האמת של אזרחי המדינה, ועליהם בלבד. החוק מגביל בצורה כמעט מוחלט את היכולת לעשות שימוש בשררה השלטונית כדי לגדור את החירות של אזרחי המדינה לעצב את חייהם כרצונם. מטבעה של החירות, שכל ניסיון להגביל אותה יהפוך במרוצת הזמן לביטולה ולכן הגנות החוק מוחלטות, ואינן מאפשרות, אלא במקרים מוגדרים היטב, למנוע ביטוי גם כאשר, למצער, בוחרים אזרחים לפגוע במדינה המגינה עליהם. החוק מניח שמי שמוגן על ידי המדינה, יבחר להגן עליה ומותיר לחברה להוקיע את מחרביה, מבלי שניתן יהיה לעשות בשררה שימוש לרעה על ידי הגבלת השיח האפשרי.

כיוון שכך, החוק כן אינו מגביל באותה הצורה את השימוש בשררה להגבלה של החירות לדבר של הבאים בשעריה של ישראל שאינם אזרחי ישראל. אין סיבה להניח שמי שאינם אזרחי המדינה מגינים עליה ואין הצדקה לאפשר להם לפעול כנגדה במרחב הריבוני של מדינת ישראל. בהתאם, החוק מתייחס בצורה שונה לתאגידים ישראלים וזרים ומותיר לרשויות האכיפה שיקול דעת נרחב בבואו לקבוע את גבולות הביטוי שהן מאפשרות למי שאינם חלק מציבור הבוחרים הישראלי.

החוק אוסר במפורש על הרשויות הישראליות להגיש תביעות כנגד אזרחים או ישויות ישראליים, אבל איננו מגביל את היכולת לפעול בבתי המשפט כנגד אזרחים או ישויות זרים.

נספח 14 חופש הביטוי

הצעת חוק אחריות במרחב הרשת, התשפ"ו–2026

פ/6576/25 · יוזמים: ח"כ מיכל מרים וולדיגר, אוהד טל, צגה מלקו

פרק א': מטרה והגדרות

מטרה **1.** מטרת חוק זה היא הסדרת פעילות פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות בישראל, תוך הגנה על חירויות האזרח, הגנה על קטינים במרחב הרשת והבטחת אכיפות הדין הישראלי במרחב הרשת.

הגדרות **2.** בחוק זה –

"הסכם משתמש" – תנאי שימוש, זכויות, חובות ומגבלות להתנהלות משתמש ומפעיל פלטפורמה מקוונת להם התחייבו הצדדים;

"חשיפה אורגנית" – מנגנוני המלצה, חשיפה, דירוג או קידום חשיפה המבוססים אך ורק על מעורבות משתמשים, שאינה כוללת בקשות ישירות של משתמש ממפעיל הפלטפורמה להסיר או להגביל פרסום; לעניין זה, יראו בתשלום על קידום חשיפה כבקשה למעורבות למטרות חוק זה;

"יתרון אלגוריתמאי" – פעולה אוטומטית או מכוונת של מנהל פלטפורמה מקוונת, לרבות דירוג, המלצה או קידום המעניקה לפרסום בפלטפורמה היקף חשיפה גדול יותר או נמוך יותר מזו שיקבל פרסום דומה שהחשיפה שלו אורגנית; הבדל בהיקף החשיפה הנובע מסוג המנוי, כאשר כל סוגי המנויים זמינים לכל משתמש בכפוף לתשלום ואדישים לזהות המשתמש ולתוכן הפרסום, לא ייחשב יתרון אלגוריתמאי לעניין חוק זה;

"מפעיל" של פלטפורמה מקוונת או של רשת חברתית שהוא אחד מאלה –

(1) לעניין אחריות נזיקית – תאגיד בעל זכויות וסמכות לקבוע מדיניות שימוש בפלטפורמה מקוונת או ברשת החברתית, בין אם הוא מאוגד בישראל ובין אם לאו;

(2) לעניין אחריות פלילית – המנהל הכללי של הפלטפורמה המקוונת או של הרשת החברתית בישראל או מי שבעל סמכות ואחריות לניהול פעילות הפלטפורמה או הרשת בישראל; הוכיח גורם כאמור שהמעשה או המחדל שבשלם קמה אחריות פלילית נעשו בניגוד להנחיותיו – יישא באחריות הפלילית מקבל ההחלטה או מי שהיה אחראי על ההחלטה לבצע את המעשה או את המחדל האמור;

"עריכת תוכן" – הסרה של פרסום או הגבלה של חשיפה לאחרים לפרסום של משתמש בפלטפורמה מקוונת, או שלילת אפשרות לפרסם, בתשלום או שלא בתשלום, אף שזו אפשרית וזמינה לאחרים בפלטפורמה;

"פלטפורמה מקוונת" – שירות תיווך והתקשרות מקוון הניתן באמצעות אמצעי תקשורת אנלוגי, דיגיטלי, אלקטרוני או טלפוני, או באמצעות פלטפורמת שיתוף מידע, משאבים או תוכן, בין היא קיימת ביום תחילתו של חוק זה ובין אם תפותח אחרי יום תחילתו של חוק זה;

"פלטפורמה מקוונת גדולה" – פלטפורמה מקוונת, שמשתמשים שבשירותיה מדי חודש לכל הפחות מספר ישראלים זהה למספר המצביעים שנדרש לקבלת מנדט אחד בכנסת המכהנת;

"פרסום אסור" – פרסום המהווה עבירה לפי כל דין או פרסום לקטינים של תוכן פוגעני כהגדרתו בסעיף 4ט(א) חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982[1], תוכן שיש בו המחשה ויזואלית של אלימות, ביזוי השפלה או התעללות או שהוא מעודד פגיעה עצמית פיסית;

"פרסום מעוול" – פרסום המהווה עוולה אזרחית או מקים עילה לתביעה אזרחית בגין פרסום לפי כל דין, לרבות לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה–1965[2], חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981[3]; או פרסום המהווה הטעיה צרכנית לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981[4];

"רשת חברתית" – פלטפורמה מקוונת המאפשרת למשתמש בה את כל אלה:

(1) יצירת כינוי משתמש, הגלוי למשתמשים אחרים או צפייה בכינויי משתמשים או חלק מהם שהוזנו על ידי אחרים;

(2) שיתוף תוכן עם משתמשים אחרים וצפייה בתכנים או חלק מהם ששותפו על ידי אחרים;

"רשת חברתית אורגנית" – רשת חברתית שאיננה עורכת את התכנים המתפרסמים בה בשום צורה שאיננה חשיפה אורגנית; הסרת תוכן בעקבות צו שניתן על ידי בית משפט בישראל או הסתרת תוכן מסוים ממשתמש מסוים בשל בקשת המשתמש האמור, איננה עריכת תוכן לעניין חוק זה;

"רשת חברתית עורכת" – רשת חברתית המבצעת עריכת תוכן לפי שיקול דעתה לפי כללים שקבעה בהסכם המשתמש. התערבות מכל סוג בפרסום התוכן, לרבות יתרון אלגוריתמאי, צמצום חשיפה, הסרת הפרסום, הגבלת המשתמש או הסרתו, הם עריכה לעניין חוק זה.

פרק ב': חובות מפעיל פלטפורמה מקוונת

סימן א': חובות מפעיל פלטפורמה מקוונת מכל סוג, לרבות רשת חברתית

שקיפות **3.** מפעיל כל פלטפורמה מקוונת הפועלת בישראל –

(1) יקבע את מדיניות שימוש המשתמש, ואת מדיניות שימוש הפלטפורמה בתוכן ובנתוני המשתמש, בהסכם המשתמש, בעברית פשוטה ובכפוף להוראות כל דין;

(2) יפרסם את המדיניות וכל כלל אחר המשפיע על שימוש בפלטפורמה בעברית פשוטה ובאופן זמין וקל למציאה;

(3) אם הוא מפעיל רשת חברתית – יציין באופן בולט וגלוי לכל משתמש אם הפלטפורמה היא רשת חברתית עורכת או אורגנית;

(4) יזהה בבירור לכל המשתמשים, משתמשים קטינים ככאלו.

זמינות **4.** (א) מפעיל פלטפורמה מקוונת הפועלת בישראל, יפרסם כתובת דואר אלקטרוני לפניות בעניין פרסומים אסורים או מעוולים ולשם פניות משתמשים בכל עניין הנוגע לחובות המפעיל האמור כלפיהם.

(ב) לתוכנן הספציפי של פניות כאמור יינתן מענה תוך 48 שעות לכל היותר.

(ג) מפעיל פלטפורמה מקוונת גדולה, שאינו אזרח ישראל או תאגיד הרשום בישראל, ימנה נציג בישראל מטעמו, שיהיה מורשה לפעול בשמו בהליכים לפי כל דין ולקבל בשמו ועבורו כתבי בית-דין.

הודעה על החלטה לבצע עריכת תוכן ודרכי ערעור על החלטה כאמור

5. מפעיל כל פלטפורמה מקוונת הפועלת בישראל, יודיע למשתמש בכתב, באמצעי האלקטרוני שבו הוא משתמש לעדכון, לפני שננקטת כלפיו פעולה של עריכת תוכן, לרבות הגבלת תפוצה או חסימה של הגישה לשירות למשתמש, תוך ציון הפרטים הבאים:

(1) הפעולה הצפויה;

(2) הסעיף בהסכם המשתמש או הסעיף בחוק הישראלי שהפרתו הובילה לרצון לערוך את תוכנו;

(3) בעריכת תוכן מבוססת תגובת משתמשים, כולה או חלקה, יצוין מספר המשתמשים שהיה מעורב בהחלטת עריכת התוכן, ואופי התגובות שהביא לעריכת התוכן;

(4) פירוט אפשרויות הערעור על הפעולה ודרכי הפנייה בהתאם לחובות הפלטפורמה המקוונת המנויות בחוק זה, שיאפשרו זמן סביר להגשת ערעור ולבחינת הערעור טרם נקיטת פעולת עריכת התוכן;

(5) פירוט אפשרויות הערעור על הפעולה ודרכי הפנייה בהתאם לחובות הפלטפורמה המקוונת המנויות בחוק זה, שיאפשרו זמן סביר להגשת ערעור ולבחינת הערעור טרם נקיטת פעולת עריכת התוכן.

שימוש קטינים בפלטפורמה מקוונת **6.** מפעיל פלטפורמה מקוונת –

(1) יאמוד את גילם של משתמשים באופן עצמאי בכל אמצעי אלקטרוני שהוא רואה לנכון, ובלבד שזיהה משתמשים קטינים ככאלו;

(2) לא יאפשר למשתמשים שאינם קטינים להזדהות כקטינים, ולא יאפשר שימוש קטינים בפלטפורמה בלי שיזוהו כקטינים בצורה ברורה לכל משתמש או צופה בפלטפורמה, לרבות קטינים אחרים;

(3) יאפשר שימוש קטינים בפלטפורמה אך ורק אם –

(א) קיבל אישור מהורה הקטין האחראי לו חוקית בישראל;

(ב) קיבל פרטי קשר המאפשרים יצירת קשר עם הורה הקטין למטרות אזהרה על שימוש חריג או תביעה של ההורה בשל פעולות המשתמש הקטין;

(ג) ניתנה להורה האמור אפשרות לנטר את התכנים אליהם נחשף הקטין;

(4) לא יאפשר חשיפה ולא יגביר חשיפה של קטינים לפרסום אסור לקטינים כהגדרתו בסעיף 2, בכל אופן, לרבות באמצעות יתרון אלגוריתמאי המאפשר או מגביר חשיפה של קטינים לפרסום כזה.

איסור הפליה **7.** הוראות חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000[5], יחולו על פלטפורמה מקוונת, ויראו פלטפורמה כאמור כשירות ציבורי, כהגדרתו בחוק האמור.

איסור תנאים מקפחים **8.** הסכם בין מפרסם או משתמש לבין מפעיל פלטפורמה מקוונת הוא חוזה כמשמעותו בכל דין בישראל, לרבות בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג–1982[6].

איסור השתקה **9.** בלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף 8, הוראות בהסכם משתמש או במדיניות שימוש, לפיהן רשאי מפעיל לבצע עריכת תוכן בשל העילות שלהלן – בטלות ומהוות תנאי מקפח כמשמעו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג–1982:

(1) מכל סיבה שיחליט עליה המפעיל לפי רצונו;

(2) בשל חשש שפרסום אסור או מעוול, בין אם בשל פניה של הנפגע לכאורה ובין אם לאו, מבלי שניתנה למפרסם הזדמנות להגן על הפרסום כאמור בסעיף 16(ב);

(3) בשל פניה של משתמשים, כאשר מספר הפונים נמוך ממספר המשתמשים שנחשפו לפרסום בתוך תקופת בירור הערר כאמור בסעיף 16(ב).

איסור כפיה **10.** שינוי במדיניות השימוש או בהסכם המשתמש ברשת חברתית לא יחול על משתמש קיים ללא הסכמתו; התניית המשך שירות הרשת למשתמש קיים בהסכמתו לשינוי כאמור – בטלה, והיא תנאי מקפח כמשמעו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג–1982.

שמירה על נתונים וביטחון מידע **11.** (א) מפעיל פלטפורמה מקוונת הפועלת בישראל ישמור נתוני משתמשים ישראלים בשרתים שמיקומם בישראל או במדינה שקבע שר התקשורת בצו לפי סעיף קטן (ג) שהיא בת ברית למטרות ביטחון נתונים, תחת הגנות מתוכנתות, מקוונות ופיסיות שימנעו מגורמים המבקשים להרע לישראל או ישראלים להגיע אליהם ללא רשות.

(ב) לא יחזיק נתוני משתמשים ישראלים מעבר לנדרש לתפעול הפלטפורמה, ולא יעשה בנתוני משתמש ישראלי שימוש אלא אם הסכים לו המשתמש במפורש ובאופן ספציפי בהסכם המשתמש; הוראה בהסכם משתמש שלפיה מפעיל פלטפורמה המקוונת רשאי לעשות כל שימוש בנתוני המשתמש האמור לפי שיקול דעתו – בטלה, והיא מהווה תנאי מקפח כמשמעותו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג–1982.

(ג) שר התקשורת יקבע בצו רשימת מדינות שהן בנות ברית של ישראל למטרות ביטחון נתונים; השר רשאי להוסיף לרשימה מדינות שלהערכתו לא ידרשו ולא יאפשרו חשיפה של נתוני משתמשים ישראלים לגורמים המבקשים להרע לישראל או לישראלים, ולגרוע ממנה מדינות שחשודות שיעשו כן; הרשימה והשינויים בה יפורסמו בתוספת.

הבטחת גישה למידע **12.** (א) מפעיל פלטפורמה מקוונת הפועלת בישראל ימסור לכל משתמש לפי בקשתו, או למשתמש ולהוריו של משתמש קטין, לפי בקשתם, כל נתון אישי שהיא מחזיקה לגבי המשתמש האמור, לרבות מידע מזהה, מיקום, תוכן, התכתבויות, העדפות ומטא-דאטה, סוג המידע שהועבר לגורם שלישי, זהות גורם שלישי שקיבל מידע והעתק האישור שנתן לכך המשתמש בהסכם המשתמש שהוא חתום עליו, או תיקון שאישר.

(ב) מפעיל פלטפורמה מקוונת הפועלת בישראל, יאפשר לכל משתמש, לרבות משתמש שנאסר המשך פעילותו מסיבות חוקיות, וגם להוריו של משתמש קטין, גישה רציפה, לרבות אפשרות להעתיק או להעביר התוכן לאחסון חיצוני לפלטפורמה, לכל תוכן שהעלה לפלטפורמה, לרבות לתוכן שהוגבל או נאסר פרסומו.

סימן ב': זכויות קניין ואחריות משתמשים בפלטפורמות מקוונות

בעלות על תוכן שפורסם בפלטפורמה מקוונת **13.** זכות קניינית לתוכן שפורסם בפלטפורמה מקוונת, לרבות זכויות לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח–2007[7], או חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד–1984[8], זכות מוסרית או כל זכות חוקית אחרת, תהא של יוצר או של מפרסם התוכן האמור בלבד, לפי העניין, אלא אם הוסכם אחרת עם מפעיל הפלטפורמה, במפורש ובכתב, בעניין התוכן המסוים; תנאי במדיניות שימוש או הסכם משתמש הקובע לפלטפורמה זכויות קנייניות באופן גורף – בטל, והוא תנאי מקפח לפי חוק החוזים האחידים, התשמ"ג–1983.

אחריות פלילית ואזרחית לפרסום **14.** (א) משתמש בפלטפורמה מקוונת אחראי לתוכן מקורי שנתן לו פומבי לראשונה, ויישא באחריות פלילית ואזרחית, לפי העניין, להשלכות פרסומו, בין אם הוא בעל זכויות בתוכן האמור ובין אם לאו, בין אם קיימת לפלטפורמה המקוונת אחריות נוספת ובין אם לאו, ובין אם פורסם מחדש על ידי אחרים ובין אם לאו.

(ב) מי שפרסם מחדש תוכן שפורסם לציבור קודם לפרסום שעשה, לא יישא באחריות פלילית או אזרחית, לפי העניין, אלא אם התקיים אחד מאלה:

(1) המפרסם מחדש ביצע שינוי מהותי בתוכן טרם פרסומו מחדש;

(2) הוטלה אחריות, פלילית או אזרחית, על המפרסם המקורי ועל מפעיל הפלטפורמה המקוונת והוכח כי הפרסום מחדש, גרם נזק משמעותי נוסף.

סימן ג': חובות מפעיל רשת חברתית עורכת

שקיפות **15.** על מפעיל רשת חברתית עורכת חלות כל החובות החלות על פלטפורמה מקוונת מכל סוג; בנוסף, מפעיל רשת חברתית עורכת –

(1) יקבע בהסכם המשתמש, בעברית, מדיניות עריכת תוכן וחסימת משתמשים, בכפוף להוראות כל דין בישראל;

(2) יפרסם את מדיניות עריכת התוכן וחסימת המשתמשים שקבע לפי סעיף קטן (א) ואת כללי היתרונות האלגוריתמאיים שהוא עושה בהם שימוש, בעברית, בשפה פשוטה, בצורה זמינה למשתמשים על גבי הפלטפורמה;

(3) יפרסם באופן בולט כל שינוי במדיניות ובכללים שבפסקה (2);

(4) יתייחס לתוכנה של פנייה בדואר אלקטרוני לשם ערר על החלטתו להסיר תוכן או לחסום משתמש, בעברית, לא יאוחר מ-24 שעות ממועד הפנייה, ולפני מימוש החלטתו כאמור, אם נעשתה שלא על פי צו מבית המשפט; הודעה על קבלת פניה ללא התייחסות לתוכנה לא תחשב התייחסות לעניין סעיף זה.

אחריות פלילית ואזרחית **16.** (א) מפעיל רשת חברתית עורכת יישא במלואה באחריות הפלילית או האזרחית, לפי העניין, לכל תוכן שפורסם ברשת החברתית, וכן בשל כל השפעה שלילית שהייתה לעריכת תוכן שביצע או בשל יתרון אלגוריתמאי שנתן.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תוגבל אחריות מפעיל רשת חברתית עורכת לתוכן שפורסם ברשת ולהשפעותיו השליליות, ויהא אחראי רק לנזק שגרמו עריכת התוכן שביצע והיתרון האלגוריתמאי שממנו נהנה הפרסום אם הוכיח שהתקיימו כל אלה:

(1) קיבל פניה להסרת התוכן האמור, שאינה מלווה בצו;

(2) פנה למפרסם התוכן בתוך 24 שעות מקבלתה;

(3) לא קיבל מהמפרסם האמור, בתוך 48 שעות מפנייתו אליו, תגובה בכתב שלפיה אין להסיר את הפרסום האמור שכללה הסבר מניח את הדעת לכך שהפרסום האמור איננו פרסום אסור או פרסום מעוול; למטרות סעיף זה אין נפקא מינא אם פסק בית המשפט אחרת קבלת תגובת המפרסם, ובלבד שהוסר הפרסום עם קבלת קביעת בית משפט שיש לו הסמכות לקבוע זאת, שיש להסירו;

(4) העביר לנפגע מפרסום התוכן האמור, כל מידע שנדרש להגשת תביעה נגד המפרסם, בתוך 48 שעות מקבלת בקשה לכך.

(ג) אחריות המפעיל תוגבל כאמור בסעיף קטן (ב) גם במקרה שקיבל פנייה להסרת התוכן האמור, הכוללת פסק דין של בית משפט בישראל המורה למפעיל להסיר את פרסום שקבע בית המשפט שהוא מהווה עבירה או עוולה אזרחית, והמפרסם לא הסירו בעצמו לאחר שניתנה לו התרעה כי יוסר תוך 24 שעות מקבלת הפניה למפעיל.

סימן ד': חובות מפעיל רשת חברתית אורגנית

אחריות פלילית ואזרחית **17.** (א) מפעיל רשת חברתית אורגנית, לא יישא באחריות פלילית או אזרחית על פרסום אסור או פרסום מעוול שפורסם במסגרת שירותיה, או על העוולות האזרחיות המנויות בחוק זה, אם עמד בתנאים שלהלן:

(1) פרסם את כללי החשיפה והקידום של הרשת החברתית, באופן זמין למשתמשים ובעברית ברורה למשתמש הישראלי הממוצע;

(2) הכללים שפורסמו לפי פסקה (1) הם הכללים שנעשה בהם שימוש, וכן הם מבוססים על התנהלות משתמשים בלבד ואין בהם אפשרות של עריכת תוכן בשל בקשת משתמשים, אם מספר המשתמשים שהגישו בקשה כאמור נמוך ממספרם של מי שנחשפו לתוכן האמור;

(3) במקרה של השתקה – ניתן צו בית משפט להסרת הפרסום.

(4) במקרה של פרסום תוכן לקטין – המפעיל נקט בכל אמצעי טכנולוגי סביר כדי לעמוד בדרישות ההגנה על קטינים לפי סעיף 6 לרבות אמדן גילו של המשתמש, אפשרות לבקרת הורים על התוכן שנחשף אליו המשתמש האמור, הבהרה למשתמשים אחרים כי המשתמש קטין, המנעות משימוש ביתרון אלגוריתמאי החושף משתמשים קטינים לתוכן שאין לחשוף אליו קטינים לפי דין;

(5) במקרה של הפצת פרסום אסור או פרסום מעוול ברשת החברתית, לרבות פרסום תוכן המהווה הטעיה צרכנית – המפעיל האמור העביר לידי הנפגע כל מידע אודות המפרסם, שנדרש לשם הגשת תביעת הנפגע האמור בגין הנזק שנגרם לו, בתוך 48 שעות מקבלת הבקשה לכך.

(ב) הוגשה תביעה נגד רשת חברתית אורגנית בגין פרסום אסור או מעוול, רשאי בית משפט להורות לרשת להוכיח את נכונות הגדרתה ככזו וידחה על הסף תביעה כאמור אם הוכיחה הרשת את הגדרתה.

(ג) מפעיל רשת חברתית אורגנית יישא באחריות פלילית ואזרחית לנזק שגרם יתרון אלגוריתמאי שנתן לתוכן שפורסם ברשת החברתית, שהרחיב את חשיפתו או שמיקד את חשיפתו למשתמש או לקבוצת משתמשים אם הוכח בבית המשפט שהיתרון האלגוריתמאי האמור גרם נזק לאורח ישראל, אף אם היתרון אינו מהווה עריכת תוכן כהגדרתה בחוק זה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריות המשתמש המפרסם.

(ד) שר התקשורת יטיל קנס בגובה של עד 100,000 שקלים חדשים, כפול מספר המשתמשים הישראלים בפלטפורמה, על מפעיל רשת חברתית, שהציג עצמו כרשת חברתית אורגנית לפי דרישת השקיפות כאמור בסעיף 3(ב) אם בית המשפט קבע בעניינה שהיא אינה רשת חברתית אורגנית במסגרת דיון בתביעה בעניין פרסום אסור או פרסום מעוול, בין אם נמצאה אשמה בתביעה שלמטרתה נעשתה קביעה כאמור ובין אם לאו.

פרק ג': עוולות אזרחיות

השתקה בפלטפורמה מקוונת – עוולה אזרחית **18.** תהא זו עוולת אזרחית מסוג השתקה ויחולו עליה הוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש] אם מפעיל פלטפורמה מקוונת עושה או עשה אחת מאלו:

(1) מניעה או הגבלה של הגישה לפלטפורמה לאורח ישראלי, בניגוד להוראות חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000;

(2) מניעת שירות, עריכת תוכן או חשיפה אורגנית המתבצעת לפי כללים שלא פורטו בהסכם המשתמש;

(3) עריכת תוכן של משתמש או חשיפה אורגנית בהתבסס על תנאי מקפח בהסכם המשתמש;

(4) עריכת תוכן ללא מתן אפשרות לערער או ללא מתן מענה ענייני לתוכן ערעור שהגיש משתמש לפחות 24 שעות לפני עריכת התוכן; הודעה שהערעור התקבל ונמצא בטיפול איננה התייחסות עניינית לעניין סעיף זה;

(5) הסרת פרסום אסור או מעוול בציות לצו שנתן בית משפט בישראל לא תחשב עוולת השתקה אף אם ענתה לאחד מהתנאים לקיומה של עוולת השתקה כאמור בפסקאות (1) עד (4).

שימוש לרעה בנתוני משתמש בפלטפורמה מקוונת – עוולה אזרחית **19.** תהא זו עוולה אזרחית מסוג שימוש לרעה בנתונים, ויחולו עליה הוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], אם מפעיל פלטפורמה מקוונת עושה או עשה אחד מאלו:

(1) חשיפה, בין אם ברשלנות ובין אם במכוון, של נתוני משתמש לגורם שלישי, ללא ידיעתו או הסכמתו של המשתמש האמור או בהתבסס על תנאי מקפח בהסכם המשתמש; כדי להוכיח ביצוע עוולה לפי סעיף זה, די למשתמש שיוכיח שהמידע הגיע לידי גורם שלישי ללא הסכמתו, או שיש בהסכם המשתמש תנאי מקפח כאמור;

(2) מנע או מונע גישה של משתמש לתוכן שפרסם, מסיבה שאיננה תקלה טכנית נקודתית המשפיעה על כלל המשתמשים בפלטפורמה.

פגיעה בקטינים או חשיפתם לתוכן פוגעני – עוולה אזרחית **20.** תהא זו עוולה אזרחית מסוג פגיעה בקטין, ויחולו עליה הוראות פקודת הנזיקין

[נוסח חדש], אם מפעיל פלטפורמה מקוונת עושה או עשה אחד מאלו:

(1) איפשר לקטין להשתמש בפלטפורמה, מבלי לקבל לכך את אישור הורה הקטין, לפי הוראות סעיף 6;

(2) נתן יתרון אלגוריתמאי שאפשר חשיפה של משתמשים קטינים לפרסום אסור על פי דין או על פי חוק זה;

(3) איפשר לקטין להשתמש בפלטפורמה מבלי לזהותו כקטין והקטין נחשף לחומר שאסור לחשוף לקטינים לפי החוק.

אחריות לעוולת פגיעה בקטין **21.** משתמש בפלטפורמה מקוונת, שחשף קטינים ביודעין לפרסום אסור כהגדרתו בחוק זה, יהא אחראי לעוולת הפגיעה בקטין, אלא אם הוכיח שהפלטפורמה לא סימנה את המשתמש כקטין או שהתוכן לא נועד למשתמש קטין והוצג לו רק בשל אלגוריתם החשיפה של הפלטפורמה בלבד; הוכיח המשתמש שהפלטפורמה לא מילאה חובותיה לפי סעיף 6, ולכן לא יכול היה לדעת שהקטינים יחשפו לפרסום, יישא מפעיל הפלטפורמה לבדו באחריות לעוולה.

פיצויים **22.** (א) הוכחה עוולה לפי אחת העוולות המנויות בחוק זה, יחייב בית המשפט את הנתבע לשלם לתובע פיצוי, ללא הוכחת נזק –

(1) בשל עוולת השתקה או שימוש לרעה בנתוני משתמש – סך 50,000 שקלים חדשים, בשל כל פעולה שנקט מפעיל הפלטפורמה המהווה עוולה כאמור;

(2) בשל עוולת חשיפת קטינים לתוכן פוגעני – סך 150,000 שקלים חדשים, בשל כל פעולה המהווה עוולה כאמור.

(ב) מפעיל פלטפורמה מקוונת, שערך תוכן או מנע ממשתמש שירות מבלי שנשלחה לו הודעה כמפורט בסעיף 5, חזקה שנעשתה פעולתו בניגוד להסכם המשתמש למטרות קביעת עוולת השתקה וזכות לפיצוי.

(ג) הוכיח מפעיל פלטפורמה מקוונת, בתביעה לפי סעיף קטן (א) שהפעולה שנקט להגבלת פרסום או פעילות המשתמש היתה בהתאם להסכם המשתמש, אך לא נשלחה הודעה לפי הוראות סעיף 5, יפסוק בית המשפט לתובע כל הוצאת משפט שהוכיח שנגרמה לו במסגרת הגשת התביעה, גם אם מצא שלא נעשתה עוולה לפי חוק זה או לפי חוק אחר המקים למשתמש עילה לתביעה אזרחית.

(ד) לא תהא זו הגנה למפעיל פלטפורמה מקוונת בתביעת עוולה אזרחית לפי חוק זה, לטעון שפעולתו נעשתה מחשש שפרסום מהווה פרסום אסור או מעוול, אלא אם הורה לו בית המשפט להסירו במפורש.

(ה) לא הסיר מפעיל רשת חברתית עורכת פרסום אסור או פרסום מעוול בתוך 24 שעות ממועד קבלת פנייה בכתב הכוללת בקשה להסירו, בצירוף צו בית משפט הקובע כי הפרסום מהווה עבירה או עוולה אזרחית ומורה להסירו – רשאי בית המשפט לפסוק לתובע, בנוסף לכל סעד אחר, פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 25,000 שקלים חדשים.

(ו) סכומי הקנסות הנקובים בסעיף זה יעודכנו לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

פרק ד': הנחיות יישום

סמכות שיפוט **23.** על אף האמור בכל דין או הסכם, לא יתנה בעל פלטפורמה מקוונת הפועלת בישראל, את השימוש בשירותיו, בהסכמת אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה, בבירור מחלוקות בכל ערכאה שאיננה ישראלית.

ביצוע ותקנות **24.** שר התקשורת ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תחילה **25.** תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו.

תוספת

(סעיף 11(ג))

דברי הסבר

חופש הביטוי, ערך חיוני לשימורה של חברה דמוקרטית, חווה רוח גבית חשובה הודות להתפתחויות הטכנולוגיות בעשורים האחרונים. רשתות חברתיות הצטרפו לעיתונות המסורתית, ומאפשרות לכל אזרח, תיאורטית לפחות, להביע את עמדתו "בכיכר העיר" המקוונת, להציף רעיונות ומאוויים ולבקר את השלטון - בהשקעה נמוכה מאד.

אולם התפתחות מבורכת זו צופנת בחובה סכנות: הנהלות הרשתות החברתיות מרכזות בידיהן כוח רב, העשוי להשפיע לרעה על חופשיות השיח ועל התפקוד הדמוקרטי. אפילו לא היתה האפשרות לכוונה רעה – עצם ריכוז הכוח מצדיק נקיטת אמצעים להגנה על האזרחים מפני שימוש לא מבוקר בו, וזאת אף מבלי להביא בחשבון טענות שנשמעות ברמה בדבר הפעלה מוטה של אכיפת הסכמי המשתמש ושימוש לרעה בכוחן של הרשתות בניסיון להשפיע, לדוגמה, על תוצאות הבחירות בארה"ב, באמצעות הסרת פרסומים ווויסות החשיפה אליהם. הצעת חוק זו מבקשת להגן על אזרחי ישראל לבזר את הכוח המונופוליסטי הפוטנציאלי של מפעילים פלטפורמות מקוונות על חופש הביטוי.

מנגד, גם הגבלה של מפעילי רשתות חברתיות והפרעה לניהולן את הקניין שלהן, הוא בעייה לחברה החרדה לחירות הביטוי והקניין של אזרחיה. מעורבות הממשלה בפעילותן של רשתות חברתיות מגדילה את הסיכון שהממשלה תעשה שימוש באותו הכוח שאיננו רוצים שיהיה בידי מפעילי הרשת וכך את האיום על האפקטיביות וההוגנות של השיח הדמוקרטי.

פערי הכוחות בין משתמשים ומפעילים, ויכולות ההשפעה של מפעילים זרים על השיח בישראל, אינם מאפשרים להותיר את מרחב השיח הציבורי החיוני במרשתת ללא הסדרה שתאפשר אכיפה של החוק הישראלי במרחב, התופס חלק גדל והולך בחיי כולנו, ותאפשר לאזרחים להגן על עצמם מפני ניצול לרעה של הבמה הציבורית.

הצעות חוק קודמות בנושא, ביקשו לאכוף על רשתות חברתיות את חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים, בהתבסס על מדידה של הפליה כנגד השקפות עולם שונות. אולם יישום זה של חוק איסור הפליה מניח על שולחנם של שופטי ישראל משימה שהם אינם כשירים לבצע, ושעצם הנחתה עשוי לכרסם בעקרון הפרדת הרשויות: על מנת להכריע בתביעה, שופטים יידרשו לסווג אמירה לפי שיוכה הפוליטי, להעמיד אלה מול אלה אמירות המזוהות עם מחנות שונים בקשת הפוליטית, ולאמוד את משקלן הפוליטי של האמירות. זוהי התערבות של שופטים בשיח הפוליטי, שכשלעצמה, צפויה להזיק לדמוקרטיה יותר מכפי שתועיל.

אפילו היינו מוצאים דרך לזהות ולהגדיר בחוק בצורה מדויקת הפליה פוליטית כנגד משתמשי רשתות חברתיות, השימוש באמצעים פליליים או מינהליים כדי לטפל בה, יעמיס על פקידים ושוטרים את אותה משימה שגם שופטים לא יכולים לבצע: ברירה בין אמירות פוליטיות לפי תוכנן.

<u>רגולציה מינימלית והגנה מקסימלית</u>

הצעת חוק שואפת לאזן בין האילוצים לעיל. הרגולציה הממשלתית מצומצמת בה למינימום, וההתערבות בתוכן לא אפשרית: הממשלה ובית המשפט כאחד לא יוכלו להתערב בתוכנם של פרסומים. החוק בוחן את סוגיית ההפליה מבלי להזדקק לשאלת התוכן הפוליטי.

<u>מדידה אמפירית של הפליה</u>

החוק מזהה מדיניות הגבלה שרירותית כתנאי מפלה לפי חוק החוזים האחידים ומודד הפליה באופן אמפירי: בהתייחס לגישה לשירות עצמו ותוך השתת אחריות על מפעיל הרשת לשקף למשתמשים את פעולותיו ולהסביר במפורש את המניעים להן. משכך היא אינה חושפת את השיפוט והמינהל לטענות בדבר התערבות פוליטית. השופט מעורב בשאלת הגישה לשירות ומניעתה, מבלי לעסוק בתוכן הפרסום, הרגולציה הממשלתית האפשרית עוסקת במדיניות ניהול משתמשים מוצהרת, לא בתוכן עצמו.

מנגנון אכיפה ייחודי במרחב המקוון

החוק מכוון להרחיב את יכולת האכיפה של חוקי ישראל למרחב המקוון, ולמנוע לקונות באחריות החוקית לנעשה במרחב הרשת מבלי להרחיב את סמכויות רשויות השלטון בישראל להגביל את פעילות עסקית או אזרחית או את חופש החוזים מעבר לאכיפה החוקית הקיימת. החוק מכוון לכן לאפשר אכיפה כנגד הפרות החוק במרשתת על כל בעל עסק וגוף תקשורת תוך זהירות יתירה להמנע מפגיעה בקניין הרוחני או בחירות הביטוי של מפעיל רשת או של משתמשיה.

בהתאם, בעוד שהחוק חוזר ומבהיר שמשתמשים פרטיים אחראים לפרסומים שעשו, הוא גם קובע אחריות נזיקית לתאגידים שמאפשרים עוולות אזרחיות – נזיקיות בפלטפורמה שהם מפעילים, ואחריות פלילית לעבירות שמבוצעות במסגרתה – לבעל הסמכות לקבל החלטות עבור התאגיד. אך זהו חלק זניח יחסית במרחב האכיפה הרלוונטי.

מעבר מאכיפה רגולטורית לאכיפה אזרחית-שיפוטית

עיקר האכיפה שמאפשר החוק אינה מבוססת על מעקב רגולטורי ורישוי וגם לא על מעורבות גורמי האכיפה הפלילית, אלא על סט של כללים ברורים להתנהגות הנאכפים באמצעות מעורבות ומודעות אזרחיים: אכיפה שיפוטית-אזרחית המופעלת בעיקר ביוזמת המשתמשים והנפגעים.

החוק מבהיר, שהסכם המשתמש של המפעיל עם צרכניו הוא חוזה לכל דבר ועניין. ככזה, כפוף לדין בישראל והפרתו, חושפת את המפעיל לתביעה של משתמשים שנפגעו מהפרה כזו. חלק מההפרות האפשריות מפורטות במפורש כעוולות בחוק הקיים (חוק החוזים האחידים, חוק מניעת הפליה במתן שירותים, חוק ההגנה על פרטיות וחוק איסור לשון הרע לשם הדוגמה). נוספות להן, מספר עוולות אזרחיות ייעודיות למרחב הרשת, שגם הן, נמדדות על בסיס הפרת הכללים דלעיל, לא לפי תוכן הפרסומים:

עוולות אזרחיות ייעודיות

- **עוולת השתקה** – כאשר הפרות החוזה או החוק, בין אם באמצעות החוזה ובין אם בהפרתו, מאפשרות למפעיל להגביל את חירות הדיבור של משתמש ישראלי.
- **עוולת שימוש לרעה בנתוני משתמש** אם פרטיו של המשתמש הועברו ללא ידיעתו או ללא הסכמתו לגורם שלישי – בהלימה עם חוקי הגנת המידע והפרטיות הקיימים היום.
- **עוולת חשיפת קטינים לתוכן פוגעני** – שמחילה על מרחב הרשת את אותה רמת אחריות הנדרשת מחוצה לו בכל הנוגע ליחס לקטינים: קטין לא יכול לחתום על חוזה בלי מעורבות הורה אחראי ולהוריו של קטין של את הזכות והחובה לנטר את מעשיו בכל מרחב שהוא פועל בו, גם במרחב הרשת. בעידן של כלי בינה מלאכותית מתקדמים, המבנה האנונימי באפיו של מרחב הרשת, לא יכול לשמש פטור למבוגרים האחראים ברשת מאחריות יתר לקטינים, לרבות זיהוים ככאלו. בהתאם, מפעיל פלטפורמה מקוונת אחראי לזהות את קטינים ככאלו, להבטיח שמשתמשים אחרים יכירו במעמדם זה ולמנוע חשיפה של הקטינים לפרסומים שהחוק מגדיר אסורים או פוגעניים.

הסדרים נוספים:

כדי להבטיח איזון נכון בין פלטפורמות ומשתמשים ולשמר את האחריות האישית של שני הצדדים, החוק מבהיר במפורש גם את גבולות הבעלות על מידע ברשתות כאלו ואת אחריות המפרסמים לפעולתם הם.

קביעת "סטנדרט ציות" ברור – וכלי אכיפה שוויוני

ההצעה קובעת חובות התנהלות פרוצדורליות ומהותיות למפעילי פלטפורמות (שקיפות, זמינות ומענה לפניות, הודעה מוקדמת לפני עריכת תוכן, וזכויות ערעור), לפי סוג הפלטפורמה (מבחינה בין רשת חברתית "עורכת" ו"אורגנית"). כך מתווה ההצעה סט כללים קונקרטי וברור, שמאפשר לבחון ציות לפי מבחנים יחסית טכניים ומוגדרים, ובכך להפחית עמימות ולחזק אחידות ביישום.

פיצוי קבוע ללא הוכחת נזק – יצירת ודאות ואחידות

כדי להפוך את העוולות האזרחיות החדשות ברורות ככל האפשר ואת מנגנון אכיפתן לצפוי וניטרלי ככל האפשר נקבע פיצוי לעוולה שהוכחה ללא הוכחת נזק בגובה אחיד לכל עוולה שהוכחה וללא שיקול דעת שיפוטי. 50,000 שקלים חדשים בשל עוולת השתקה או שימוש לרעה בנתוני משתמש, ו- 150,000 שקלים חדשים בשל עוולת חשיפת קטינים לתוכן פוגעני – לכל פעולה המהווה עוולה.

הסדר זה נועד להשיג שלוש תכליות מרכזיות:

(א) ודאות – הן למשתמשים והן למפעילים, באשר לתוצאה הכספית האפשרית של הפרה;

(ב) אחידות – הפחתת פערים בין פסיקות בשל הערכת נזק משתנה, והפחתת תלות בהוכחות מורכבות;

(ג) תמריץ ציות משמעותי – יצירת עלות צפויה ומיידית להפרה שניתן להוכיחה בקלות וניתן למנוע את עצם התביעה לגביה, על ידי התנהלות חוקית מתועדת – באופן שמחזק ציות לכללים מראש.

אכיפה פרוצדורלית כמפתח לציות (הודעה, נימוק וערעור)

ההצעה מדגישה שקיפות – חובות הודעה מראש, פירוט העילה לעריכת תוכן, והצגת דרכי ערעור וזמן סביר למימושן. כך, מוקטנת שליטתן של הפלטפורמות בחירות הדיבור של משתמשים ישראלים – תוך התערבות מינימלית ככל האפשר בחופש החוזים והקניין של משתמשים ומפעילים.

החוק קובע חזקה לפיה עריכת תוכן או מניעת שירות ללא הודעה היא פעולה בניגוד להסכם המשתמש לצורך הוכחת זכות לפיצוי. כך, יוצרת ההצעה מנגנון אכיפה שמעניק משקל משמעותי לעמידה בכללי הוגנות פרוצדורלית, באופן התורם לאחידות, תיעוד והפחתת שרירותיות.

הגנות ייעודיות על קטינים

הצעת החוק מבקשת להבטיח שהסביבה הדיגיטלית בטוחה לשימוש קטינים, לא למנוע את השימוש שלהם בה. היא מכוונת לשמר ולחזק את הסמכות ההורית ולהגן על זכותם וחובתם של הורים לחנך את ילדיהם כאמור בחוק האפוטרופוסות גם במרחב הרשת, מבלי להתערב יתר על המידה בזכות הקניין של הפלטפורמה, וכאמור בלי למנוע מקטינים את השימוש בפלטפורמות במידה והוריהם מתירים זאת.

בהתאם החוק מחזק ומבהיר את אחריותם של מפעילי הפלטפורמות ושל משתמשים לזהירות יתר בנוגע לתכנים אסורים ולקשרים עם קטינים – תוך מעורבות מינימלית ככל האפשר של הממשלה בפעילות הרשתות, באמצעות מספר מנגנונים ייחודיים להגנה על קטינים במרחב המקוון:

1. מגדיר חשיפת קטינים לתוכן פוגעני, לתמונות אלימות, משפילות או מתעללות, או לעידוד פגיעה פיסית עצמית כ"**פרסום אסור**";
2. קובע שהמעשים המובילים לחשיפת קטינים לפרסום אסור, כמו גם החשיפה עצמה, **הם עוולה אזרחית מסוג "חשיפת קטינים לתוכן פוגעני"** – החלה הן על פעולות מפעיל הפלטפורמה והן על המשתמשים בה, כדי לא לאפשר היווצרות של "ואקום אחריות" בתווך ביניהם. כל מי שמשתמש בטכנולוגיה באופן העשוי לפגוע בקטינים, אחראי לחלקו בפגיעה שנוצרה;
3. קובע למפעילי פלטפורמות מקוונות מספר חובות ייחודיות בנוגע לקטינים, שהפרתן תשית אחריות נזיקית ופלילית על מפעיל הפלטפורמה לרבות לנזק שגרמו משתמשים בשל הפרתן:

- להפעיל מנגנוני זיהוי גיל במקביל לאיסורי ההפליה במתן שירותים – כדי להבטיח גישה, מבוקרת, של קטינים למערכת;
- לאפשר שימוש קטינים בפלטפורמה רק בכפוף להסכמת הורים ולאפשרות ניטור השימוש על ידם;
- לזהות קטינים ככאלו למשתמשים אחרים;
- למנוע חשיפה של תכנים אסורים לקטינים, לרבות באמצעות היתרונות האלגוריתמאים של הפלטפורמה;

4. הפיצוי על העוולה האזרחית "חשיפת קטינים לתוכן פוגעני" נקבע על 150,000 שקלים חדשים - פי שלושה מהפיצוי לעוולות האחרות

שנקבעו בחוק, בשל הצורך לייצר הרתעה ברורה ומובהקת עוד יותר לנוכח פגיעות הקטינים.

<u>הגנה על חופש ביטוי – שונות מהדין הרגיל ביחס להצדקות להסרה/עריכה</u>

ההצעה מבקשת לצמצם מצב שבו פלטפורמות מצמצמות את מרחב השיח ומגבילות את הפרסומים האפשריים על בסיס "חשש" בלבד. החוק מבהיר שחשש כי תוכנו של פרסו הוא אסור או מעוול, איננו מהווה הגנה למפעיל מפני קביעה שהוא אשם ב"השתקה". כדי לחסות תחת הגנה חוקית לפעולה כזו, נדרשת הסרה מחמת הוריה מפורשת של בית המשפט לפלטפורמה להסיר את הפרסום – אחרי שניתנה למפרסם ההזדמנות לעשות זאת, ולא ניצלה.

הסדר נועד למנוע מדיניות של צנזורה מניעתית ובמקומה מחזק את התמריץ של מפעילים לציית לכללי השקיפות והזמינות במתן שירות פרסום. מפעיל שעומד בכללים האוסרים עריכה ללא התרעה, הפליה ועריכה שרירותית, יזהה נכונה משתמשים קטינים וימנע פרסום אסור למשתמשים אלו, יהיה חסין להשלכות האזרחיות או הפליליות של פרסומים. כיוון שהאכיפה היא של בעלי הנוק ולא של מנגנון ממשלתי ריכוזי, פעולת לובי וקשרי ממשל שנועדה להקל את האכיפה תהיה חסרת תועלת בזמן שציות לכללים והתנהלות הוגנת מול משתמשים, תהיה יעילה להפליא.

<u>הבחנה בין סוגי פלטפורמות ורשתות</u>

הצעת החוק מבחינה בין מפעילי פלטפורמות מקוונות שונות, בהתאם למדיניות העריכה שהם בוחרים ומצהירים עליה. מפעיל שבוחר לנהוג כנותן שירות גרידא מבלי לערוך תכנים (מפעיל רשת חברתית אורגנית) – מפעיל שירות "לוח מודעות" ולכן יהיה פטור מאחריות לפרסומים שעושים המשתמשים בשירות. מפעיל שבוחר, מכל סיבה שלא תהיה ובכל אופן שלא יהיה, לערוך את התוכן (מפעיל רשת חברתית עורכת) הוא למעשה גוף תקשורת, ולכן ברירת המחדל החוקית תהיה שהוא אחראי לפרסומים בפלטפורמה שלו.

מתוך כוונה לעודד כל סוג של מפעיל, להמעיט בשימוש בכוחו להגביל את דיבור החופשי, כאשר מפעיל שהוא רשת חברתית עורכת בוחר להמנע מהתערבות בסכסוך לגבי תוכן ספציפי, ופועל באופן המאפשר לצדדים ליישב את סכסוכם ישירות או באמצעות בית המשפט ללא התערבותו, פוטר אותו החוק מאחריות לחלקו של המפרסם.

יחד עם זאת, מפעיל של כל סוג של פלטפורמה מקוונת, בין היא רשת רשת חברתית ובין אם לאו, בין אם רשת עורכת או אורגנית, אחראי בפני החוק לתוצאות מעשיו שלו, לרבות אלגוריתם ההפצה שלו. אם מפעיל פלטפורמה מעודד חשיפה של מידע מזיק לאנשים רגישים, הוא יתן את הדין על כל נזק מוכח שגרמה התוכנה, כפי שהוא נהנה מהכנסותיה.

<u>משמעויות ההבחנה התפקודית, הסדרי הגבלת האחריות</u>

<u>רשת חברתית אורגנית: חסינות מותנית והחריג האלגוריתמי</u>

לפי הצעת החוק, רשת חברתית אורגנית תהנה מהגבלת אחריות לפרסומים במסגרתה אם פרסמה כללי חשיפה ברורים, פעלה לפיהם, ולא ערכה תוכן בשל על בסיס בקשות או תגובות ממספר משתמשים נמוך ממספר המשתתפים שנחשפו לפרסום.

בית המשפט רשאי לדרוש מפלטפורמה שתוכיח את "אורגניותה" ואם נחה דעתו שהפלטפורמה עומדת בהגדרות החוק – לדחות על הסף, תביעה ממנה לפיצוי בגין פרסום שעשה משתמש במסגרתה, אלא אם התביעה נוגעת להשפעות אלגוריתם הפרסום, במנותק בתוכן הפרסום עצמו.

רק לאחר שנקבע שהפרסום הפר את החוק, אזרחית או פלילית, והושתה על המפרסם אחריות בהתאם, ניתן לתבוע מפעיל רשת חברתית אורגנית, בשל השפעות היתרון האלגוריתמאי שהעניק לפרסום, גם אם היתרון איננו מהווה עריכת תוכן כהגדרתה בחוק, אם יוכח שהכללים שקבעה לקידום, לרבות בשל תגובת משתמשים, תרמו לנזק בגינו הוגשה התביעה.

זאת, בשונה במובהק מרשת עורכת, שאחריות המפעיל שלה לכל פרסום שנעשה במסגרתה, זהה לזו של המפרסם, בנוסף לאחריות על השלכות אלגוריתם ההפצה.

רשת חברתית שטוענת שהיא אורגנית אך הוכח שהתנהלותה אינה עומדת בקנה אחד עם הגדרות החוק לרשת כזו, תהיה אחראית לכל היבטי הפרסום ובנוסף, צפויה לקנס כבד בשל הפרת החוק – גם אם לא נמצא שהפרסומים הפוגעים עצמם הפרו את החוק.

<u>רשת חברתית עורכת: אחריות מלאה והגבלה אפשרית</u>

רשת חברתית עורכת אחראית לתכנים שהיא מאפשרת את פרסומם כאילו אישרה את פרסום התכנים שבה, כמו כל כלי תקשורת (דוגמת מהדורת חדשות או עיתון). משבחרה רשת חברתית להתערב בתוכן באופן עקרוני, ולהשפיע באופן פעיל על השיח הציבורי, אזי, גם אם לא התערבה ישירות בכל פרסום, תהיה הרשת אחראית להשלכות הפרסום ככל כלי תקשורת אחר.

עם זאת, כיוון שמעורבות העריכה של רשת עורכת איננה מלאה, וכיוון שהמחוקק מעוניין לצמצם התערבות בשיח הדמוקרטי ולא לעודד פלטפורמות מקוונות להכביד ידן עוד יותר ולהגביל את השיח בשל האחריות המושתת עליו, קובע החוק חריג להשתת האחריות לתוכן הפרסום:

אם מפעיל של רשת חברתית שזוהה כ"עורכת", פנה למפרסם מיידית בבקשה שיסיר את התוכן, וקיבל ממנו תשובה מניחה את הדעת מדוע הפרסום אינו מהווה הפרה של חוק בישראל בתוך פרק זמן סביר (72 שעות במצטבר מקבלת הפניה) – קרי נענה בצורה אחראית לבקשת ההסרה מבלי לפגוע בזכות הפרסום של המשתמש, והעביר לנפגע לכאורה מידע שברשותו שהוא זקוק לו כדי להגיש תביעה, בלי לחשוף את המפרסם לסכנה או להפר את פרטיותו, החוק רואה בכך עמידה של המפעיל בחובתו למפרסם ולנפגע, ומצמצם את אחריותו רק להיבטים שלהם הוא אחראי ישירות – היתרון האלגוריתמאי.

התנהלות כאמור של מפעיל הרשת החברתית העורכת, תעמוד לו כהגנה מפני אחריות, גם אם בית המשפט יקבל בסוף את עמדת התובע שהפרסום מהווה הפרה של החוק. המחוקק אינו מצפה מבעל פלטפורמה שיכריע בשאלה המסורה לבית המשפט או יחליף את בית המשפט ב"משפט שדה" כנגד המפרסם – רק שייתן לצדדים הזדמנות שווה להשמיע טענותיהם ובמקרי קיצון ברורים – דוגמת מענה של המפרסם שהפרסום מפר את החוק בכוונת מכוון, יתערב לטובת החוק.

בהתאם, אם נהג בעל הפלטפורמה כאמור לעיל, קרי נתן למפרסם הזדמנות להסיר את הפרסום בעצמו או לטעון כנגד הסרתו בצורה סבירה והעביר למבקש ההסרה באופן בטוח את פרטי המשתמש למטרות הגשת התביעה, אזי אם קבע בית המשפט שיש להסיר את הפרסום, וזה הוסר על ידי המפרסם או בעל הפלטפורמה תוך 24 שעות מקבלת בקשה מלווה בצו ולא פורסם מחדש, לא תהיה לבעל הפלטפורמה אחריות לתוכן הפרסום.

אם הוכחה אחריות פלילית או אזרחית של המפרסם לתוכן, יוכל המשתמש לתבוע ממפעיל הפלטפורמה פיצוי על השלכות היתרונות האלגוריתמאי שקבע, ללא הוכחת נזק, ובלבד שיוכח שליתרון האלגוריתמאי היתה תרומה לפגיעה וזו לא נגרמה רק מעצם הפרסום.

<u>סיכום תכלית ההסדר</u>

במטרה להבטיח ודאות רגולטורית, למפעילים ולמשתמשים כאחד, ולהפחית את התמריץ לצנזורה-במסווה-של-עריכת-תכנית, ההצעה מעצבת מנגנון אכיפה המבוסס על צמצום רגולציה ממשלתית שוטפת והחלפתה במודל אכיפה אזרחי--שיפוטי: חובות ברורות, עוולות ייעודיות, ופיצוי קבוע ללא הוכחת נזק. כללי שקיפות מדידים בקלות, שמשתמשים יכולים לוודא את אכיפתם באופן פרטני בבית המשפט, מבלי שתדרש לכך רגולציה או התערבות ממשלתית ישירה משמעותית ומבלי שידרשו בתי המשפט לחפור בנבכי התוכן עצמו.

שילוב זה נועד להבטיח תהליך אחיד וצפוי, לחזק הרתעה וציות, ולהעמיד בידי משתמשים וכלל הציבור כלי אכיפה אפקטיבי וברור במרחב הרשת.

בנוסף, מחזק החוק את ההגנות על פרטיות ושליטה במידע. ההסדר מאזן בין חופש הפעולה העסקי של פלטפורמות לבין אינטרס ציבורי בשיח פתוח, בהוגנות, בשקיפות ובגישה שוויונית לשירות, וממקם את האחריות במקום שבו קיימת יכולת השפעה ממשית בפעולות המפעיל הניתנות למדידה על ידי משתמשים פרטיים העשויים להיפגע מהן ובית המשפט בישראל.

ולבסוף, אך חשוב ביותר, הוא מעגן הגנות ייחודיות וחיוניות על קטינים במרחב הרשת באופן שנועד להבטיח שיוכלו להשתמש במרחב בצורה בטוחה ומוגנת על ידי הוריהם, מבלי שניתן יהיה להשתמש במאפייניה הייחודיים של המרשתת כדי לנצל את פגיעותם לרעה.

כ"ט בשבט התשפ"ו (16.02.2026)

1. ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.↩
2. ס"ח התשכ"ה, עמ' 240.↩
3. ס"ח התשמ"א, עמ' 128.↩
4. ס"ח התשמ"א 1023, עמ' 248.↩
5. ס"ח התשס"א, עמ' 58.↩
6. ס"ח התשמ"ג, עמ' 8.↩
7. ס"ח התשס"ח, עמ' 38.↩
8. ס"ח התשמ"ד, עמ' 157.↩

נספח 15

חופש הביטוי

הצעת חוק העונשין (תיקון – הגדרת עבירות הסתה ופרסום)

הצעת חוק · 02.2026

החלפת סעיף 144א לחוק העונשין **1.** סעיף 144א לחוק ימחק ובמקומו יבוא:

"הגדרות

144א. בחוק זה –

"הסתה" – פרסום קריאה פומבית מפורשת להפר את חוקי ישראל או להפעיל אלימות לא חוקית או לנקוט פעולה לא חוקית כנגד אזרח ישראל, קבוצת אזרחים או מוסד ממוסדות המדינה או לפגוע במדינת ישראל מכל סיבה ובכל דרך שהיא,.

"גזענות" - הבחנה, אפליה, שלילת חירויות או הפעלת אלימות כלפי אדם או קבוצת אנשים, בשל שיוך גנטי, אתני או דתי, שאינה נובעת משונות רלוונטית למטרות הפעולה הלגיטימיות ואינה מבוססת על אמירת אמת.

"אמירת אמת" – תיאור כנה של מידע נכון

"הסתה לגזענות" היא פרסום קריאה פומבית מפורשת להבחין, להפלות, לשלול חירות או להפעיל אלימות כלפי אזרח ישראל או קבוצת אזרחים, מחמת שיוך גנטי, אתני או דתי, שאין לה בסיס במעשים, כשירות, התנהגות או נסיבות אחרות הרלוונטיות לפעולה המבוקשת.

קריאה לפעולה המבוססת על אמירת אמת לגבי שכיחות גבוהה של פעילות עוינת או סכנה ממשית לביטחון המדינה או לשלום הציבור – אינה הסתה לגזענות.

החלפת סעיף 144ב לחוק העונשין **2.** סעיף 144ב לחוק העונשין ימחק, ובמקומו יבוא:

"144ב(א). המסית לגזענות דינו – מאסר 5 שנים.

(ב) לא ישא אדם באחריות פלילית לפי סעיף זה , בשל אמירת דבר אמת שיש לציבור בו עניין או שיש לו השפעה על שלום הציבור ועל ביטחון המדינה."

תיקון סעיף 144ד2 **3.** בסעיף 144ד2 לחוקי העונשין ימחק האמור מ"ועל פי תוכנו" ועד "אלימות", כולל.

תוספת לחוק הפרשנות **4.** בחוק הפרשנות, תשמ"א-1981, יבוא, בסוף סעיף 3, האמור בסעיף 1 לתיקון חוק זה, החלה מ"הסתה" ועד סוף הסעיף.

תחילה **4.** תחילתו של החוק מיידי עם פרסומו ברשומות.

דברי הסבר

מטרתו של תיקון חוק זה היא לקבוע את גבולות עבירות ההסתה, בחוק העונשין ובכל מקום אחר שבו הן מופיעות, בצורה מדידה אובייקטיבית כדי להגן על חירויות האזרח ולמנוע ניצול לרעה של העבירה ככלי השתקה בידי גורמי האכיפה או בידיהם של יריבים פוליטיים.

בדמוקרטיה, נדרש איזון מורכב בין חירות הביטוי, החיונית לקיומה ולמניעת עריצות הרוב והמיעוט כאחד, וההגנות הנדרשות מפני אלימות לשימורה של החברה. במטרה למנוע כל אפשרות להגביל את חירות הביטוי ואת הזכות לברר את האמת, החוק מבהיר כי מעשי הפרסום שניתן להגדירם כעבירות הם רק פרסומים שניתן לקבוע באופן ***אובייקטיבי*** שהוא חותר תחת שמירה על החוק או קורא במפורש לאלימות. מחיר חירות הביטוי הוא אכן חוסר נוחות במרחב הציבורי. אך זה מחיר הכרחי, כדי להבטיח את המשך קיומה של החירות.

במדינה דמוקרטית השואפת לצמצם את ההגבלות על אזרחים ככל האפשר, חייבת להיות הבחנה ברורה בין אזרחים - ודרישה שכל אחד מהם יהיה אחראי לרגשותיו, דבריו, ומעשיו בעצמו, עבירות חייבות להיות מובנות ככאלו ***טרם ביצוע המעשה*** ולא כפופות לשיקול דעת גורמי האכיפה למפרע.

כדי שיתקיים שלטון חוק, וניתן יהיה לעמוד בהנחיות סעיפים 1-4 לחוק העונשין, עבירה, חייבת להתבסס עד מעשה מדיד, לא על דעות, רגשות או אמונות. וודאי שאסור לכונן אשמה לאזרח על בסיס התנהגותו של אחר. ענישה שאיננה כפופה לאמת מדידה וניתנת לידיעה מראש היא שרירותית ולכן לא דמוקרטית ומונעת עמידה בכללי היסוד של חוק העונשין. כוונה המקימה עבירה חייבת להיות כוונה לעבירה, לא עצם הכוונה להשפיע לרעה על קבוצה, מכל מניע שלא יהיה. בהתאם:

<u>הגדרת העבירה:</u> הסתה שהיא עבירה פלילית, היא אך ורק פרסום קריאה *מפורשת* לאלימות או עבירה על החוק. קרי, קריאה שניתן בצורה אובייקטיבית לקבוע שהיא עבירה ואין צורך בפרשנות או ניסיון לפענח את כוונתו של הקורא. בהתאם, קריאה לפעולה חוקית (דוגמת העמדה לדין), בנוגע לאדם או לקבוצה, של אדם או של קבוצה, איננה הסתה אף אם היא מעוררת רגשות עזים בקרב המאזינים.

כאמור, במדינה דמוקרטית, אחראי כל אזרח למעשיו הוא. לא ניתן להעניש אדם בשל פעולה שאולי, אפשרי, שינקוט אדם אחר. חקיקה המאפשרת זאת, מייצרת חוסר איזון קיצוני בין החירויות ומשמשת בפועל כלי לא דמוקרטי בידי רשויות האכיפה להגבלת החירות ללא צורך או הצדקה. בהתאם: חקירה או העמדה לדין אדם בשל פרסום שהשומע *עלול* לפרשו כקריאה כזו או מתוך דאגה שעצם האמירה עשויה לעורר רגשות או נטיה כאלו, אינם מהווים חלק מעבירת ההסתה.

<u>הגדרת "גזענות</u>", למטרות ענישה פלילית, כפופה לאותו ההגיון המסדר. גזענות היא קריאה ברורה לפעולה, להבחנה בין קבוצות שלא על בסיס מציאות אובייקטיבית אמיתית ***רלוונטית*** ושיש בה, אם תמומש, כדי להוות פגיעה ***לא חוקית*** או אלימה בקבוצה.

"שונות רלוונטית" למטרות קביעה אם מדובר בהסתה לגזענות — נבחנת לפי קשר ***עובדתי*** בין הקבוצה למאפיין ***וגם*** על בסיס קיומו של קשר תכליתי בין המאפיין לבין מטרת הפעולה. קריאה להבחנה בין קבוצות, כשלעצמה, אפילו היא מבוססת על הבחנה לא נכונה ביניהן, לא תהווה גזענות למטרות עבירת הסתה לגזענות, אם הקריאה היא לפעולה ***חוקית ולא אלימה*** – אף אם יש בה טעם לפגם.

קריאה להבחנה שיש לה הצדקה נורמטיבית או תפקודית ברורה (דוגמת דרישות כשירות או תפקיד דתי) איננה גזענות וודאי שאינה הסתה. באופן ספציפי ומפני חשיבותם, דברי אמת הנוגעים לביטחון המדינה או הציבור חוסים תחת הגנה גם אם ניתן להראות שהם מהווים הסתה לגזענות כאמור בחוק.

בהתאם לכללים לעיל, נמחקה שאלת ***הסיכוי*** לאלימות הנובעת מהסתה לאלימות מסעיף 144ד2. מי שקורא לאלימות ומעודדת אותה, אשם **בהסתה** לאלימות בין אם הצליח בכך ובין אם לאו, עצם התמיכה בשימוש באלימות הוא העבירה שמבקש המחוקק למנוע בעבירה זו. האיסור על האלימות עצמה הוא חלק ניכר מחוק העונשין.

כיוון שהאיסור על הסתה קיים במספר מקומות בחוק, והוא משפיע על אזרחים גם במנותק מחוק העונשין והעבירות הנובעות ממנו (לדוגמה באיסורים הקבועים בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו התש"ן-1990), נדרש התיקון המקביל בחוק הפרשנות כדי לייצר ולשמר איזון מדויק ואחיד בין חירות הדיבור וההגנות מפניה בחוק הישראלי על כל היבטיו. בכל מקום שבו נקבעה הגבלה על חופש הביטוי מטעמי הסתה, יש לקרוא אותה בצורה מדויקת ומדידה כדי למנוע את "האפקט המצנן" של איסורים מעורפלים וסובייקטיביים על חופש הביטוי בישראל.

נספח 16

חינוך

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 18), התשפ"ה–2025

הצעת חוק

תיקון בסעיף 2ב' **1.** (א) אחרי המילה "כללים" יבוא " לרבות באמצעות מניעת העסקה, ישירה או בהתקשרות חוזית או הפסקת העסקה ישירה או בהתקשרות חוזית,"

(ב) בסעיף 2 ב, אחרי "של אדם או של גוף" ימחקו המילים "שאינו חלק ממערכת החינוך (בסעיף קטן זה – גורם חיצוני)".

(ג) אחרי "מניעת פעילות במוסד חינוך" יכתב "של אדם או" ותמחק המילה "חיצוני" אחרי המילה "גורם".

(ד) אחרי "(א)" יבוא " השר יקבע כללים לזיהוי "סתירה חמורה ומשמעותית","

נוסח הסעיף החדש יהיה בהתאם כדלהלן:

"(ב) 1. השר יקבע כללים, **לרבות באמצעות מניעת העסקה, ישירה או בהתקשרות חוזית או הפסקת העסקה ישירה או בהתקשרות חוזית,** לשם מניעת פעילות במוסד חינוך, של אדם או של גוף שפעילותו עומדת בסתירה חמורה ומשמעותית למטרות החינוך הממלכתי המפורטות בסעיף קטן (א), **השר יקבע כללים לזיהוי "סתירה חמורה ומשמעותית",** וכן כללים לשם מניעת פעילות במוסד חינוך של אדם או של גורם הפועל באופן יזום לנקיטת הליכים משפטיים או מדיניים מחוץ לישראל נגד חיילי צבא הגנה לישראל בשל פעולה שביצעו במסגרת תפקידם או נגד מדינת ישראל ."

עליונות מטרות החינוך הממלכתי וזכויות היסוד של הורים ותלמידים להגנה על חירותם, קניינם, כבודם וזהותם על הזכות לעיסוק. **2.** הטקסט האמור בסעיף אחד לעיל יוגדר סעיף (ב) 1 ואחריו יבוא:

"(2) קביעת השר כי אדם או גורם הפר את מטרות החינוך הממלכתי, תהווה קביעה שנעשתה הפרה מהותית של התחייבויותיו למערכת החינוך ותבטל כל זכות מוקנית בחוק או בהסכם להמשך התקשרות מבוססת תקציב המדינה עם האדם או הגורם.

(3) ראה השר לנכון להפסיק את העסקתו של אדם או גורם במערכת החינוך בשל הפרה של הכללים לפי סעיף זה, יוכל לעשות זאת גם אם יש בכך הפרה של חוק, כלל, חוזה או הסכם קיבוצי שמכוחם עומדת לאדם או לגורם הגנה מפני הפסקה כזו.

(4) בית הדין לעבודה אינו מוסמך להשיב לתפקיד הוראה או חינוך, בין שמשכורתו משולמת, כולה או חלקה מתקציב המדינה ובין אם לאו, מי שהופסקה העסקתו בשל הפרה של הכללים לפי סעיף זה. ראה בית הדין כי נפל פגם בהליך הפסקת ההעסקה, רשאי לפסוק לאדם או לגוף פיצויים כאמור בחוק, אך לא להשיבו לתפקיד.

(5) כללים לפי סעיף זה טעונים אישור של ועדת החינוך של הכנסת, ברוב חבריה.

איסור שימוש בשיטות הוראה החותרות תחת עצם קיומה של זהות לאומית או משמשות לחתירה תחת מטרות חינוך מוצהרות. **3.** (ג) 1. השימוש בשיטת הוראה, פדגוגיה, הכשרה, הטמעה, תוכנית או מענה חינוכי מכל סוג, שמטרתם, ישירות או בעקיפין היא ערעור על זהות קיימת או החלפה של זהות לאומית פרטיקולרית בזהות פרטיקולרית אחרת או בכל סוג אחר של זהות, לרבות ניכור והעדר זהות, או שהם מבוססים על פילוסופיה חינוכית שהיא או שהמפתחים ו/או המטמיעים שלה או של השיטה ידועים כמי שכופרים בחשיבותה של זהות לאומית או שקוראים לפירוק המבנה החברתי הקיים באמצעות חינוך או בכל אמצעי אחר, מהווה הפרה חמורה ומשמעותית של מטרות החינוך הממלכתי בישראל.

2. "פדגוגיה ביקורתית" על נגזרותיה וגרסאותיה השונות, וכל שיטת חינוך והוראה המבוססת על עקרונות ה"פדגוגיה הביקורתית", או משמשת כלי ליישומה, מהווה שיטה המפרה את מטרות החינוך הממלכתי בישראל לפי סעיף (ג) 1 לעיל ואסורה בשימוש ישירות או כבסיס רעיוני, מכל סוג. העושה בה שימוש בכיתה או בבית ספר או בכל פעילות חינוכית במסגרת מערכת החינוך הישראלית, יחשב כמי שהפר בצורה חמורה ומשמעותית את מטרות החינוך הממלכתי ויהיה כפוף להשלכות שקבע השר בתקנות.

3. השר יקבע כללים לזיהוי שיטות הוראה מסוג זה ויפרסם באופן זמין להורים, תלמידים ואנשי חינוך, לרבות העוסקים בהכשרת מורים, את רשימת השיטות שהשימוש בהן מפר את מטרות החינוך הממלכתי.

4. לא ילמדו במערכת החינוך בישראל, ישירות או בהעסקה עקיפה מכל סוג, מי שרכשו את השכלתם במוסד המכשיר מורים לשימוש בשיטות המוגדרות בסעיפים לעיל, אלא אם עמדו בכללים ובמבחנים שקבע השר לקבלתם זו. מיום כניסת החוק לתוקף, לא יוכלו מי שרכשו הכשרתם במוסד כאמור להתקבל ללמד במערכת החינוך בישראל טרם קבע השר כללים כאמור והוכיחו את עמידתם בהם.

5. הכשרה לזיהוי שיטות החינוך האמורות בסעיף זה, לא תחשב הכשרה לשימוש בהן. השר יקבע כללים ברורים להגדרת הכשרה לזיהוי ותקנות למעקב אחרי יישומן.

תחילה **4.** תחילתו של החוק מייד עם פרסומו ברשומות.

דברי הסבר

"חופש עיסוק" איננו הבטחה להעסקה, וודאי שלא בשירות המדינה – בניגוד להנחיותיה. הצעת החוק נועדה לאפשר לשר החינוך למנוע את העסקתם של מורים המפרים את הנחיות החוק בנוגע למטרות החינוך הממלכתי ואת חדירתם של גורמים חתרניים למערכת החינוך באמצעות המכללות לחינוך או בכל אמצעי אחר.

נספח 17

חינוך

הצעת חוק מניעת העסקת עובד הוראה בעל תואר אקדמי מהרשות הפלסטינית או ממדינת אויב

פ/5145/25 · הונחה 09.12.2024 · יוזמים: ח"כ אביחי אברהם בוארון, משה פסל, מישל בוסקילה, ששון ששי גואטה

תיקון חוק הפיקוח על בתי ספר **1.** בחוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969[1], אחרי סעיף 16 יבוא:

"סמכות לסרב לאישור העסקה לבעל תואר מהרשות הפלסטינית

16א.

המנהל הכללי ~~רשאי לסרב~~ יסרב לתת אישור לפי סעיף 16 לאדם בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה ברשות הפלסטינית, ומכל מדינה או ישות אוייב. ~~ובלבד שתואר כאמור נדרש לצורך עבודתו כעובד חינוך~~, לעניין זה, "הרשות הפלסטינית" – כהגדרתה בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018[2]."

לעניין זה "מדינה או ישות אוייב" הוא כל גוף מדינתי או ישות המכריזה על עצמה כנלחמת במדינת ישראל, או מדינות המנויות בחוק ***

תיקון פקודת החינוך **2.** בפקודת החינוך [נוסח חדש], התשל"ח–1978[3], אחרי סעיף 7 יבוא:

"חובה לסרב למתן רישיון לבעל תואר מהרשות הפלסטינית

7א. (א)

(1) הממונה ~~רשאי לסרב~~ לא יכיר בתואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה ברשות הפלסטינית, או במדינה או רשות אוייב ~~ובלבד שתואר כאמור נדרש לצורך קבלת רישיון לשמש כמורה~~ לכל מטרה ועניין לרבות מתן רישיון הוראה לפי סעיף 7(ב) לחוק זה. לעניין זה, "מדינה או ישות אוייב" היא כל גוף מדינתי או ישות הנלחם במדינת ישראל, מקיים מצב לחימה עם ישראל, מכריז על עצמו כנמצא במצב מלחמה עם מדינת ישראל או מסרב להכיר בקיומה ובהיותה מדינה יהודית. (ב)

"הרשות הפלסטינית" – כהגדרתה בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה ממשלת ישראל, התשע"ח–2018." (ב)

(2) ראה השר שעובד הכפוף לו הכיר בתואר כאמור בסעיף 7א לעיל או אישר בחתימת ידו רשיון הוראה לאדם כאמור בסעיף 7א לעיל, ישלול לאלתר ולצמיתות את הסמכות שניתנה לעובד לאשר ו/או לרשות מטעם מדינת ישראל ולא יוכל עוד להתמנות לתפקידים אחרים שנלווית להם סמכות כזו. ככל שנדרשת הסמכות לביצוע תפקידו כהלכה, רשאי השר להעבירו מתפקידו או לפטר לפי העניין ושיקול דעתו הבלעדי, את העובד האמור. (ג)

(3) קבע בית הדין לעבודה או כל ערכאה שיפוטית אחרת, כי נפלו פגמים בתהליך העברתו מתפקידו או פיטוריו של העובד כאמור בסעיף (2) לעיל, רשאי בית הדין לעבודה או ערכאה שיפוטית אחרת לפסוק לעובד פיצויים, אך אינו מוסמך להשיבו לתפקיד שהשר קבע להעבירו ממנו או לפטרו. בכל מקרה לא יעסוק בית הדין בשאלת הסמכות להכיר בתואר או להעניק רישיון הוראה שנשללה ואינו מוסמך להשיבה לעובד. (ד)

(4) ראה העובד לנכון לערער על צמיתות שלילת סמכויותיו, יהא רשאי להגיש ערר לועדה לביטחון לאומי של הכנסת, שתוכל לבטל את צמיתות השלילה בתמיכת 2/3 חבריה.

הוראת מעבר הסמכה אכיפה 3.

~~הוראות סעיפים 1 ו-2 לחוק זה לא יחולו על מי שקיבל תואר כאמור באותם סעיפים או שסיים את רוב לימודיו לתואר כאמור, ערב תחילתו של חוק זה, ואולם לא ייתן שר החינוך מתן אישור העסקה או רישיון הוראה כאמור באותם סעיפים אלא אם יעברו לימודי השלמה לשם הכשרה כעובד חינוך בישראל בהתאם למטרות החינוך הממלכתי, כמשמעותן בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953[4], כפי שיקבע.~~

לא יועסק במשרת הוראה, הנחיה, העשרה או השכלה גבוהה שמשכורתה משולמת מקופת המדינה, ולא ינתנו תשלום או תמיכה מקופת המדינה לארגון או תאגיד המשלמים משכורת לאדם שרכש השכלה אקדמית

ברשות הפלסטינית או במדינת אויב כהגדרתה בסעיף 7א לעיל, או שקיבל השכלה כלשהי במוסד המשויך לסוכנות אונר"א בכל מקום בו היא פועלת.

כל שר בכל משרד, חייב לתקן תקנות שיבטיחו שכספי ציבור עליהם הוא ממונה, לא מועברים לידי ארגון או תאגיד המעסיקים אדם בעל תואר אקדמי כאמור בסעיף 16א.

לא יועברו כספי ציבור לארגונים או תאגידים או אדם שלא נבדקו ונמצא שהם עומדים בתקנות שתוקנו לפי סעיף 4(א) לחוק זה.

עובד מדינה שנמצא כי אישר העסקת, תשלום או העברת כספים לאדם או לארגון או תאגיד המעסיקים אדם לפי הגדרות חוק זה, יאבד לאלתר ולצמיתות את סמכותו לאשר הוצאות כספים מקופת המדינה, ולא יוכל להתמנות לתפקיד המסמיך אותו להוצאת כספים מקופת המדינה לצמיתות.

ראה השר שנבצר מעובד למלא כראוי את תפקידו בשל שלילת הסמכות כאמור בסעיף 5(א) לעיל, רשאי לפטרו או להעבירו מתפקידו לפי שיקול דעתו.

קבע בית הדין לעבודה או כל ערכאה שיפוטית אחרת, כי נפלו פגמים מהותיים בתהליך העברתו או פיטוריו של עובד ציבור כאמור בסעיף 5(ב) לעיל, רשאי בית הדין לעבודה או ערכאה שיפוטית אחרת לפסוק לעובד פיצויים, אך אינו מוסמך להשיבו לתפקיד שהשר קבע להעבירו ממנו, ובכל מקרה לא יעסוק בית הדין בשאלת הסמכות לאשר הוצאת כספי ציבור.

ראה העובד לנכון לערער על צמיתות שלילת סמכויותיו, יהא רשאי להגיש ערר לועדה לביטחון לאומי, שתוכל לבטל את צמיתות שלילת סמכויותיו ב2/3 חבריה.

דברי הסבר

בשנים האחרונות, חלה עלייה בהיקף אזרחי ותושבי ישראל שרוכשים את השכלתם האקדמית במוסדות אקדמיים ברשות הפלסטינית ובהיקף בוגרי מוסדות אלו שמשתלבים במערכת החינוך בישראל.

הלימודים במוסדות אלה כוללים, במקרים רבים, תכנים אנטישמיים ואינדוקטרינציה שתכליתה שלילת קיומה של מדינת ישראל והסתה חמורה נגדה. לא ראוי כי מקומם של מי שבחרו ללמוד תכנים אלה יהיה במערכות השירות הציבורי של מדינת ישראל, ובוודאי שאין לאפשר להם לחשוף ילדים חסרי ישע לתכנים הנלמדים במוסדות הרשות הפלסטינית שמסיתים כנגד מדינת ישראל ומחנכים לדרכי טרור. כיום אין התייחסות לסוגיה זו בהוראות השונות בחוק או בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך שמסדירות את תנאי הכשירות ומתן הרישיונות לעובדי הוראה בישראל.

לאור זאת, מוצע לתקן את חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969, ולהסמיך את מנכ"ל משרד החינוך לסרב לתת אישור להעסקת עובד חינוך לאדם בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה ברשות הפלסטינית, ובלבד שהתואר נדרש לצורך כשירותו כעובד חינוך. בדומה, מוצע תיקון מקביל בפקודת החינוך [נוסח חדש], התשל"ח–1978 כדי שהסדר זה יחול גם על העסקתם של עובדי חינוך במוסדות החינוך הרשמיים.

עוד מוצע לקבוע הוראת מעבר על מנת לאזן את הפגיעה במורים המועסקים כיום במערכת החינוך או המבקשים להשתלב בה, אשר קיבלו את התואר או שסיימו את רוב לימודיהם טרם תחילת החוק. לפי המוצע, הגורם המוסמך לא יסרב לתת אישור העסקה בנסיבות אלה, אך שר החינוך יהיה רשאי להתנות את אישור ההעסקה בלימודי השלמה בישראל בהתאם למטרות החינוך הממלכתי.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עמית הלוי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4451/25).

הצעת החוק זהה לפ/4451/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

ח' בכסלו התשפ"ה (09.12.2024)

1. ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.↩
2. ס"ח התשע"ח, עמ' 732.↩
3. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 31, עמ' 607.↩
4. ס"ח התשי"ג, עמ' 137.↩

נספח 18

חינוך

הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון – זכותם של תלמידים לחניכה לפי ערכי הוריהם ואמונתם)

הצעת חוק

החלפת סעיף 1 לחוק–

1. בחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000 (להלן – החוק העיקרי)-

(א) האמור בסעיף 1 יסומן (א).

(ב) בסעיף 1 (א) אחרי "עקרונות לזכויות התלמיד" יבוא:

", להגן ולהבטיח את מימושה של זכות התלמידים לחינוך על ידי הוריהם, באמצעות בית הספר או ישירות, בתחומים שההורים מבקשים שלא למסור לידי מערכת החינוך,"

(ג) בסוף סעיף 1 יבוא:

"(ב) לקבוע עקרונות לתכני ואופן החינוך הממלכתי כתהליך של חניכה שורשית ומעודדת שייכות, בתואם עם ערכי משפחתם וקהילתם של התלמידים, מתוך חיבור התלמיד למורשת ומסורת ישראל, ולשמירה על לכידות קהילתית ולאומית ועל כבודם של כל הבאים בשערי המוסד החינוכי במסגרת מסורת זו.

(ג) למנוע פגיעה בזכויות התלמידים להגנה, לכבוד, לפרטיות ו/או לחניכה על ידי הוריהם באמצעות פעולת הוראה, סדנה, סיור, שיחה במסגרת בית הספר או פעילות חוץ שגרתית אחרת, בעניין המתייחס לזהות לאומית, חברתית או אנושית, שאינו משקף את רצון הוריהם, או שאינו תואם גיל / התפתחות (להלן: "פעילות חריגה")."

הוספת סעיף 3א.

2. אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:

"הזכות לחניכה לפי ערכי ההורים

3א.

(1) מוסד חינוך לא יקיים פעילות חריגה כהגדרתה בסעיף 1 לעיל, ולא יאפשר השתתפות תלמידים ב"פעילות חריגה" המתקיימת בבית הספר אלא אם התקיימו כל אלו: :

(א) מטרת הפעילות והידע שצפויים התלמידים לרכוש דווחו למשרד החינוך טרם קיומה, תוך שיוכה לאחת או יותר ממטרות החינוך הממלכתי,

המפורטות בסעיף 2 לחוק החינוך הממלכתי, והסברת חשיבות הסטה של שעות הלימוד לסוגיה.

(ב) נמסרה להורי התלמידים, הצפויים להשתתף בפעילות הודעה בדבר "הפעילות החריגה" המתוכננת בכיתה, לפחות 30 ימים לפני קיומה, הכוללת את מטרות הפעילות שדווחו למשרד החינוך, תוצאותיה בעבר בבית הספר אם קיימות או הסבר מדוע לא קיימות, זהות הארגון האחראי לפעילות, זהות האדם שיעבירה בפועל והכשרתו הרלוונטית, זהות איש הצוות החינוכי במוסד שילווה את התוכנית, ופירוט התכנים שצפוי הגורם להעביר, לרבות העתק של חומרי העזר שיעשה בהם שימוש.

(ג) התקבלה הסכמה בכתב של שלושה רבעים מהורי קבוצת המשתתפים לקיום פעילות שמשכה, במרוכז או במצטבר, 4 שעות לימוד שנתיות ומעלה או של רוב ההורים לקיום פעילות שמשכה קצר מכך, לפחות 21 יום לפני קיום הפעילות.

(ד) אושרה בכתב, השתתפות של רוב התלמידים בפעילות שמשכה, במרוכז או במצטבר, קצר מ- 4 שעות לימוד ושל שלושה רבעים מהתלמידים בפעילות שמשכה, במרוכז או במצטבר, 4 שעות לימוד ומעלה לפחות 14 יום לפני קיום הפעילות.

(ה) ההודעה להורים לפי סעיף 3א(1)(ב) לעיל, לגבי פעילות מתוכננת נמסרה שלא בידיעת התלמידים ולא באמצעותם. למטרות סעיף זה תחשב הודעה ואישור אלקטרוני במערכת האישורים הממוחשבת של בית הספר, כהודעה כאמור להורים, וכהסכמה בכתב בהתאמה, ובלבד שנדרשה הסכמה פעילה לאישור ההשתתפות ולא רק המנעות מהתנגדות. יחשבו הורים שלא הביעו הסכמתם, או שלא אישרו השתתפות ילדיהם בפועל כמתנגדים למטרות סעיף זה.

(ו) הקצאה תקציבית לפעילות אושרה במערכת משרד החינוך. לא תאושר הקצאה כאמור ללא דיווח בכתב בבקשת התקציב של:

1. קבוצת המשתתפים (כיתה, שכבה וכו')

2. מספר המשתתפים הפוטנציאלי בקבוצה.

3. מספר ההורים המאשרים את קיום הפעילות.

4. מספר ההורים המאשרים את השתתפות ילדיהם.

5. התאריך שבו התקבל מספר האישורים הנדרש לקיום הפעילות.

6. תאריך הפעילות המתוכננת.

(2)השתתפות התלמיד "בפעילות החריגה" אושרה על ידי שני הוריו, בכתב, לפחות ארבע עשר יום מראש.

למטרות סעיף זה יחשב אישור אלקטרוני במערכת האישורים הממוחשבת של בית הספר, כהסכמה בכתב, ובלבד שנדרשה הסכמה פעילה לאישור ההשתתפות ולא רק המנעות מהתנגדות. הורה שלא הביע הסכמתו, יחשב וימנה כמתנגד להשתתפות ילדו בפעילות. יספרו כמשתתפים למטרות סעיף 3(1) לעיל רק מי ששלחו הסכמה להשתתפות

(3) נקבעה חלופה ראויה לתלמידים שאינם משתתפים בפעילות:

(א) בחטיבת הביניים ובתיכון, ראה מנהל בית הספר, ארבע עשר יום לפני התקיימות "הפעילות חריגה", שלא קיבל אישור להשתתפות או שקיבל הודעה על איסור השתתפות, מהורי תלמיד השייך לקבוצת המשתתפים הפוטנציאליים, תקבע הפעילות לסוף יום הלימודים, באופן שיבטיח שניתן לסיים את יום הלימודים של התלמיד שאינו משתתף לפני קיום הפעילות.

(ב) תלמיד שלא התקבל אישור הוריו להשתתפותו ב"פעילות החריגה" כהגדרתה בחוק זה, ישוחרר מבית הספר באותו האופן שהיה משוחרר אם הגיע יום הלימודים לסיומו, לרבות הסדרת הסעה וכל אמצעי נדרש אחר לאפשר לתלמידים להגיע לביתם כאילו היה זה סוף יום הלימודים.

(ג) בבית הספר היסודי, לפעילות בכל אורך, או בחטיבת הביניים ובתיכון אם "הפעילות החריגה" מתוכננת למעל ארבע שעות, דאג בית הספר לפעילות חלופית מתאימה לתלמידים שהשתתפותם בפעילות לא אושרה. תכניה של התוכנית החלופית, כפופים גם הם להנחיות סעיף 3א זה. "

3. חוק זה יחול מייד עם פרסומו ברשומות. לא היה בית הספר ערוך למימושו, ידחו פעילויות שלא ניתן לאשר כאמור בו עד שיערך בית הספר בהתאם.

דברי הסבר

מטרתה של הצעת חוק זו, לעגן את זכותו הבסיסית של כל הורה כי ילדיו לא יתחנכו לפי ערכים הנוגדים את השקפתם ואמונתם מתוך רצון לממש את חובת מערכת החינוך לחנך את תלמידי ישראל חינוך שוויוני.

במערכת החינוך בישראל קיים מזה מספר שנים תהליך שלחדירת ואימוץ ערכים העומדים בסתירה לערכי הציונות, ולמורשת ישראל המקובלים במשפחות רבות במדינה ישראל. החדרת התכנים הללו נעשית באמצעות ארגונים שונים המצדדים בעמדות אלו. התכנים כוללים סדנאות, סיורים , הרצאות , ותכנים המועברים גם על ידי המורים בכיתות. הטמעת תכנים אלו מתבצעים במסגרת "הפעילות החריגה" כהגדרתה לעיל, וכוללים התייחסות לנושאים של חינוך מיני ,זהות מינית ,זהות לאומית.

חובת מערכת החינוך הנה לשמור על שלמות גופם ונפשם של התלמידים ומשכך היא חייבת שלא לגרום לחשיפת התלמידים ל"פעילות חריגה" שעה שהתלמידים או הוריו אינם מאשרים השתתפות התלמיד בפעילות.

מקובל במערכת החינוך כעניין של שגרה לדרוש אישור הורים לכל פעילות של יציאת תלמידים מבית הספר. הסיכון שביציאה מבית הספר מקביל לסיכון שבחשיפת תלמידים ל"פעילות חריגה".

למרות זאת הורים במצב כיום אינם נדרשים לאשר הפעילות הנ"ל ולכן אינם מודעים לקיומה, הגם .

המצב כיום בבתי הספר הנו כי תלמידים שהפעילות החריגה עומדת בסתירה לערכים עליהם הנם מתחנכים במשפחתם, נאלצים בעל כורחם להשתתף "בפעילות החריגה" ואינם יכולים לעבור פעילויות המתאימות לרוח ערכיהם. מצב זה מהווה אפליה לרעה של אותם תלמידים העומדת בסתירה להוראות סעיף 2א לחוק חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953 הקובע –

"2. (א) מטרות החינוך הממלכתי הן:

(1) לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו;"

וכן להוראות סעיף 2(א) 8 הקובע –

(8) להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו;

יצוין כי במסגרת חוק לימוד חובה, תש"ט-1949, מחויבים הורים לרשום את ילדיהם למוסד חינוכי מוכר, ואינם צופים כי פעילות חריגה תתקיים בבית הספר. חשיפת תלמידים "לפעילות החריגה" בלא קבלת אישור הורים פוגעת גם בזכותם של ההורים שהנם אפוטרופסים טבעיים (עפ"י החוק) של ילדיהם לחנך את ילדיהם.

משכך, מוצע להסדיר את התנאים הנדרשים לשם עריכת " פעילות חריגה" במוסדות החינוך, וזאת על מנת לממש את זכותם של התלמידים להיות מחונכים בהתאם לגישה הערכית חינוכית של משפחתם ועל מנת לשמור על זכותם וחובתם של ההורים כמפורט לעיל.

לאור האמור מוצע כי פעילות חריגה בכיתות תערך בתנאים הנקובים בסעיף 12(2א) לחוק.

מכיוון שכל התלמידים במערכת החינוך זכאים למעמד שווה מוצע כי תלמיד שהוא והוריו לא אישרו השתתפותו בפעילות החריגה ישתתף רק בפעילות חלופית כאמור בסעיף 3(3 א1) לעיל.

חוזר מנכ"ל: סמכות וזכות הורית, אוטונומיה חינוכית ושקיפות

הצעה לחוזר מנכ"ל משרד החינוך

1. **כללי**

1. מטרת חוזר זה להסדיר את הממשק וההיררכיה בין הסמכות ההורית ואחריות ההורים על ילדיהם ותפקידי משרד החינוך.
2. הגדרות:

1. **הורה**- האפוטרופוס החוקי על קטין לפי דין.
2. **מטרות החינוך הממלכתי** – המטרות המפורטות בסעיף 2 לחוק החינוך הממלכתי, תשי"ג-1953.
3. **תפיסה בית ספרית** – תפיסה חינוכית ערכית של מוסד חינוך, התואמת את ערכי החינוך הממלכתי ואשר גובשה בשיתוף ובהסכמת קהילת הורי בית הספר, כמפורט להלן בסעיף 5.
4. **תכני לימוד תוספתיים** – ספרי לימוד, חומרי לימוד, תכניות ותכני לימוד שאינם מאושרים על ידי משרד החינוך או שאינם חלק מתכנית הלימודים המחייבת, אשר פותחו על ידי צוות בית הספר או על ידי גורמים חיצוניים, ואשר מועברים לתלמידים בבית הספר או מטעמו.

4. להורים יש את הזכות הסופית, ומוטלת עליהם החובה החוקית, לדאוג לחינוכו, לימודיו והכשרתו של ילדם. כפי שמשרד החינוך הוא שליחם של הורי ישראל כקבוצה, המבטאת רצונה באמצעות נבחריה, בית הספר הוא שליחם של הורי התלמידים הבאים בשעריו. כדי שיוכל למלא את תפקידו כשליח ההורים, יש למוסד חינוכי מספר חובות יסוד:
   1. לאפשר להורה של התלמיד היחיד, ולקהילת ההורים של תלמידי המוסד החינוכי, לעצב את התפיסה החינוכית והערכית של בית הספר במקביל לעמידתו של בית הספר במטרות החינוך הממלכתי.
   2. לפעול בשקיפות אל מול ההורה או האפוטרופוס החוקי של התלמיד, וליידעו בכל מידע חריג הנוגע לחינוך התלמיד, לטיפול בו, להתנהלותו או להתנהגותו במסגרת החינוכית.

5. חוק החינוך הממלכתי (סעיף 5) מסמיך את השר לקבוע תוכנית לימודים להשגת מטרות החינוך הממלכתי, הקבועות בסעיף 2 לחוק החינוך הממלכתי, לכל מוסד חינוך רשמי. מנהלים וצוות הוראה פועלים מכוח סמכות זו למימוש המטרות ולהנחיל תכני לימוד בכיתות לפי הנחיות השר ובכפוף למשאלות ההורים בנוגע לילדיהם. במצב של התנגשות בין אופן המימוש שקבע השר למטרות החינוך הממלכתי וזכויות ההורים, יתנהלו עובדי מערכת החינוך בהתאם לעקרונות שלהלן.

2. **אוטונומיה חינוכית של בית הספר.**

8. משרד החינוך מופקד על השגת מטרות החינוך הממלכתי הקבועות בחוק, באמצעות מערכת החינוך הממלכתית. אין לו סמכות או רשות לקדם מטרות אחרות, לרבות הטמעת ערכים שלא הוגדרו במפורש על ידי ההורים, בחוק או במסגרת השיח השוטף עם בית הספר. הצוותים החינוכיים חייבים למנוע קידום מטרות או הפצת מסרים הנוגדים ערכים אלה, כגון מסרים השוללים את זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מסרים המבזים או פוגעים בצבא ההגנה לישראל, במסורת ומורשת ישראל, מסרים הנגועים בגזענות. מוסד חינוכי ממלכתי שיפיץ מסרים אסורים – יישקל מחדש תקצובו ורישיונו, ועובד המשרד המפיץ או המסייע ביודעין להפיץ אותם יועמד לדין משמעתי.
9. הסמכות לניהול תכני הלימוד ואופן הנחלתם בכיתות מסורה לשיקול דעתם המקצועי של ההנהלה וצוותי ההוראה במוסדות החינוך. משרד החינוך יקבע מדדים ברורים ואובייקטיביים לעמידה של בית הספר במטרות החינוך הממלכתי המוגדרות בחוק, ימדוד את הצלחת בית הספר בהשגתם באופן עיתי ויפרסם את תוצאות הבדיקה בשקיפות מלאה לצוות ולהורים.
10. את התפיסה החינוכית-ערכית מוסדית של מוסד חינוך, יעצבו הורים באמצעות שיח פתוח עם הצוות החינוכי, בשקיפות לכלל הקהילה ועל בסיס מנגנוני שיתוף ציבור ובשקיפות מלאה. ערכי היסוד של בית הספר יפורסמו במקום בולט באתר המוסד ויהיו כפופים לבחינה מחדש באופן עיתי ולעמידה של בית הספר במטרות החינוך הממלכתי.

מוסד חינוך רשאי לשלב בתכנית הלימודים או בפעילות בית הספר תכני לימוד תוספתיים התואמים את התפיסה הבית ספרית, ואת מטרות החינוך הממלכתי.

3. **אישור תכני לימוד תוספתיים על ידי ההורים.**

12. מוסד חינוכי ידווח ויבקש אישור ההורים, מראש, על כל תוכן תוספתי שעתיד להיכלל בתכנית הלימודים או בפעילות בית הספר, לכלל ההורים של כל התלמידים להם יועד אותו תוכן.
    1. ההודעה תכלול את הערך או המטרה שמבקש הצוות החינוכי לקדם באמצעות התוכן, פירוט מלא של התוכן הלימוד המתוכנן, לרבות העתקי מצגות וחומרי לימוד מתוכננים נוספים, וככל שקיימים, דוגמאות לשימוש בתוכן להשגת המטרה המוצהרת בעבר.
    2. במקרה בו התוכן הלימודי פותח, מועבר או מופץ על ידי גורם חיצוני - תכלול ההודעה להורים פרטים על אותו גורם וכן קישור למידע מקוון עליו או על התכנית, אם קיים (למשל אתר הספק או עמוד התכנית באתר הגפ"ן).
    3. המוסד החינוכי יהיה רשאי להפעיל תוכנית תוספתית אם קיבל, לפחות שבועיים לפני הפעלתה, את הסכמתם בפועל של לפחות 55% מההורים לקיום התוכנית ושל לפחות 50% ממהורים להשתתפות ילדיהם בפועל בתוכנית (הורים רשאים להסכים לקיום התוכנית אך להתנגד להשתתפות ילדם בה).
    4. המוסד החינוכי יודיע להורים על ביטולה של תוכנית במידה ולא אושרה ועל מועד קיומה, לרבות איש הצוות החינוכי שילווה את התוכנית, לפחות שבוע לפני קיומה.
13. אושר קיומה של תוכנית שיש הורים שמתנגדים להשתתפות ילדיהם בה, יבטיח המוסד החינוכי תוכן חלופי עבור אותם ילדים, שיאושר גם הוא כאמור בסעיף 8 לעיל.

4. **סמכות ההורים על ילדיהם, וחובת הדיווח והשקיפות מצד בית הספר.**

21. צוות במוסד חינוכי חייב לדווח להורים על כל מידע שיש בידיו אודות התלמיד. מידע שהתגלה לצוות, ישירות על ידי התלמיד או בעקיפין, הנוגע למצבו הפיסי, הרגשי או הנפשי או העלול להשפיע על בריאותו הפיסית או הנפשית, ידווח להורים מייד כשמתגלה ואם נוצר אילוץ בנושא, לא יאוחר מתום היום הקלנדרי בו התגלה.
22. צוות מוסד חינוכי טיפולי, דוגמת פסיכולוג או יועץ, אינו רשאי לטפל בתלמיד ללא יידוע הוריו בין אם נעשתה הפניה לכך על ידי התלמיד ובין אם ביוזמת הצוות וגם אם ציין התלמיד במפורש שאינו מעוניין בכך. במקרה של מפגש משמעתי דחוף, ידווח האירוע להורי התלמיד מייד עם השלמתו.
23. צוות מוסד חינוכי מכל סוג לא ייעץ לתלמיד להסתיר מהוריו את קשייו ומצבו, לא יעמיד לרשותו מידע שנועד לאפשר לתלמיד לעקוף את הצורך בהרשאה מהוריו למטרה כל שהיא ולא ייעץ לו כיצד למצוא מידע זה.
24. כל טיפול או מענה ייחודי הניתן לתלמיד, כולל התאמת הסביבה הלימודית הפיזית או החברתית, וכולל הנחיה לצוות להתייחסות מיוחדת לתלמיד – דורשת הסכמה מפורשת, מראש, על בסיס דיווח מלא ומקיף על תכני ההתייחסות ותוצאותיה ותוך מתן אפשרות להורים

לשוחח באופן ישיר עם כל איש צוות שיהיה מעורב בהתייחסות המיוחדת הזו, לפני, תוך כדי ואחרי השלמתה.

25. אין בהוראות חוזר זה כדי לפגוע בזכויות של הורים לפי חוק זכויות התלמיד וחוק האפוטרופסות והתקנות הנלוות אליהם או בכל זכות המוקנית להורה לפי כל דין. צוות מוסד חינוכי החושש לשלום התלמיד בשל הצורך לדווח להוריו על מצבו או על מענים להם הוא נדרש, ידווח על הסיכון לשלומו של הקטין למשטרה ולגורמי הרווחה בפרקי הזמן הנדרשים לדיווח להוריו לפי סעיף זה. קבע בית המשפט אפוטרופוס חליפי לתלמיד, ידווח הצוות החינוכי לאפוטרופוס ויקבל את הסכמתו לטיפול כאמור בסעיף זה.

נספח 20

חינוך

טיוטת חוזר מנכ"ל: אישור ללימוד בחינוך ביתי – נהלים

הצעה לתיקון חוזר מנכ"ל משרד החינוך

להלן עיקר השינויים לחוזר מנכ"ל פטור מחוק חינוך חובה שבחרנו ליישם מתוך תפיסה כי תלמידי החינוך הביתי הינם חלק ממערכת החינוך ועצם קבלת הפטור **מהשתתפות סדירה בפעילות** מוסד הלימודים אינה מבטלת את זכותם לחינוך או את השתתפות המדינה במימונה כשאר התלמידים. למשל, לא ייתכן שביטוח תאונות לתלמיד אשר חל על ילדים במערכת החינוך למשך 24 שעות ביממה, בכל מקום בין אם במסגרת פעילות מוסד הלימודים ובין אם לא - לא יחול על תלמידי החינוך הביתי באופן מפלה. לא ייתכן כי ילדי החינוך הביתי יודרו מתכניות מצוינות הנערכות במוסדות הלימוד כאשר ידוע שתלמידי החינוך הביתי הם המצטיינים שבתכניות המחקר באוניברסיטאות.

אנו מבקשים לפרק את הפטור מחוק חינוך חובה לפטור חד פעמי לכל שלב לימוד (במקום חידוש הפטור מדי שנה, תהליך המקשה על ההורים באופן מכוון) ולהחליפו ב"אישור לחינוך ביתי" באופן המשאיר את התלמיד חלק ממערכת החינוך: התלמיד עדיין יהיה רשום במוסד לימודים שאליו ישוייך ודרכו יתאפשר לו לקבל את כל השירותים החינוכיים המגיעים לו במסגרת חוק חינוך ממלכתי. האחריות לוודא שהוא מקבל את השירותים מושתת על ההורים אך המערכת נותרת חייבת לספקם בכפוף לנהלים.

אישור ללימוד בחינוך ביתי – נהלים

כללי

עמדת מערכת החינוך בישראל היא שלילדים ונערים בגיל לימוד חובה יש זכות לחינוך המיטבי שיכולה המדינה להציע להם במסגרת מוסדות החינוך הפועלים בהתאם לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953, חוק פיקוח על בתי הספר, התשכ"ט-1969 וחוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים, התשס"ח-2008.

על פי חוק לימוד חובה קיימת חובת לימוד במוסד חינוך מוכר החל בגן ילדים לגילי 3 ועד כיתה יב. שר החינוך ומי שהשר אָצַל לו סמכות זו רשאים לפטור מהחובה ללמוד במוסד חינוך מוכר לשם חינוך ביתי בתנאי שהגורמים המוסמכים ישתכנעו כי הילד עתיד לקבל או מקבל חינוך שיטתי המקנה לו מענה לסך צרכיו הכולל מיומנויות למידה וידע, מיומנויות וכישורים חברתיים ורגשיים, כמפורט בהמשך החוזר ובהתאם לתוכנית שאושרה. מחלוקת מכל סוג שהוא בין ההורים לבין מוסד החינוך לא תשמש עילה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי.

הסמכות לאשר או לדחות בקשה לפטור מחובת הלימוד במוסד חינוך מוכר נתונה בידי שר החינוך על פי סעיף 5(ב) של חוק לימוד חובה, התש"ט-1949. השר אָצַל את סמכותו זו למנהל הכללי ולמנהלי המחוזות. יובהר כי אישור ללימוד בחינוך ביתי, מותנה בקבלת פטור כאמור.

חוק לימוד חובה חל על כל הורה לגבי ילדו ולפיכך כל עוד לא ניתן פטור, חייבים ההורים בקיום הוראות החוק, וחובה עליהם להבטיח את רישומו של הילד במוסד חינוך מוכר ואת ביקורו הסדיר במוסד כאמור.

2. הגדרות

"הוועדה" – ועדה מייעצת למנהל המחוז בעניין מתן פטור לחינוך ביתי.

"חוק חינוך מיוחד" - חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988.

"חוק חינוך ממלכתי" - חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953.

"חוק לימוד חובה" - חוק לימוד חובה, התש"ט-1949.

"חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים" - חוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים, התשס"ח-2008.

"חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי" – חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי תשנ"ב-1992

"חוק פיקוח על בתי ספר" - חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969.

"ילד" - ילד או נער בגיל חינוך חובה.

"ילד עם צרכים מיוחדים" - כהגדרת תלמיד עם צרכים מיוחדים בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988.

"מבקש" / "מבקשים" – אפוטרופוס על פי דין של הילד שעבורו מבוקש הפטור.

"מוסד חינוך" - מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה. מוסד חינוך שניתנה לגביו הוראת פטור לפי סעיף 5(א) לחוק לימוד חובה ופועל ברישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר או מוסד חינוך תרבותי-ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים.

"מענים לצרכים ייחודיים" - מענים לצורכי הילד ולמאפייניו, כגון מסגרות ותוכניות העשרה למחוננים ולמצטיינים, סיוע לימודי, מענה ללקויות למידה, מענים לתחביבים ולתחומי עניין, מענים לצרכים התפתחותיים ורגשיים וכדומה.

"פטור" – פטור מחובת לימוד באופן סדיר במוסד חינוכי מוכר.

"רפרנט מחוזי" - עובד משרד החינוך שהוא הרפרנט המופקד על נושא חינוך ביתי מחוזי.

"רפרנט ברשות החינוך המקומית" - עובד הרשות המקומית, המופקד על נושא החינוך ברשות.

"שלבי חינוך" – חינוך גן ילדים (גילים 3-6), חינוך יסודי, חינוך על־יסודי (ובכלל זה חטיבת ביניים וחטיבה עליונה).

3. מקרים שבהם לא תוגש בקשה לפטור לשם חינוך ביתי:

א. הורה לילד בגיל 3 שחייב ברישום ובלימוד במוסד חינוך מוכר

4. הגשת בקשה לפטור מחובת לימוד סדיר במוסד חינוך רשמי לשם חינוך ביתי

הבקשה לפטור, כל המסמכים המצורפים לה וכן כל מסמך, הודעה בכתב הנדרשת בהתאם להוראות חוזר זה או פנייה אל המחוז, תתבצע באמצעות מערכת מקוונת <u>בפורטל ההורים של משרד החינוך</u>.

א. בקשה לפטור מחובת לימוד סדיר במוסד חינוך רשמי לשם חינוך ביתי יכולה להיות מוגשת רק עבור ילד המתגורר בתחומי מדינת ישראל. בקשה שתוגש עבור ילד במועד שהוא והוריו אינם מתגוררים בתחומי מדינת ישראל או ששוהים מחוץ לגבולות המדינה לתקופה שעולה על 60 יום ברצף במועד הגשת הבקשה ובמהלך בדיקת הבקשה על ידי המשרד, לא תטופל.

ב. הבקשה לפטור תוגש עבור ילד שלמד באופן סדיר בשנה קודמת במוסד חינוך מוכר.

ג. **הפטור ישאר בתוקף עד תום שלב החינוך עבורו הוגשה הבקשה לפטור עבור כל ילד שעומד במבחנים. אם מצא הממונה שהילד לא מקבל את החינוך הראוי, ניתן לשלול את הפטור, בכפוף לתנאים הקבועים לשלילתו בחוזר זה.**

ד. **בקשה לחידוש פטור במעברים** - במעבר בין שלבי חינוך נדרש בכל מקרה להגיש בקשה חדשה לפטור.

ה. אין בהגשת בקשה לפטור כדי לפטור את ההורים מהחובה לבצע רישום של ילדם למוסד חינוך.

4.1. הנמען להגשת הבקשה

א. הורה לילד בגיל לימוד חובה המעוניין בפטור עבורו, יגיש, ככלל, בקשה בכתב באמצעות המערכת המקוונת שבפורטל הורים לפטור לאחד מאלה:

1. אל מנהל המחוז הגאוגרפי שבתחומו הילד מתגורר על פי כתובת המגורים במרשם האוכלוסין.
2. אם הילד לומד במוסד חינוך בפיקוח המחוז החרדי - אל מנהל המחוז החרדי.
3. אם הילד לומד במוסד חינוך בפיקוח המִנהל לחינוך התיישבותי - אל מנהל המִנהל לחינוך התיישבותי.

ב. העתק הבקשה יישלח על ידי ההורים המבקשים אל מנהל המחלקה לחינוך ביישוב שבו הם מתגוררים.

ג. במקרה שבו בדיקת הבקשה לפטור טרם הסתיימה והורי הילד שינו כתובת מגורים, עליהם להודיע על כך למחוז שבו הוגשה הבקשה ולמחוז הגאוגרפי שאליו עבר הילד להתגורר.

4.2. המועדים להגשת בקשה לפטור

א. ככלל, הורה המעוניין בחינוך ביתי לילדו, יגיש בקשה לפטור. אפשר להגיש בקשה לפטור לשנת הלימודים העוקבת בין התאריכים 1.12–30.4, כדי לאפשר להורים ולילד להתארגן בעוד מועד ללמידה במסגרת חינוך ביתי ולקבל את תשובת מנהל המחוז בעוד מועד, וכן לאפשר למערכת החינוך לבדוק את הבקשות ולהיערך להפעלת מסגרות החינוך ובכלל זה קביעת מצבת התלמידים לשנת הלימודים הבאה.

ב. **חריגים להגשת הבקשה שלא במועד**

1. במקרה שבו אי־אפשר היה להגיש את הבקשה בתקופה הנקובה לעיל, בשל שהות ממושכת ורצופה בחו"ל לתקופה העולה על שלושה חודשים.
2. עולים חדשים שעלו לארץ לאחר המועד הנקוב לעיל.
3. תושבים חוזרים שחזרו לארץ לאחר המועד הנקוב.

ג. **הליך הגשת הבקשה במקרים חריגים שהוגדרו לעיל** - ההורים יפנו בבקשה חריגה למתן פטור בהתאם לסעיף 4.1. ההורים יצרפו לבקשה מכתב נלווה ובו יפרטו את הטעמים להגשה המאוחרת של הבקשה לפטור. ההורים יסבירו מדוע לא התאפשר להם להגישה במועד, ומדוע אי־אפשר להמתין עם הגשת הבקשה לשנת הלימודים הבאה. הבקשה תיבחן על ידי מנהל המחוז הרלוונטי, ואם יימצא כי אין הצדקה להגשה המאוחרת, תידחה הבקשה.

4.3. הפרטים והמסמכים הנדרשים בעת הגשת הבקשה

א. טופס בקשה באמצעות טופס בהתאם לנספח 1 הנמצא בפורטל הורים של משרד החינוך ומסמכים סרוקים שיועלו למערכת על ידי המבקש, חתומים על ידי אחד מאלה:

1. שני ההורים - בהסכמתם ובחתימתם של שני ההורים, אלא אם יש החלטה שיפוטית של בית משפט מוסמך הקובעת אחרת, שתצורף לבקשה.
2. הורה יחידני - בחתימת הורה אחד, ובתנאי שצירף אסמכתה שהוא האפוטרופוס היחיד.
3. הורה אומנה - בחתימת הורה אומנה בצירוף אישור בכתב של מפקח האומנה לפי סעיף 51 לחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016 ואישור אפוטרופוס.

ב. תצלום תעודות הזהות של המבקשים בצירוף הספחים שבהם הילד רשום.

ג. אישור רישום למוסד חינוך. כאשר הבקשה מוגשת לקראת מועד פקיעת פטור קיים, אין צורך להגיש אישור זה.

ד. אם הילד למד במוסד חינוך טרם הגשת הבקשה - תעודה אחרונה.

ה. טופס ויתור סודיות, לפי הנוסח בנספח 3 לטובת משרד החינוך ועבור מסגרות חינוך, רשויות חינוך מקומיות ופנימיות. יובהר כי אי־מילוי טופס ויתור סודיות יהיה שיקול בבחינת הבקשה.

ו. פרטי המבוגר האחראי לחינוכו של הילד אשר יימצא עם הילד בכל אחד מימות השבוע (שם, שם משפחה ומספר תעודת זהות).

ז. מסמך המפרט את תפיסת העולם החינוכית של ההורים המחייבת, לדעתם, שחינוך ילדם ייעשה במסגרת חינוך ביתי.

ח. תוכנית חינוך מפורטת לפי סעיף 4.4 שלהלן.

ט. סדר יום שבועי ויומי של הילד, בהתאם לתוכנית.

י. הצהרת המבקשים לפי סעיף 4.5 שלהלן.

4.4. תוכנית חינוך מפורטת

כשם שיש גישות ותפיסות עולם שונות ללימוד ולחינוך במערכת החינוך הממוסדת, קיימות גם גישות ותפיסות עולם שונות במסגרת החינוך הביתי. יש הורים שיעדיפו גישה המבוססת על מועדים קבועים ועל הוראה מסודרת, ואחרים יעדיפו גישה פחות פורמלית המגיבה להתפתחות הילד, לנטיותיו, לתחומי ההתעניינות שלו ולמגוון צרכיו.

יובהר כי על ההורים המבקשים פטור לשם חינוך ביתי מוטלת האחריות לתכנון, ליישום ולהערכה של לימודי ילדם והתקדמותו. על המבקשים להבנות תוכנית ולפרט את כל המענים הנדרשים כדי לספק את כל צורכי החינוך והלימוד של הילד ולהוכיח שסביבות הלימוד שיצרו מאפשרות למידה והתפתחות חברתית ורגשית. כמו כן באחריות המבקשים לדווח מעת לעת לרפרנט רשות החינוך המקומית, הרפרנט המחוזי או למפקח שנקבע על העמידה בתוכנית ועל התקדמותו של הילד.

על התוכנית לכלול את כל הפרטים ולעמוד בכל התנאים האלה:

א. כל הדרכים והכלים שבאמצעותם יספקו המבקשים את כל צורכי החינוך של הילד באופן שיבטיח רכישת מיומנויות לימודיות, רגשיות וחברתיות, לרבות העשרה לימודית ומענה לצרכיו הייחודיים או לפי מאפייני הילד.

ב. התוכנית תאפשר את השתלבות הילד כתלמיד במוסד חינוך ברמת הלימוד התואמת את גילו או את רמת תפקודו, במקרה שהילד יחזור ללמוד במוסד חינוך.

ג. פירוט של תחומי הידע השונים שאליהם נחשף הילד, בהיקף של 55% לפחות מתחומי הידע שבתוכנית היסוד במערכת החינוך, כפי שהיא מתעדכנת מזמן לזמן ובהתאם לשכבת גילו או רמת תפקודו.

להלן תחומי הידע המרכזיים שבתוכנית היסוד. פירוט על תוכנית היסוד ועל המיומנויות הקשורות לתפקודי לומד ולערכים, בהתאמה לגיל הלומד, אפשר למצוא בתיק תוכניות לימודים באתרי משרד החינוך.

1. חינוך לשוני - שפה עברית (לדוברי עברית) או ערבית (לדוברי ערבית)

- משפחה שבה שפת האם שונה מעברית או ערבית ואשר מתוכננת לשהות בישראל באופן קבוע או לשהות בישראל מעבר לפרק זמן של שנה – באחריות המבקשים שהילד ירכוש מיומנויות שפה באחת מהשפות הרשמיות (עברית או ערבית).
- משפחה המתוכננת לשהות בישראל לפרק זמן קצר משנה אחת ומקיימת חינוך ביתי, רשאית ללמד מיומנויות שפה בשפת אם אחרת. עם זאת, באחריות המבקשים ללמד את הילד שפה דבורה וכתובה באחת מהשפות הרשמיות (עברית או ערבית), ברמה שבה יוכל לקיים קשרים עם הסביבה.

2. מתמטיקה
3. מדעים
4. אנגלית או שפה זרה אחרת (החל מגיל 8)
5. עברית כשפה זרה נוספת לדוברי ערבית
6. חינוך ערכי - תוכנית להקניית ערכים, שלא יסתרו את הערכים הקבועים בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי.
7. כישורי חיים – כולל פרטים על הפעילויות והמסגרות החברתיות הסדורות שיזמנו לילד אפשרויות מתאימות לפתח מיומנויות וכישורים חברתיים ולקיים קשרים חברתיים עם בני גילו או ברמת התפקוד שלו.

ד. פירוט תחומי ידע נוספים:

1. חינוך גופני
2. כל תחום ידע או העשרה נוספים שהמבקשים והילד בוחרים.

ה. כאשר מדובר בילד אשר אובחן עם צרכים מיוחדים על ידי גורם מקצועי כמשמעותו בחוק חינוך מיוחד, ימציאו המבקשים את האבחון במסגרת הגשת הבקשה:

1. אם עבר הילד ועדת זכאות ואפיון: המבקשים יפרטו אילו מהשירותים שנקבעו על ידי הועדה הם יספקו בעצמם ואילו הם מבקשים שיסופקו על ידי המערכת באמצעות השירותים הזמינים במוסד בו רשום הילד.
2. אם לא עבר הילד ועדת זכאות ואפיון: המבקשים יפרטו כיצד הם יספקו את המענים לצרכיו המיוחדים שהומלצו עבורו באבחון. ככל שיש צורך בכך, יוכל הילד לעבור ועדת זכאות ואפיון במוסד אליו הוא רשום בהתאם לתנאי הועדה.

ו. פרטים על האופן שבו המבקשים יספקו מענים לצרכים ייחודיים לפי המאפיינים של הילד ואילו מהם יסופקו באמצעות השתתפותו בתוכניות הקיימות במערכת החינוך הרשמית (כגון מחוננות, מצוינות, לקויות למידה ואחרים).

ז. פרטים על הדרכים להערכת העמידה בתוכנית והתקדמות הילד.

ח. כאשר מדובר בילד שהוועדה לחינוך ביתי ביקשה לקבל חוות דעת נוספות עבורו – יוסיפו המבקשים לתוכנית שהגישו פירוט כיצד הם יספקו את המענים שייקבעו עבורו במסגרת אותן חוות דעת ואילו מהם יסופקו באמצעות התוכניות הקיימות במערכת החינוך הרשמית.

4.5. הצהרת אחריות המבקשים לחינוך ילדם / ילדיהם

המבקשים יחתמו על הצהרה בהתאם לנספח 2 בפורטל הורים, כי ידוע להם שבמסגרת האישור ללימוד בחינוך ביתי חלה עליהם האחריות הבלעדית לכל ההיבטים האלה:

1. לדאוג שהילד מקבל מענה לכל צרכיו החינוכיים, הלימודיים, הרגשיים והחברתיים של הילד במסגרת החינוך הביתי או באמצעות התוכניות הזמינות במערכת החינוך הרשמית.
2. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק (1), כאשר מדובר בילד אשר אובחן עם צרכים מיוחדים על ידי גורם מקצועי כמשמעותו לפי חוק חינוך מיוחד:

- אם הילד עבר ועדת זכאות ואפיון: המבקשים מודעים שהם אחראים לתאם מול המוסד בו רשום הילד את קבלת שירותי החינוך המיוחד שנקבעו עבורו בוועדה וחלה עליהם החובה לספק את המענים שנקבעו שהם אינם מעוניינים לקבל ממערכת החינוך.
- אם הילד לא עבר ועדת זכאות ואפיון: המבקשים מודעים לכך שהוא זכאי לשירותי החינוך המיוחד, וחלה עליהם החובה לספק את המענים לצרכיו המיוחדים שהומלצו עבורו באבחון במידה ואינם מעוניינים בשירותים הזמינים במערכת החינוך הרשמית לשם כך.

3. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק (1), כאשר מדובר בילד שהוועדה לחינוך ביתי ביקשה לקבל חוות דעת נוספות עבורו – חלה על המבקשים החובה להציג את חוות הדעת ולספק את המענים שנקבעו עבורו במסגרת אותן חוות דעת.

4. בלי לגרוע מהאמור בס"ק (1), לדאוג ולספק מענים ייחודיים התואמים את המאפיינים של הילד (כגון מחוננות, מצוינות, לקויות למידה) כולל באמצעות השתתפות בתוכניות הזמינות במערכת החינוך הרשמית.

5. ידוע למבקשים שלא חלה כל חובה של משרד החינוך או כל רשות מִנהלית אחרת לשאת בעלויות הכרוכות בחינוך ילדם כאשר הוא אינו משתתף בתוכנית רשמית של מערכת החינוך.

6. ידוע למבקשים שילד שקיבל אישור ללימוד בחינוך ביתי רשאי להשתתף בתוכניות אשר מיועדות לתלמידי מוסדות החינוך או בתוכניות במימון משרד החינוך לפי הכללים הנהוגים במערכת עבור ילדים במוסד בו רשום ילדם. . בכלל זה, הילד יהיה רשאי לקחת חלק או להשתתף בהצגות, במסיבות כיתה, בתחרויות ספורט, בפעילויות דיגיטליות לרבות למידה מרחוק, בטיולים, בסיורים וכיוצא באלה, אשר היציאה אליהם או ההשתתפות בהם היא במסגרת פעילות הגן, הכיתה או בית הספר,תוכניות לתלמידים מחוננים או מצטיינים וכדומה. ככל שהשתתפות זו תואמה מראש עם רפרנט רשות החינוך המקומית ועם המוסד בו הילד רשום והילד עומד בכללים שהללו קבעו להשתתפותו.

7. ידוע למבקשים שילד שקיבל אישור ללימוד בחינוך ביתי רשאי להשתתף במבחן לאיתור תלמידים מחוננים ומצטיינים המבוצע מטעם המשרד או מבחן לאיתור כלשהו אשר מיועד לתלמידים במדינת ישראל המבקשים אחראים לוודא את רישום הילד מול המוסד בו הוא רשום או הרשות הבוחנת הרלוונטית, את הגעתו למבחנים במועד שיקבע לו ואת הגעתו למסגרת אם ימצא שהוא זכאי להשתתף בה והוא מעוניין בכך.

8. ידוע למבקשים שילד שקיבל שקיבל אישור ללימוד בחינוך ביתי רשאי ללמוד במסגרות קבוצתיות חלופיות ובכלל זה בית ספר שייעודו הכנה לבחינות בגרות. המבקשים אחראים לתאם השתתפות זאת עם המוסד בו הילד רשום. יובהר כי אין מניעה שהתלמיד ילמד לקראת בחינות הבגרות במסגרת ביתית, לפי התוכנית שאושרה לו, וייגש לבחינות הבגרות.

9. ידוע למבקשים שילד שקיבל אישור ללימוד בחינוך ביתי לא יוכל לקבל תעודה תעודה לסיום שנה או לסיום 12 שנות לימוד מהמוסד בו הוא רשום. משרד החינוך יוכל להעניק לו תעודת בגרות, אם עמד בכל התנאים הנדרשים לזכאות לתעודת בגרות במסלול אקסטרני.

10. ידוע למבקשים שחלה חובה על הרשות המקומית ועל משרד החינוך לבטח את ילדם בביטוח תאונות אישיות והם אחראים לוודא שהילד נוסף לפוליסה מול המוסד בו הוא רשום / רשות החינוך המקומית.

11. ידוע למבקשים שהם אחראים לקבלת שירותי בריאות בתוקף חוק בריאות ממלכתי כגון חיסונים, וכן שעליהם לפנות ללשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריהם לקבלת המידע בנושא.

12. ידוע למבקשים כי במקרה שיבחרו להחזיר את ילדם ללמוד באופן סדיר במערכת החינוך, הוא ישובץ בהתאם לגילו ולרמת תפקודו. ככל האפשר ישובץ הילד במוסד שבו הוא רשום. במידה ואין אפשרות לכך, ישובץ הילד לפי כללי הרישום הנהוגים ברשות החינוך אליה הוא שייך.

13. ידוע למבקשים שמשרד החינוך לא יישא בכל אחריות בכל עניין ודבר שנוגע לקטין, לרבות רמת ההישגים הלימודים שאליה יגיע, רמת תפקודו ובכל עניין אחר.

14. ידוע למבקשים, שחלים בעניינם כל ההוראות לפי חוק הכשרות המשפטית, ובכלל זה סעיפים 15 ו־17 לחוק האמור.

5. בחינת הבקשה לפטור

5.1. הוועדה לחינוך ביתי במחוז

במחוז שבו תוגש בקשה לפטור בהתאם לסעיף 4.1, ימנה מנהל המחוז ועדה מייעצת לבחינת הבקשה (להלן – הוועדה).

א. דיון בוועדה יתקיים בנוכחות בעלי התפקידים המפורטים להלן. מניין החברים בישיבות הוועדה לא יפחת מארבעה.

1) יו"ר הוועדה: עובד משרד החינוך שהוא הרפרנט המחוזי המופקד על נושא חינוך ביתי מחוזי או סגן מנהל המחוז או מפקח המחוז;

2) רפרנט החינוך המיוחד של רשות החינוך המקומית אליה משתייך הילד

3) אחד מאלה: הפסיכולוג המחוזי, המפקח הממונה על הייעוץ או מי מטעמם;

4) אחד מאלה: ממונה על אגף ילדים ונוער בסיכון במחוז או ממונה על הביקור הסדיר במחוז או מי מטעמם.

ב.יו"ר הוועדה רשאי לזמן לדיון בוועדה גורמים נוספים ובכלל זה מנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומית שבה התלמיד מתגורר, קצין ביקור סדיר, עובד סוציאלי ומנהל מוסד החינוך שבו הילד לומד או למד. עובדים נוספים ממשרד החינוך - על פי החלטת יו"ר הוועדה.

5.2. ביקור בית מקדים

א. בטרם קיום הדיון בוועדה, הרפרנט המחוזי לחינוך ביתי או מפקח כולל בשלב הגיל התואם את גיל הילד (להלן "המבקר") יבקר בביתו של הילד. המבקר רשאי לצרף לביקור חברי ועדה או עובדי משרד החינוך וכן מנהל מחלקת חינוך או קצין ביקור סדיר או גורם נוסף רלוונטי לפי שיקול דעתו או המלצת הוועדה. בעת ביקור בית לילד עם צרכים מיוחדים המבקר יהיה נציג הפיקוח על החינוך המיוחד או מנהל מתי"א.

ב. מטרת ביקור הבית היא לפגוש את הילד ואת המבקשים בביתם ולשוחח איתם כדי להכיר אותם, ללמוד על הסביבה החינוכית ועל התנאים שמעמידים המבקשים לצורך קיום התוכנית המוצעת על ידם. במקרה שהילד שעבורו מבוקש הפטור הוא מעל גיל 15, יבקשו המבקרים לשמוע בשיחה אישית את התייחסותו של הילד לחינוכו בחינוך ביתי.

ג. ביקור הבית הוא תנאי הכרחי לצורך המשך בחינת הבקשה שהוגשה. יובהר כי המשך הטיפול בבקשת הפטור מותנית בקיום ביקור בית.

ד. הביקור יתקיים לפי התנאים האלה:

1. מועד הביקור יתואם מראש עם המבקשים.

2. בעת ביקור הבית, יהיו נוכחים:

(א) הילד שעבורו מוגשת הבקשה לפטור;

(ב) המבקשים;

(ג) הגורם האחראי לחינוכו של הילד אשר יימצא עם הילד בכל ימות השבוע;

(ד)הגורמים שאמורים להשתתף ביישום התוכנית.

3.דוח הביקור יימסר לוועדה ויכלול את התייחסותו של הילד.

5.3. בחינת הבקשה והתוכנית

א. הוועדה תבחן את בקשת ההורים ואת המסמכים שהוגשו לרבות התוכנית המוצעת, דוח ביקור הבית וכל מסמך אחר.

ב. כאשר הבקשה מוגשת עבור ילד שכבר קיבל פטור, תבחן הוועדה האם עמדו בכל הדרישות של הוראות חוזר מנכ"ל זה.

ג. יו"ר הוועדה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לזמן את המבקשים ואת הילד לישיבת הוועדה. כאשר זימן יו"ר הוועדה את המבקשים והילד לישיבת הוועדה, חובה עליהם להגיע. במקרה שבו לא יגיעו לדיון, מנהל המחוז רשאי לדחות את הבקשה.

ד. הוועדה רשאית לבקש מידע ובכלל זה מסמכים, חוות דעת ממסגרות חינוך, רשויות חינוך מקומיות ופנימיות וכן החלטות שהתקבלו בעניינו.

ה. הוועדה רשאית להעביר למבקשים הערות, בקשות לתיקונים, להשלמות, לחוות דעת מומחים.

ו. קיום המבוקש על ידי הוועדה יהיה תנאי להמשך בחינת הבקשה. אם המבוקש לא יקוים כנדרש או בתוך פרק זמן סביר לפי קביעת הוועדה, ישקול מנהל המחוז את דחיית הבקשה.

ז. כאשר מתעורר חשד סביר לשלום ילד שהוגשה לגביו בקשה לפטור, הוועדה רשאית לפנות לרשויות הרווחה בכתב ולבקש קבלת התייחסות לאחד או לכל הסעיפים שלהלן:

- האם המשפחה מוכרת לרווחה?
- האם חלה לגבי המקרה המובא חובת דיווח?
- האם מתקיימים בעניין המשפחה או הקטין הליכים כלשהם לרבות הליכים משפטיים או ועדות ברשות (כגון ועדת תכנון וטיפול)?
- האם ידוע על מניע כלשהו שלא לאשר פטור מחוק לימוד חובה?

אם רשויות הרווחה יעבירו לידי הוועדה מידע אשר עולה ממנו כי קיים קושי במתן פטור, ישקול מנהל המחוז את דחיית הבקשה.

5.4. המלצות הוועדה

א. הוועדה תגיש למנהל המחוז חוות דעת בכתב הכוללת את המלצתה.

ב. חוות הדעת תכלול אחד מהפרטים האלה לפחות:

1. התניית מתן הפטור בתנאים שיש לקיימם מראש.

2. המלצה למתן פטור אשר תכלול התייחסות למשך הזמן למתן הפטור, לתנאים למתן הפטור, לדרכים לשמירת קשר עם משרד החינוך, ובכלל זה קיום קשר שוטף עם המבקשים או הילד ולוח מועדים למעקב.

3. המלצה לדחיית הבקשה אשר תכלול נימוקים לדחייה.

6. החלטת מנהל המחוז

א. מנהל המחוז ייתן את החלטתו לאשר או לדחות את הבקשה לפטור בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת חוות הדעת של הוועדה אלא אם סבר שיש להחזיר את הבקשה לדיון נוסף בוועדה.

ב. מנהל המחוז רשאי לקבוע בהחלטתו תנאים מקדימים כתנאי למתן הפטור.

ג. מנהל המחוז רשאי לקבוע בפטור תנאים שיש לקיימם לאחר נתינתו.

ד. מנהל המחוז יקבע בפטור את הדרכים שבהן יתבצע מעקב אחר קיום התוכנית.

ה. מנהל המחוז יקבע את משך תקופת הפטור. הפטור יינתן בדרך כלל לשנת לימודים אחת. במקרים מיוחדים מנהל המחוז רשאי לקבוע משך פטור אחר – קצר או ארוך משנת לימודים אחת. בכל מקרה משך מתן הפטור לא יעלה על שתי שנות לימודים רצופות.

7. הודעה בדבר החלטת מנהל המחוז בבקשה

א.מנהל המחוז יודיע בכתב למבקשים על החלטתו לאשר או לדחות את הבקשה לפטור. העתק ההודעה יישלח אל מנהל מוסד החינוך שבו רשום הילד וכן אל מנהל מחלקת החינוך והקב"ס ברשות המקומית שבה מתגורר הילד.

ב.הודעה על דחיית בקשה תכלול את הטעמים שבגינם נדחתה הבקשה, ותציין כי המבקש רשאי להגיש השגה, כאמור בסעיף 14 להלן, אל המנהל הכללי של משרד החינוך, באמצעות הממונה הארצי על החינוך הביתי.

ג.מנהל מוסד החינוך שבו רשום ילד שקיבל פטור יגרע אותו ממצבת התלמידים באופן מיידי.

8. התנאים החלים עם מתן הפטור

כאשר מנהל המחוז החליט על מתן פטור, ומבלי לגרוע מסמכותו לקבוע תנאים כאמור בסעיף 6 לעיל, על הפטור יחולו כל התנאים האלה:

א. כל תנאי שקבע מנהל המחוז עם מתן הפטור.

ב. דיווח על התקדמות הילד ועל עמידה בתוכנית שנקבעה.

ג. שמירה על קשר עם משרד החינוך, בדרכים שקבע מנהל המחוז.

ד. ילד שקיבל אישור רשאי להשתתף בתוכניות אשר מיועדות לתלמידי המוסד בו הוא רשום או בתוכניות במימון משרד החינוך, אף אם היא אינה חלק מפעילות של מוסד חינוך כלשהו. בכלל זה הילד רשאי לקחת חלק או להשתתף בהצגות, במסיבות כיתה, בתחרויות ספורט, בפעילויות דיגיטליות לרבות למידה מרחוק, בטיולים, בסיורים וכיוצא באלה, אשר היציאה אליהם או ההשתתפות בהם היא במסגרת פעילות הגן, הכיתה או בית הספר, תוכניות לתלמידים מחוננים או מצטיינים וכדומה.

ה. ילד שקיבל אישור רשאי להשתתף במבחן לאיתור תלמידים מחוננים או במבחן לאיתור כלשהו המיועד לתלמידי מערכת החינוך.

ו. ילד שקיבל אישור רשאי ללמוד במסגרות קבוצתיות חלופיות ובכלל זה בית ספר שייעודו הכנה לבחינות בגרות. יובהר כי אין מניעה שהתלמיד ילמד לקראת בחינות הבגרות במסגרת ביתית, לפי התוכנית שאושרה לו, וייגש לבחינות הבגרות.

ז. ילד שקיבל אישור לא יוכל לקבל תעודה מהמוסד בו הוא רשוםובכלל זה תעודה לסיום שנה או לסיום 12 שנות לימוד. , מלבד החלטת מנהל המחוז על מתן הפטור והאישור וקבלת תעודת בגרות, אם עמד בכל התנאים הנדרשים לזכאות לתעודת בגרות במסלול אקסטרני.

ח. אם מתעורר חשד סביר לשלום ילד במהלך התקופה שאושר לו פטור, רפרנט רשות החינוך המקומית, הרפרנט המחוזי או ממונה על הביקור הסדיר במחוז ידווח בכתב לרשויות הרווחה ויבקש לקבל התייחסות לאחד או לכל הסעיפים שלהלן:

1. האם המשפחה מוכרת לרווחה?
2. האם חלה לגבי המקרה המובא חובת דיווח?
3. האם מתקיימים בעניין המשפחה או הקטין הליכים כלשהם לרבות הליכים משפטיים או ועדות ברשות (כגון ועדת תכנון וטיפול)?
4. האם ידוע על מניע כלשהו שלא לאשר פטור מחוק לימוד חובה?

ט. הרפרנט המחוזי רשאי ליזום ביקור בית במהלך תקופת הפטור, לפי שיקול דעתו הבלעדית. אם ההורים לא יאפשרו ביקור בית, הדבר יהווה שיקול לאי־חידוש הפטור או לביטולו.

י. הרפרנט המחוזי רשאי ליזום דיון נוסף בוועדה אם הוא סבור כי הנסיבות השתנו באופן מהותי מאז אישור הבקשה לפטור. הוועדה תהיה רשאית לזמן את הילד ואת המבקשים, לבקש לשנות את התוכנית החינוכית, לרבות בקשת אבחונים וחוות דעת פסיכולוגיות, רפואיות וכיו"ב.

9. תוקפו של הפטור

א. תוקף הפטור יהיה עד תום שלב החינוך עבורו התבקש. הפטור מהווה אישור ללימוד בחינוך ביתי שתוקפו זהה לתוקף הפטור.

ב. הפטור והאישור יהיו =בתוקף רק כאשר הילד מתגורר בתחומי מדינת ישראל. תוקפו של הפטור שניתן יפקע במקרה שבו הילד שוהה מחוץ לישראל במשך תקופה העולה על שלושה חודשים ברצף או שנמצא ששהותו בישראל אינה רציפה, ופרק הזמן שהילד שוהה בחו"ל עולה על פרק הזמן שבו הילד שוהה בישראל.

10. חובות המבקשים עם קבלת האישור ללימוד בחינוך ביתי

המבקשים מתחייבים לקיים כל תנאי מהתנאים שבמילויים הותנה האישור וכן כל תנאי מהתנאים והחובות שמוטלים עליהם לפי כל דין ולפי הוראות חוזר זה.

א. לדווח לרפרנט המחוזי על יישום התוכנית שהוגשה ועל התקדמות הילד בהתאם ליעדים שהוגדרו.

ב. למלא את כל ההנחיות והסייגים שנקבעו בעת מתן הפטור.

ג. לשתף פעולה במהלך תקופת הפטור עם מנהל המחוז, הרפרנט המחוזי וחברי הוועדה.

ד. להודיע לרפרנט המחוזי על שינוי במקרה שהתחלף המבוגר האחראי לחינוכו של הילד אשר נמצא עם הילד בכל אחד מימות השבוע מהפרטים שנמסרו עם הגשת הבקשה לפטור. ההודעה תימסר בתוך 14 ימים ותכלול את פרטי המבוגר המחליף.

ה. להודיע לרפרנט המחוזי ולמנהל מחלקת החינוך שבו קיבל את הפטור על שינוי בכתובת המגורים במקרה של מעבר דירה. ההודעה תימסר בכתב בתוך 14 יום בצירוף צילום ספח תעודת הזהות המעודכן. במקרה שבו כתובת המגורים החדשה נמצאת בתחומו הגאוגרפי של מחוז אחר מהמחוז שבו התקבל הפטור, יש להודיע על כך בכתב בתוך 14 יום גם אל מנהל המחוז הגאוגרפי שאליו עבר הילד ואל מנהל מחלקת החינוך ביישוב שבתחומו עבר הילד להתגורר. אי־מתן הודעה כאמור ישמש עילה לביטול פטור.

11. פקיעת תוקפו של הפטור

א. הפטור יפקע בתום שלב החינוך שעבורו ניתן.

ב. תוקפו של הפטור שניתן יפקע במקרה שבו הילד שוהה מחוץ לישראל במשך תקופה העולה על שלושה חודשים ברצף או שנמצא ששהותו בישראל אינה רציפה ופרק הזמן שהילד שוהה בחו"ל עולה על פרק הזמן שבו הילד שוהה בישראל.

ג. במקרה של מעבר למקום מגורים בכתובת מגורים אחרת, מבלי לתת על כך הודעה לרפרנט המחוזי ולמנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית ובמקרה הצורך אף עדכון למנהל המחוז הגאוגרפי שאליו עבר הילד ואל מנהל מחלקת החינוך ביישוב שבתחומו עבר הילד להתגורר בהתאם לכללים בסעיף 10ה, יפקע מועד הפטור בתוך 30 יום.

מרגע פקיעת הפטור חלה על ההורים חובה לרשום את ילדם למוסד חינוך מוכר, בהתאם לחוק לימוד חובה. ההורים רשאים להגיש בקשה חדשה לפטור לפני מועד פקיעת הפטור המצוי ברשותם.

12. עילות לביטול פטור שניתן

א. מנהל המחוז רשאי לבטל את הפטור שניתן בשל אחד או יותר מהתנאים האלה:

1. אם נוכח שלא התקיים או חדל להתקיים אחד או יותר מהתנאים למתן הפטור לפי הוראות חוזר זה ובכלל זה סעיף 8 לעיל.
2. אם נוכח שביצוע ההיבטים הלימודיים בתוכנית כולל כינוס של ילדים נוספים אשר אינם הילדים שמתגוררים באותו תא משפחתי או שנמצא שההיבטים הלימודיים בתוכנית מתקיימים במסגרות קבוצתיות חלופיות ובכלל זה בית ספר שייעודו הכנה לבחינות בגרות.
3. אם נוכח כי לא התקיים או חדל להתקיים תנאי מהתנאים שבמילויים הותנה הפטור או שתוכנית החינוך הביתי שאושרה אינה מיושמת בחלקה או במלואה על ידי המבקשים.
4. לא נמסר דיווח לרפרנט המחוזי לחינוך ביתי במהלך תקופת הפטור בהתאם לסעיף 10 א או בהתאם לבקשת המפקח או הרפרנט לחינוך ביתי .
5. סירוב המבקשים לשתף פעולה עם גורמים במשרד החינוך או עם חברי הוועדה ובכלל זה סירוב להתיר ביקור של נציג הוועדה במהלך שנת הלימודים.
6. קבלת מידע שממנו עולה כי קיימת מניעה להמשך מתן הפטור.
7. אם נוכח שקיים חשש לאי־התקדמותו של הילד בהתאם לתוכנית החינוך הביתי או קיים חשש ביחס למצבו הרגשי.
8. אם לא השתכנע כי הילד מקבל חינוך שיטתי המקנה לו מענה לסך צרכיו הכולל מיומנויות למידה וידע, מיומנויות וכישורים חברתיים ורגשיים.
9. אם לא התקבלה הודעה על מעבר למקום מגורים אחר, מבלי לגרוע באמור בהתאם לסעיף 10ה לעיל.

ב.טרם קבלת החלטה על ביטול הפטור יערוך מנהל המחוז שימוע בכתב לבעל הפטור: מנהל המחוז ישלח התראה בכתב שבה יודיע למבקשים כי הוא שוקל לבטל את הפטור, יפרט את הנימוקים לכך ויאפשר למבקשים להביא את התייחסותם בכתב לאמור בתוך 14 יום.

ג.בכל החלטה על ביטול פטור, תכלול ההחלטה את הנימוקים שבגינם ניתנה.

13. הודעה בדבר החלטת מנהל המחוז על ביטול הפטור

א.מנהל המחוז יודיע בכתב למבקשים על החלטתו לבטל את הפטור שניתן. העתק ההודעה יישלח אל מנהל המחלקה לחינוך ואל הקב"ס ברשות המקומית;

ב.ההחלטה תכלול את הנימוקים שבגינם בוטל הפטור, ותציין כי המבקש רשאי להגיש השגה אל המנהל הכללי של משרד החינוך, כאמור בסעיף 14 להלן.

ג.עם ביטול הפטור חלה על ההורים החובה לרשום את ילדם למוסד חינוך מוכר, בהתאם להוראות סעיף 15(א) להלן.

14. השגה על החלטת מנהל מחוז

במקרה של דחיית הבקשה לפטור או ביטול הפטור על ידי מנהל המחוז, רשאים המבקשים להגיש השגה בכתב בתוך 14 יום מהיום שבו נשלחה אליהם ההחלטה על דחיית הבקשה או על ביטול הפטור. ההשגה תוגש באמצעות ממונה חינוך ביתי ארצי בפורטל הורים אל המנהל הכללי, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים כולל כל המסמכים שהוגשו במסגרת הבקשה המקורית לפטור וכולל החלטת מנהל המחוז.

המנהל הכללי רשאי לקבל כל החלטה.

15. חזרת הילד למוסד חינוך

א. עם פקיעת תקופת הפטור או עם ביטולו על ידי מנהל המחוז, על ההורים לוודא שהמוסד בו הוא רשום ערוך לקליטתו ולהקפיד על ביקורו הסדיר במוסד זה, או במוסד אחר לפי בחירתם בכפוף לאילוצי המערכת, בהתאם לחוק לימוד חובה.

ב. הורים המבקשים להחזיר את ילדם ללמידה במוסד חינוך מוכר, יודיעו על החלטתם לרפרנט המחוזי ולמנהל מחלקת החינוך ברשות שבה הם מתגוררים, ולאחר מכן ירשמו את ילדם למוסד חינוך מוכר.

ג. הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך וברשות יסייעו ברישומו של הילד כתלמיד במוסד חינוך מתאים.

ד. הגורמים הרלוונטיים בבית הספר יסייעו בקליטתו הלימודית, הרגשית והחברתית של התלמיד במוסד החינוך וילוו את תהליך קליטתו.

נספח 21

רווחה וביטוח לאומי

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מיהו מבוטח)

הצעת חוק · נוסח 16.3.2026

תיקון סעיף 1 **1.** בסעיף 1 (הגדרות) בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), אחרי "בחוק זה" ולפני ההגדרות הקיימות בחוק יבוא:

"מבוטח" – אזרח ישראל כהגדרתו בחוק האזרחות, התשי"ב–1952, שהוא גם תושב ישראל או תושב שטח בשליטתה של מדינת ישראל, כהגדרתו של "תושב ישראל" לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], שמלאו לו שמונה־עשרה שנים והוא מגיש דו"ח או משלם מס לפי פקודת מס הכנסה.

תוספת סעיף 1א **2.** אחרי סעיף 1 לחוק, יבוא

"1א **מבוטח בביטוח הלאומי**

זכאות מכוח מעמד "מבוטח" כמוגדר בסעיף 1 לעיל היא תנאי מוקדם והכרחי לעניין כל אחד מפרקי חוק זה, מבלי לגרוע מתנאים נוספים או מהגדרות ייחודיות שנקבעו בפרקים השונים לעניין סוגי קצבאות או זכויות מסוימות

הגבלת הזכאות להשתתפות בתוכנית הביטוח הלאומי **3.** **(א)** לא ישלם מי שאינו מבוטח כהגדרתו בסעיף 1 לעיל לקופת הביטוח הלאומי ולא יפריש מעסיק לקופה עבור מי שאינו מבוטח כאמור.

(ב) מי שאינו מבוטח כהגדרתו בסעיף 1 לעיל ונמצא כי שילם או הופרשו למענו כספים לקופת הביטוח הלאומי יוחזרו לו או למשלם בתוספת ריבית והצמדה כחוק אולם אינו זכאי לקבל מקופת המוסד קצבאות, תשלומים או הטבות;

איסור תשלום למי שאינו מבוטח **4.** לא ישלם הביטוח הלאומי קצבה או תשלום משום סוג המנוי בחוק הביטוח הלאומי למי שאינו עונה להגדרת 'מבוטח' בסעיף 1 לעיל.

(א) למרות האמור בכל דין, לא ישלם הביטוח הלאומי תשלום משום סוג לפי כל חוק, למי שאינו מבוטח לפי סעיף 1 לחוק זה, אם כניסתו או שהותו של הזכאי בישראל מהוות הפרה של החוק, או שהורשע בעבירה על החוק בישראל.

(ב) למרות האמור בכל דין, לא ישלם הביטוח הלאומי תשלום משום סוג, לפי כל חוק, למי שמתגורר במדינת אויב או בשטח שאינו בשליטתה של ישראל ושולטים בו, או אוחזים בו בנשק, ארגוני טרור כהגדרתם בחוק המאבק בטרור תשע"ו – 2016, או מי שמטרתו המוצהרת היא השמדתה של מדינת ישראל.

(ג) שר הרווחה יאשר לפחות אחת לשנה, ובכל מקרה שיראה בכך צורך, את רשימת המדינות והאזורים שלביטוח הלאומי אסור לשלם למי שמתגורר בתחומן.

(ד) התקבלה הוראה שיפוטית מכל סוג וערכאה, לשלם שלא לפי הוריה מפורשת בחוק או בניגוד לה, לא ישלם הביטוח הלאומי לפי הוריה זו לאיש זולתי התובע או התובעים המנויים בשמם ובמספר זהות ייחודי, בתביעה שבגינה התקבלה ההוריה, אלא אם אישרה הכנסת תיקון לחוק הביטוח הלאומי המאמץ לחוק את הנחית בית המשפט.

(ה) התקבלה הוראה שיפוטית כאמור בסעיף לעיל בתביעה ייצוגית, לא ישלם הביטוח הלאומי אלא אם אישרה הכנסת בחוק את ההוריה ולאחר שזו נכנסה לתוקף.

(ו) לא אישרה הכנסת את הוריית בית המשפט, לא ישלם הביטוח הלאומי לפי הורייה זו לאף תובע אחר בנושא ויודיע לבית המשפט בתגובה לתביעה שאין לו הסמכות לשלם בגין תביעות בנושא זה כל עוד לא הכריעה הכנסת בסוגיה.

(ז) תשלום קצבה, גמלה, מענק, או תשלום מכל סוג לפי נוהל מבוסס על הוריה משפטית שהכנסת לא אישרה בחוק מפורש, מהווה עבירה לפי סעיף 390 לחוק העונשין ועבירת משמעת לפי סעיף 17, תתי סעיף(1)-(4) כולל.

(ח) ראה שר הרווחה, שאושר או שולם תשלום כאמור בסעיף 8 לעיל, יקבע רשימה של המעורבים באישור או בביצוע בפועל, לרבות באמצעות הותרת אוטומציה מאפשרת על כנה ואת התאריך הקובע של עבירתם ויעבירה לידי בית הדין למשמעת של עובדי המדינה לאלתר.

(ט) לא דנה ועדת משמעת בעבירה תוך 30 יום מהעברת הרשימה לידיה, או מצאה ועדת המשמעת שאכן הועברו תשלומים שנאסרו בסעיף 1א(ב) שהמנויים ברשימה היו מעורבים בהעברתם, יראו את כל המנויים ברשימה שנקבע שהיתה להם האפשרות למנוע את העברת התשלום ולא עשו זאת, כמי שהגישו את התפטרותם בכתב, כדין, ביום ביצוע העבירה שקבע השר, לפי שיקול דעתו, על בסיס הנתונים שבידיו ותופסק העסקתם מיידית.

(י) על התפטרות הזו יחולו הוראות סעיף 2 לחוק שירות המדינה (גמלאות), תשל"א-1970, אולם לא יחולו הוראות סעיף 10(4) לחוק האמור.

(יא) שר המשפטים יורה על העמדתו לדין של מי שהיה מעורב בתשלום אסור לפי סעיף 1א(ב), לפי שיקול דעתו, ואף אם קבע פרקליט המדינה סדר עדיפויות אחר למשאבים שהוא מנהל.

התשלום למי שאינו תושב **5.** מי שחדל להיות תושב לפי הגדרת מס הכנסה, חדל להיות מבוטח, וזכאותו להמשך תשלום קצבה מתבטלת אלא אם חתמה ישראל על אמנה בינ"ל להדדיות, לגבי סוג ספציפי של קצבה.

תשלום למי שפגה זכאותו בשל כניסת תיקון "מיהו מבוטח" לתוקף **6.** **(א)** מי ששולמה לו קצבה או היה זכאי לתשלום קצבה, או שהיה זכאי להפריש לקופת הביטוח הלאומי ערב כניסת תיקון "מיהו מבוטח" לתוקף, והוא תושב שטח שאינו בשליטת ישראל, שבו אוחז בנשק מי שמחזיק או

החזיק חטופים ישראלים, אינו זכאי לתשלום מכל סוג מהביטוח הלאומי, בין הוא מבוטח ובין אם לאו, בין היה זכאי לקצבה ערב כניסת התיקון לתוקף ובין אם לאו.

(ב) מי שהתגורר בשטח כאמור בסעיף (ד) לעיל, לא יהיה מבוטח בביטוח הלאומי בישראל לצמיתות, בין אם הוא מתגורר בשטח זה ובין אם לאו, ובין אם נותר השטח בשליטת החוטפים ובין אם לאו.

ג) תושב ישראל לפי פקודת מס הכנסה [נוסח משולב], ששילם מס הכנסה לפחות באחת מהשנים שחלפו מאז מלאו לו 18, ששולמה לו ערב כניסת ההגדרות לתוקף קצבה, והוא איננו זכאי לה עוד לפי הגדרת 'מבוטח', ימשיך לקבל את הקצבה, כל עוד הוא ממשיך להיות זכאי לה, אם היה עומד בהגדרת מבוטח.

(ד) תושב ישראל בן מעל 18, שהיה זכאי להפריש לקופת הביטוח הלאומי לפני כניסת תיקון "מיהו מבוטח" לתוקף, שילם מס הכנסה לפחות ב50% מהשנים שחלפו מאז שמלאו לו 18, שילם כחוק את כל תשלומי הביטוח הלאומי שהיה חייב בהם לו היה מבוטח ולא הורשע בעבירה פלילית, יוכל להמשיך להפריש לביטוח הלאומי ויהיה זכאי לקצבאות כאילו הוא עומד בהגדרת 'מבוטח' אם ביום קרות מזכה שילם מס הכנסה לפחות 50% מהשנים מיום מלאת לו 18 ועד קרות המקרה המזכה, שילם את כל תשלומי הביטוח הלאומי כסדרם ולא הורשע בעבירה פלילית.

(ה) קטין תושב ישראל - שהיה זכאי לכך ערב כניסת הגדרת 'מבוטח' לתוקף, יהיה זכאי לתשלום קצבאות כאמור בחוק הביטוח הלאומי, אם שילם מס הכנסה לפחות ב50% מהשנים מיום 18 ועד מקרה הביטוח, שילם את כל תשלומי הביטוח הלאומי כסדרם, ולא הורשע בעבירה פלילית בתקופה זו.

(ו) מי שאינו תושב ישראל, ומשולמת לו קצבה בגין מקרה ביטוח שלא לפי אמנות שיפוי בינ"ל עם מדינת מגוריו הנוכחית, במדינת מגוריו הנוכחית, לא היה זכאי לפי חוק לקצבה ששולמה לו. תשלום הקצבה יופסק עם כניסת החוק לתוקף.

7. שלילת זכאות ממי שאינו מבוטח כהגדרתו בחוק זה

(א) הורשע תושב ישראל, שאיננו מבוטח לפי ההגדרה בחוק זה אך היה זכאי להשתתפות או שולמה לו קצבה כאמור בחוק זה, בעבירה פלילית, בטלה זכאותו לכל קצבה, לרבות קצבאות תלויים (ילדים, שארים, וכו') לאלתר ולצמיתות.

(ב) הואשם תושב ישראל כאמור לעיל, יוקפא תשלום הקצבאות עד בירור אשמתו בבית משפט ולא תהיה לו כל תביעה מהביטוח הלאומי לתשלום בגין התקופה שבה התקיים משפטו, תהיה ארוכה ככל שתהיה.

8. חובת מעקב ודיווח

(א) הביטוח הלאומי ינהל מעקב לכתחילה, אחרי כל תשלום לכל מי שאינו עומד בהגדרות "מבוטח", בכל פילוח רלוונטי, לרבות מדינות המגורים, הסיבות לחריגה והצעדים שננקטו כדי להבטיח שלא מבוצעים תשלומים למי שאינם זכאים להם בשל חוסר הכרות של הביטוח הלאומי עם הפרותיהם.

(ב) הביטוח הלאומי יפרסם נתונים אלו באתר נגיש לציבור ויציג אותם מדי רבעון לועדת הרווחה של הכנסת בדיון פתוח לציבור.

9. חובת הפרשה לקופה שאינה הביטוח הלאומי

(א) מעסיק בישראל, של מי שאינו מבוטח בביטוח הלאומי, חייב להפריש את הסכומים, שהיה מפריש לטובת הביטוח הלאומי לו היה העובד זכאי, לכל הסדר ביטוח חליפי שיבחר העובד.

(ב) לא בחר העובד הסדר, יראו את המעסיק כמי שעמד בחובותיו לעובד אם הוסיף את הסכומים למשכורת העובד וציין זאת במפורש בתלוש.

(ג) לא הפריש המעסיק את הסכומים כחוק, יהיה אחראי לשיפוי העובד על נזק שנגרם לו בשל כך.

תחילה **10.** תחילתו של החוק עם פרסומו ברשומות.

11. הביטוח הלאומי יציג בפני ועדת הרווחה של הכנסת את נתוני היסוד נכון ליום כניסת החוק לתוקף תוך 30 יום מכניסתו לתוקף, וכל 90 יום מיום כניסת החוק לתוקף.

דברי הסבר

<u>רקע – הבעיה שמבקש החוק לתקן</u>

הביטוח הלאומי הוא ברית ערבות הדדית בין אזרחיה התושבים של מדינת ישראל. הוא איננו ואינו יכול להיות, בימי מלחמה או בימי שלום, לשמש "קופת צדקה" ציבורית שכל בעל שררה, שיפוטית או ממשלתית, יכול להורות על תשלומים ממנה כרצונו לכל דיכפין. קופה המנוהלת כך, חזקה שתפשוט את הרגל ותותיר את הציבור כולו קרח מכאן ומכאן.

כיוון שהכנסת מייצגת את הציבור, ומכוח ייצוגה זה, היא האמצעי להפיכת ההשתתפות בביטוח הלאומי לחובה חוקית, שניתן לכפות בכוח אפילו על מי שאינו מעוניין בה, רק לכנסת יש הסמכות, החוקית והמוסרית, לקבוע את גבולות האחריות ההדדית הזו, באמצעות קביעת מטרות, סדר עדיפויות וסייגים לתשלום גמלאות וקצבאות מקופת הביטוח הלאומי.

במרוצת מלחמת "חרבות ברזל" התברר לכנסת ששורה של הנחיות פסיקה שינו, משמעותית, את כוונותיה וכוונות קודמותיה בכל הנוגע להיקף מחויבות הביטוח הלאומי ותשלומיו למי שאינם אזרחי ותושבי מדינת ישראל באופן שיצר זכאות לקבוצות רבות של אנשים, שהמחוקק מעולם לא התכוון שישולם להם, ומעולם לא התיר את התשלום להן, ובאופן שעלול לעודד הפרת חוק והפרת גבולותיה של מדינת ישראל בשל רחמנות על אכזרים.

לא רק זאת, הביטוח הלאומי טען בפני הכנסת שתשלומים אלו, שאינם כתובים בחוק נעשים, באופן מסתורי, "לפי החוק" בכל זאת.

<u>ההגיון החוקי</u>

הפרדה בין הליך החקיקה וקביעת הכללים ויישומם בפועל במקרה הפרטי, נדרשת כדי להבטיח כדי שמדיניות ציבורית תקבע על בסיס דיון ציבורי ואיזון מלא בין צרכי וערכי הציבור השונים.

תפקידו של שופט הוא להבטיח שהממשלה מצייתת לכללים שקבעה הכנסת במידה וקיימת מחלוקת על עמידתה בהם. אבל מוצדקים ככל שיהיו רחמיו של שופט או מותב שופטים לאדם יחיד, הם אינם מוסמכים ואין להם את הכלים, לאזן בין הצורך הספציפי שלפניהם וצרכים אחרים שעלולים להפגע אם יענו לדרישה, ודאי שלא באופן שישקף נאמנה את רצון הציבור.

חוק יסוד: כבוד האדם אוסר על הפגיעה בקניינו של אדם. הביטוח הלאומי, מטבעו, הוא פגיעה כזו בקניין הפרטי של כל החייבים בתשלומיו. זוהי פגיעה שעומדת בשני תנאי פסקת ההגבלה של חוק היסוד הדורשת שתעשה בחוק, ולמטרה ראויה.

אין ולא יכולה להיות לבית המשפט סמכות לקבוע זכאות שאיננה מפורשת בחוק לגבי קופה ציבורית כיוון שזו יוצר חובה קניינית של הציבור, קרי מפרה את זכות קניין של הציבור כולו, בלי שהוסמך לכך, בלי שהסכים הציבור לכך **ובלי לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה.** ראויה ככל שתהיה המטרה בעיני השופט, בהעדר חוק כתוב, אין בה די כדי לאפשר את הפרת חוק היסוד.

אפילו מאמין בית המשפט שיש בחוקי הכנסת כדי פגיעה בזכות אחרת שמקנה חוק היסוד לאזרח ספציפי, החוק לא מסמיך את בית המשפט לאזן את הזכות הפרטית הזו, וודאי שלא על ידי פגיעה בזכות הקניין של כל אחד ואחת מאזרחי המדינה. כפית תשלום על הקופה הציבורית, שלא ניתנה לו הסכמה ציבורית – הוא הפרה כזו בדיוק, של כבודם ושל קניינם של אזרחי ישראל.

כל סעד שיתן בית משפט במקרה דנן, מטבעו, לא יהיה מאוזן והפגיעה שיגרום לרבים עולה עשרת מונים על כל תיקון נקודתי שבא לעשות. ועוד יותר מכך, אם כתוצאה מהפסיקה, תשתנה מדיניות התשלומים, קרי, תפגע

זכות הקניין, מבלי שנקבע בחוק, קרי הסכמת הציבור, שהמטרה אכן ראויה, לא רק בעיני השופטים, אלא בעיני הציבור כולו – באמצעות נציגיו.

ואפילו היינו מקבלים את סמכותו של שופט או מותב שופטים לקבוע זכאות לתובע שלפניו, לא ייתכן שהביטוח הלאומי ינהג בפסיקה כזו, שמטבעה, אינה כוללת דיון ציבורי, איזון בין צרכים, ניתוח אילוצים או הסכמה ציבורית רחבה הנדרשת לחקיקה, כתקדים משפטי המחייב שינוי של נהלי התשלום של הביטוח הלאומי – קרי, משנה את מדיניות חלוקת הכספים הציבוריים, סמכות שאין ומעולם לא היתה לבית המשפט בשום מדינה בעולם, גם לא בישראל.

שינוי כזה של המדיניות, לא רק מפר ברגל גסה את זכות הקניין והחירות הפוליטית היסודית של אזרחי ישראל, הוא גם הופך את תפקיד הכנסת, להבטיח שרצון הציבור בכל הנוגע להקצאת כספי הביטוח הלאומי בא לידי ביטוי, ואת את עבודת הפיקוח שלה על עבודת הממשלה וחלוקת הכספים הציבוריים לקשה עד בלתי אפשרית.

<u>הכללים הנובעים מההגיון החוקי:</u>

1. הכנסת, ורק היא, יכולה להגדיר זכות קניינית בקופה הציבורית שהציבור מחויב לכן בתשלומה. כל מצב אחר מהווה הפרה של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
2. בית המשפט הוסמך על ידי הכנסת לשפוט, על פי האמור בחוק, אם נעשה לתובע יחיד עוול, ביחס לכללים שנקבעו במפורש לחלוקה מהקופה הציבורית. כפועל יוצא:
   1. אין לבית המשפט סמכות להורות לממשלה לשלם מהקופה הציבורית, שהיא קניינם של אחרים ולא של השופט, תשלום שהכנסת לא התירה במפורש.
   2. אם מצא השופט שהכללים אינם הוגנים, שהם חסרים או שאינם הולמים את חוקי היסוד, ראוי שיצביע על כך בפסק דינו, אך אינו יכול לעשות דין לעצמו ואין זה מן הצדק או מן הדין שיורה על הפרה של הכללים שקבעה הכנסת.
   3. אסור לבית המשפט לטול חלק בקביעת מדיניות התשלומים מקופה ציבורית - פסיקה של בית המשפט איננה יכולה להוות בסיס לשינוי בנהלי התשלום. כל הנחיה כזו היא פגיעה אנושה בזכות הקניין ובחירות הפוליטית של כל אזרחי המדינה.
   4. כאשר קובע בית המשפט זכויות למי שאפילו אינו אזרח המדינה, זוהי הפרה בוטה עוד יותר של חירויות אלו.
3. **אסור לממשלה להענות לצו שנתן בית המשפט המפר את הנחיות הכנסת לתשלום**, וודאי שאין היא רשאית לשנות את מדיניות ונהלי התשלומים על בסיס פסיקה מבלי שהתירה לה כנסת, במפורש לעשות זאת.

<u>ההגיון התפעולי: שימור סמכויות הכנסת ויכולת הפיקוח שלה על הממשלה</u>

בלי כללים ברורים שלמולם נמדדת המדיניות בפועל, אין לחברי הכנסת כל דרך להבחין בין נוהל תקין וחוקי ונוהל החורג מגבולות המותר. לא ייתכן שכך תנוהל קופה ציבורית בשווי מילארדי שקלים שכל אזרח בישראל מחויב להפריש לה מכספו. זהו גזל במובנו הבסיסי ביותר.

בתיקון זה, מבקשת הכנסת לעמוד על זכותה וחובתה לקבוע מטרות וסדר עדיפויות לאומי לתשלום גמלאות וקצבאות הביטוח הלאומי ולבקר את הוצאותיו, באופן שקוף לציבור ותוך שמירה על הליך קבלת החלטות דמוקרטי תקין, על ריבונות המדינה והעם ועל הקופה הציבורית.

כדי להבטיח שקביעת מדיניות ההוצאה הציבורית נותרת נחלתה הבלעדית של הכנסת, ושהממשלה אינה מוציאה ולו שקל אחד שלא הוסמכה להוציא, נדרשת הכנסת להבהיר את גבולות הסעד שהיא מתירה לבית המשפט להציע לתובע ולגדור את הסעד הזה למקרה יחיד, מבלי שיתאפשר לממשלה לראות בקביעה לגבי תובע ספציפי פתח לשינוי מדיניות שהכנסת לא התירה במפורש.

בהתאם, התיקון לחוק הביטוח הלאומי מבהיר:

1. סמכותו של הביטוח הלאומי לשלם מוגבלת לאמור בחוק במפורש.
2. סמכויות ההנחיה של בית המשפט, לרבות העליון בשבתו כבג"צ, מוגבלות, בנושאים הנוגעים לביטוח הלאומי, למקרה הנדון ותו לא ולאמור בחוק ותו לא.
3. סמכות התשלומים של הביטוח הלאומי נגזרת מהחוק וכפופה לו.

בהתאם:

1. מצא בית המשפט שהביטוח הלאומי חרג מהחוקים שקבעה הכנסת ספציפית לקופת הביטוח הלאומי, יציית להנחיותיו לתקן את התשלום בנוגע לתובע הספציפי שלפניו ויתקן את נהליו כך שיהלמו את הנחיות החוק.
2. הורה בית המשפט לחרוג מחוקי הכנסת, בין אם כי נמצאה בלשון החוק לקונה ובין אם כי נמצא שלשון החוק המפורשת, הניתנת להבנה על ידי קוראיו, מפרה כללה על שמבקש בית המשפט לשמר:
   1. רשאי הביטוח הלאומי לשלם לתובע שבגינו נקבעה ההלכה ותו לא.
   2. רשאי הביטוח הלאומי לפנות לכנסת ולבקשה שתנחה אותו במפורש בחוק לשלם בהתאם לפסיקה.
   3. לא ישנה הביטוח הלאומי את מדיניות התשלומים כדי שתהלום את הכלל שמבקש בית המשפט להנחיל (המהווה הפרה הו של חוק הכנסת והן של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו) אלא אם קבעה הכנסת כך בחוק.
   4. לא ישלם הביטוח הלאומי לאף תובע אחר מכוח הלכה שנקבע באופן זה ויראה את הכנסת כאילו קבעה שסדר העדיפויות התקציבי והערכי אינו מתיר את שינוי החוק עד שתקבע אחרת - בחוק.
   5. טוב יעשה הביטוח הלאומי אם יבהיר לכל מבוטחיו כי המקרה שעל פיו נקבע ההלכה איננו מקרה מזכה לתשלום מהביטוח הלאומי.
   6. הביטוח הלאומי איננו רשאי לקבוע נהלים על בסיס פסיקה ואיננו רשאי לשלם לאיש, זולתי התובעים הספציפיים שקבע בית המשפט, על בסיס לשון החוק המפורשת, שהם זכאים לתשלום.

<u>תיקון לקונות בחוק</u>

יובהר שהכנסת, כנציגת הציבור, איננה מחויבת לקבל את דעתו של השופט או המותב, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, שכן מושכלות השיטה הדמוקרטית הן שהציבור חופשי לקבוע את חוקיו בעצמו.

כדי להסדיר לקונות קיימות שנדרש להן בית המשפט בעבר, באופן שדעתה של הכנסת אינה נוחה ממנו, קובע החוק בצורה ברורה מיהו "מבוטח" הזכאי לשיפוי מהביטוח הלאומי ומבהיר שהביטוח הלאומי איננו רשאי לשלם למי שאינו עומד בתנאים ל"מבוטח" בין אם הופרש עבורו ובין אם לאו, בין אם נפגע בישראל ובין אם לאו.

<u>מבוטח בביטוח הלאומי הוא אזרח ישראל שהוא גם תושב שטח שבשליטתה</u>.

מי שאינו עומד בשני הכללים הללו יחד, איננו מבוטח, ואיננו זכאי לתשלומים מהקופה.

אם הפריש לקופה בזמן שלא היה זכאי לתשלומים ממנה, הוא רשאי לתבוע בחזרה מהקופה את ההפרשות שהפריש ושהופרשו בגינו, בבית משפט אך אין לו כל תביעה חוקית אחרת מן הקופה.

אם הפריש לקופה בזמן שהיה זכאי, אבל הפסיק להיות תושב ולכן פגה זכאותו, יהיה זכאי לתשלומים בכפוף לאמנה הדדית עם המדינה בה הוא תושב.

מי שהיה זכאי ערב התיקון לחוק, יכול לשמור על זכאותו כל עוד הוא שומר על המעמד שזיכה אותו בתשלומים ערב התיקון, לא הורשע בפלילים, שילם תשלומי ביטוח לאומי כחוק ושילם מס הכנסה – קרי היתה לו הכנסה

מדווחת גבוהה מספיק כדי שיהיה חייב בתשלום מס הכנסה והוא אכן שילם על פי חוק את התשלום, לפחות מחצית מהשנים שחלפו בין בגרותו (מלאו לו 18) והמקרה המזכה.

חריג למצב זה, הוא מי שהיה זכאי להיות מבוטח ערב התיקון, אך התגורר בשטח שבו אוחזים בנשק מי שמחזיקים או החזיקו חטופים ישראלים. הגדרה זו באה לעולם בשל הבלבול הלא מובן בהקשר למעמדה הרשמי של רצועת עזה, שאיננה "מדינה" ולכן האיסורים על סחר עם מדינת אויב אינם חלים עליה לפי הפרשנות המשפטית. בהגדרה זו מבקשת הכנסת להבהיר, שיהא מעמדם של החוטפים אשר יהא, מי שמתגורר בשטח שאיננו בשליטת מדינת ישראל והוא כן בשליטה של מי שחטפו ישראלים, לעולם לא יהא זכאי לתשלומים מהביטוח הלאומי, בין אם הם שלו על פי כל דין אחר ובין אם לאו.

נספח 22

בריאות

הצעת חוק זכות החולה להסכמה מודעת להחלפת תרופה ולשמירה על רצף טיפולי (תיקוני חקיקה), התשפ"ו–2026

הצעת חוק

מטרה **1.** תיקון חוק זה נועד להבטיח לציבור המטופלים בישראל טיפול מיטבי על בסיס הסכמה מדעת לטיפול ובחינה מדעית של השלכות טיפול הנשען על הנחת זהות ההשפעה של בין תרופות בעלות הרכב כימי וזמינות ביולוגית דומים, ולוודא כי הבחירה, הצורך הטיפולי והשמירה על הרצף הטיפולי יהוו שיקול מרכזי ומכריע במתן הטיפול.

תיקון סעיף ההגדרות בפקודת הרוקחים **2.** במקום ההגדרה "תכשיר רשום" בסעיף 1 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש] תשמ"א-1981 יבוא:

"תכשיר רשום" - תכשיר הרשום בפנקס תחת שם מסחרי ייחודי, בנוסף לשמו המדעי של החומר הפעיל בו, אשר רישומו תקף;

הוספת הגדרות לפקודת הרוקחים **3.** בסוף סעיף 1 לפקודת הרוקחים יבוא:

"תרופת מקור" - תכשיר רפואי שנרשם לראשונה בפנקס התכשירים על בסיס תיק נתונים מחקרי מלא, הכולל הוכחות עצמאיות לבטיחותו וליעילותו והמהווה נקודת ייחוס לאישור תכשירים זהים.

"תכשיר זהה" - תכשיר שהוא זהה לתכשיר הרשום בפנקס התכשירים כתרופת מקור: בחומר הפעיל שבו, בצורתו, בחוזקו באופן לקיחתו, בפעילותו הרפואית, ובזמינותו הביולוגית, ואשר אושר בידי מינהל המזון והתרופות של ארצות הברית של אמריקה לשיווק שם, או בידי הרשות המוסמכת של האיחוד האירופי לשיווק בארצות האיחוד.

"זמינות ביולוגית" – מדידת הריכוזים של החומר הפעיל בדם, כפונקציה של זמן.

"תכשיר מרשם גנרי" – תכשיר מרשם שרישומו נעשה על בסיס היותו תכשיר זהה לתכשיר מרשם הרשום בפנקס כתרופת מקור.

תיקון סעיף 27(א) לפקודת הרוקחים **4.** בסעיף 27 (א) לפקודת הרוקחים, אחרי "ובכלל זה" יבוא: "לא ינפק אלא את התכשיר הרשום במרשם, לפי השם המסחרי הנקוב בו. לא נקב המרשם בשם מסחרי, ינפק את רוקח את תרופת המקור הרשומה בשמו המדעי של התכשיר, או תכשיר תואם שניתן אישור לייבאו לפי סעיף 47ג לחוק זה"

מחיקת סעיף 27 (ב) לפקודת הרוקחים **5.** סעיף 27 (ב) ימחק.

תוספת לסעיף 47א(א1) לפקודת הרוקחים **6.** בסוף סעיף 47א(א1) לפקודת הרוקחים יבוא: "עבור תכשיר שקבע המנהל שהוא תכשיר מרשם, ירשם שם מסחרי שיבדיל את התכשיר מתכשירים זהים לו כהגדרתם לפי סעיף 1 לפקודה, ויציין במפורש אם מדובר בתרופת מקור או תכשיר מרשם גנרי כהגדרתם בסעיף 1 לחוק זה".

תיקון סעיף 47א (א2) (1) לפקודת הרוקחים **7.** סעיף 47א(א2) (1) לפקודה ימחק ובמקומו יבוא: "(1) לצורך רישום של תכשיר זהה, כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה, די בהוכחת קיומו של אישור כאמור כדי לרשום את התכשיר בפנקס התכשירים על פי תנאי הרישום שקבעו הרשויות האמורות ולתקופה שקבעו ובלבד שיצויין בשם מסחרי נבדל מזה של התכשיר הרשום ויזוהה בפנקס כתכשיר מרשם גנרי"

תיקון סעיף 47א (א2) (2) לפקודת הרוקחים **8.** סעיף 47א(א2) (1) לפקודה ימחק ובמקומו יבוא: "(2) הוגשה בקשה לרישום תכשיר בפנקס והוכח למנהל כי התכשיר עומד בתנאים לתכשיר זהה לפי סעיף 1 לפקודה זו, ירשום המנהל את התכשיר בפנקס בתוך 70 ימים ממועד הגשת הבקשה, אלא אם כן נתן הודעה מנומקת מדעית וניתנת לתיקוף חיצוני, בתוך התקופה האמורה על סירוב לרשום את התכשיר;

תוספת לסעיף 8(א1)(ד) לחוק בריאות ממלכתי **9.** בסוף סעיף 8(א1) לחוק בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994 יבוא:

(ד) הנחה ממחיר תרופה קיים כדי לעודד מטופלים להחליף תכשיר ייחוס בתכשיר רשום גנרי כהגדרתו בפקודת הרוקחים.

תוספת סעיף 21ה לחוק בריאות ממלכתי **10.** אחרי סעיף 21ד לחוק בריאות ממלכתי יבוא:

"הבטחת רצף טיפולי וטיפול מבוסס ראיות

הגדרות **(א)** בסעיף זה:

"תכשיר הייחוס" – תכשיר מרשם כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] תשמ"א-1981, בשמו המסחרי הייחודי, שנצרך לפי מרשם והנחיית רופא לטיפול בצורך רפואי והושג באמצעותו לראשונה איזון טיפולי אצל המטופל והוא עדיין משתמש בו בהצלחה או שהוחלף ללא סיבה קלינית וללא הסכמה מדעת כהגדרתה בחוק זכויות החולה התשנ"ו - 1996

"תרופת מקור", "תכשיר מרשם" ו"תכשיר מרשם גנרי" – כהגדרתם בפקודת הרוקחים.

איסור החלפת תכשיר מרשם ללא הסכמה מדעת **(ב)** לא תחליף קופת חולים תכשיר מרשם בתכשיר רשום כזהה תחת שם מסחרי אחר, ללא הסכמה מדעת של מטופל לאחר שהוסברו למטופל ההשלכות האפשריות.

איסור התנית טיפול בהסכמה להחלפת תכשיר ייחוס **(ג)** לא תתנה קופת חולים המשך טיפול בהסכמת מטופל להחלפת תכשיר הייחוס, בתכשיר רשום זהה בין אם התכשיר החליפי רשום כתרופת מקור ובין הוא מסווג כתכשיר מרשם גנרי.

איסור שימוש בתכשיר מרשם גנרי ללא מעקב ותיעוד שינויים **(ד)** לא תאמץ קופת חולים תכשיר מרשם גנרי להנפקה למטופליה ולא תחליף תכשיר ייחוס בתכשיר זהה, ללא מעקב מודע ומתועד של המניע להחלפה ושל שינויים ברווחת ובריאות המטופל לפחות בפרק זמן זהה לנדרש להערכת יעילות טיפול תרופתי לצריכה ראשונית לפי הנחיות היצרן ובכל מקרה לא יפחת המעקב מ-90 יום.

חובת וידוא יעילות טיפולית **(ה)** בחמש השנים הראשונות לשימוש תכשיר מרשם גנרי עבור מטופליה, תקיים קופת חולים תקיים הליכי בחינה וניטור מכוונים לזיהוי שונות ביעילות הטיפולית ובתופעות הלוואי בין תרופת המקור ותכשירי המרשם הגנריים המסופקים על ידה.

חובת דיווח ממצאי יעילות טיפולית של תכשירי מרשם גנריים **(ו)** קופת החולים תדווח אחת לששה חודשים על ממצאיה לגבי כל תכשיר

מרשם גנרי שהיא מספקת כל עוד היא מספקת אותו, למנהל פנקס התכשירים כהגדרתו בפקודת הרוקחים ולציבור מטופליה, בדוח מידע פתוח לשימוש מחקרי, שיוצג באופן בולט באתר האינטרנט של הקופה ובאפליקציה, ויהיה נגיש לחיפוש לפי שם התרופה.

חובת דיווח דחוף על שונות משמעותית ביעילות **(ז)** מצאה הקופה חשד סביר שקיימת שונות משמעותית סטטיסטית בין התכשיר הגנרי ותרופת המקור, תדווח על כל למנהל פנקס התכשירים לאלתר, תיידע את מטופליה ותאפשר להם מעבר לתרופה היעילה מבין החלופות.

חובת פרסום דוחות לציבור ומחיקת תרופות לא יעילות מפנקס התכשירים. **(ח)** שר הבריאות יפרסם אחת לשנה דוח מסכם לציבור המרכז את הדיווחים שהתקבלו לפי סעיף זה, תוך פירוט השמות המסחריים של התכשירים הרלוונטיים, ובאופן שיאפשר שקיפות ומחקר מדעי. נמצא חוסר יעילות משמעותי של תכשיר מרשם גנרי, יורה השר למנהל פנקס התכשירים על מחיקתו מהפנקס."

תוספת לסעיף 13 לחוק זכויות החולה. **11.** בסוף סעיף 13 לחוק זכויות החולה תשנ"ו-1996 יבוא:

"(ה) שינוי בטיפול הניתן לחולה, לרבות החלפת תרופה באחרת, הוא טיפול הדורש הסכמה מדעת של המטופל לפי פרק זה. לעניין סעיף זה, החלפת תכשיר מרשם בתכשיר מרשם בעל שם מסחרי שונה, היא החלפת תרופה, גם כאשר החומר הפעיל בתכשיר החליפי זהה.

12. (ו) החובה לקבל הסכמה לטיפול, לרבות להחלפת טיפול, אינה מקימה לחולה זכות למימון הטיפול מעבר לחובות המימון הקבועות במפורש בחוק ו/או בסל שירותי הבריאות ו/או בשרותי הבריאות הנוספים כלל שהוא מבוטח בהם."

תוספת לסעיף 14 לחוק זכויות החולה **13.** בסוף סעיף 14(א) לחוק זכויות החולה יבוא: "ובלבד שהאמירה או ההתנהגות משקפות רצון מודע של החולה ואינן, ברירת מחדל, תוצאה של לחץ הנסיבות או ביטוי לחוסר מודעות".

תוספת לסעיף 3(ד) לחוק בריאות ממלכתי **14.** בסוף סעיף 3(ד) לחוק בריאות ממלכתי תשנ"ד – 1994 יבוא:

"שיקול דעתם של הרופא המטפל, או של הרוקח המנפיק, לא יוכפף אלא לשיקולים הנוגעים לטובת המטופל. החלפת תכשיר ייחוס, כהגדרתו בסעיף 21ה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994, ללא הצדקה רפואית וללא הסכמת מטופל מודעת, לרבות בשל אילוצי מלאי והספקת תכשיר מרשם גנרי ללא מנגנון לבחינת השפעותיו ודיווח על ממצאים חריגים לציבור מהווה הפרה של חובת האיכות הטיפול הסבירה של קופת חולים לפי חוק זה"

החלפת סעיף 3(ה) לחוק בריאות ממלכתי **15.** במקום סעיף 3(ה) לחוק בריאות ממלכתי תשנ"ד – 1944 יבוא:

שירותי הבריאות יינתנו בכפוף לחוק זכויות החולה – תשנ"ו-1996, על בסיס הסכמה מדעת ובחינה מדעית ועובדתית של נתוני המטופל ותוך הגנה על הפרטיות ושמירה על הסודיות הרפואית.

תוקף ותחילה **16.** **(א)** תחילתו של החוק מתאריך פרסומו ברשומות. מיום זה, יחשב ניפוק של תכשיר שאינו זהה בכיתוב לשם הנקוב במרשם החלפת תכשיר אסורה לרוקח. הנפקת מרשם למטופל לתכשיר מרשם שונה מתכשיר הייחוס שלו ללא הסכמה מדעת, מעקב ודיווח תהווה הפרה של חובת הטיפול הסביר של קופת החולים לפי סעיף 3(ד) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994.

(ב) קופת החולים תיידע את מטופליה כי על פי החוק היא מחויבת לספק למטופלים המעוניינים בכך את תכשירי הייחוס הרלוונטיים להם, אף אם הטיפול בהם החל והסתיים טרם כניסת החוק לתוקף, ולהבטיח את אספקתו ככל שהוא זמין לרכישה בשווקים העולמיים.

(ג) שמו המסחרי של תכשיר מרשם או של תכשיר מרשם גנרי קיים בפנקס התכשירים ישמש שמו המסחרי למטרות הוראות סעיף 6 לחוק זה. רשאי בעל רישום של תכשיר רשום להגיש בקשה לשינוי שמו המסחרי הרשמי של התכשיר, תוך 90 יום מיום כניסת החוק לתוקף.

(ד) השר יתקן את התקנות הרלוונטיות לשקף את השינוי בחוק תוך 30 יום מכניסתו לתוקף. עד שיתקנן, בכל מקום שבו קיימת סתירה בין התקנות לחוק, יגבר החוק.

דברי הסבר

כללי

תרופות מרשם והשימוש בהן מהווים אתגר מורכב למטופל, לרופא ולמערכת הבריאות. כיום, המערכת מבוססת על הנחה רגולטורית לפיה תרופות גנריות הן "זהות" לתרופות מקור בהשפעתן על המטופלים. אולם, המציאות המדעית והקלינית מלמדת כי למרות הזהות בחומר הפעיל (Molecule), קיימים הבדלים בחומרי העזר, בתהליכי הייצור ובתגובת גוף האדם הספציפי לתכשירים שונים. לשינויים אלו, גם אם הם מזעריים במעבדה, עשויה להיות השפעה דרמטית על יעילות התכשיר ועצם ההחלפה בין תכשירים שיעילותם זהה, עלולה להוציא מטופל מאיזון.

כאשר ההחלפה נעשית ללא יידוע הרופא והמטופל, לעיתים תכופות מדי ועל בסיס מלאי זמין מבלי שיהיו למטופל, לרופא או לרוקח שליטה, או אפילו מודעות לשינוי, זו רשלנות מדעית ורפואית שאת היקף השלכותיה הרות האסון פוטנציאלית, אפשר רק לשער בהעדר מעקב מסודר ונתונים אפילו על היקף התופעה.

האוריינות המדעית והרפואית הנמוכה של מטופלים רבים מוסיפה בלבול וחוסר ודאות לתהליך הטיפול כשאר פציינטים מבוגרים יותר מתקשים לזהות את התרופה או לדייק את המינון בשל ריבוי החלופות.

הנחה הזהות על בסיס החומר הפעיל היא כשלעצמה בעייתית, כפי שנלמד באופן כואב בפרשת ה"אלטרוקסין" בישראל, שבה שינוי בחומר הלא-פעיל של תרופה השפיע על מצבם הרפואי של אלפי משתמשים – תוך גרימת בהלה בשל חוסר מודעות של המטופלים והמטפלים לשינוי.

הצעת חוק זו אינה שוללת את השימוש בתרופות גנריות, שהן כלי חיוני להנגשת טיפול רפואי ולהפחתת עלויות הטיפול. חלף זאת, התיקון **מסדיר את היחס המדעי לתרופות "גנריות" שאינן ואינן יכולות להיות זהות באמת למקור או לתרופות "גנריות" אחרות וקובע שזהו שינוי טיפול הדורש הסכמה ומעקב**, על בסיס חוק זכויות החולה בדרישה להתייעצות עם הרופא המטפל ו**להסכמה מדעת** של המטופל לשינוי.

באופן זה, מבקש החוק לאפשר טיפול מיטבי בחולי בישראל תוך שמירה על רצף טיפול ומניעת הפגיעה הנובעת מהחלפת טיפול שרירותית ומסוכנת.

תיקון החוק מציע הסדרה של הטיפול בתרופות גנריות בכמה היבטים:

תיקון פקודת הרוקחים (סעיפים 1, 27 ו-47א). התיקון מפריד בין ניהול רישום התרופות ואישורן, המבוסס על בחינת זמינות ביולוגית של חומר פעיל (INN) והשימוש בתרופות לטיפול באזרח ייחודי, הדורש התייחסות נפרדת לכל גרסה מסחרית ייחודית של החומר הפעיל. כדי לאפשר שקיפות ומעקב אחרי שינויים בתרופות, קובעת הצעת החוק כי כל תכשיר יזוהה ויירשם תחת שמו המסחרי הייחודי והשימוש בו במרשמים יהיה חד-חד-ערכי לשם המסחרי, לא לחומר הפעיל הרשום.

במסגרת זו, מוצע תיקון משמעותי לסעיף 27 לפקודה: ההיתר בסעיף 27 לרוקחים להמיר תרופה רשומה במקבילה "זהה" נועד לאפשר לרוקח ולמטופל גמישות. למרבה הצער, קופות החולים, שהחוק לא הסמיך אותן לשימוש זה בשום אופן, משתמשות בסעיף כדי לכפות את החלפת התרופה, באמצעות ניהול המלאי הזמין בבתי המרקחת וביטול שיקול הדעת הנדרש לטיפול מיטבי, הן של הרוקחים, והן של הרופא המטפל שהערת "איסור

ההחלפה" שלו כלל אינה רשומה במערכת הרישום האלקטרונית ללא אישור מערכת מיוחד תוך הפרה של זכות החולה לטיפול מיטבי ולמידע על המטפל בו לפי חוק זכויות החולה התשנ"ו-1996.

לאור התפתחויות אלו, וכדי למנוע החלפה אוטומטית ושרירותית של תרופות בבית המרקחת באמצעות ניהול מלאים כפי שקורה כיום, נקבע כי רוקח יכבד מרשם לפי השם המסחרי שנקב בו הרופא. במקרים בהם נרשם שם החומר הפעיל (INN) בלבד, קובע החוק **חזקה משפטית** לפיה רישום כזה מתייחס כברירת מחדל לתרופת המקור, לתרופה שנחקרה יעילותה בפועל ועל בסיסה נרשם החומר הפעיל בפנקס התכשירים.

כאמור, הצעת החוק אינה מבטלת את התרופות הגנריות והיא מכירה בחשיבותן. מנגנון זה לא נועד למנוע מרופאי קופות החולים את האפשרות לרשום תרופה גנרית מתאימה במידת הצורך – אלא להבטיח שרישום כזה נעשה במודע – על ידי הרופא ובהסכמה של המטופל, באמצעות יצירת תמריץ שלילי להמנעות מציון השם המסחרי של תרופה כדי לאפשר שימוש בחלופה גנרית שנבדקה פחות תוך מעקף מנגנוני הבדיקה והבקרה הנדרשים מדעית – וחוקית החל מכניסת החוק לתוקף.

ברירת מחדל הנוטה לתרופה המוכרת והנבדקת יותר, תתמרץ את מערכות המחשוב של קופות החולים לדייק את זהות התכשיר המבוקש ולהבטיח כי כל שימוש בתרופה חליפית יעשה מתוך מודעות ובחינה רפואית.

תיקון חוק זכויות החולה (סעיפים 13 ו-14) הצעת החוק מעגנת במפורש את היחס לתרופה גנרית כשונה מתרופת מקור כחלק מזכות המטופל לאוטונומיה על גופו. החלפת תרופה בתרופה בעלת שם מסחרי שונה, גם אם החומר הפעיל זהה, מוגדרת כ"שינוי בטיפול" המחייב הסכמה מדעת ייחודית. לא ניתן לדרוש מחולה שיסכים להחלפת תרופה כעניין שבשגרה ויש לרופא חובה לתעד את השינוי ולעקוב אחרי השפעותיו.

במקביל, ומתוך רצון לאפשר את השימוש בתרופות הגנריות ככל שאלו יעילות ומתאימות למטופל היחיד, ולשמור על איזון תקציבי, מובהר כי זכות זו אינה גוררת זכות למימון טיפול שאינו בסל, וניתנת לקופה (בחוק בריאות ממלכתי שהתיקונים בו להלן) הרשות המפורשת להציע הנחות ברכישת התרופה החליפית כדי לעודד מטופלים להתנסות בה.

תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי (סעיפים 3, 8 ו-21ה) כדי להפוך את היחס לגנריקה למדעי יותר, מוטלת על קופות החולים חובה אקטיבית לקיים מנגנון ניטור ובחינה של השפעות התכשירים בשטח בפועל, הצעת החוק קובעת כי הקופה לא תוכל "לקנוס" מטופל המסרב להחלפה או להתנות את המשך הטיפול הרפואי בו בהסכמה למעבר לתרופה הגנרית.

המנגנון המדעי המוצע כולל חובת מעקב ודיווח למנהל פנקס התכשירים ולציבור על ממצאים חריגים או חוסר יעילות. השקיפות המדעית, הכוללת פירוט שמות מסחריים בדוחות שנתיים של משרד הבריאות, תאפשר לקהילה המדעית לבחון את איכות התרופות הגנריות לאורך זמן, ותבטיח כי תכשירים המפגינים חוסר יעילות משמעותי יוסרו מהשוק. מניעת החלפה לא מודעת של תרופות ומעקב שיאפשר החלפה מהירה של תרופה לא יעילה, עשויים להקטין את ההוצאות הרפואיות הכבדות הנובעות מהנזקים שגורמת ההחלפה הלא מבוקרת מבוססת המלאי כיום.

הבסיס התקציבי וזכות המטופל ראוי להבהיר כי הצעת חוק זו אינה תקציבית ולא נדרשת תוספת מימון בגינה לבסיס סל שירותי הבריאות. תרופות המקור הכלולות בסל תוקצבו במועד כניסתן לפי עלותן המלאה ("מחיר המקור"). כיום, המערכת נהנית מ"עודפי גנריקה" הנוצרים כאשר פג הפטנט והמחיר לקופות צונח. תקציב סל התרופות מיועד לטיפול תרופתי במטופל היחיד ולא ניתן להצדיק את הפגיעה הפוטנציאלית בו, בטענות של גלגול החיסכון חזרה לטובת הטיפול בו. סדר העדיפות להוצאה ציבורית צריך להיות שקוף ומוסכם. הפיכתם של מטופלים "לתורמים", לא מודעים, באמצעות החלפת תרופה ללא הסכמתם היא הפרה של כל סטנדרט אמת, הגינות, טיפול רפואי ראוי או קבלת החלטות דמוקרטית סבירה.

מסורה לממשלה הסמכות לשנות את סדר העדיפויות להוצאה הציבורית על בריאות. משהחליטה להשקיע את התקציב במימון תרופות – תתכבד ותעמוד בהחלטתה זו ביושר, מבלי להחליף "מאחורי גבם" של המטופלים את התרופה שנכנסה לסל התרופות בקול תרועה במקבילה "חסכונית" שיעילותה טרם הוכחה, ללא הסכמה.

הצעת החוק קובעת כי אין לעשות שימוש בחיסכון כלכלי זה כדי לכפות על המטופל מעבר לתכשיר אחר ללא הסכמתו המפורשת. בד בבד היא מאפשרת לקופה, כאמור לעיל, להעביר חלק מהחיסכון לידי המטופל במטרה לאפשר לשני הצדדים לצאת נשכרים מהשינוי במחיר לפי מידת הנוחות של המטופל והרופא להתנסות בחלופה זהה מבחינת זמינות ביולוגית.

בכל מקרה, משאבים שכבר הוקצו בבסיס התקציב עבור אותן תרופות צריכים לשמש, בראש ובראשונה, להבטחת רציפות הטיפול בתכשיר המקור או במימון מנגנוני הניטור והבטיחות הנדרשים בעת המעבר לגנריקה.

דיווח על "חוסר יעילות" ככלי מדע וחשיפת שמות מסחריים ייחודה המדעי של הצעת החוק הוא בהרחבת חובת הדיווח: לא עוד דיווח רק על "נזק" או תופעות לוואי קיצוניות, אלא חובה לנטר ולדווח על **חוסר יעילות טיפולית**. נתון זה הוא הקריטי ביותר לבחינת תכשירים גנריים, שכן הוא משקף את הפער בין ה"זהות" הכימית במעבדה לבין ה"יעילות" הקלינית בגוף המטופל. הדרישה לשקיפות מלאה הכוללת את **השמות המסחריים** של התכשירים בדוחות משרד הבריאות נועדה לאפשר לקהילה המדעית לבצע מחקרי השוואה בלתי-תלויים. מנגנון זה יבטיח כי התחרות בשוק התרופות תהיה לא רק על המחיר הנמוך ביותר, אלא גם על איכות הטיפול המוכחת בשטח.

<u>תיקון בתקנות הרוקחים (תכשירים) תשמ"ו - 1986</u>

מרשם

(א) לא ינפק אדם תכשיר לפי מרשם רופא אלא אם כן שמו המסחרי של התכשיר רשום באותו מרשם באותיות לטיניות כתובות באותיות דפוס נפרדות וקריאות או מודפסות במכונת כתיבה.

(ב) לענין תקנה זו,", הרכבו של תכשיר מרשם לא יהווה שם מסחרי וזהותו בהרכבו לתכשיר רשום אחר או רישומו כתכשיר זהה ששמו הגנרי מצוין בתוספת הראשונה לצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), התשנ"ה-1995, לא יאפשר החלפתו באחר ששמו המסחרי שונה. .

הצעת חוק כלי ירייה (תיקון – הזכות להגנה עצמית והזכות לסייע בהגנה על המדינה), התשפ"ה–2025

פ/5839/25 · הונחה 19.05.2025 · יוזם: ח"כ אריאל קלנר

תיקון סעיף 1

1. בחוק כלי ירייה, התש"ט–1949[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, לפני ההגדרה "גוף ביטחוני" יבוא:

""אזרח" – אדם בעל אזרחות ישראלית כמשמעותה בחוק האזרחות, התשי"ב–1952[2];".

הוספת סעיפים 1א עד 1ג **2.** אחרי סעיף 1 יבוא:

"מטרה

1א.

מטרתו של חוק זה להסדיר את רישוי השימוש האזרחי בכלי ירייה מבלי להגביל מעבר למידה הנדרשת את יכולתו וחובתו של אזרח להגן על עצמו ועל מולדתו, לרבות באמצעות נשיאת נשק וכלי ירייה.

הזכות להגנה עצמית באמצעות נשיאת כלי ירייה

1ב.

לא יגביל שום אדם או בעל סמכות את זכותו של כל אזרח להגנה עצמית ולהגנה על בני ביתו ועל ילדיו, בין שבחזקתו ובין שאינם בחזקתו, מפני פגיעה בחיים, בגוף או בקניין, לרבות באמצעות נשיאת נשק או כלי ירייה ושימוש בהם למטרה זו, אלא על פי חוק ובמידה הראויה לכך הנקבעת בחוק זה.

הזכות לסייע בהגנה על המולדת

(הגנה יישובית)

1ג.

לא יגביל שום אדם או בעל סמכות את זכותו של כל אזרח לסייע בהגנה על המולדת ועל אזרחי המדינה מפני איום מיידי לפגיעה בחייהם, בגופם או בקניינם, לרבות באמצעות נשיאת נשק או כלי ירייה ושימוש בהם למטרה זו, אלא על פי חוק ובמידה הראויה לכך הנקבעת בחוק זה.".

תיקון סעיף 3 (לסוחרים שיתנגדו לתחרות - עליה בביקוש...) **3.** בסעיף 3(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ולא ימנע פקיד הרישוי מאזרח העומד בתנאים לקבלת רישיון ובתנאי ההכשרה להחזקת כלי ירייה, לעשות בו עסק".

תיקון סעיף 5 **4.** בסעיף 5 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "לא ימנע השר רישיון מאזרח, מעל גיל 18, דובר עברית, ששירת את המדינה כחייל בכוחות הביטחון שלה או דרך מערכות השירות הלאומי הרשמיות שלה, שעמד בהצלחה במבחן עיוני בעברית ובמבחן מעשי של שימוש בנשק כאמור בסעיף 15, ובלבד שנשבע אמונים למדינת ישראל בנוסח השבועה בתוספת השלישית, ופורסמה שבועתו שצולמה בווידאו ובפנים גלויות, באתר הייעודי לכך, שלא הורשע בפלילים ונשלל רישיון הנהיגה שלו, אף אם הושב לו הרישיון מאז השלילה, ושאין מניעה רפואית שישא כלי ירייה או יעשה בו שימוש.";

(2) בסופו יבוא:

"(ג) לא יעשה אדם שימוש בכלי ירייה אלא למטרה של הגנה עצמית או הגנה על המולדת כאמור בסעיפים 1ב ו-1ג."

תיקון סעיף 9 **5.** בסעיף 9 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "רשאית לתת" יבוא "תעניק" ובסופו יבוא "ובלבד שהממונה שביקש את הרישיון הוא אזרח שהשר חייב להעניק לו רישיון לפי סעיף 5(א) לחוק זה";

(2) בסעיף קטן (ב), הקטע החל במילים "שאושר לכך" עד המילים "בכל דרך אחרת" – יימחק, ובסופו יבוא "ובלבד שהאדם הינו אזרח שהשר חייב להעניק לו רישיון לפי סעיף 5(א) לחוק זה";

(3) בסעיף קטן (ד), במקום ההגדרה "ישוב" יבוא:

""ישוב" – כל מקום ישוב, למעט ישוב שהשר קבע, בהמלצת שר הביטחון, שהענקת הרישיון להחזקת כלי ירייה לטובת הגנתו לפי סעיף זה, תסכן באופן לא סביר את ביטחון המדינה;".

תיקון סעיף 10 **6.** בסעיף 10 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "רשאית לתת" יבוא "תעניק" ובסופו יבוא "ובלבד שהממונה שביקש את הרישיון הוא אזרח שהשר חייב להעניק לו רישיון לפי סעיף 5(א).";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום הקטע החל במילים "ובלבד שהאדם" עד המילים "בכל דרך אחרת" יבוא "ובלבד שמבקש הרישיון הוא אזרח שהשר חייב להעניק לו רישיון לפי סעיף 5(א)";

(3) בסעיף קטן (ד), במקום ההגדרה "מפעל ראוי" יבוא:

""מפעל ראוי" – כל מפעל או מוסד, למעט אלו שהשר קבע, בהתייעצות עם שר הביטחון, שהענקת הרישיון להחזקת כלי ירייה לטובת הגנתם לפי סעיף זה, תסכן באופן לא סביר את ביטחון המדינה."

ביטול סעיף 11ב1 **7.** סעיף 11ב1 לחוק העיקרי – בטל;

ביטול סעיף 11ג **8** סעיף 11ג לחוק העיקרי – בטל;

תיקון סעיף 12 **9.** בסעיף 12 לחוק העיקרי –

(1) סעיפים קטנים (א) עד (ג1) – בטלים;

(2) בסעיף קטן (ד), הסיפה החל במילים "אלא אם נקבעה ברשיון" – תימחק.

תיקון סעיף 12א **10.** בסעיף 12א לחוק העיקרי, המילים "11ב1 או 12(ג)" – יימחקו.

הוספת סעיף 16א **11.** אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:

"איסור העמדה לדין

16א.

(א) לא יועמד לדין אזרח ישראלי בגין שימוש בכלי ירייה, בין שניתן לו רישיון לפי חוק זה ובין שלא ניתן לו רישיון, אם השתמש בו למטרות ההגנה העצמית או ההגנה הלאומית המנויות בסעיפים 1ב ו-1ג.

(ב) על אף האמור בסעיף (א), רשאי שר המשפטים לקבוע שיש להעמיד לדין אזרח או קבוצת אזרחים בשל שימוש בכלי ירייה, ובלבד שהוועדה לביטחון לאומי של הכנסת קבעה, ברוב חבריה שלפחות אחד מהם אינו חבר הקואליציה, שהשימוש שעשו בכלי ירייה לא היה למטרות הגנה עצמית, לאחר ששמעו את טענות האזרחים מפיהם עצמם; שר המשפטים לא יאצול את סמכותו לפי סעיף זה לאיש מלבד לחבר ממשלה אחר, שנבחר לכהן כחבר הכנסת בכנסת המכהנת אף אם אינו מכהן ככזה בזמן שהואצלה לו הסמכות."

ביטול התוספת השנייה **12.** התוספת השנייה לחוק העיקרי – בטלה.

הוספת תוספת שלישית **13.** אחרי התוספת השנייה לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת שלישית

(סעיף 5(א))

נוסח ההצהרה: אני מתחייב, בהן צדק, לשמור אמונים למדינת ישראל, מדינתו של הלאום היהודי. אני מתחייב לשמר, לשמור ולהגן על עצמאות ישראל ועל חירות אזרחיה, מפני אויבי עם ישראל מבית ומחוץ. אשא נשק כדי למלא את חובתי להגן על עצמי, על משפחתי, על עם ישראל וארצו ואעשה שימוש בו רק למטרה ראויה זו. אני מקבל על עצמי חובות אלו בלב שלם, ברצון, בלי כפייה, בלי סייגים או כוונה מבטלת."

ביצוע ותקנות **14.** (א) השר לביטחון לאומי ממונה על ביצועו של חוק זה.

(ב) בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה יבטל השר לביטחון לאומי תקנות שהתקין לפי סעיף 21(ב1) לחוק העיקרי ויתקין תקנות חדשות לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה; לא התקין השר תקנות חדשות כאמור בתוך 30 ימים - יראו את התקנות שהתקין לפי סעיף 21(ב1) כבטלות.

(ג) בתקנות שיתקין השר לביטחון לאומי כאמור בסעיף קטן (ב), לא תוגבל הגישה לרישיון מכל סוג בשום אופן אלא אם הותר במפורש בחוק, לרבות קביעתם של תבחינים, מבחנים, בקשה להמציא תעודות, הסמכה לשלילת רישיון על בסיס עדות או כל מגבלה אחרת זולת המגבלות שהותרו במפורש לפי סעיף 5(א) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.

תחילה **15.** תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו.

האיום הקיומי על מדינת ישראל מחייב שידוד מערכות יסודי בגישתה לביטחון לאומי ולמעורבות האזרחים בו. הסתמכות על הגנה ריכוזית הוכיחה עצמה כמסוכנת וכושלת הן במניעה והן בהגנה בפועל. האיום לחיי אזרחים בישראל הוא מפושט וקיים לא רק בגבולות אלא גם בערים, בכבישים ובבתים. שום צבא בעולם ואף מערכת מודיעין בעולם יעילים ככל שיהיו, אינם יכולים למנוע או לספק הגנה ברמה הפרטנית הנדרשת לאור אופי האיומים הללו.

כדי לעמוד בהבטחת העם היהודי "לעולם לא עוד" ולאפשר לנו לנחול את הארץ ולשבת בה בטח כפי שצווינו, חייבים אזרחי מדינת ישראל להיות חלק אינטגרלי ממערכת ההגנה הלאומית על המולדת ולקחת אחריות אישית להגנה על עצמם ועל המולדת בשכבם ובקומם.

הפיכת ההגנה העצמית באמצעות כלי ירייה לדבר שבשגרה עשויה לייצר הרתעה יעילה הרבה יותר מהשיטות הקיימות מפני פיגועים והתקפות אישיות, תוך איזון פערי הכוחות בין המינים במידת מה. וכן, לאפשר למועצות וליישובים לייצר מערכי הגנה מקומיים מותאמים יותר לנסיבות ולצרכים המקומיים, שיוכלו לעצור מתקפות ולהחזיק את קו ההגנה למשך זמן ארוך יותר, מבלי לדלדל את משאבי הצבא.

מצב העניינים הנוכחי – בו הנשק הלא חוקי בידי גורמי פשיעה וטרור נפוץ עד כדי קושי לאמוד את היקפו בעוד שדווקא לאזרחים נאמנים למדינה ושומרי חוק אין גישה לכלי ירייה להגנה עצמית – מייצר פערים במערכת ההגנה הלאומית וחושף את אזרחי המדינה לסכנות ביטחוניות קשות בלי כל הצדקה. בעת כזו, לא ייתכן שהמדינה תפעל בצורה אקטיבית למנוע גישה לכלי ירייה מצילי חיים דווקא ממי ששומרים על החוק ויעשו בהם שימוש מושכל למטרות הגנה עצמית והגנה על המולדת.

העובדה שהעלייה בשכיחות של נשק חוקי, ברישיון, בשנה האחרונה לא העלתה ולו בפרומיל את מספר הפשעים שנעשו בנשק כזה, מעידה על כך שרב נזקה של זהירות היתר של הממשלה בנוגע לרישיונות על תועלתה והיא מהווה פגיעה קשה בזכות האזרחים לחיים ולהגנה המנויה בסעיף 4 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.

הצעת חוק זו נועד להגביל את יכולת הממשלה לפגוע בחירויות היסוד של אזרחי מדינת ישראל באמצעות תהליכי רישוי והרשאה ולחדד שלכל אזרח בישראל עומדת הזכות להגנה עצמית ולהגנה על המולדת באמצעות נשיאת כלי ירייה שהממשלה אינה רשאית בשום אופן להגביל באמצעים שאינם מנויים במפורש, או בשל סיבות שאינן מנויות במפורש, בחוק.

<u>הזכויות המנויות:</u>

הצעת החוק מבהירה את זכותו של כל אזרח בוגר וכשיר בנפשו, דובר עברית, שלא הורשע בפלילים, לא נשלל רישיון נהיגה שלו, שירת את המדינה באמצעים מוכרים לכך ונשבע לה אמונים, לשאת נשק להגנה עצמית ולהגנה על המולדת, ללא מגבלה נוספת זולת רישוי והכשרה מתאימה, בדומה למגבלות המוטלות על הרישוי על נהיגה.

דרישות סף אלו מאזנות בין חירות הפרט להגן על עצמו לנוכח הסכנות לעיל, לרבות התחמשות בנשק לא חוקי של מפרי חוק, והסכנות הנובעות מאחיזתם בנשק של מי שאינם נאמנים למדינה. הן דורשות שמי שאוחז בנשק למטרות לגיטימיות יהיה לפחות בן 18, דובר עברית – מה שמבטיח שיוכל תמיד להענות להוראות כוחות הביטחון תוך צמצום הבלבול בשטח לגבי חוקיות הנשק, כשיר בנפשו, קרי שלא אובחנה אצלו הפרעה נפשית המייצרת חריגה מסוכנת בינו ובין המציאות (אבל מבלי שמערכת הרפואה תשמש כלי לעיכוב פרטני של מתן רישיון), שלא הוכח בבית משפט שהוא מזלזל בחוק באמצעות הרשעה בפלילים או שלילת רישיון נהיגה (המעידה, בין היתר, על חוסר זהירות בחיי אדם), ששירת את המדינה ושנשבע אמונים למדינת ישראל בגלוי, ולכן החשש שהוא אוחז בנשק כדי לפגוע בה, באופן המנוגד למטרות החוק ופוגע בחירויות של אזרחי מדינה אחרים, נמוך יחסית.

בנוסף, הצעת החוק מבהירה מגבלות ברורות על יכולתה של הממשלה להגביל באמצעים ביורוקרטיים נוספים את הגישה לנשק, לרבות הוספת מגבלות לקבלת רישיון, הגבלה על העיסוק במכירת נשק או בהכשרה לשאתו ואיום תמידי בהעמדה לדין בגין ניסיון להגנה על עצמך או על המולדת. ההעמדה לדין נאסרה כמעט לחלוטין ונדרשת למעשה הסכמה של כל שלוש הרשויות כדי להעניש אזרח על פעולה זו.

<u>הצורך בפירוט ומנייה של חירויות היסוד:</u>

מטבע הדברים, זכויות שאינן מנויות במפורט, נשחקות ואובדות עם הזמן ככל שמצטברות מגבלות המושתות עליהן בשל צרכי השעה, בזמן שאזרחים אינם מודעים לחירויותיהם. כדי להגן על החירויות הללו בצורה אפקטיבית יותר, התיקון המוצע מפרט במפורש את משמעויות הזכות המנויה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, להגנה בהתייחס לנשיאת כלי ירייה במקביל להגבלה מפורשת ביותר על יכולתן של הרשויות להגביל את החירות האמורה. מנייה של הזכות, לפרטיה השונים, על ידי נבחרי ציבור ונציגיו, מייתרת את הצורך בפרשנות של חלותו ומבהירה את כוונת המחוקק המקורית בחוק היסוד, להבטיח שהשלטון אינו יכול להגביל את חירות הפרט להגנה עצמית, כולל באמצעות נשיאת כלי ירייה.

כדי להבטיח את התאמת החוק וההגבלות לזכויות המפורטות, הצעת החוק קובעת במפורש מעתה, שמטרת החוק היא למנוע את ההגבלה של הזכות הבסיסית ולהסדיר את רישוי הנשק, שהוא מטרה ראויה, אך ורק במידה הנדרשת לאור ההגדרה המפורשת של הזכות לשאת נשק למטרת הגנה עצמית.

באופן זה, מבהיר התיקון לחוק שההסדרה של רישוי כלי ירייה לא נועדה לשמש להגבלת הגישה לנשק להגנה עצמית בשום אופן. תיקונים עתידיים לחוק ותקנות מכוחו, יהיו כפופים למטרתו זו ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש כדי להגביל את הגישה של אזרחים ישראלים שומרי חוק לנשק להגנה עצמית משום טעם ולטובת שום תוכנית שמאפשרת להגביל את החירות האישית לטובת אינטרס או חירות של אחר או של קבוצה.

כל הגבלה מסוג זה, לרבות הענקת סמכות לגורמי ממשלה לשלול את הזכות לרישיון בשל תלונות של אזרחים שלא התבררו כחוק, תתקל בהגדרה מפורשת של חירות ברורה ותהיה, מטבעה, מנוגדת למטרת החוק.

<u>מניית המגבלות המותרות על החירות:</u>

הצעת החוק מבהירה שאת עצם הרישוי, רואה הכנסת כהגבלה מידתית, למטרה ראויה, של החירות המנויה בחוק היסוד. כיוון שהמחוקק עושה את עבודתו נאמנה ומבהיר, בחוק מאוחד, את הזכות, את מידת ההגבלה המותרת לזכות ואת האמצעים המותרים לממשה, הוא מייצר ודאות חוקית מול הממשלה, האזרחים ובית המשפט, מייתר את הצורך בפרשנות ומתווה לחקיקה ותקנות עתידיים באופן המשמר חירות ומבטיח ביעילות את ביטחונם של המדינה ואזרחיה.

<u>חשיבות איגום המגבלות המותרות, והאמצעים המותרים למימושן:</u>

איגום של המטרה עם הנחיות ישירות למימושה לתוך החוק המסדיר את רישוי כלי הירייה – חוק כלי הירייה, התש"ט–1949, בצירוף הגדרתן של הזכויות, מפשט את הבנת המצב החוקי ומבטיח את השמירה על החירות המובטחת בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו באופן היעיל ביותר בדמוקרטיה – הוא מאפשר מודעות אזרחית לחירויות אלו ועמידה עליהן גם ללא סיוע נוסף מהמחוקק או מבית המשפט.

בנוסח המאוגם, יכול כל אזרח המעוניין בכך, גם ללא הכשרה משפטית, למצוא ולהבין בקלות מהן זכויותיו ומהן המגבלות המוטלות על הממשלה בעניינן ומתייתר הצורך לפנות לבית משפט בתביעה להסדיר את הזכות על חוסר הוודאות והעיכובים הנלווים לצורך זה.

מכוחו של החוק המנוסח בבהירות, יכול כל אזרח לעמוד בעצמו על זכויותיו מול הרשויות ביעילות ובפשטות. הוודאות מייצרת חירות לפעולה, תחושת מסוגלות ומודעות בקרב נציגי הרשויות לגבי מגבלות כוחם. ככל שנשכיל

לחוקק חוקים בהירים ונגישים לאזרחים, תגבר מודעותם לאחריות האישית שלהם לוודא שהמערכת מתפקדת כראוי וכפועל יוצא, יגברו החירות האזרחית והתפקודיות הממשלתית. שני אלו כשלעצמם, יתרמו רבות לחיזוק המדינה ולהגנה עליה.

כל פרשנות לחוק תהיה כפופה באופן ברור למטרה ולזכויות שהוא נועד לשמר וכל אזרח יוכל לדעת זאת בקלות מבלי להידרש לפלפולים וחיפושים מורכבים. הניסיון מלמדנו שככל שהחוק בהיר ונגיש יותר, כך הוא מאפשר לאזרחים חירות רבה יותר ומצמצם את התלות שלו בפרשנים שונים.

כיוון שהצעת החוק, מגבילה את הרשות ולא מצמצמת, אלא מרחיבה את החירויות המנויות בחוק-יסוד: כבוד האדם, היא מייצרת מטבעה ודאות נוספת לגבי עמידותו החוקית. שכן, היא אינה חוסה תחת פסקת ההגבלה לחוק היסוד שאותו היא מבהירה ואין כל טענה משפטית או חוקית שיכולים אזרחים שאינם מעוניינים בה להעלות כנגדה – הצעת החוק אינה מגבילה אף חירות שלא הייתה מוגבלת לפניה. ומעבר לכך, היא למעשה מרחיבה ומעגנת זכויות שהוגבלו בשל חוסר הוודאות שיצר החוק הקודם בנושא מגבלות השלטון ומרחב החירות. מי שמבקשים להגביל את החירויות האזרחיות מעבר למה שמעוגן בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, יאלצו לעשות זאת באמצעים דמוקרטיים של שכנוע והצבעה של הציבור כולו.

<u>מנגנוני האכיפה הנדרשים:</u>

סעיף 34 לחוק-יסוד: הממשלה, מבהיר כי בישראל, מופקדת סמכות הביצוע בידי נבחרי הציבור, הרשאים לכן לאחוז באופן ישיר, בכל סמכות שהואצלה לכפיפים להם זולת סמכות השפיטה. למרות חשיבותו הדמוקרטית העליונה של הסדר זה, ברבות השנים וההסדרים, ניכר כי נוצרה בעיני הציבור וחלק לא מבוטל מהפקידות האוחזת בסמכות, הבחנה לא דמוקרטית ולא נכונה חוקית, בין השר והסמכות שמשתמשים בה פקידי המשרד.

שיטה זו, שבה פקידים בעלי קביעות אוחזים בפועל בסמכות שלשר יש האחריות הסופית לוודא את השימוש בה כהלכה, מסוכנת לאופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל. חוק זה אינו מתיימר לספק מזור לבעיה כולה. אך בהתייחס לסוגיית ההגבלה של חירות אזרחית מפורשת ומנויה, שהחוק קבע במפורש שלא ניתן להגבילה באמצעות העמדה לדין (שמטבעה, האיום בה מייצר "אפקט מצנן" לא רצוי של השימוש לטובה בחירות), ניתן בכל זאת להפר את החירות. ובלבד, שנבחרי הציבור שהסמכות מסורה לידיהם יהיו אחראים בצורה ישירה, בלתי אמצעית, הכפופה לביקורת ציבורית אפקטיבית, באמצעות בחירות, יעשו זאת.

הן בשל הרצון לבזר סמכויות והן בשל הצורך להבטיח שהשר לא יעשה שימוש פוליטי פסול בהיתר שניתן לו, מבהיר התיקון שחלק מתפקיד הכנסת כמפקחת על הממשלה הוא כמנגנון בקרה על הפרת החירות באמצעות העמדה לדין. שר המשפטים יכול להורות על העמדה לדין רק אם קיבל לכך אישור מפורש מהוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, המורכבת מנבחרי ציבור. יש לציין כי נדרשת הסכמה של לפחות חלק מהאופוזיציה שאכן יש הצדקה לפגיעה בחירות פרט המעוגנת בחוק-יסוד ומובהרת בחוק זה, ולהעמיד לדין מי שמאמין שפעל מתוך הגנה עצמית.

התיקון משקף אם כן את הצורך בהסכמה רחבה לפגיעה בחירות אזרח ומעניק לחירות הגנות מובנות במערכת הפעלת הכוח עצמה. באופן זה, מאזנת הכנסת את כוחה של הממשלה ונשמר עיקרון הפרדת הכוחות באופן מהותי. "הפרדת רשויות" איננה למעשה עיקרון דמוקרטי כלל וכלל, זהו תרגום הפוך למטרת העיקרון – Separation Of Powers, הדורש הפרדה של כוחות השלטון וחלוקתם בערבוביה לרשויות השונות, במטרה להבטיח שאלו תתערבנה זו בעבודתה של זו, וכך תגבלנה אחת את השנייה ותפרענה זו לזו. הנוהג בישראל הוא אגב, שהרשויות אכן אינן מופרדות והן נכנסות תדיר זו לעבודתה של זו. הצעת חוק זו מכוונת את ההפרעה הזו לכיוון המגן בצורה אפקטיבית על חירויות הפרט – מבלי לפגוע בצורה מהותית בחירות הפוליטית היסודית של אזרחים להיות כפופים לחוקים ולכללים שנקבעו על ידי מי שנבחרו דמוקרטית לשם כך.

ההחלטה להעמיד לדין נותרת בידיו של שר המשפטים. כיוון שהוא מבקש להפר זכות יסוד מנויה, הוא צריך לבקש במפורש את רשותה של הכנסת, שקבעה את האיסור לכך, ולאפשר לאזרח להשמיע את טענותיו בהקשר זה. ההחלטה אם הוא אשם או לא, נותרה, כראוי, בידיה של מערכת המשפט.

<u>התאמת התקנות לתיקון לחוק:</u>

תקנות רבות מסדירות את יישום החוק הקיים ורובן משמשות הפרה מהסוג שהתיקון לחוק המוצע נועד למנוע. כדי לשמר את מערכת היחסים הקיימת בין הממשלה והכנסת בסוגיה זו מחד, אבל לאפשר יישום אפקטיבי של החוק מאידך, במסגרת הצעת החוק ניתנו לשר לביטחון לאומי 30 ימים מיום כניסתה לתוקף לאשר תקנות חדשות. עד אז, קובעת הצעת החוק כי התקנות הישנות ימשיכו לחול, אלא אם יעברו 30 ימים מבלי שהשר התקין תקנות חדשות כאמור, במצב זה התקנות שהותקנו מכוח חוק כלי הירייה יבוטלו.

30 הימים שהוקצבו לפני כניסת התיקון לתוקף, נועדו להבטיח למערכות הממשלה זמן להיערך לכללים החדשים, אף שראוי שאלו ישכילו להיערך לכך עוד טרם אושר התיקון שכן המגבלות הקיימות מפירות את חירות היסוד של אזרחי ישראל להגנה עצמית.

כ"א באייר התשפ"ה (19.05.2025)

1. ס"ח התש"ט, עמ' 143.↩
2. ס"ח התשי"ב, עמ' 146.↩

הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 22 – אמירת האמת בתיעוד ממשלתי)

הצעת חוק · 14.5.2025

1. בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965 בסעיף 1 "פרשנות ותחולה", אחרי המילים "בחוק זה - " יבוא: פרטים הנוגעים לתושב ו/או שינויים בהם, הם פרטים שניתן לחוות ולתקף בצורה אובייקטיבית, על ידי אנשים ותצפיות באופן עצמאי ונפרד מהחוויה הסובייקטיבית של מבקש התיעוד או השינוי. שמו של אדם, ושמו בלבד, ניתן לקביעה לפי רצונו, בכפוף לאמור בחוק השמות תשט"ז-1956.
2. בסוף סעיף א' לחוק יתווסף:

"מין" - מינו של אדם הוא זכר או נקבה והוא נתון אובייקטיבי הניתן לזיהוי לפי אחד או יותר מהפרמטרים הבאים:

1. "מין גנטי" – הרכב כרומוזומי המין: XX-נקבה XY-זכר ;
2. "מין גונדלי" – בלוטות הרבייה: אשך – זכר, שחלה – נקבה;
3. "מין פנוטיפי" – מופע אברי המין;

אדם שנולד עם חוסר התאמה ניתן לתצפית הנפרדת מחווייתו האישית בין שלשת הפרמטרים הפיזיולוגיים הנ"ל, יזוהה מינו בהתאם לנוהל אבחון וטיפול באינטרסקס המפורסם על ידי משרד הבריאות. עד שיזוהה מינו, אדם זה יירשם בסעיף המין – כ"אחר".

3. בסעיף 19 יתווסף לסעיף קטן ד' כדלקמן:

ד. אין בכוחה של תעודת ציבורית לאפשר שינוי רישום הנוגע למינו של אדם, אלא במקרים הבאים:

1. טעות ברישום בעת הלידה שבעטיה נרשם מין שונה מזה שזוהה פיסיולוגית.

2. הרישום בסעיף מין הוא: "אחר" והתיקון המבוקש הוא בהתאם לכללים לזיהוי מינו של אינטרסקס.

דברי הסבר

אמירת האמת היא יסוד חיוני לתפקודה של חברה אנושית, בייחוד כזו השואפת לקיים דמוקרטיה לאורך זמן. יכולתם של אזרחים בחברה דמוקרטית לברר את האמת האובייקטיבית היא המפתח ליכולתם לשתף פעולה זה עם זה ולהגיע לפשרות הכרחיות לניהול החברה. דברי אמת הם אלו הניתנים לחוויה משותפת. חברה המסתמכת על דיווח סובייקטיבי ולא ניתן למדידה של המציאות תדרדר במהירות רבה למאבקי כוח ובהעדר יכולת לחוות במשותף את האמת – לאלימות.

חתירה תחת אמירת האמת ודרישה לתיעוד מה שאיננו אמת אובייקטיבית, מכל סיבה שהיא, מסוכנת ללכידות החברתית של כל מדינה דמוקרטית. כמדינה יהודית ודמוקרטית, אמירת האמת חשובה במיוחד במדינת ישראל. כל שינוי מהכללים להבנה של האמת האובייקטיבית והניתנת לזיהוי משותף, עומד בסתירה מוחלטת לאתוס המכונן של המדינה ולאמונה הבסיסית המשותפת לאזרחיה ומאפשרת את קיומה.

מדינה דמוקרטית אינה יכולה לאפשר לבעלי שררה לכפות את עמדתם או את אמונתם על אחרים באמצעות תיעוד כוזב. מדינה יהודית אינה יכולה להתיר לכתות החותרות תחת בסיס הקיום האנושי באמצעות פירוד ופירוק של ההגדרה הראשונית של אדם בתנ"ך: זכר ונקבה ברא אותם, להשחית את המידע שלה או את האחזותה באמת האובייקטיבית והניתנת לחיווי. בלי אמת, לא יכול להתקיים צדק.

כשקבע המחוקק, בסעיף 2 של חוק מרשם האוכלוסין כי מינו של אדם ירשם בתעודת הזהות, היתה האמת ברורה. זכר נרשם כזכר ונקבה כנקבה. כתות החותרות תחת הזהות החיבורית והאתוס הדמוקרטי החדירו בשנים האחרונות לשיח ערעור על זהותו המינית של האדם באמצעות המושג "מגדר" שהפריד, לכאורה ובלי שום הצדקה מדעית בין המציאות הביולוגית של אדם והזהות המינית (או "המגדרית") שעתה, אליבה דחסידי המגדר, הוא יכול לבחור לעצמו. אך אפילו נקבל את הטענה שבשונה ממין, "מגדר" הוא סובייקטיבי ונתון לבחירה, מין הוא תופעה קטלוגית ברורה, אובייקטיבית וניתנה לבדיקה ואישוש חיצוניים .

בשנת 1986 פורסם חוזר מנהל רפואה שהסדיר לראשונה את ביצועם של ניתוחים פלסטיים לשינוי המין המוצג של אדם בישראל. חוזר זה נחשב מהפכני בפתיחותו וניסה לתת מענה הולם לצרכיהם ולתפיסת זהותם המגדרית של אנשים שביקשו להראות כבני מין שלא נולדו לו. אבל אין שום ספק או מחלוקת על כך שגם מי שעוברים את העיקור וההשחתה הנדרשים כדי **להראות** כבני מין שלא נולדו לו, אינם משנים את המבנה הכרומוזומלי שלהם, אינם מסוגלים להתרבות כמו המין שלכאורה הם דומים לו יותר והם למעשה בריאים פחות, פיסיולוגית, משהיו לפני הניתוח.

אבל הודות למונח "מגדר" שאפשר את השיח על בחירה, שאיננה באמת אפשרית, של זהות מינית מנותקת מהמציאות הביולוגית, יכל משרד הבריאות לשקר ולטעון שאדם שבחר לעצמו זהות מינית שונה מזו שנולד לה, יכול להפוך אותה, באמצעות תרופות מסרסות, ניתוח עיקור ופלסטי ושינוי מלתחה, למציאות פיסיולוגית ברת תיעוד במרשם האוכלוסין.

בכך, חטאו הרופאים בישראל לשבועת הרופא היסודית ביותר: סור מרע. היפוקרטס דרש מרופאים שימנעו, בראש ובראשונה מנזק מכוון למטופליהם. תחת שינחו את המטופלים שלהם כיצד להסכין עם מגבלות המציאות הפיסיולוגית והביולוגית שלהם, כנהוג בטיפול בכל חריגה אחרת של מטופל ממגבלות המציאות, הקימו במשרד הבריאות "ועדה לשינוי מין" והעמיקו את הפסיכוזה, תוך גרימת נזק פיסיולוגי עצום ל"מטופליהם".

התעודות הציבוריות שהנפיקה "הועדה לשינוי מין" שהקים משרד הבריאות למי שעברו ניתוח כזה– אינן משקפות אמת אלא משאלת לב. למרות זאת, כיוון שסעיף 19 בחוק מרשם האוכלוסין הקובע כי "שינוי בפרט רישום של תושב יירשם על פי מסמך שנמסר לפי הסעיפים 15 או 16 או על פי הודעה לפי סעיף 17 שהציגו יחד אתה תעודה ציבורית המעידה על השינוי", שונה תיעוד מינם בתעודת הזהות.

התיעוד השקרי בתעודת הזהות לא שינה את המציאות הפיסיולוגית האובייקטיבית של מי שנולדו גברים ומבקשים להיות נשים או להפך. הוא רק החדיר את תרבות השקר למערכת התיעוד של מדינת ישראל.

בשנת תש"פ 2020 פרסם משרד הבריאות נוהל חדש 2020/6 ובו נקבע כי הועדה לשינוי מגדר תוכל לאשר "שינוי מין" גם ללא ניתוח. גם ההחלטה הזו, מבוססת על ההנחה, משוללת כל בסיס מדעי או תצפיתי, שניתן בכלל לשנות את מין האדם.

אבל כאן, חטאו הרופאים גם לשפה בה עשו שימוש ומחקו סופית את ההבחנה בין מגדר ומין באופן שהפך את הגדרת מינו של האדם לחסרת משמעות.

לאימוץ של ההחלטה הזו של משרד הבריאות, שהתקבלה בלי דיון ציבורי ובלי תימוכין מדעיים לטענת היסוד – ולכן בחוסר סמכות משווע – לתוך מרשם האוכלוסין של מדינת ישראל, יש משמעויות שליליות רבות מבחינה כלכלית וחברתית.

רישום גברים כנשים מאפשר להם להתחזות כנשים, ולנצל לרעה הקלות שמקבלות נשים בשל ההבדלים הפיסיולוגיים בינן ובין גברים (גיוס לצה"ל, פנסיה, נק' זכות במס הכנסה ועוד). חמור מכך, היא מייצרת לנשים סכנה במקומות בהם נקבעה הפרדה על בסיס מין בדיוק בגלל פגיעותן במקומות אלו (בתי כלא, מלתחות, שירותים).

אפילו אם היתה אמת בטענה ש"טיפולים" שמקבלים מי שסובלים מדיספוריה מגדרית ולרישומם כבני מין שאינם שייכים לו מקלים את מצוקתם, אסור שההקלה הזו תבוא על חשבונה של אמירת האמת וודאי שלא על חשבונם של ציבורים עצומים, שההגנות עליהם מבוססות על ההבחנה המדעית בין המינים. אין חולק על כך שמדובר בתופעה אנושית מאתגרת ולא בריאה. אסור שישראל תפול לנירמול ועידוד של התנסויות של נערים ונערות בתחום הזה. השלכת הניסויים בגיל העשרה על גופם של המתנסים לא הפיכה ויכולתם להבין את הנזק שהם גורמים לעצמם – מוגבלת. הגדלת קבוצת הסיכון לנזק הזה, שבשם מניעתו מוצדקת מלכתחילה הפגיעה בבריאותם והשקר בתיעוד, היא מעשה שלא יעשה.

מטרת הצעת החוק, היא לקבוע באופן ברור שהתיעוד בישראל מבוסס על אמירת האמת וכי האמת היא שמינו של אדם הוא תופעה ביולוגית אובייקטיבית וניתנת למדידה במנותק מתחושותיו הסובייקטיביות.

נספח 25

החלטות ממשלה

הצעת מחליטים: מינוי מנכ"לים בשירות המדינה

הצעת החלטת ממשלה

גורם מרכזי לקשיי המשילות של ממשלות לאומיות הם המכשולים והחסמים למינויים – אפילו בהתייחס למשרות אמון מובהקות דוגמת מינוי מנכ"לי משרדים.

אלו קיימים בשל דוקטרינה משפטית חסרת הגיון דמוקרטי או הסכמה בחוק, שהסמיכה את הפקידות הממונה לחשק את החלטות הדרג הנבחר באמצעות "המלצות" מחייבות וקריטריונים אובייקטיביים לכאורה שהופכים אידאולוגיה ל"פוליטית" ולכן - בשונה מהנחיות החוק – ללא לגיטימית.

זאת, אף שבמערכת דמוקרטית מסודרת, הפקידות הלא נבחרת חשודה הרבה יותר בשחיתות מנבחרי ציבור, שאותם ניתן להחליף, ותפקיד הפיקוח על הממשלה מסור בידי הפרלמנט, נציג הציבור הנבחר.

החלטות ממשלה מסרו את הסמכות להמליץ (שבצע הפך להחלטה מחייבת) לידיה של הפקידות ומכאן <u>שהחלטות ממשלה יכולות להשיב את שיקול הדעת במינוי מנכ"לים לידיה של הממשלה</u> ולהעביר את הפיקוח לידי גורם פוליטי דווקא – הכנסת וכך להבטיח פיקוח ציבורי אמיתי על תהליך המינויים, ולמנוע את המשך ההתעמרות של פקידות לא נבחרת בציבור ובנבחריו.

עוד חשוב שתבהיר הממשלה, כי היא רואה בחיוב זיקה פוליטית בין מנכ"ל לשר הממונה עליו וכי זיקה זו משמשת, לגבי דידה, כלי לחיזוק ההצדקה למינוי, לא לפסילתו.

<u>טענות חוקיות רלוונטיות:</u>

חוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה (סעיף 2), אוסר על מעסיקים להפלות בהעסקה ופיטורין מטעמי השקפה ומפלגה של מעסיק ולכן פקידי שירות המדינה וועדת המינויים מנועים לחלוטין מלקחת סוגיות ערכיות בחשבון. לשם כך, כך נקבע בבג"צ 5657/09 (שר-שלום ג'רבי), נקבעה שיטת המכרזים (סעיף 16).

אך מסקנות בג"צ בנוגע למנכ"לים הן לכן מגוחכות – משהוחרג תפקיד המנכ"ל מחובת המכרז, הכיר המחוקק כי ההלימה האידאולוגית בין השר למנכ"ל חשובה יותר מנייטרליות המינוי. הפקידות אינה מוסמכת לחשק את הממשלה באופן שהמחוקק בחר במכוון שלא להגבילה ובג"צ, שלא נבחר לכך, אינו רשאי לכפות את עמדותיו הפוליטיות על הממשלה הנבחרת, וודאי שלא בדרישה לנייטרליות פוליטית שהיא **<u>הופכית</u>** לדרישת החוק.

עצם הטענה שועדת המינויים, משמשת לשמירה על "טוהר המידות" מעוררת תמיהה שכן בבסיסה קיימות הן ההנחה שמידותיה של הממשלה מושחתות והן ההנחה שהיא מסוגלת בכל זאת לפקח על עצמה – ועדת המינויים היא הרי חלק מהממשלה המפוקחת. הועדה אינה שומרת על טוהר המידות, אלא על טוהר המחנה – באופן שהיא אינה רשאית לעשות.

<u>מסמכים רלוונטיים:</u>

חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה (סעיף 2)

חוק שירות המדינה (מינויים) סעיפים 12, 19. יובהר כי לפי החוק, משבוטלה חובת המכרז הקבועה בסעיף 19, הסמכות העיקרית של נציב שירות המדינה היא לוודא שהמועמד הינו אזרח ישראל לפי סעיף 16.

החלטת ממשלה מיום 10.05.2009 בנוגע למינוי מנכ"לים

בג"צ 5657/09 (שר-שלום ג'רבי)

<u>נוסח אפשרי להחלטה:</u>

מחליטים לאמץ החלטה כדלקמן לעניין מינוי מנהלים כלליים למשרדי ממשלה:

"א. מועמד או מועמדת יהיו כשירים להתמנות כמנהל כללי במשרד ממשלתי, בהתקיים בו שני אלה:

1. הוא או היא בעלי תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על-ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, בהתאם לכלליו ותנאיו כפי שיהיו מעת לעת, לרבות הוראות נציבות שירות המדינה;

2. השר קבע כי הוא או היא בעל ניסיון רלוונטי בתחום פעילותו העיקרי של המשרד בו הוא או היא מיועדים לכהן כמנכ"ל או בתפקידי ניהול בכירים בשירות הציבורי או בשוק הפרטי או בכל תפקיד רלוונטי אחר.

ב. במקרים חריגים רשאי השר למנות מנהל כללי אף אם לא מתקיים בו התנאי האמור בפסקה א(1) לעיל, וזאת כאשר הוא בעל ניסיון של 8 שנים לפחות בתחום עיסוקו המקצועי העיקרי של המשרד, מתוכם לפחות 4 שנים בתפקידים ניהוליים בכירים בשירות הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים ו/או פעילות משמעותיים, אשר ככל שיהיו חלק מתקופת ניסיונו בתחום עיסוקו העיקרי של המשרד כאמור לעיל. השר יקבע, בהחלטה מנומקת, בחתימת ידו, כי אין בהעדר תואר אקדמי כדי לפגום בכשירותו המקצועית לכהן כמנכ"ל, בהתחשב, בין היתר, בניסיונו המקצועי של המועמד בתחומי עיסוקיו העיקריים של המשרד.

כמו כן, במקרים מיוחדים יוכל השר למנות מועמד אף אם לא מתקיימות בו אחת מהאפשרויות האמורות בפסקה א(2) לעיל, וזאת כאשר הוא בעל ניסיון מיוחד והשר קבע בהחלטה מנומקת, בחתימת ידו, כי בנסיבות העניין אין בהעדר אחת מהדרישות האמורות בסעיף א(2) כדי לפגום בכשירותו המקצועית לכהן כמנכ"ל, בהתחשב, בין היתר בניסיונו המקצועי ובשיקולים רלוונטיים אחרים.

ג. כל סמכויות הייעוץ וההמלצה שהוקנו בחוק או הואצלו, בסמכות או שלא בסמכות, בתקנה או פסיקה, לועדת המינויים של שירות המדינה לעניין מינוי מנכ"לים במרוצת השנים, מוקנות בזאת לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, במסגרת ת. ועדת העבודה והרווחה תבחן את התאמת המועמד לתפקיד לאור הקריטריונים שקבעה הממשלה לכך והיא רשאית לזמן את המועמד לשימוע בו תוכל לאמוד את ההלימה בין תפיסת עולמו של המועמדת וזו של הממשלה המכהנת והשר הממנה.

ד. ועדת המינויים של שירות המדינה מוסמכת לוודא כי את אמיתות הצהרת המועמד או המועמדת על השכלתו וניסיונו שעל בסיסם התקבלה החלטת השר למנותו. הועדה תעביר את ממצאיה אלו, ללא המלצה וללא התייחסות להתאמת המועמד או המועמדת לתפקיד בעיני חבריה.

ההחלטה הנ"ל מחליפה את החלטת הממשלה מס. 86 של הממשלה מיום 10.05.2009".